ב ס " ד

מקום בינה

הוצאה - רשויות - חצירות - תחומין

הקדמות וביאורים במסכתות שבת ועירובין

מהדורת ניסיון | לא מוגה

נתנאל דיינובסקי

תוכן עניינים כללי

הקדמות וכללים - יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות ..... ד

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... י

מהות השבת וחלקי מצוותה - י | חלקי מצוות השבת - י | גדרי השביתה, המנוחה והנפישה - יא | השביתה, מנוחה, ונפישה - יא | יום השבת – גדריו ומשמעותם - טו | גדרי הזמן דיום השבת - טו | סדר המושגים וביאור לישנא דקרא - יז | קדושת זמן שבת וגדרי חילולו - יח | קדושת יום השבת - יח | מעשה דחילול שבת - יח | ביטול מנוחת שבת - יט | גדר הכנה כהשלמת שביתה - יט | מתנת שבת - כא

גדרי מעשה ..... כג

מציאות המעשה - כג | מושגי המציאות - כג | המציאות - כד | סיכום - כו | מושגי המציאות כמשמשת לאדם - כו | סיכום - כח | המעשה - כט | מעשה כנושא את הנעשה - כט | המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות - ל | משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך - ל | המעשה ביחס למציאות קיימת - לא | הגדרות שאינם משמעות במעשה - לא | העושה - לב | העושה כנושא המעשה - לב | אדם העושה - לב | דעת האדם - לב | בקשה - לב | מחשבה - לב | רצון - לג | כוונה - לד | סיכום - לד | העושה מעשה מצווה - לד | סיכום - לה | גדרי איסור מעשה - לו | גדרי מעשה - לו | גדרי העושה - לו | איסור לא תעשה - לו

איסור עשיית מלאכה ..... לח

איסור מלאכה - לח | גדר האיסור - לח | גדרי מלאכה - לט | מעשה מלאכה - לט | חכמה ומלאכה - לט | מלאכת מחשבת - לט | עשיית מלאכה - מ | מעשה מלאכה - מא | מלאכה שאינה צריכה לגופה - מג | מלאכת מחשבת - מד | דבר שאינו מתכוון - מה | מתעסק - מה | סיכום - מו | סוגי מלאכות שבת - מז | מלאכות יצירה - מח | מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ - מח | גדרי מלאכת הוצאה - נ | מלאכה גרועה - נב

רשויות ..... נד

מציאות מעשה הוצאה - נד | גדרי מקום - נד | הגדרות מציאותיות - נד | הגדרות שימושיות - נו | הגדרות רשות - נח | דיני מקום - נט | גודל מקום - נט | אחידות המקום - סב | גדרי מציאות חפץ במקום - סב | מקום - סב | חפץ ומקומו - סג | צורך אדם במקום - סג | צורך האדם בחפץ - סד | צורך האדם בחפץ ממוקם - סד | סיכום - סד | חילוקי רשויות - סו | נושאי דיני הוצאה ברשויות - סו | חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן - סח | רשות כמקום שימוש - סח | רשות ביחס לחפץ המונח בה - ע | רשות היחיד - עא | המבנה הממשי של רשות היחיד. - עב | דין שתהיה גדורה לעצמה. - עב | תל - עב | חריץ - עב | מחיצה - עב | מספר המחיצות - עג | דין שתהיה ראויה לשימוש - עה | דין שעולה עד הרקיע - עה | ההגדרה השימושית של רשות היחיד. - עה | ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. - [illegible]

מעשה הוצאה ..... **צא**

סוגי מעשה הוצאה - **צא** | מעשה הוצאה מרשות לרשות - **צא** | מעשה העברה ד' ברה"ר - **צא** | תנאי מעשה הוצאה - **צב** | עקירה והנחה - **צב** | שיעור דבר היוצא - **צד** | העושה מלאכת הוצאה - **צו** | סוגי עשייה דמלאכת הוצאה - **צו** | כוונת העושה - **צח** | איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה - **צט**

הקדמות וכללים

יום השבת - גדרי מלאכה - הוצאה - רשויות

תוכן עניינים מפורט

קדושת יום השבת ומצוותיה ..... י
מהות השבת וחלקי מצוותה ..... י
חלקי מצוות השבת ..... י
גדרי השביתה, המנוחה והנפישה ..... יא
השביתה, מנוחה, ונפישה ..... יא
יום השבת - גדריו ומשמעותם ..... טו
גדרי הזמן דיום השבת ..... טו
סדר המושגים וביאור לישנא דקרא ..... יז
קדושת זמן שבת וגדרי חילולו ..... יח
קדושת יום השבת ..... יח
מעשה דחילול שבת ..... יח
ביטול מנוחת שבת ..... יט
גדר הכנה כהשלמת שביתה ..... יט
מתנת שבת ..... כא

גדרי מעשה ..... כג
מציאות המעשה ..... כג
מושגי המציאות ..... כג
המציאות ..... כד
סיכום ..... כו
מושגי המציאות כמשמשת לאדם ..... כו
סיכום ..... כח
המעשה ..... כט
מעשה כנושא את הנעשה ..... כט
המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות ..... ל
משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך ..... ל
המעשה ביחס למציאות קיימת ..... לא
הגדרות שאינם משמעות במעשה ..... לא
העושה ..... לב
העושה כנושא המעשה ..... לב
אדם העושה ..... לב
דעת האדם ..... לב
בקשה ..... לב
מחשבה ..... לב
רצון ..... לג
כוונה ..... לד
סיכום ..... לד
העושה מעשה מצווה ..... לד
סיכום ..... לה
גדרי איסור מעשה ..... לו
גדרי מעשה ..... לו
גדרי העושה ..... לו
איסור לא תעשה ..... לו

איסור עשיית מלאכה ..... לח
איסור מלאכה ..... לח
גדר האיסור ..... לח
גדרי מלאכה ..... לט
מעשה מלאכה ..... לט
חכמה ומלאכה ..... לט
מלאכת מחשבת ..... לט
עשיית מלאכה ..... מ
מעשה מלאכה ..... מא
מלאכה שאינה צריכה לגופה ..... מג
מלאכת מחשבת ..... מד
דבר שאינו מתכווין ..... מה
מתעסק ..... מה
סיכום ..... מו
סוגי מלאכות שבת ..... מז
מלאכות יצירה ..... מח
מלאכות יצירת מצב חדש בחפץ ..... מח
גדרי מלאכת הוצאה ..... נ
מלאכה גרועה ..... נב

רשויות ..... נד
מציאות מעשה הוצאה ..... נד
גדרי מקום ..... נד
הגדרות מציאותיות ..... נד
הגדרות שימושיות ..... נו
הגדרות רשות ..... נח
דיני מקום ..... נט
גודל מקום ..... נט
אחידות המקום ..... סב
גדרי מציאות חפץ במקום ..... סב
מקום ..... סב
חפץ ומקומו ..... סג
צורך אדם במקום ..... סג
צורך האדם בחפץ ..... סד
צורך האדם בחפץ ממוקם ..... סד
סיכום ..... סד
חילוקי רשויות ..... סו
נושאי דיני הוצאה ברשויות ..... סו
חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן ..... סח
רשות כמקום שימוש ..... סח
רשות ביחס לחפץ המונח בה ..... ע
רשות היחיד ..... עא
המבנה הממשי של רשות היחיד. ..... עב
דין שתהיה גדורה לעצמה. ..... עב
תל ..... עב
חריץ ..... עב
מחיצה ..... עב
מספר המחיצות ..... עג
דין שתהיה ראויה לשימוש ..... עה
דין שעולה עד הרקיע ..... עה
ההגדרה השימושית של רשות היחיד. ..... עה
ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ..... עו
גדרי מחיצה ..... עו
דיני מחיצה ..... פ
דיני פירצה ..... פב
רשות הרבים ..... פג

המבנה הממשי של רשות הרבים ..... פג
הגדרות השימושיות של רשות הרבים ..... פח
מעשה הוצאה ..... צא
סוגי מעשה הוצאה ..... צא
מעשה הוצאה מרשות לרשות ..... צא
מעשה העברה ד' ברה"ר ..... צא
תנאי מעשה הוצאה ..... צב
עקירה והנחה ..... צב
שיעור דבר היוצא ..... צד
העושה מלאכת הוצאה ..... צו
סוגי עשייה דמלאכת הוצאה ..... צו
כוונת העושה ..... צח
איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה ..... צט

הקדמה

כהקדמה לדיני הוצאה וגדרי רשויות ועל מנת לבאר את הדינים התלויים בגדרים אלו, נצרכים אנו לבאר את גדרי האיסור ואת המציאות שעליה נאמר האיסור, ולראות איזה מהם מזה ואיזה מזה.

והנה כהרבה מדיני התורה הק' ניתנו לנו איסורי התורה על מציאות מוקדמת הברורה לנו (ויש שמציאות זו היתה בבריאת העולם, דאיסתכל באורייתא וברא עלמא, ויש שנתחדשה אך בקבלת התורה), חלק מהם ברורים לנו מבלי להעמיד בהם גדרים במציאות ושאר שיעורים, בין מחמת קיצוניות המשתנים שמכריחה אותנו להבדלה, ובין כאלה המקובלים כתורה שבעל פה. אך חלק מהם, ועליהם רובה של תורה שבעל פה, אינם ברורים לנו באופן טבעי (כשתי כליותיו של אברהם אבינו), הן מחמת חסרוננו בהבנת התורה (התלויה בהבנת לשונה הק', והתאמת כולה באחת), והן מחמת קושי היכולת לצמצם בסברא, ועיקרם של הלכות אלו להאיר עינינו לראות המציאות הקיימת וחילוקיה, לחייב ולפטור, להתיר ולאסור, ולתיקון תקנות במקום בו עיני העם כבדו מהבחין ביניהם.

(הדברים פשוטים בכל מקום שתחילת כל הגדרה ותכלית כל חילוק אין קיומו אלא בציוויו ית', שכל הגדרה תעמוד על הקודמת לה, וכולן מיוחסות להגדרות הפשוטות הקודמות להם, והוא ראשון אל חי וקיים עליון (במובן הקדום, המוחלט, וחסר היחס) קודם לכל המתייחסים, ואין יחס בלתו, ומבלעדיו אין יחס, ועל כן יש לראות בכל המציאות הנ"ל, מציאות הלכתית בציוויו ית', ואיך שיהיה הרי אין המציאות המדוברת בעלת חשיבות אלא במשמעותה).

וכן הוא בדיני רשויות והוצאה, שתהיה אריכות הדברים בהבנת המציאות וגדריה, שעליה ניתנו ההלכות והתקנות, והי"ע.

סימן א

קדושת יום השבת ומצוותיה

מהות השבת וחלקי מצוותה

חלקי מצוות השבת

חילוקי משמעות בשם שבת - שבת ומצוותה, עשייה ואי עשייה, קדושה ושביתה, זכירה ושמירה

השבת תבוא בשני משמעויות. א. השבת לעצמה. ב. מצות השבת. מצוות השבת תחלק לשלושה חלקים. א. המצווה. ב. סיבת המצווה. ג. מטרת המצווה. המצווה תחלק לשני חלקים. א. בעשייה. ב. בחי עשייה. בחלק העשייה מצאנו שני גדרים. א. הקדושה. ב. השביתה. בחלק הקדושה מצאנו שני גדרים. א. זכירה. ב. שמירה. בחלק השביתה מצאנו שני גדרים. א. בדבר הנשבת. ב. בדבר ממנו שובתים. בדבר הנשבת מצאנו שני גדרים. א. ביום. ב. בחלם. בדבר ממנו שובתים מצאנו שני גדרים. א. במעשה. ב. במלאכה. בחי עשייה מצאנו שתי משמעויות. א. החילול. ב. העשייה. בחלק העשייה של אי העשייה מצאנו שלושה מרכיבים. א. העושה. ב. המעשה. ג. הזמן.

חילוקי גדרים בחלק העושה - העושה כנפרד, בעצמו ולדעתו

בחלק העושה מצאנו שלושה גדרים. א. העושה כנפרד. ב. העושה כחלק מכלל ישראל שבדורו. ג. העושה כחלק מכלל ישראל לדורותיהם. בגדר העושה כנפרד מצאנו שלושה גדרים. א. החלם העושה בעצמו. ב. החלם ביחס לעשיית חלם אחר לדעתו כבנו ועבדו. ג. העושה ביחס לממונו כבהמתו וכליו. בחלק העושה בעצמו מצאנו שלושה גדרים. א. הדעה. ב. המעשה. ג. המלאכה. בחלק הדעה מצאנו שלושה גדרים. א. הבקשה. ב. המחשבה. ג. הכוונה. ויהיו ליני העושה (במשמעותו כנפרד) למצוות שבת שונים משאר המצוות, וכדבעינן מיעוט על שנים שעשאוה.

חילוקי גדרים במעשה האיסור - עבודה, עשייה, ומלאכה בהמצאה עילוי ושינוי מצב

בחלק המעשה של האיסור מצאנו שלושה גדרים (ול"ל לחילוק הנ"ל במעשה סתם, א. מעשה. ב. מלאכה. ג. מלאכת מחשבת). א. העבודה. ב. העשייה. ג. המלאכה. וגדר העבודה חלוק גם ע"י גדר העושה האמור. א. עצמו. ב. עבדו. ג. ממונו. בחלק העשייה מצאנו שלושה גדרים. א. הגרימה. ב. ההשפעה. ג. התולדה. בחלק המלאכה מצאנו שלושה גדרים. א. ההמלאכה היא יצירת דבר חדש. ב. העילוי הוא יצירת מצד בדבר. ג. השינוי הוא שינוי מצד בדבר.

חילוקי גדרים בחלק הזמן - היום המסוים, מכלל ימי השבת, ובשביעית השבוע וביחס לעושה

(חלוקת המלאכות לסוגיהן החמורים לעיל כך. במלאכת יצירת דבר חדש יכללו כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר. במלאכת יצירת מצד בדבר יכללו זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין חורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, לד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך. במלאכת שינוי מצד בדבר כלולה ההולמה מרשות לרשות.)

בחלק הזמן מצאנו שלושה גדרים. א. היום המסוים בנפרד. ב. היום כחלק מכל

ימי המעשה. ג. היום כחלק מכלל השבוע. בחלק היום המסויים מלאנו שני גדרים. ת. כל היום כדבר לחלוטין. ב. חלק מהיום כדבר נפרד. בחלק היום כחלק מכל ימי השבת מלאנו שני גדרים. ת. כלל ימי השבת שבעולם. ב. כלל ימי השבת של המלווה מלאנו שגדר זה חלוק גם ע״י גדר העושה החמור. ת. העושה הנפרד. ב. כלל העושים. בחלק היום כחלק מהשבוע מלאנו שלושה גדרים. ת. היום השביעי. ב. שביעית השבוע. ג. שביעית הזמן.

במטרת המלווה מלאנו שני גדרים. ת. מטרת המלווֶה. ב. מטרת המלווֶה. במטרת המלווֶה מלאנו שני גדרים. ת. במלווֶה. ב. בשביעיתו. במטרת המלווֶה מלאנו שני גדרים. ת. לוות. ב. זכרון. בלוות מלאנו שני גדרים. ת. לוות בזמן המלווה. ב. לוות לעולם. והזכרון הוא ליציאת מצרים. במטרת שביעיתו מלאנו שני גדרים. ת. ידיעה. ב. מעשה. הידיעה היא שילעו לומות העולם בקדושת יקרוא. במעשה מלאנו שלושה גדרים. ת. מנוחת הבהמה. ב. נפיקת בן לחמך והגר. ג. מנוחת העבד והאמה כמוך. ובמטרת המלווֶה מלאנו גדל לחל שהוא ברית עולם.

חילוקי משמעות בקיום ותכלית המצווה – אות, זכרון, מנוחה וברית עולם

גדרי השביתה, המנוחה והנפישה

השביתה, מנוחה, ונפישה

הנה מעשה השבת שכלולים בו משמעות ליני יום השביעי יבוא בתורה בשלושה שמות. ת. נפיקה. ב. מנוחה. ג. שביתה. וחלוקתם תתייחס לשלושת חלקי מעשה. ת. נפיקת העושה לעצמו. ב. מנוחה מהתעסקות. ג. ושביתה מהתולחה. ושמות אלו במשמעותם ביחס לשביתתו ית׳ במעשה בראשית, שביתה, מהיות היצירה גמורה. מנוחה, מה שאין צורך במלאכה. ונפיקה, במשמעות קיום רצון ה׳ בבריאה. ולהבדיל, כן הוא ביחס לאדם, שביתה, תהיה מהיצירה. מנוחה, מההתעסקות. ונפיקה, מה שחשוב כמי שהתמלאו כל רצונותיו ואין לו רצון.

שלושה שמות למעשה השבת ותכליתם - נפישה לעושה, מנוחה מהתעסקות, ושביתה מההתוצאה של המלאכה

ותכליתם היא תכלית (לא סיבתו) מעשה המלווה. האחת, היא היות לאדם זמן תכליתי שאינו משמש זמן אחר, והוא הנופש. השנית, היא היות לאדם יום של מנוחה במובן שלא יטרח. והשלישית, היא היות יום שביתה ושלא יהיה בה עסק יצירה. ומשמעות שביתה שהיא זכר למעשה בראשית היא בגדר יום חשוב שבו מעשה בראשית נגמר ויבדך אותו ה׳, וע״כ משמעות זו תהיה דווקא ביום השביעי, וע״כ כן נקרא היום יום השבת.

ומשמעות המנוחה שהיא כזכר ליציאת מצרים, שהעבד אין לו מנוחה, והנפיקה תבוא שיהיה לאדם תכלית לעצמו כי בנו בחר וקדש ה׳. וזה ביאור הפסוק על כן ציווך

מנוחה ונפישה ביציאת מצרים - העבר הנח מעבודה לעומת נפישת האדם הנבחר לה׳

לעשות את יום השבת, היינו שבזה שאתה תשבות מעשם היצירה אז ינוח עבדך ואמתך, כי הם אין להם מהשבת יצירה שהם רק משמשים להתעסקות בילדית החלון, לך בזה שיבשות החלון ינוחו הם מעבודה, כי העבודה היא במשמעות שהיא לצורך משהו חילוני ולא לקיום רצון היצירה.

והפרש משמעות יש בין ינוח וינפש ובין ויבשות, שוינח ווינפש הם פעולה בעושה שהוא נח ושהוא נופש, לך ויבשות מתייחס לאי קיום המלאכה. וכללית המלאכה ביום השביעי היא שנעשו כבר כל המלאכות, וביחס להכלית זו כל מלאכה נחשבת לעצמה כי לא נסתיימה מלאכת הבריאה בלעדיה, וממילא יש משמעות חיובית ליום השביעי שהיות מוכן יותר משאר הימים, וביחס לשביתת יום השביעי יש משמעות שלילית ביחס לכל שאת ימי הבריאה ולכל המלאכות כאחת, כי השביתה היא שביתה מהמלאכה בחופן כללי וביחס לשאת הימים, והברכה והקדושה היא ביחס ליום השביעי עצמו בלי שייכות לשאר שאת הימים.

חילוק וינח וינפש מוישבות - פעולה בעושה לעומת אי קיום המלאכה ושביתת בראשית

וזה ביאור מה שהיה להסתפק אם יום השבת הנאסר הוא היום הזה כזמן שנקבע כך משאת ימי בריאתית, או שהוא החלק השביעי מכלל שבוע מסויים, או שהוא החלק השביעי מכלל הימים שישנם. והאמת לכולהו היא בזה, שביחס לכלליות מעשה בריאתית היום השביעי

הוא מכלל הימים שיצנם, וביחס לקביעה היום הקביעי הוא מכלל קבעת ימים, וביחס לקדושת היום הקביעי הוא יום מקויש.

שם נפישה ביחס לאדם - אי היות העושה משמש ליצירה ושמירת נפשתו האישית

ופש הוא לשון שלירת ונפש הוא כח התמלת השלירת וינפש היינו כי לחר שעשה והתקיים הדבר שעשה היינו שלירת עשייתו ע"י שכלול העשייה והיינו שביחס לעשיית הדברים הנפרדים לא שייך נפישה שעליון מחיה לותם לך ביחס לכלל הבריאה כדבר לחד יש כלן תוספת שנשלרה מכח הבריאה הרלשונה.

וביאורו כי שם נפישה יבוא במשמעות ריבוי הדבר עלמו וביחס ליחיד, כלומר נפשי, היינו, שיהיה הלחר לא ליחוד שני דבריס לו ריבוי במשמעות כללית אלא כחלק מעלמי, ומשמעותו ביחס למושג מלאכה, כמטרת יצירה, שלא יחשב העושה לותה כמשמש ליצירת היצירה. ולין הנפישה גדר במלאכה אלא שהשלש שלא מלאכה הוא נופש, שעשיית מלאכה ע"י השלש מבטלת את נפישתו החיצית, שהרי נעשה משמש ליצירה, ולף שהוא יוצר ושמו עליה לין זה נפישה אלא ריבוי. לך לחר שיהיה זמן שלינו עושה מלאכה יוכל להינפש, וזה שכתוב וינפש בן לחמתך, ממילא לחר שלין לו מלאכה לעשות.

גדר נפישה מתקיימת אך בזמנה - ברית לדורות לעשות בכל שבת בנפרד ושמירת היום

ותהא הנפישה גדר בשלש רק בשותו הזמן שהוא עושה זאת, שנפישה לחרת תהיה בשלש הנפוש כבר. וגם ביחס לזמן שהשלש נופש לין בזה יחס לשאת ימי השבוע, שכל זמן נפישה הוא זמן נפרד ולא חלק מכלל זמני נפישות, וזה יהיה גדר השבת כהיום הזה המסויס, ועל זה כרתו ישראל ברית לדורותם שיעשו לת השבת, הכוונה כל יום שבת בנפרד. שהרי יום שביעי מכלל הימים לינו לריך קבלה לכל הדורות, שיספיק רק מה שיקבלו עכשיו שכל יום שביעי ישמרו, אלא שכיון שיש כלן משמעות של כל יום שבת לעלמו היו לריכים לקבל עליהם לת כל ימי השבת, וזה שכתוב ושמרו בני ישראל לת השבת לעשות לת השבת.

והשמירה הרלשונה תהיה בשמירת הזמנים שיהיו יודעים ליזה יום שבת בכדי לעשות לת השבת, והיינו, כי שם היה המלווה רק שיש יום מסויס שלריך לשמרו לא היה שייך ללוות גם לשמור לת היום שזה משמרת למשמרת, אבל כיון שיש במלווה משמעות עלמית לכל יום שבת בפני עלמו שייך ללוות על שמירת השבת בכדי שיהיה לפשר לקיים לת קיום היום.

נפישת השבת כאות קודש - שביתת יום השביעי כאות בינו ית' לדור ולדורות ישראל

ועל כן לא יהיה נפישת השבת זכרון לשלש מעשה ברלשית, היינו, שתהא עשייתנו לת השבת מטרת הזכיר מעשה ברלשית, אלא בהפך שנפישה שהיא נוגעת לקדושת האדם ומעלתו כיון שנעשית ביום שבת, לות היא שה' הוא מקדשנו שהרי יום השביעי הוא יום שביתת ה' הבורא, ויהיה זה לות בין ה' לכל דור ודיחס לדור ולעתיד.

וזה משמעות לת שכתותי תשמרו, שבכל יום שביעי יש זכרון ליום שביתת מעשה ברלשית ומלווים לנו לשמור לת משמעות יום זה, וכלכתיב ולביו שמר לת הדבר, ולית במדרש ביני וכו' לות היא לעולם, מגיד שלין השבת בטלה מישראל לעולם. בינו ובין בני ישראל, ולא בינו ובין לומות העולם, לות ברית לדורות לעולם.

משמעות שמירת שבת באות – חשיבות שמירת שבת אחת בתקנה באילו שימר כל השבתות

ותהיה משמעות זו ביחס לשמירת לות הדור וכלשית במדרש ונכרתה הנפש ההיא, לפילו בינו לבין עלמו, ולין כריתה אלא הפסקה מקרב עמה ועמה בשלום. ועוד לית לבי לומר, כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעלה עליו הכתוב כאלו שימר כל השבתות מיום שברא הקדוש ברוך הוא לת עולמו עד שיהיו המתיס, שנלמר ושמרו בני ישראל לת השבת לעשות לת השבת לדורותם ברית עולם.

יום קדוש במשמעות יחוד - אי עשיית מלאכות מורה על יחוד הזמן

וזה גדר יום קדוש האמור ביחס לעשיית מלאכה, והיינו ביחס לזמן שריבוי מיני המלאכות ומטרותיהם יגדילו זמן כלא מיוחד לדבר, ולי עשיית מלאכות תורה לת יום השבת שהוא קודש ומיוחד. ועל כן ביחס לקדושה ויחוד יום השבת מיני מלאכות יחשבו בנפרד, ותוספת עוד מין מלאכה תחשב חילול קדושתו ביותר, ועל זה שייך לומר ולת שבתותי תלבו מלד. וכן ביחס ליום השבת, שם יעשה מלאכה זמן לחד

יהקב פחות מחלל ממי שעשה יותר זמן, זה שכתוב ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה וכו' (והיינו ללמדנו עלי' על שיעשה את כל המלאכה בה, לבל חוט לחל שחרית וחוט לחל בין הערבייס פטור).

וביאור קדושת הזמן במעשה הוא, שהמעשה מלבד שהוא נעשה ע"י העושה וחפץ מסויס הוא גם נעשה בזמן מסויס והיינו שהזמן שבו נעשה מעשה הוא חלק מהמעשה והזמן הזה הוא קדוש ולכן מי שעושה בזמן קדוש התולשה יגלה מדבר קדוש.

ששת ימים תעשה מלאכה - יחוד הזמן ויעודו שאינו משמש לרוב מטרות

וכן כתוב שבת ימים תעשה מלאכה, ומילת תעשה ללמד יחס העושה כי זה במשמעות הזמן, ולחר כתב יהיה לכם קודש, כי על עכשיו דבר במלאכות, וכיון שלמ יעשה מלאכה בימים אלה ממילא יהיה זה היום לשבתות שתעשוהו לחל, וכל העושה בו, היינו ביום השביעי, מלאכה ליזה שתהיה יומת, ומשום כך כתב כאן ין הבערה לחלק לו ללאו יגלת, כי ליבר מיחוד הזמן ויעודו שליו משמש לסוגים שונים של מטרות.

מנוחה ביחס לכלל המלאכות - העושה יונח ומשמעות עשיית מלאכה שאינה לתכלית

ומנוחה הוא ביחס לכלל המלאכות שהיה לעשות שיהיה העולם מוכן, וביחס לעושה שנחשב מונח שהגיע למקומו והכל מוכן לו. וביחס לעושה, עשיית דבר מוגמר הדורש הרבה מיני מלאכות שונות תחשב לעבודה, כי לא תהיה בכל מלאכה לעצמה סיום, ועבודה היא עשייה למען דבר לחר. והיפך העבודה תהיה המנוחה שהגיע לתכליתו, וזהו שכתוב ויכל ה' ביום השביעי מלאכתו לשר עשה, שהגיעה המלאכה לתכלית ברילת העולם.

מנוחת שבת כיציאת מצרים – הפקעת עבדות אדם ע"י שביתת אדונו

והיפך הגח הוא העבד שליו גבול למלאכתו, כי הוא משמש ללדם כמוהו ולא מטרת מלאכה שיש לה סיום, לך לם ינתן לעבד זמן ללא עבודה, וזה ע"י שיפסיק לחונו ממלאכה, הרי שלא יהיה לו משמעות עבד ללדם אלא לזמן, וזה שכתב למען ינוח עבדך כמוך, וכתוב כי עבד היית בארץ מצרים והוליאך ה' ביד חזקה ובזרוע נטויה, והלגיש שהיה זה ביל חזקה כי היה זה משמעות של התנגדות לעבדות כמו שהיתה במצרים.

ששת ימים יעשה מלאכה - שבתות ושמיטה ויובל להפקעת שם עבד באדם לעולם

וזה שכתב שם יעשה מלאכה, שהעושה טפל לעשייה, ועל כן פרט הפסוק מה שלא פרט בשאר מקומות, כי עשה ה' לת היס ולת כל לשר בם, היינו בארץ ובשמים ובים, וינח, כי המנוחה היא ביחס כלל המלאכות שהיה לעשות. וביחס ללדם עלמו יהיה יום השבת יום מנוחה שלא יהיה כעבד שמשמש לת המלאכה, וזה שפרט הפסוק לשר לוך ה' ללוקיך שיהיה הליווי למענך, ובמשמעות זו תהיה השבתות זמנים הגורמים יחל להפקיע שם עבד מהלדם, כי העבד קנוי לכל ימיו, ולהפקיע שם עבד מהלדם לריך שיקבעו זמנים קבועים שהוא נח, וזה משמעות חלק שביעי מכלל הימים, ועל כן יהיה שייך עניין זה גם בשני שמיטה ובויובל כעבודת הארץ, וכן בשנות עבד. שהוא ביחס לזמן ללדם פרטי וזמן כלל האנשים, ויהיה גדל דין שבת שביעית של דין ללדם לחבירו, וע"כ תמלא כי בגדל זה לא הוזכר קודם לו לה'.

ועל דרך זה יתבאר, דרש לסוף משפטים, שבת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן למתך והיינו שגם זה בגדל ביום השביעי הוא שביעית מהשבוע שדין שבת שהוא בכדי שינוח העבד הוא לאו דווקא ביום השביעי אלא הכוונה הוא הפסק לליפות העבדות וזה משמעות דין השבת שבין ללדם לחבירו, וכשאר ענייני הפרשה שם לעשקינן בלחילת הגר ודין שביעית שהוא לעניים ודיקא נמי דלא הזכיר בשתי פרשות אלו גדל שבת מה שהיא קודם לו מה שהיא לה'.

שביתה במשמעות שלילית בעושה – השביתה תתייחס לימי עשייה ושבת היא לה'

ושביתה ביחס לעושה היא משמעות שלילית, שבלותו הזמן שקובת אינו עושה לבר, והיא משמעות ביחס לזמן שבזמן שקובת אינו עושה כבזמן שעשה, שהרי ללדם שאינו עושה לף פעם אין זה שביתה כי אם בטלה. וכן ביחס לזמן יום שביתה הוא ביחס לימי עשיה, שהרי היא מחוברת במשמעות לזמן שלפניה שהיא ביחס אליו בשביתה, ולכן תיקרא שבת לה', כי מה שקובת ללדם אין זו עשיה שלו, ולף מה שיש זמן שקובת אין זה זמן שלו, שאין

משמעות במלאכות שיש להם זמן שביתה אלא שבת היא לה׳.

שבתותי ומועדי ושביתת הבריאה - שותפות ישראל במעשה בראשית ע״י שביתת השבת

ועל כן תיקרא שבתותי ומועדי כי קדוש אני שתהיו קדושים לאות כי אני קדוש, כי אין מי שיקבוע ממעשה הבריאה כי אם בוראה, וזו השביתה החמיתית שיש בה משמעות קיום העולם במתכונתו, לבל מלאכות שלשם עושה אותם בתוך שביתה מילואתית זו שעולה בנמלא שלא נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי, על זה לא שייך שביתה, ועל זה יאמר כי ה׳ נתן לכם השבת, כי לף משמעות שביתה החמיתית שייכת רק בשביתת הבריאה, לף נתן ה׳ מתנה זאת ליקראל שיחשבו גם הם כמי שעשיתם כשובתים, ועל כן שייך לומר שנעשים שותפים במעשה בראשית, וכלילו עשו את השבת, וכללותא במדרש רבי אלעזר בן פרטא לומר, כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת, שנאמר ושמרו בני יקראל את השבת לעשות את השבת.

שלושה שמות באדם במלאכה וביום - שביתה מנוחה נפישה, עבודה עשייה, ושורך ועבדך

א״כ מצאנו שלושה שמות שיהם לשלם השובת, והם שביתה מנוחה ונפישה, ושלושה שמות שיהם לשלם העושה, והם עשיית יקירה עבודה ועשייה כגרימת מלאכה, ושלושה משמעויות שיהם למלאכה, והם מעשיך במשמעות גרימת השלם מלאכה יקירת השלם ומלאכה יקירה, ושלושה משמעויות ליום השבת, יום השביעי יום השבת יום קדוש, ושלושה סוגי שובתים, השלם בהמתו ועבדו, השלם כעובד כעושה וכיולר, הבהמה כעובדת והעבד כעובד וכעושה. והפסוק הכולל, ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך וינפש בן אמתך.

חילוק מלאכת שמים ומלאכת אדם - לברוא בחדש ולעבוד ולהשתמש בקיים

ולפי״ז ובהקדם הפרק גדר שיש למצוא בין מלאכת שמים למלאכת השלם, כי ה׳ ברא את הכח עלמו ועשה בו מלאכתו, והשלם רק משתמש בכח קיים, וע״כ מעשה בראשית נקרא לברוא מלאכה לעשותה ומעשה השלם נקרא לעבוד מלאכה לעשותה. יהיה גדר שביתה שיהם למעשה בראשית הוא מה שלא ברא ה׳ יותר בריאה, וכיון שאין יתרון או חסרון בבריאה ובני בריאה שיהם לעושה, מעשה בראשית שביתת בריאת המלאכה היא משמעות חיובית, וכן משמעות כליית מלאכה בזה, היינו אי תוספת בריאה, וממילא המלאכה שכן נעשתה נחשבת לכל הבריאה, לף שכליה שיהם לעולם שאחר כן שאין בו בריאה, היינו שניטל הכח הקיים בו.

ויכל מלאכתו וישבות מכל - כילוי בבריאה, שביתה בבורא, וקדושת יום השביעי

ועל כן שביתת הבריאה ממלאכת מעשה בראשית יש בה קיום מעשה בראשית על כל פרטיו שלא יאתנו עוד לאחר שנסתיימה הבריאה, וע״כ כתב ויכל מלאכתו וישבות מכל מלאכתו, כי הכילוי הוא שיהם למעשה בראשית עלמו שמלאכת ה׳ בבריאתו נשלמה שכבר נעשה, והשביתה היא שיהם לבורא שהשבית כח הבריאה מהמלאכה, היינו שלא ניתנה עוד בריאה בעולם כי לא נברא, וע״כ כתב מכל. וברכת וקדושת יום השביעי היא מפוס השביתה ולא מפוס הכילוי, כי לף כשמלאכה נעשית ונגמרת אין זה לומר שלא תשתנה ע״י מחשבת מלאכה נוספת, לף השביתה שבשת מכל מלאכה, היינו שלא תהיה מלאכה לאחרת, היא סיבת ברכה וקדושה, והברכה להבדיל מן הבריאה היא מכח הדבר הקיים כמו מבריך גפן, וכן הוא קדושתו, היינו יחודו משאר שבת ימי המעשה שהייתה בהם בריאה, וזה משמעות שברא לעשות, כי המעשה הוא יהם בין שני דברים, ואם אין נסתיימה בריאתם וקביעותם אין שייך ליחסס. והבן.

מנוחה ונפישה בבריאה ובאדם - אחדות הבריאה ועמידת אדם על רצונו

אבל אם מנוחה ונפישה הרי הם שיהם למעשה בראשית, היינו, שהניחם והנפישם, והנפישה כמו בנפש חיה, מה שכל חלקי גופו פועלים כאחד לקיים היצור האחד, והנפישה שיהם לכלל מעשה בראשית תבוא אחר השביתה, וכלשעיל, שאם לא נסתיימה הבריאה עדין אין נפש כלל מעשה בראשית גמור, וע״כ לא הזכיר את כל אשר בם כי זה נוגע לכללות שמים וארץ. וכמו בענין השביתה, גם בענין הנפישה, היחסית שיהם לאדם אין היא מבריאה אלא מעבודה שעובדים בו, שכל עוד הוא נעבד ע״י אחרים אין חלקי נפשו אחד, שאין הוא עושה את רצונו אלא רצון אחרים, ואף שירצה לעבוד את האחר הרי אין דעת האחר דעתו ואין נפישה שיהם לדעתו, ע״כ כתוב שיהם לשביתת מעשיך וינפש

בן למתך והגר שינפש ממעמי לעונך, אבל לא נאמר זה ביחס לבהמה כלמור.

מנוחת הפרטים בתוך הבריאה - נחת איברים על מקומם

והמנוחה, היא ביחס לכל פרט ממעשה בראשית, וביחסם אחד לשני, שיש לכל אחד מהם מקום להיות בריאה קיימת בתוך כלל הבריאה, וזה יקרא מנוחה, שלפי שכל בריאה עלמה נגמרה מלאכתה ביומה, לכך לא נחה במקומה בכלל הבריאה, וע״כ לא כתב ביום השביעי שבת וינח, כי השביתה היתה מכלל מעשה בראשית, ומנוחת הפרטים היא פועל יוצא מזה. והמנוחה היחסית בזה העולם היא מהעבודה, והיינו מנוחת האברים על מקומם שהעבודה תשלול זה, וזה שייך לפילו בבהמה, שלפי שאין היא בעלת דעה להינפש העבודה תסתור מנוחתה.

ובזה יש עוד מעלה, והיינו שביחס לאדם בעל הדעה לפי שלי העבודה הרגעית תניח לאבריו, עלם האפשרות שיתכן שילטרך לעבודה תסתור לת מנוחתו והוא יהיה קפוץ ונלרך, וזה מלמעות עבד, אבל אחר שילע שיונח לזמן קלוב תנוח רוחו, וזה שכתוב למען ינוח עבדך וחמתך כמוך, וע״כ ליוול לעשות לת יום השבת שהוא זמן קלוב וילוע, וזה זכר ליליאת מלרים.

ששת ימים לעומת ששה - אגידת ימים כאחת לעומת מניין דברים נפרדים

וזה יהיה ביאור ליפנח לקרא ונקיטת שבת ימים לעומת שבה ימים שמלמעות לכון שבת ימים הוא ביחס היותם כאחד ואינם מחולקים, שכל לגילת הימים מאוחדת לגבי עניין מסויים (כגון שהוא מכח או ביכולת הימים), לך לכון שבה ימים כספירה סתם, אינו ביחס לגבל מאחד בהם, אלא הרי הם ימים מחולקים, ומנייתם למספר תורה רק שהם שווים לגבי ענין מסוים, והענייו הנ״ל קייס בכל יום בנפרד. ואמר קרא שבת ימים תעבד, ושם עבודה הוא שימוש בכח הקיים בדבר ביחס לאחר, להבדיל משימוש בכח לקיום העלמי הנקרא בשם נפיאה. ושם עבד אמלם הוא ביחס היות בו אולר של עבודה, ותעבוד, היינו, תהיה עבוד, היינו, תקייס לת יכולת העבודה שיש לך בין בעלמך ובין באחרים.

חילוק לישנא דקרא בעשייה - העושה בעבודתו, המעשה במציאותו, והעשוי כתוצאה

וחילוק שלושת הלשונות הנ״ל (ששת ימים תעבד, ושבת ימים יעשה מלאכה ותעשה מלאכה), כי ביאור שבת ימים יעשה מלאכה, היינו, ששבת ימים מתאימים לעשייה של מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, היינו, שמהות היום אינה מתאימה לזה. וביאור שבת ימים תעשה מלאכה, היינו, קיום מלאכה שע״י עשיה, מוגבל לששת ימים. וביאור ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך, היינו, שעבודת האדם בעשיית מלאכה מוגבלת לששת ימים. והיינו שכל מלאכת שבת מורכבת משלושה חלקים, העושה, המעשה, והעשוי. העושה, היינו עבודתו, להוליא לבי ניצול מאליו (וכמו שביאת כלים לבד יוסף). המעשה, היינו המליאות היולרת לת התולאה. והעשוי, היינו התולאה.

יום השבת - גדריו ומשמעותם

גדרי הזמן דיום השבת

ספירה ומניה בחלקי הזמן - יחס האחד לרבים וסכום לסיפוק התבלית

ובהקדם ביאור גדרי חלק הזמן לשבת יאמר כי מובן ספירה ומניה הוא מובן של יחס האחד לרבים, שנמנה דבר ונאמר יש כאן שלוש, ומנית אחד הוא ביחס לקולם לו שנמנה בשלוש יהיה ביחס לשנים, כי השני הוא שני לאחד, והשלישי הוא לשנים. ובזה הגדר יהיה שייך לחלק ולהוסיף גדר נוסף למניה שתם, שיש שנמנה לשם דוגמת לרבעה לבריס, ויהיה גדר מנייתם בכל אחד מהארבעה שבנפרד הוא אחד, והוא חלק מסכום כולל של ארבעה. לך הספירה תהיה במובן נוסף, וכי הספירה תבוא בשתי מטרות, האחת, הספירה שהיא תכלית ידיעתה במשמעות הכמות ביחס לדבר מסויים, וכמונה מעות לעת סוף סכומם ולמה יועילו, לם לקנייית דבר אחד או משנהו, והשניה שאין במשמעותה תכלית המטרה וכי מטרת הדבר לענין מסויים חלוטה זה מכבר, ותהיה הספירה לעת רמת סיפוק לורך המטרה הנ״ל.

השבוע כאיחוד וחלוקה בזמן - ששת ימי מלאכה לשלימות יום השביתה וההכנה

ותראה כי השבוע הוא חלוקה ואיחוד שביחס לכלל הזמן, שביחס לכלל הזמן הרי היא חלוקת אורך הזמן לחלקים של שבעה ימים, וביחס לימים היא איחוד הימים לקבוצות של

שבע ימים, וזה לשמיית המוסג הנ"ל. ותהיה סיבת לזכך זה הוא בשלימות (המסויימת שאינה משתלמת בהתוספ ימים עוד) שיש בו, היינו, שמת ימים לעשיית מלאכה והכנה ויום אחד לשביתה, וכמוכן זה נקרא כל שבוע בשם שבת. ותהיה סיבת לזכך שמת ימים שלפני שביתה לשלימות השביתה.

חילוקי חטאות בזמני השבת - עיקר שבת, היום שבת, ובחלק בשבת

והנה מצאנו בדיני חילוקי חטאות לשבת חילוקי דינים, הנובעים מריבוי משמעויות שיש למלות בזמן השבת. שנמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בכלל השבתות כגדר אחד, וכלליתא בדין להשוכח עיקר שבת. ונמצא דינים שהם ביחס ומשמעות שבת אחת שלמה כגדר אחד, וכלליתא בדין להשוכח שהיום שבת. וכן נמצא דינים שהם ביחס ומשמעות בגדר נפרד לכל חלק מהשבת, וכלליתא לחייב לכל חילול וחילול (ולא לחברינן שאחר שנתחלל פעם אחת כבר עבר).

ולכשתמצא לומר יהיה חילוקי דינים אלו משמעות חילוק בגדר המלווה, היינו, שיהיה גדר חיוב אחד לכל השבתות, על משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים. ויהיה גדר חיוב נפרד לכל שבת על משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע.

השבת במחזור השבוע - הצטברות שבעת ימים או שביעית הזמן כמעשר לה'

והיות משמעות השבת המלווה במה שהיא חלק מכלל של שבעה ימים סיבת חיוב אחד לכל השבתות, הוא בהיותה במחזור השבוע. והיות מחזור השבוע סיבה, יתכן בשני גדרים, האחד שהוא הטבדות של שבעה ימים. והשני שהוא שביעית מכלל כל הימים (ולזה שייך לומר להשלם מקדש קודש לה', ואיסור עבודה בשבת במשמעות של מעשה לה' כבכור ובכורים, והיינו לילפי מיניה למיעוט קציר של מלווה).

וביאורו כי השביתה בשבת תהיה כמו התרומה ועל כן נסמך לבכורים ולפטר חמור ועל כן מיעט קציר של מלוה מהמשך הפסוק בחריש ובקציר תשבת שאין בו גדר תרומה שהוא עצמו תרומה (וזה גדר ממחרת השבת שהעומר תחילת ספירת שבתות וקצירו הוא מלוה של זמן ולכמ"ל) ובגדר זה ולפי עליך שיהיה השבת קודמת לשבת ימים כמו בבכור ובכורים וזה גדר חייב בר רב משמר לחד ומונה שאה וזהו שבת של שלם הרשאון שלא היה לו שאה וזה השבת היא היא השבת המקורית.

קדושת שבת בראשית - קדושת כלל היום באחת לעומת קדושת כל רגע

והיות משמעות ליווי על כל השבתות, ובלי שייכות למחזור השבוע סיבת חיוב לכל שבת חיוב נפרד, הוא בהיותה מקודשת בקדושת בראשית, ושלזה הגדר יהיה מחזור השבוע סימן גרילת. ובזו המשמעות יש למלוה שני גדרים, האחד, בכל שבת ובכל השבת כולה בגדר אחד, בהיות זמן שבת הנובע מקדושת בראשית, ומיניה שהיות גדר הקדושה לכלל היום בחתת שמי שחילל חלק מהשבת חילל כולה. והשני, בכל חלק וחלק מהשבת בגדר נפרד, ויהיה קדושת בראשית סיבה לכל חלק בנפרד שה' קידשו, ומיניה להיות בכל רגע סיבת קדושה בנפרד, גם כל חילול יהיה חשוב חילול לעצמו.

קדושת שבת לה' - קדושתה אינה מסורה לבית דין

והבן הנגרך לשתי משמעויות שיהיה גדר ביום השבת שאינו ממחזור השבוע, שאינו שייך שלא בקדושתו יתברך שלו הזמנים, שהוא יתי ממציא כל הנמצאים ואינו מעצמו בגבול זמן, ויהיה מקדש את השבתות וחלקם בלי יחס לשאר ימים, אבל אין זה שייך ביחס לשלם שהיותו פועל ויציר בזמן מגביל התייחסותו לזמן בלי התייחסות לגבולותיו. וזה שכתוב ויום השביעי שבת קדש ליי', ואיתא במדרש לשם שבת מסורה, ואינה מסורה לבית דין, וכן הוא לומר ושמרתם את השבת.

דין שבת בגדרה כחלק מכלל השבוע – היה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת

וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא הטבדות של שבעה ימים, נמצא בדעת רב הונא במי שהיה מהלך במדבר ואינו יודע אימתי שבת, שהוא מונה שאה ומשמר יום אחד לענין קידוש והבדלה, ולדעת הירושלמי גם לדין מלאכות. וגדר שאמרנו ביום השבת במה שהוא ממחזור השבוע במשמעות שהוא שביעית מכלל הזמן נמצא בדעת חייב בר רב משמר יום אחד ומונה שאה. וביאורו להא לף לרב הונא בדור שאין דין לעשות שאה ימים, אלא הדין הוא

לקדש את השביעי, ועל כן נ"ל ללמוד חייב כל כך הגדר הוא לקדש חלק שביעי מהשבוע, ועושים את היום הראשון כמדש הראשון.

משמעות חילול שבת שבמלאכה - חילוק זמן ברובי מלאכות

ועפי"ז יתבאר עוד בגדר קדושת הזמן וחילול המלכות, כי גדר קדושה בזמן זה מה שיהיה הזמן מיוחד לה', ועשיית מלאכה שהיא במשמעותה הכנה לדבר אחר מלשון מלאך שהוא במשמעות שליח מגדירה את הזמן כמיועד לדבר אחר, וכל סוג מלאכה יחלק את משמעות הזמן יותר שהוא פחות מיוחד, וכיון שיהיו כל השבתות במשמעות אחת יהיה משמעות אחידה לכל מי שקומר אותה ועל כן תיחשב אות בין ה' לבין כל ישראל ובין כל הדורות, ומי שמחלל את השבת הרי שהוא הופיע עצמו מכלל ישראל בשותו זמן ובכל הדורות ועל זה כתוב כרת מקרב עמיה ועמה בשלום.

חילוק לישנא דקרא בשלושה גדרים הנ"ל - שבתותי תשמורו, ושמרו את השבת, ומחלליה

ובחילוק משמעות שבת האמור תמצא חילוק לשון הפסוקים, ויחס המצווה כאמור, גדר כל השבתות כאחת תמצא באומרו יתי' את שבתותי תשמורו, וגדר נפרד לכל שבת ולכל השבת כאחת תמצא באומרו יתי' ושמרו בני ישראל את השבת, וגדר נפרד לכל חלק וחלק מהשבת תמצא באומרו יתי' מחלליה מות יומת, וילפי מיניה חילול ליום ולילה, ולחייב לפילו חילל מקלתה.

סדר המושגים וביאור לישנא דקרא

שורש מושג השבת משבת בראשית – שלימות המלאכה, שביתה כספירה, קדושת וברכת עצם היום

ועל כן נראה שסדר הדברים הוא כך, מקור מושג השבת הוא משבת בראשית, ושבת בראשית היה את כל הגדרים האמורים, והוא שכתוב ויכל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, היינו, שביום השביעי היה מעלה כוללת בכל המלאכה של ששת הימים, ובמובן זה היום השביעי הוא ביחס לכל אחד מהימים בנפרד, ויחד, שזה מעלה של הטבעות. ושבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה זה גדר של ספירה, כי השביתה היא מהמלאכה, והמלאכה היא הנעשית בימים שלפני, והשביתה היא ביחס לימים שבהם נעשתה מלאכה ושבשביעי שבת. והברכה והקדושה היא ביום השביעי בעצמו כי בו שבת.

דקדוק לישנא דקרא את שבתותי - אתה ולא שליח, אחדות כלל השבתות ואות לישראל

ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, אתה ולא שליח, היינו שכיון שאמר שהיא אות ביני וביניכם והוא היחס, אם יהיה ע"י שליח יהיה בריחוק.

את שבתותי, היינו שהם כולם אחד ביחס אלי כמה שהם אלי ויחידים רבים ביחס אליכם לשמירתכם, והיינו שסיבת כלל השבתות הנפרדות בימים שבינתיים הם אחד שהם שבתותי. כי אות היא, היינו השבת האחת מכלל השבתות. ביני וביניכם לדורותיכם, היינו ביני ובין אותם שנאמר להם בנפרד ולכל דור ודור בנפרד. לדעת, היינו שידעו אומות העולם שבכל דור שמני ה' אלקוני מקדישכם, היינו מעתיד לתכם לקדושה לעולם הבא, והיינו שבשבתותי הוא ביחס להיות כל יום שביעי בשבוע קדוש בסיבת היותו מעין שבת בראשית, וע"י שמירת השבת יאמר משמעות מעשה בראשית בכל ימות זה העולם, כי אף הוא אינו אלא הכנה לעולם הבא כמו מה שמעשה בראשית הוא הכנה לעולם הזה עבור אומות העולם שאין להם חלק לעולם הבא.

ותראה כי במשמעות זו של יום השבת, שכל שבת הוא נמשך ממקור אחד, היינו, שבת בראשית, ולא משום שהוא יום השביעי בימים, הרי שאין שייכות בין יום השבת לשאר ימות השבוע. ועל כן אין השבת הזאת ליראל מצוה שתלויה בזמן, שהזמן קדוש, ויראל מקיימים הזמן הקדוש, אלא הוא בין יראל לה', אלא מאחר שעדיין היה לאפשר לומר שהוא תלוי בזמן של האנשים, שהוא שביעית מהזמן שלהם, על כן אמר לדורותיכם שאין זמנו של זה כזמנו של זה.

דקדוק לישנא דקרא ושמרתם את השבת - קדושה עצמית לכל השבת, ומלאכה בה, וברית עולם לדורות

ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, ואחר שדבר על השבת הכללית היינו, מה שכל שבת היא חלק מדבר אחד של שבת, אמר להם שבכל שבת ושבת בנפרד יש קדושה, שהיה לומר שכיון שכל השבתות סיבה אחת להם, יש להם לחשוב כי כל השבתות אחד וקדושה אחת, על כן אמר להם שאמנם כלל השבתות ביחס למקור קדושתם אחת הם, אך ביחס ללכם היא קדושה נפרדת, היינו, שיש בזמן

זה קדושה עצמית ועל כן תחלק לשבתות נפרדות ולמנחים נפרדים.

וכיון שיש בה קדושה עצמית, מחלליה מות יומת, והיינו, כי לפי היתה קדושת השבת ביחס לאדם, כיון שחיללו פעם אחת היה לנו לומר שכבר בטלו משבת זו, ויוכלו להמשיך לחללה. לך כיון שהיא קדושה עצמית, ואין קדושתה תלויה במי שאומרה, כל חילול וחילול יחשב לבדו.

ועוד למד שהיחיד העושה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, שהיה לומר כיון שהיא אות בין ה' לכלל ישראל לא יחשב היחיד ומלאכה יחידה לחילול השבת הכוללת, על כן למד שאף היחיד ואף על מלאכה אחת חייב.

וכיון שהשבת לשון כללי לכל ימות השבוע, כיון שיש בהם שבת, על כן כתב בה, שלא תאמר כיון שכל שבת שייכת ומחולקת לימות השבוע שלה, אם יעשה חלק מהמלאכה בשבת, וחלק בחול יהיה חייב, על כן כתב בה היינו בתוכה, וימות השבוע הם לה כהיקף.

ששת ימים יעשה מלאכה ויום השביעי שבת שבתון קודש לה', היינו, שעל עכשיו ליבר מקדושת השבת ביחס להנהגת האדם אליה, ועכשיו מבאר את קדושתה העצמית המתורה, מהי סיבתה, ולמי היא קדושה.

ושמרו בני ישראל את השבת, היינו, מה שישמרו את שבת ה' עכשיו הוא לעשות את השבת לדורותם, שבזה שישמרו ישראל את השבת עכשיו מה שישמרוה שאר דורות, יהיה זה חלק מבריית עולם של כלל ישראל עם ה', והוא עשייה חדשה של שלימות ישראל עם השבת.

קדושת זמן שבת וגדרי חילולו

קדושת יום השבת

והנה לא נאסרה בשבת אלא מלאכה שיש עמה מחשבה, והוא המעשה שיש בעשייתו חילול שבת. ובאמור הביאור בזה שכיון שעיקר איסור מלאכה משום שביתה, שיהא האדם שובת מעבודת זמן בחופן שאין הוא לה', אין להחשיב עשייה כעבודת זמן (עבודה משמע נטילת כוח מדבר לצורך דבר אחר) אלא בשם יש גדר זמן שבת במעשה. וכיון שאין זמן חלק ממעשה יותר מאשר משביתה, והוא גם לא תכונה בדבר עצמו, לא ימלא עשייה בזמן אלא במעשה הכולל שני דברים. וכלומנת הזורע שהוא מעשה בקרקע ובזרע, וקולר שהוא מעשה במחובר ובפרי, וכן במוליך שהוא מעשה ברשות ובחפץ. ואף שאין מעשה בקרקע וברשות וכו' אלא בזרע ובפרי וי"ל שהרי זה כמו הנעת המיטה, זה אינו, שתכונת הממחה בזרע, ומקום בחפץ, היא תכונה בעל חשיבות נפרדת מחשיבות גופם. ואינם מצד גרילת. וזו מלאכת מחשבת כלומר תכונת דבר חשובה. ואף שתולשת המעשה אינה שני דברים שגם תכונת דבר חשובה בטלה לדבר, אין שם מלאכה משום התולשה אלא ביחס לעשיה, והרי זה מעשה בשני דברים. ובזה נחשב עבודת זמן והשתמש בדבר שהוא קדם לה'.

מעשה דחילול שבת

והנה מלאנו שתי דעות בלשון ריבוי למילת מחלליה, או ביחס לזמני חילול רבים, או ביחס למחלל הרבה. וביחס למעשה מלאכה ביאורו, שאף שקדושת שבת לה' אחת היא, ביחס לעשיית מעשים שיש בהם להגדיל שאין היא (השבת) לה', יש לה זמנים מרובים. וכמו קרבן שהוא קדוש לה'. ואף שיש לעשות מעשים רבים שאינם לה', כי הוא משמש לשימושים רבים ובזמנים רבים, לך קדושתו היא לאחת, והרי שסיבת קדושתו מאחדת את כללו, לך סיבת איסור חילולו מחלקתו. וביאור מילת מחלליה, כמו חלליה. וכמו עליה, שהיא ריבוי על, היינו, עליים שלה כי יש לה ליטש כמה דברים. והשבת כולה לה', וע"כ אין כתוב שבת ימים תעבוד ובשביעי לא תעבוד, אלא ובשביעי תשבת. כי מצוות שמירת שבת היא בכל השבת שהיא כולה לה', לך החילול יהיה מרובה לפי המעשים.

ביטול מנוחת שבת

ומשמעות מנוחה הוא כמשמעות הנחה, שנמצא במקומו ובתכליתו. וכיון שנצטוונו לנוח (שיהיה כמי שכבר הונח), אין לנו לעשות עשייה שיש בה הפרת המנוחה (שלחר שנצטוונו לנוח בשבת, הרי שהשבת מקור ויכולת להיות הלשם נת, היינו, מנוחה). וכיון שהמנוחה היא היות הלשם מוכן, הפרתה תהיה עשייה של הכנה, והיינו, שיהא עושה עשייה של דבר מוכן.

חובת שמירת מצב שביתת האדם - קדושת השבת מגדירה אי שביתה כחפצא דאיסורא קבוע

וביאור דבר זה הוא כי יש גדר בעושה מלאכה שאינו שובת, וזו התולדה האסורה, והיא אינה תלויה במחשבת העושה, ועליה נאמר דין שמירה, והיינו, שיש גדר קיום קדושת יום השבת בשביתת הלשם ביום השבת, וע"ז נאמר דין שמירה ודין זה אין הוא בשמירה ממעשה מסויים, אלא בשמירת מצב שביתה דלשם.

וע"כ כל מעשה שיעשה הלשם ויש בו ביטול שביתה זו הרי שיש לו להתחייב על אי שמירתו, וכיון שגדר הלשם כשובת הוא גדר כללי ביחס לקדושת השבת שאין הוא עושה אותה (וכמו בדליתה שאין הוא סיבת חיות הנדלה), ע"כ גם לא יהיה ביטול שביתה זו תלויה במחשבתו, ואין גדרי שובת ועובד תלוי בדעתו, אלא הם גדרים קבועים. וע"כ אף מי שאין חשוב לו מעשה כעבודה (כגון שביחס לרוב מעשיו ועבודתו אין היא חשובה), יתחייב משום שמלאות השבת גם הוא גדר מהי עבודה ומהי שביתה.

ולפי זה יהיה גדר איסורה לאו דלא תעשה כל מלאכה (בהקדם דשבת יומים תעבוד ועשית כל מלאכתך וכו' שהוא גדר ביחס לשלם, ולא תעשה כל מלאכה שהוא אלא בגדר זה), דאין שביתה ועבודה האמורה גדר דמלאכתך, אלא כל מלאכה שאסורה. ומשום שאין השביתה האמורה ביחס למעשיו אלא היא מגדירה דבר זה בעצמו, והיינו, שאין כוונת התורה לומר שתהיה מקדש השבת ע"י שינוי מעשיך, אלא גדר שביתה האמורה היא ביחס לרצוי להיות מעשיך, ויש באיסור להגדיר המעשים עצמם, ושיש באיסור התורה הנ"ל הגדרת המעשים, כמערכת המגדרת ולא לאסור בתוך מערכת קיימת.

גדר הכנה כהשלמת שביתה

משמעות הכנה בדבר – בחיבור גדר מעשה ההכנה עם תוצאת דבר המוכן

וגדר איסור עשיית הכנה הוא במשמעות לחת עם מעלת קיום דבר המוכן ליום השבת. והיינו גדר הכנה לדבה מלאורייתא. ומיניה שלחר שיש מצוות הכנה מן התורה, יהיה גדר בכל דבר לם הוכן או לא. וגדר זה מחובר, שלמנם מעשה ההכנה נעשה מקודם, אבל תולדת המעשה היא במה שדבר זה מוכן ביום השבת. וע"כ יהיה גדר במעשה שהוא קיום מצווה מסוים תולדתו, שהיא הדבר המוכן בשבת, וזה גדר שמשתמש ביום זה לצורך יום אחר. וכן יהיה גדר בדבר המוכן מה שהכנתו נעשתה מבעוד יום, וזה גדר שהיום משתמש ביום שלפניו. אבל גדר זה השני האמור אינו מצווה.

והנה לגבי מעשה שבת אמרו דמ"ד מעשה שבת לאורייתא יליף מקודש היא לכם, ודווקא במזיד, לאמר מחלליה מות יומת. והיינו שם מעשה שבת שיהיה זמן המעשה נחשב כחלק מהמעשה, וא"כ יהיה גדר בתולדה שהיא מעשה של יום השבת. אלא לזה אין ללמוד מעשה איסור עשיית מלאכה, שהרי מלאכה הנעשית מאליה ודאי מותרת, ואף שיש בה מעשה שבת.

קדושת שבת מקודש היא לכם - יחוד הזמן ע"י ישראל ושבתון ביחס לשאר הימים

ולמדו זה מהאמור לקודם היא לכם, ויש בעצם יום השבת גדר קדושה. וקדושה הוא היחוד, והיחוד הוא במה שלולא היחוד היה בלתי מיוחד. וזה שייך לו ביום, היינו מכלל הימים, או בזמן היום, מכלל הזמן. והנה במה שאמר לקודם היא לכם, אין זה גדר ביום, שהיה לומר קדשהו. וגם אין שייך בזה לכם, שהרי כל יום הוא מובדל מחבדו בקביעה. והיה לומר רק שהוא קודם, או יהיה לכם קודם, שיש בזה מיעוט ביחס למי שאינו בעיוו. ובמה שכתוב קודם היא לכם, היינו שגדר קודם עצמו, היינו, שמיוחד הדבר, נעשה ע"י יקרלא. וזה שייך רק ביחס לזמן, היינו כלל הזמן שאינו מחולק, ולישרלא יצא זמן לשבת מכללו. אלא שאין זה ע"י מעשה, לזה היה לו לומר קדשה.

והיינו למה שהיא מחולקת הוא משום דרחמנא לימר, אבל מה שיש בה תוספת יחוד על עצם מובדלותה הוא ע"י ישראל. ובלימת שזה שייך רק בשבת ולס, שיהיה אצלו חלוקה בלי יחוד. וקדושת היום עצמו, ולא הזמן, אין הוא קודם בעצמו, אלא כמה שמקדשים אותו במציאות. וזה הרי שייך רק ביחס לשאר ימים, שע"י שינוי המעשה מיום זה לשאר ימים יקודש. וזה גדר שבתון, היינו שהוא שבת של שאר ימים, כמו לשון שהוא ביחס לשאר דברים שאחריו, היינו, שיש בהתייחסות זו גדר הבדל בין יום זה לשאר ימים. אבל שבת אין היא ביחס לשאר ימים.

משנה בשישי ושבתון במן - יום שביתה עצמי לסיבה וקדושת יום השביעי לה'

וע"כ לימר בברכת המן משנה בשישי, שבתון. ואחר כן לימר, שבת קודש לה' מחר. והיינו למה שלימר שבתון הוא לשאר ליבר ה', שהרי לימר לו שיהיה משנה בשישי. ואחר לימר שאין זה ביחס לשאר ימים, שבזה היה די רק שלא ירד מחר. ובמה שירד היום משנה אנו למדים שאין זה משום שבת של ישראל, שהרי אין בזה מעשה שלהם, ומה שלא יהיה להם מחר הרי יהיה משום משנה לשישי. והיינו שאם היה זה גדר יום שביתה סתם, היה גדר זה במה שלא ירד ביום השביעי, ומה שלא יתליע של יום השישי. אבל במה שירד משנה בשישי מוכרח שאין זה יום שביתה סתם אלא לסיבה, והיינו שהשביתה היא לעצמה, וכאילו היה העולם שובת מעצמו בחסרון ירידת מן ולא רק משום לאונו. וכיון שהשביתה לעצמה, בהכרח שגדר יום השביתה, היינו, יחודו משאר ימים, הוא משום קודש לה', והיינו, שיהיה יום זה קדוש. וע"כ לא לימר שביעי, שהרי לא נתברר בירידת המן רק פעם אחת, ואפשר לומר שהוא משום שהוא אחר ששה ימים ולא משום שהוא השביעי. וכן שהרי עדיין לא נתברר שלא ירד למחר, ועוד שאין בירידתו עתה סימן ליום, שהרי בכל יום מלקוטו והיום מתחיל מהלילה. אבל במה שלא ירד למחרתו נתברר שזה משום יום השביעי.

דיקדוק לישנא דקרא באמירת משה – משמעות שבתון כבוד היום שאין מביאים בו לצורכו

וכן נראה שלא לימר לו ה' לימר זה הבדר להם, וע"כ לא לימר ביום השישי בלו אלו נשיאי העדה, כי אף להם לא לימר, ובהם ניכר ביותר שהיו שומעים לו ביותר. וע"כ הודיעם שזה הבדר כבר הודיעו השם ואינו לרך מקרה. והיינו שהיה לחשוב שתוספת שיש ביום השישי הוא משום כבודו ולא הכנה למחר, וזה לימר להם שאין זה משום כבוד היום השישי אלא משום יום שלאחריו. ואם תאמר שהיה לתתו ביום המחר ולכבדו בנתינה מכובדה, ע"כ לימר להם שבתון, שגדר יום הזה הוא שיהיה יום שבתון, היינו שאינו לריך ללקיטה, וזה היה להם חידוש שיהיה כבוד ליום בשה שאין מכינים בו לצורכו. וע"כ לימר להם שסיבת יום זה שהוא שבתון הוא משום שהוא שבת קודש לה' מחר. ואמנם אין בזה עשיית לרכי היום מעלה לאדם ביום, אבל יש בזה משום כבוד ה', שע"י שאינו לריך ללקיטה יהיה נחשב היום קדוש לה'. וכן שמה שנדרש שיהיה לפוי יאפו היום וכו', והעודף למשמרת, ולא גילה להם אלא שיהיה מחר ללקוט, ע"כ לימר משמרת. ומה שלא לימר להם שלא יהיה מחר הוא משום שלא יחשבו היום כיום עינוי שיש בו מחסור, ולפ שהיה להם משנה לחם ויהיה להם לפ למחר וירלו שלא חסר, יהיו לוחצים על שאר ימים, שאחר שהיה להם לסמוך מיום על חבירו ביום השישי ובשביעי אין זה הביטחון, ילחצו בו עוד יותר משאר ימים.

אבלוהו היום במן דשבת - יום שביתה מחמת עצמו ומניעת דאגת מחר

וכמו שטעו בתחילה שהותירו ביום הרשון ולא יסמכו על מה שלימר להם כי שבת הוא לה', ועשו כמו שליווס, ולמחר בדוקו לימר להם שלבלוהו היום. ולשה להוסיף מליבם שאם עלתה בידם ולא נתלע הלחם יש לשומרו לזמנים אחרים ולאכול מלקיטת היום שלא נודע שיהיה בה סגולה זו שתותר לימים אחרים, ולימר שלבלוהו היום כי שבת היום לה', ולא לימר שבת קודש אלא שבת, היינו שהוא יום שביתה מחמת עצמו ולא רק משום ימים אחרים, שבזה היה רק להיות משנה ביום השישי להכנה אבל לא יגרע יום זה מנתינה, אבל בלימת הוא יום שבת בעצמו. והיום לא תמלאהו בשדה, אלא יהיה מוכן בבר בבית, ובילר להם טובתו שאין לריכין לריכים לחיפוש. ואחר בל זה לימר להם שבך יהיה בבל הימים, שאיפה ימים ילקטוהו,

היינו שלכיס לקיטתו, וביום השביעי שבת אין לריך ללקיטה ולא יהיה המן יורד בו. והיינו שאחר שנתנסו בזה יש להם להימנע מלקוטה זו. אבל מן העם יצאו ללקוט עכ"פ, שלשם לאכילת יום המחר, ואמרו לולי נמצא דבר אחר, והיינו שחשבו שאמנם מצוה כבוד ה' ללוות שלא ירד ביום קודש שלו, אבל לדידם הרי יש מחסור בזה.

מתנת שבת

ראו כי ה' נתן לכם השבת - נתינת שבת ככוח נוח וענין לחם יומיים

וע"ז אמר להם ראו כי ה' נתן לכם השבת,

היינו שיש בראיה זו תוספת הבנה מה שלא היה קודם, שחשבו שבשביתת הירידה אין היא טובתם, ועדיף היה להם שיהיה לפנים ללקוט אף ביום השביעי ולא יהיה בו מחסור. ואמר להם ראו, כי ע"י מה שאין לקוט ה' נתן לכם השבת, היינו היכולת לנוח מעבודה. וע"כ הוא נותן לכם לחם יומיים, ולא כמו שחשבתם שזה מצוה שבת שלו והשלים זה ביום מוקדם, שלא בכדי שיהיה לכם המפקדות לנוח. ואחר שגילה להם זה אמר שע"כ לא רק לגבי לקיטה יש לכם שלא לטרוח, שלא בכל ענין שבו יש תחתיו וכו', וזוהי גם טובתכם. ולא אמר לחם מצנה כללעיל ולא אמר תוספת, כי לחם מצנה יהיה בו משמעות כאילו יום השישי התאחר ויש לתת בו יותר שישאר על לרשתון, אבל במה שאמר יומיים היינו שמצנה הוא חציו ליום השבת. (והיינו שלא כתיב נתן ה' לכם או נתן לכם ה', אלא לך הודגש כתיבת שם ה' ברשתונה הוא כלומר שהוא ה' שלא הוריד המן הוא גם נתן לכם בזה השבת. ואם היה כתוב כי נתן ה' לכם הוא נתינה נפרדת שאין לה שייכות עם אי הירידה. ואם היה כתוב כי נתן לכם ה' השבת משמע שלא ידעו מענין השבת, והרי ידעו ורק לא חשבו שיש בזה נתינה להם וכו'.)

וישבתו העם ביום השביעי – גדר תחומין בשביתת האדם עצמו חלף גדר מלאכה

וזהו שכתוב וישבתו העם ביום השביעי, היינו שעד עתה לא היה בזה שביתה, ואף אם היה חוסר עליהם בלי גדר הנתינה לא היה בזה שביתה אלא כאסיר. ועוד נראה שיש לחלק בין דין תחומין לשאר מלאכות, שהרי אינה מלאכה, שאף אם יהיה לו תועלת במה שהוא נמצא כאן, כמו האי לקטו, אין שייך בחלש עצמו גדר מלאכה, שאינו מוכן לדבר אחר אלא הדברים מוכנים לו. ואינו גדר זה הוא גם בתשמעות השביתה התמורה, שבאיסור עשיית מלאכה כיון שהוא בגדר הכנה יש לו משמעות ביחס לשאר הימים מצד היום עצמו, היינו שנקדש יום זה משאר ימים שאין הוא זמן הכנה, אבל איסור תחומין אין הוא קידוש ביום, שאין הוא ענין הכנה שיש להתלותו בזמן. ועל כן לא היה להקיש ממה שאמר שהיום קדוש והוא יום שבתון, וזה שאמר להם כי ה' נתן לכם השבת, היינו שאין זה רק שביתת יום אלא גם שביתת עצמכם. ובתחילה אמר למען ינסנו הילך בתורתי אם לא, ואחר כן אמר על אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי.

עד אנה מאנתם - אנה כסיבת כיוון ומאנתם באנסנו במנוסה

ויש לדקדק במה שאמר הוא ית' עד אנה.

ואנה בכל מקום הוא לשון סיבת כוון, כמו אנה תלכי, שאם אין הוא כמו כיוון, וכמו לאן. וכן הוא לשון מאנתם, היינו שאין הוא לאן אלא מאן, שאינו פונה לכוון זה. ובילמדנו, עד אנה היינו שהיו כמה וכמה אנה, ותמה עד אנה, היינו, איזה אנה לריך שתהיה, בכדי שתחללו מלהיות מאן ותהיו לאן. והיינו שנתן להם ה' יתי סיבות שיהיו מכוונים לשמור מצותיו ותורותיו, ותמה איזו סיבת כיוון תועיל. וזה מה שאמר למען ינסנו, היינו שנם הוא היפך האן, שהאן הוא סיבת כיוון לדבר, ונם הוא סיבת כיוון מדבר אלא מחשבת מטרה. ואלה שיגיעו לדבר, אבל לא אלה להרהורתם לאן, ולכן גרם להם למנוסה. אבל לא היתה המנוסה שגרם להם מצוה גריעות מקומם, שבזה שייך אן ולא היתה מטרת הענין ההגעה, אלא ההילוך עצמו, היינו שאלה ללמדם איך ימצאו הדרך הנכונה יוכלו להגיע למקום הנאלה. וזה לשון תורתי כמו מורה הדרך, ומלילות הדרך בשתי פנים, או ע"י הורואה, או על שינסה על יגיע למקום הנאלה, היינו אנה שהוא סיבת כיוון מחמת מטרה.

הילך בתורתי אם לא - הליכה בדרך התורה כתבלית או בדרך השלילה

ולא אמר או לא שהרי אף אם לא ילכו בדרך הנכונה מחמת תורתו, יש להם ללכת בה מחמת המטרה שיש להם לנסות עצמם משאר דרכים שאין מביאים למטרה זאת. ואמר אם לא שילכו מצוה לא על דרך השלילה, והיינו, שהיה בזה לבדוק אם הם במעלה זו, או שאריכים

עדיין ללימוד, אבל לא היה זה נכון להעניקם אם לא יעמוד. אבל אחר שהתברר שלא זו בלבד שאינם הולכים בתורתו למצות הדרך, אלא גם לא מצאו בדרך הקלילה, אז היה ראוי לתמוה, שהרי כשראו שדרכם הובילה למקום בלתי נרצה היה להם לנוס ממנו, וע"י זה היו מוצאים הדרך הנכונה.

לשמור מצוותי ותורותי – גדר סייג שלא לעבור והוראת הדרך למקום הנרצה

וזהו שכתוב לשמור מצוותי, היינו שמה שמקום זה אינו נרצה הוא בגיווי, וכיון שכן יש לחייבם גם על שלא הלכו בתורתי, שזה ולחי שמי שאינו מוצא גריעות בהגעה למקום טעות גם אין שייך שימצא הדרך למקום הרצוי ע"י שינסה, כי לא ינסה אם אינו נשמר מהגעה למקום טעות. וע"ז שייך לומר עד אנה, כלומר הרוצה להגיע למקום והולך בדרך אחת ואינו מגיע וממשיך בה עוד, ועדיין לא מגיע, ואומר לו חבירו, וכי אין לי בזה שרוצה אתה שאין אתה מגיע בכדי להבין שאין לך הכלים לדעת אם זו הדרך למקום הנרצה, והיה לך לעצור מקודם ולשאול שיורו לך הדרך. והיינו מצוותי, דשם הוא הוא סייג שלא לעבור, ע"י שישמר מלעבור הסייג יש לו למצוא הדרך, ותורותי היינו מה שע"י שישאל ויבקש הוראה יוכל למצוא הדרך.

מעלת הבטחון בה' בלקיטת יום - מניעת דאגת מחר וסכנת הוללות בהכנה

והנה לא מצאנו שכעס על הותרתם עד הבוקר. ובילמדנו שיש בליקטת יום יום מעלת הבטחון בה', שאין להם סיפוק של מחר, וע"כ היו שהותירו משום שרצונו לחגוג המחר. והנה לכאורה היה להם לשמוח במה שיש להם יום המכין ליומיים ואין צריכים את לחגתו, ועכ"פ יצאו ללקוט, ובזה יש חסרון נוסף. והיינו שיש בלחגת מחר שני משמעויות, האחד, הוא המחר, היינו, שקבעת היום גורמת לו לחוגג מקולר זמן שיהיה לו, אם לא יחגג מקודם, שמי יאמר שיזדמן לידו, ואפילו אם יש לו על מה לסמוך, לולי יבוא לכר מחודש ולא יהיה לו זמן על שילטרך. והשני, הרצוי שאינה לחגת יום מסויים אלא זמן מסויים, אלא לחגה כללית על כל פרה שלא תבוא, ותהיה שייכת אף בחופן שיהיה לו פרכיו מוכנים לזמן רצוי, ואין שעה לוחקתו. ומילה זו רעה מקודמתה. והנה בירידת המן יום יום יש למנוע מילה הרצאונה, שאחר שהתברר להם ביטחון נתינתו ית' אין לחגת מחר עליהם. אבל אליה וקוץ בה, להמיר מילת הביטחון במילת ההוללות, כי מחר נמות. ובהיות להם יום שאין בו מעשה וקריך להכנה, יקימו על ליבם, שאף שיש לחגוג יום קדוש, הרי יש להם על מי לסמוך עליו, היינו הוא ית'.

סימן ב

גדרי מעשה

מלאכת הוגלה נמסרה לנו בכלל לישובי מלאכות, ובכלל מעשי לישוב, וכיון שהיא מורכבת משלושה מושגים שהם המעשה, המלאכה ומושגי הוגלה, נדרשים אנו לבאר ביאור שלושה חלקים אלו.

ונחל במעשה שהוא ביאם כללי לכל מעשים שבעולם המותרים, המחוייבים והאסורים.

והנה נדרשים אנו להקדים לי אלו דברים הנוגעים לגדרי מעשה בלשון כללי שהם כהקדמה למעשה של מלאכה בשבת.

המעשה כולל שלושה מרכיבים העושה התוגלה ואת התעסקות העושה בתוגלה, והתוגלה כשמה כן היא המלאכות הנובעת מן המעשה

מציאות המעשה

מציאות המעשה, היינו, המלאכות לפני המעשה, המלאכות בשעת המעשה והמלאכות שנמלאה בעקבות עשיית המעשה, כי המושג מעשה כדבר שהתחדש הוא המלאכות בעלת המשמעות, ומושג זה מחייב מלאכות של דברים קיימים, ומשמעות במלאכות לותם הדברים, ומשמעות ביאם שבינהם.

ולקרב הדברים נבאר את הגדרים ביאם למעשה מסוים של לוכל המונח במקום חשוב ברשות הרבים. המעשה במובן הזה הוא מעשה של הרשות שמכילה את הלוכל.

ונחלק את הדברים שהמושגים חפץ כדבר, היינו, חומר תופס מקום ומקום כדבר, היינו, חלל המכיל דברים והיות החפץ נח במקום לאורך זמן הם מושגים מלאותיים ונוכל לשון בהם כך, לך המושגים לוכל, מקום חשוב, רשות ורשות הרבים, הינם מושגים שימושיים ונלטרך לשון בהם במובנם השימושי, ונלון תחילה במושגים המלאותיים.

מושגי המציאות

ונבהיר כל שם מהדברים שנדבר ליאר ביאור בלורת השימוש בהם.

מושג

מושג, שם מושג הוא מה שנתפס כדבר מוגדר ביאם לדבר לאחר ודורש השגה ואינו מלוי, והמושג לבד, היינו, מה שמייך שיתפוס השכל כדבר מוגדר ושלא יהיה נשתר מעלמו, וביאם לבאינת מלאות כשנגדיל דבר שאינו קיים במלאות לך יתכן שיתקיים הוא יחשב כמושג מלאותי, וכן כשנלה להגדיל חלק ממקרה מלאותי בנפרד משאר המלאות לף שם הוא לא קיים במלאות בנפרד גם הוא יחשב מושג מלאותי. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ הוא מושג, מלאותי, נפרד, ובעל צורה. וכן המקום. וכן מושג המקרה שחפץ מונח

במקום הוא מושג, מלילותי, נפרד ממקריה לחבר, ובעל צורה לחילה של החפץ והמקום.

קיים

קיום, שם קם הוא מה שכבר עומד ולא רק לפקרי, וביחס להשגת השכל הוא בחינה של דבר שם קיים כמושג הגיוני לעצמו, וביחס למציאות הוא בחינה של דבר שם קיים במציאות או לא, ובחינת זו היא בחינה מוחלטת שהקיום היא חיובית ולי הקיום היא שלילית, והגדרת הקיים ושאינו קיים במציאות ביחס להיותו מושג היא מלוחכת להגדרת הדברים עצמם שלותם נגדיר כקיימים כמושג או לאו. ובדוגמת שלנו החפץ קיים כמושג, ובמציאות, וכן המקום, והמקריה שחפץ מונח במקום לף הוא קיים כמושג, וכמציאות.

דבר

דבר, שם דבר הוא מה שניתן לדבר עליו, היינו, שיהיה מובחן משלר לדברים. ושם נדבר על דבר מציאותי הוא ביחס למציאות, ושם נדבר על דבר כמושג מציאותי הוא יהיה ביחס להשגתו, ובחינת מה כדבר הוא לפחות כמושג, לך מה שלא ניתן לדבר עליו כמושג אינו נחשב דבר כלל, וזה יהיה קולם לבחינת הקיום שמה שאינו דבר ולפי אינו שייך בקיום כדבר, לך הדבר שייך לבותנו בבחינת הקיום לם קיים הוא או לא. ובדוגמת שלנו החפץ הוא דבר והמקום הוא דבר, וכן המקריה המלוחל ביחס לדבר לחבר.

המציאות

המציאות היא כל הדברים המצויים, והדבר הקיים יוגדר ביחס למציאות כנמצא, ובמציאות ככלל לא יהיה שום משמעות חוץ לעצם הקיום, שלא יהיה משמעות לדבר הקיים, אלא עצם זה שיש הבדל במציאות שלם הדבר קיים או הוא נמצא והלא קיים אינו נמצא. והמציאות היא העצם וקיום הדבר הוא מקריה בה, והמציאות בהיותה כוללת כל הדברים תגדיר יחס בין הדברים הקיימים לם שייך שיתקיימו יחדיו, ומשמעות קיומם ביחס לחבר.

מושג הדבר הקיים הנפרד

שאף שלמרנו שהמציאות תכיל כל הדברים נוכל לדבר על דבר שקיים כחלק מהמציאות כמושג מציאותי נפרד. ובבחינה זו אנו נותנים משמעות קיום עצמית לדבר מסוים שיהיה שייך בו הגדרות הקיום בנפרד להיינו קיומו ללא שיהיה תלוי בקיום דבר לחבר, ושיהיה הדבר העצם ושלר המציאות כמקריה בעצם. ובדוגמת שלמרנו חפץ יוגדר בקיום נפרד והמקום יוגדר בקיום נפרד. לך לא יהיה שום משמעות בחפץ לו במקום כי אין להם משמעות שונה של קיום עצמי ביחס לכל שני דברים לחרים.

מציאות דברים נפרדים

כמו שלמרנו המציאות הכוללת לת כל הדברים הקיימים תהיה בעלת משמעות לחילה מבחינת קיום לדברים, והיינו, שלגבי מה שהדברים קיימים אין במציאות משמעות מחולקת, וכל המציאות היא דבר לחד של קיום, וכל הדברים הקיימים בה יהיו מציאות לחת. לך לחר שנגדיר חלק מהמציאות בקיום של דבר נפרד תיפרד המציאות ביחס לדבר הנפרד הנמצא בה וקיומו יהיה חלק מציאות נפרד. והגדרת המציאות החלת ביחס לדברים הנפרדים תהיה מציאות כוללת שלמנם היא לחת ביחס למושג הקיום של הדברים, לך לא ביחס לנפרדותם, ועל כן תוגדר ככוללת. שהיא מציאות לחת של המושג קיום המכילה קיימים נפרדים רבים, להיינו שמציאות הנחלקת משום היות הדברים הקיימים נפרדים לא יהיו חלקיה נפרדים כי משמעות הקיום של כל הדברים היא לחת לו שהם קיימים לו שלא וחלקי המציאות יהיו רק במובן של קיום שונה והוא משם שני וזה המופרדות היותר חלשה ובמובן של דבר נספר. ובדוגמת שלמרנו החפץ והמקום יוגדרו כמציאות לחת של שני קיימים נפרדים, ויהיה משמעות שלניהם כלולים במציאות לחת, ושלין קיום לחד סותר לת קיום החבר, לך לין משמעות לחפץ כחומר ולמקום כחלל כי לין להם משמעות רק מה שהינם שני דברים קיימים במציאות לחת, וזה משמעות כל שני דברים.

מושג דבר בעל צורה

היינו מה שדבר הוא בעל צורה, וביחס לקיומו הוא מציאות לחת עם כל שלר דברים כלמור, וביחס לנפרדותו הוא קיים בנפרד משלר דברים, לך ביחס לצורה הוא מושג מלילותי נוסף, וביחס לקיומו יש משמעות שהוא

נמצא בגבול, וביחס לנפרדותו יש מצמעות שהוא נפרד מסיבת צורתו, והוא מצמעות קיום נוספת ועל כן לא יפרד מצורה השווה לו. ובדוגמת שלמדנו החפץ והמקום הם בעלי צורה שונה, שהחפץ הוא צורה של חומר, ומקום הוא צורה של חלל, לכך אין דמה שהחפץ מונח במקום הזה מצמעות שונה בחפץ או במקום ביחס לקיומם כצורה שצורתם אינה תלויה בזה. וביחס לקיומם הם יהיו קיימים בצורתם, וביחס לנפרדותם יהיה להם מצמעות עצמית שהם נפרדים ע״י צורתם, לך לא יהיה גדר חפץ שאין מצמעות לחילה לחפץ כולו כנפרד שהרי ביחס לצורתו כחומר אין הוא דבר לחד לעצמו, כי אין הבדל בינו לשאר חפצים במצמעות צורתו החומרית. וכן לא יהיה מצמעות לחילה למקום זה שביחס לצורתו כחלל אין הוא דבר לעצמו כי אין הבדל בינו לבין שאר חללים ביחס להיותו בעל צורת חלל.

מציאות דברים בעלי צורה

המציאות הכוללת את כל הצורות תכלול דברים בעלי צורות שונות למציאות לחד, והם יחשבו ביחס למציאות כקיימים ויחשב כל בעל צורה כקיים, וביחס למציאות הכוללת, הם יתחלקו לסוגים, שבעלי צורה יש להם גבול וביחס לדברים לחרים גבול דבר זה הוא סייגו של הלחר, ויוגדרו ביחס להתלמתם הצורתית, שיש שצורתם תלפשר שיתקיימו בחלק מציאות לחד והמציאות הכוללת תהיה מתלימה לקיום הצורות, ומציאות שני צורות תגדיר צורתם כמתלימות. ובדוגמת שלמדנו. החפץ והמקום ביחס למציאות, למציאות חפץ המונח במקום בבחינת המקום והחפץ לעצמם יש מצמעות כמתלימה שצורות של חומר וחלל יכולים להתקיים במציאות לחת, וביחס להיותם נפרדים יהיה דבר בחלל יחד מצמעות כדבר נפרד ביחס לשלר מקרי דבר בחלל, לך לא יהיה הבדל ביחס לשלר מקרים של דבר הנמצא במקום, ולא יהיה מצמעות לדבר כחפץ לולא כחומר רב וכן למקום רק כחלל לך לא דמה שהוא מונח במקום לו ביחס לחפץ זה ומקום זה כי אין זה מצמעות ביחס למציאות הצורות.

מושג הדבר הנפרד בעל הצורה הנבדלת

דבר בעל צורה הרי שהוא נפרד מלבד בקיומו הרי שהוא נפרד גם בצורתו וביחס למציאות יובדר זה כמושג מציאותי עצמי, שכיון שיש צורות המתלימות ויש שאינם הרי שנוכל להגדיר את צורת הדבר ביחס לצורות לחרות כהגדרה עצמית, ויהיה הדבר נפרד לא רק בקיומו שהוא קיים מסיבת עצמו לולא גם מסיבת צורתו, ומושג זה יהיה כולל הגדרות רבות בדבר קיים, נפרד, ובעל צורה. ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, ביחס לקיומו, להתלמת הצורות הנבדלות, היינו, דבר בחלל יהיה מצמעות לדבר שהחלל מכיל לותו כמעשה שעושה החלל בדבר שהרי ביחס למציאות הצורות אין מציאות של דבר שאינו נמצא בחלל, וזה יהיה חלק מהגדרת דבר כקיים במציאות הצורות ונגדיר את החלל שבו הוא נמצא כמקיימו, לך לא יהיה זה מצמעות קיומית לחלל המכיל דבר שהרי אין הדבר מקיים את החלל שבמציאות שייך שיהיה חלל ריק ולשם כן מה שחלל מכיל דבר לא יהיה חלק מהגדרתו כקיים במציאות. וביחס לנפרדותם יהיה מצמעות בחלל בעל הצורה המכיל דבר כדבר בעל קיום נפרד שהרי ביחס למה שהוא מכיל דבר הרי אינו יכול להכיל עוד דבר ול״כ חלל המכיל דבר יחשבו לדבר נפרד ביחס לחללים לחרים שאינם מכילים דבר, היינו, ריק ומלא, וכיון שהדבר הנמצא בתוכם מוגדר כדבר קיים בחלל יהיה להם מצמעות מקום, וכיון שהוא קיים כדבר נפרד יהיה מצמעות בכל חלל המכיל דבר נפרד כמקום נפרד.

מציאות של דברים נבדלים

היא המציאות הכוללת כל הדברים הנבדלים והיא תגדיר מצמעויות כלליות בדברים הנבדלים, ותגדיר בדבר את יחסיו עם הדבר הנבדל הלחר, ובדוגמת שלנו החפץ שהוא דבר בעל צורת חומר ביחס למציאות הכללית יהיה מצמעות שהוא נמצא בתוך החלל שכיון שהחלל הכללי הוא לחיד בצורתו והוא נמצא בחלקו יוגדר שהוא נמצא בתוכו, לך לחפץ כולו כלחד לא יהיה מצמעות כדבר נפרד מלשר דברים, ולף ביחס למקום שהרי כל הדברים נמצאים במקום. וביחס למציאות הכללית של דברים נבדלים יהיה לכל הצורות השונות מצמעות לחת כנבדלים. ויהיה מצמעות קיום לדבר בעל

הצורה המסוימת כמובדל משאר דברים בעלי צורה, וכיון שיש צורות שונות לחומר ולחלק יהיה משמעות לחילה של קיום לכל חומר החפץ כדבר לחד, וכן יהיה משמעות לחילה לחלק הנבדל בצורתו וביחס לחפץ בתוך מקום החפץ כולו יוגדר כדבר לחד ביחס לשאר חפצים לך לא יהיה למקום החפץ משמעות לחילה שאינו בעל צורה נבדלת משאר חלקים וכן יהיה לדברים בעלי צורה משמעות נפרדת שהרי ביחס למקום זה לא כל הדברים בעלי הצורה יתקיימו במקום זה שהרי צורתם נבדלת בגולמם וכו' לך ביחס לחלק בעל הצורה לא יהיה משמעות לחלק כדבר בעל צורה נפרד שהרי מכיל את כל הדברים בעלי הצורה בלחת. וכן לא יהיה משמעות למה שהחפץ מונח במקום.

סיכום

כל המשמעויות שיש לדברים שהתבנו עד עתה הם משמעויות גשמיות שדבר קיים או נפרד או שהוא צורה הם נושאים גשמיים הנמלחים בדברים.

וקיום דבר לחד לין הוא נושא לחד עם קיום דבר שני, ונפרדות דבר נוגעת למה שהוא פרט מהכלל, וצורות הוא נושא המבדיל בין שני דברים.

ותהיה זאת בחינה משולשת ביחס לדבר והוא האם דבר מושג, האם דבר קיים, האם דבר מושג כנפרד, האם דבר קיים כנפרד, האם דבר מושג כצורה, האם דבר קיים כצורה, האם דבר מושג כנפרד בצורתו האם דבר קיים כנפרד בצורתו, והאם הדבר מושג כנבדל בצורתו, והאם הדבר קיים כנבדל בצורתו. ודוגמת שלנו שהחפץ והמקום הרי הם מושגים מציאותיים החפץ כדבר והמקום כדבר והם קיימים במציאות וכן הם מושגים נפרדים החפץ כדבר לחד והמקום כדבר לחד וקיימים במציאות כשני דברים שונים. וכן הם מושגים בעלי צורה החפץ הוא בעל צורה והמקום הוא בעל צורה וקיימים בצורתם החפץ קיים, ונבדלים בצורתם החפץ הוא חומר והמקום הוא חלל והם קיימים במציאות כשני צורות נבדלות.

מושגי המציאות כמשמשת לאדם

האדם

כיון שהמציאות משמשת את האדם וכל משמעותה השימושית היא רק ביחס לאדם שהוא תכלית הנברא, וכל אשר יקרה להם הם שמם. מושגים שימושיים של האדם יוגדרו כמושגים מציאותיים ביחס לאדם, ויהיה להם את אותם הגדרים המציאותיים כמו במשמעויות הגשמיות.

ויהיו בזה חילוקים כמו במשמעות המציאותית, מושגים שימושיים הנוגעים להיותו בר שימוש בשופן כללי יגדירו את קיום הדבר ביחס לשימוש ודבר שאינו בר שימוש יחשב ביחס לזה כלא קיים מבחינה שימושית, ומושגים הנוגעים לשימוש הדבר כמשמש לסוג שימוש יגדירו את הדבר כנפרד משאר דברים שימושיים, ומושגים הנוגעים להתאמתו השימושית יגדירו דבר כבעל צורה שימושי, אמנם אף שגדרי הדבר ביחס לשימוש נוגעים למושגים שימושיים אין זה מבטל את משמעות המושגים גשמיים של דבר שפשוט שדבר שאינו קיים במושג המציאות לא יהיה מושג שימושי, אך יתכן שדבר שלא קיים במציאות אבל קיים כמושג מציאותי יהיה שיך שיהיה גם מושג כשימושי וכן לגבי שאר ענייניים.

הזמן

כיון שנושא השימוש הוא ביחס לאדם, הזמן יהיה חלק ממשמעותו השימושית של דבר, ויהיה הזמן בחינה לשלושת המושגים השימושיים שבכלי שיחשב בר שימוש יש לו להיות בר שימוש במשך זמן השימוש, וכן ביחס לסוג השימוש שיש שימושים מרובי זמן ויש קלים וכן ביחס להתאמתו שיהיה מאפשר זמן שימוש.

מושג דבר בר שימוש

מציאות דבר במשמעותו כדבר שיכול לשמש לאדם, ומשמעות זו תושג רק על דבר שקיים כמושג מציאותי נפרד ובעל צורה, ובחינת המציאות הנ"ל תגדיר האם הוא קיים כבר שימוש, ובדוגמת שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ מוגדר כדבר בר שימוש קיים כיון שאפשר להשתמש בו וביחס לשימושו יחשב כחפץ כיון שהוא בר שימוש שיחפלים בו, וכן המקום יוגדר כדבר בר שימוש שכן הוא מאפשר קיום דברים

ובזה לשימושו יחשב כרשות כיון שהוא מקום בר שימוש.

מציאות דברים ברי שימוש

המציאות הכוללת של דברים ברי שימוש תגדיר את הדברים בקיימים במציאות את ונפרדים בקיומם, והיא תהיה מציאות כוללת שבזה לקיומם כברי שימוש תהיה המציאות לחילה, לך בזה דברים ברי שימוש קיימים יחשבו כדברים נפרדים. ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בזה לשימושו יוגדר כדבר בר שימוש ובזה להיותו במקום יחשב כמשמש במקום והמקום יוגדר כדבר בר שימוש נפרד ובזה להיות בו חפץ יחשב כמשמש לחפץ.

מושג דבר המשמש לשימוש נפרד

מציאות דבר המשמש לשימוש נפרד יגדירו את הדבר כנפרד בזה לקיום כלל דברים ברי שימוש, ומציאות זו תושג רק על דבר בר שימוש, ובזה שהמציאות תגדיר האם הוא קיים כמשמש שימוש נפרד מאחר דברים המשמשים, ובדוגמא שלנו החפץ יוגדר כמשמש שימוש נפרד כמטלטל והמקום יוגדר כמשמש שימוש נפרד כקרקע והחפץ המיטלטל בזה להיותו במקום יוגדר כתופס מקום, והמקום בזה להיות בו חפץ יוגדר כתופס את החפץ, ויצאו מכלל זה לוויל שאינו מקום בר שימוש כשימוש נפרד ודבר הגדול מבית שאתיים שאינו חפץ בר שימוש כשימוש נפרד.

מציאות של דברים בעלי שימוש נפרד

המציאות הנ"ל תגדיר את הדברים בקיימים במציאות את ותגדיר יחסים בין דברים בעלי שימושים, שכל הדברים המשמשים יחשבו כמציאות שימושית אחת, לך יחלקו לסוגי שימושים שונים, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום החפץ בזה להיותו בר שימוש יוגדר כבעל מקום ויש בזה משמעות שהוא מוכן לשימוש ובזה להיותו נפרד יהיה לכלל החפץ משמעות שימושית אחת ובזה למקום יחשב שכל החפץ כנמצא במקום אחד והמקום בזה להיותו בר שימוש יוגדר כמקום שימוש של החפץ ושהוא נמצא בתוכו ובזה להיותו נפרד יהיה לכל המקום שם משמעות שימושית אחת ברשות של החפץ.

מושג דבר בעל צורה שימושית

מציאות דבר שצורתו משמשת לשימוש יגדיר את הדבר כמוכן בזה לשימושים נפרד, ויהיה עליו שם השימוש, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בעל הצורה בזה להיותו בר שימוש יוגדר ככלי שהוא שם חפץ המוכן לשימוש מסוים, ובזה להיותו בר שימוש נפרד יוגדר כאוכל, והמקום בזה להיות בר שימוש יוגדר כולו ברשות אחת שהיא שם מקום המיועד לשימוש מסוים, ובזה להיותו בר שימוש נפרד יוגדר שם לשימוש היחיד ושם לשימוש הרבים.

מציאות של דברים בעלי צורה שימושית

המציאות הכוללת את כל הדברים בעלי צורה שימושית, ובדוגמא שלנו שחפץ מונח במקום, החפץ בזה למקום יוגדר כנמצא ברשות, והיינו, שלמבט מה שממוקם במקום שיש עליו שם הרשות בשינוי ברשות יוגדר כך בזה לכלל הרשות ושם יש לרשות משמעות תוך יחשב כנמצא בתוכה והמקום בזה לחפץ יוגדר שהוא ברשות אחת מכיל את כל הדברים הנמצאים בכלל מקומותיו, ובזה לקיומם כדבר בר שימוש החפץ בעל צורת אוכל מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר לאכילה וכן המקום בעל צורת רשות מוגדר כקיים מבחינה שימושית שם הוא בר שימוש כמקום לחיל ובזה לקיומם במציאות הכללית החפץ בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור בזה לשימושו והוא שיעור גרוגרת והמקום בהיותו בעל צורה שימושית להיחשב כנפרד לריך שיהיה בו שיעור בזה להיות מקום והוא שיעור ז' ובזה למציאות המותאמת החפץ בהיותו בעל צורה שימושית נפרדת בכלי להיות מתאים להיחשב כולו בתוך כלל הרשות לריך שיהא במקום חשוב והמקום בכלי להיחשב כרשות הרבים לו היחיד לריך שיהיה בו שיעורי רשות הרבים טז' אמה וכו' לו רשות היחיד וכו'.

משמעות קניין בזה לשימוש וגדר דבר כמשמש - שימוש מוכן הנוגד תפיסת אחרים מול ערך מסחרי

ולתוספת בזה גדר שימוש הנ"ל בדבר, הנה גדר הנ"ל הוא גם עיקר משמעות קניין חפץ (והוא גם פעל שיכות קניין חפץ לגיני רשויות), וכי יש משמעות לאדם בחפץ שיש לו בו קניין מהפקר לגבי שימוש,

ומשמעות זו תבוא בשני פנים, האחד השימוש המוכן, שגדלו לא בעצם הקניין שלו, אלא במה שהוא נוגד תפיסת שימוש לאחרים. והשני הוא ערכו המסחרי, שאמנם לף הוא מעלת שימוש עקיפה, וגדלו במה שהוא שלו, שאין גדר שימוש זה במה שהוא אינו שימוש לאחרים, ואדרבה ככל שיהיה לאחרים בו משמעות שימוש יגדל ערכו המסחרי, וזה עיקר משמעות קיום חילוק קניין בגוף ופירות. וע"כ לא שייך שיתוף גמור לגבי קניין הגוף (אלף בשותפים שלא יהיה להם חילוק גוף לגבי קנין, כמו מי שקנו יחד דבר, זה מחמת שיש להם משמעות משותפת בערכו המסחרי ביחס לכלל העולם. אך כשלא יהיה להם משמעות משותפת, יתעורר קנין הגוף להתחלק. ואכ"מ). אך לגבי פירות, היינו, גדר מה ששימוש דבר זה מוכן, כיון שגדל שלו הוא רק מה שנוגד תפיסת שימוש לאחרים, בשם יהיה הדבר רלוי לשימוש כמה מנשים יהיה שייך שיתוף גמור, ביחס לזה שאין חסרון בגדר מה שדבר זה שלו ע"י שיתוף זה.

ויש בזה עוד חלוקה הנלרכת לענייננו לגבי גדר השימוש, דמה שדבר קנוי נחשב מוכן לשימוש הוא ביחס לשימוש מסויים, היינו, שכשיתעורר צורך מסויים, הרי שדבר קנוי מוכן לו יותר משאינו קנוי. אך גדר השימוש לגבי ערכו המסחרי הוא לא בנוגע לשימוש מסויים, אלא לכלל השימושים האפשריים לאחר. וע"כ בגדר הראשון יהיה משמעות למה הוא משמש יותר מגדר למי הוא משמש, שגדר הדבר עצמו הוא השימוש, והיותו שלו הוא ערך בזה. אך לגבי ערכו המסחרי כיון שאין זה ביחס לצורך של שימוש מסויים, יהיה גדר הדבר עצמו במה שהוא שלו, והיותו משמש הוא תוספת ערך בזה. ולי בזה.

ותהיה התחלקות משמעות הקנין לגבי שימוש הוא כך. דבר המוכן לשימוש מסויים, וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הרלוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לאחר בו.

(ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, והוא פשר הדין דלא מהני מה שיש לבני החצר רשות וקניין להשתמש בחצר גבי שכירות מגוי, ולף שמשומש הוא משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, דאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בעירבו המסחרי, ואין שותפות בקניין השימושי מועיל לעניין זה. והוא בילור דין שכירו לגבי ביתו.)

סיכום

ואם נסכם את כלל הדברים ביחס למעשה זה, הרי שמלשונו בחפץ כמה גדרים מן הפשוט למרובה, דבר, קיים, נפרד, בעל צורה, בר שימוש, בר שימוש נפרד ובעל צורה שימושית. כדבר קיים נפרד ובעל צורה, יוגדר כדבר תופס ומתקיים ע"י מקום, כבר שימוש יוגדר כחפץ, כבר שימוש נפרד יוגדר כל החפץ כדבר אחד. וכבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כאוכל, ונפרד כאוכל חשוב, ומתאים כנמצא בתוך הרשות. וכן ביחס למקום, כדבר נפרד ובעל צורה יוגדר כמקום, כבר שימוש יוגדר כרשות, כבר שימוש נפרד יוגדר כרשות חפץ. כבעל צורה שימושית, יוגדר קיים כרשות, נפרד כמקום חשוב, ומתאים כרשות הרבים. וכן ביחס למעשה של חפץ במקום כדברים קיימים נפרדים ובעלי צורה, יחשבו כדבר במקום. כבר שימוש, יחשבו כחפץ ברשות. כבר שימוש נפרד, ככלי ברשותו. כבעלי צורה שימושית, יחשבו קיימים, כאוכל במקום רשות. נפרדים, כאוכל חשוב במקום חשוב. ומתאימים, כאוכל בתוך רשות הרבים.

ואם נגדיר את משמעות חפץ במקום נגדיר בזה כמה משמעויות. מבחינת החפץ, מה

שהוא צורת חומר, שהוא צורת דבר שאינו סותר קיום לחד עם חלק, ומה שהוא לריך חלק, ומה שהוא נחשב מקויס ע"י חלקו, ומה שהוא תופס חלל. ומה שהוא חומר בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש במקום, ומה שהוא לריך מקום, ומה שהוא מוכן לשימוש ע"י מקום, ומה שהוא תופס מקום שימוש כרשותו. ומה שהוא בר שימוש ברשות, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש ברשות, ומה שהוא לריך רשות, ומה שהוא נחשב מורשה לשימוש ע"י רשות, ומה שהוא תופס רשות שימוש כשלו. ומבחינת המקום, מה שהוא צורת חלל, שאינו סותר קיום לחד עם חומר, ומה שהוא מכיל חומר, ומה שהוא מקויס חומר, ומה שהוא מלא מחומר. ומה שהוא חלל בר שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם שימוש בחפץ, ומה שהוא מכיל חפץ, ומה שהוא מכין חפץ לשימוש, ומה שהוא משומש ע"י חפץ. ומה שהוא רשות בת שימוש, שאינו סותר שימוש לחד עם השתמשות חפץ בחלק ממקומו, ומה שמגדיל את מקומו כמשמש לרשותו, ומה שהוא מוגדר ע"י מקומו.

ועניין המלילות החמורה היא בחינה של הדברים ומצבם בנמלא ולין בה הגדרה של שינוי שהוא הגדרה המתייחסת למה שהיה נמלא ומה שנמלא עכשיו, וכן לעתיל שימלא כמוצג לחד. וממילא יגדיל את הדבר שמלבו היה נמלא כך וכעת מלבו לחד כדבר לחד שהשתנה וכן דבר שמלבו כעת כך ובעתיד יהיה מלבו לחרת כדבר שישתנה.

המעשה

מעשה כנושא את הנעשה

המעשה הוא הדבר הנוצר את הנעשה, והיינו, שיחשב הדבר הנעשה במשמעות המעשה. וכן המעשה נחשב כנשוא של העושה, וכן המעשה הוא הדבר המקשר בין העושה לנעשה, וע"מ להבין את המושג מעשה נלטרך להגדילו כנפרד מן העושה.

חילוק מעשה כגרימה מכח דמעשה - משמעות כח הפעולה ביחוס המעשה לעושה

ונמצא בזה משמעות חלוקה ביחס לעושה, לחלק, במשמעות היותו בעל המעשה. והשני, בשייכותו בתולמת המעשה, ובזה יהיה גדר מעשה כגרימה, שלין משמעות בכוח חלש כסיבה מספקת, לך כמו שית' בע"ה כיון שבשבת לין גדר המעשה גרימת התולמה, לין לורך שיהיה כוחו סיבה מספקת, לזה חסרון רק במעשה גרימה לתולמה, לך בכוח למעשה עלמו, משמעות כוח העושה הוא במה שנחשב המעשה לשלו וכמו שנמלא דלין שניס שעשו יהיה שייך לף בזורה ורוח מסייעתו, כי לף שלין המעשה לשניהם יחד מסייע בכל מעשה הגרימה, עדיין יש לומן על כל לחד בגדר כוחו בזרייה לבדה).

ויסוד בילור שני גדרים אלו, הוא בבילור גדר כוח שפועל במעשה שיש בו להחשיב את המעשה כמעשה שלו, ויוכרח כן בלילורי שבת, שהרי לין למנוע חסרון בהגדרת מעשה לחל משניס כמעשה ליסור, היינו, מעשה לפי שביתה, ובהכרח שגדר חסרון בזה הוא משום משמעות שיש בזה בגדר המעשה עלמו שיחשב שנעשה מכח זה, ושלנו מחשיבים את המעשה עלמו כמו תולמה, ובזה ימלא חסרון במעשה הנעשה בשניס. וגדר זה, היינו, מה שכח לחל הוא רק חלק מגורמי המעשה, יהיה משמעות במעשה בשני פניס, לחל, במעשה כולו. והשני, בכל חלק מהמעשה. והחלק הרלשון לין זה גדר בכח עלמו, שלא בגדר מעשה החלס, דהרי לין משמעות בכח הפועל בכל המעשה, שכל רגע ורגע יש להחשיבו ככח נפרד, והיינו, מה שנחשב המעשה של החלס, כיון שנעשה מכח שלו, וכיון שכך יש לחשב זה ביחס לחלס, היינו, מה נחשב לחלס מעשה שלו, וכיון שיש בכוחו לעשות המעשה כולו, הרי שלא עשה אלא מקלתו. אבל גדר החלק השני, היינו, כל חלק מהמעשה, לין זה גדר בחלס אלא בכח, ולין משמעותו ביחס לכלל המעשה, שלין זה מגדרי כח, אלא כל חלק נבחן לעלמו וביחס להיותו כח הפעולה.

המעשה כדבר הנעשה במציאות ועושה במציאות

והנה לאחר הגדרת המלילות יבוא הגדרת המעשה, ולאמנם יש לפעמים שמשמעות המלילות ניתם למעשה תבוא לאחר הגדרת המעשה, לך לף זה גדרי המלילות יקדמו לגדרי המעשה עצמו. שהמלילות ניתם למעשה היא הגדרה מוקדמת למה שנעשה במעשה.

משמעות מעשה כמאחד חלקי מציאות

המעשה להבדיל מן המלילות יגדיר חלקי מלילות כלאחר מה שלא ניתן לומר ניתם למלילות להיינו שאני דברים במלילות המשפיעים לאחר על האני לא יוגדרו במלילות כמופג לאחר ולדוגמא שדבר מונח בתוך כלי ונחשיב את מונחות הדבר בתוך כמעשה של הכלי שיש לו תוך, הגדרה זו אינה הגדרה מלילותית גרידא כי אם נגדיר את הדבר כמלילות נפרדת נאמר ניתם לדבר שהוא מונח בכלי וניתם לכלי שהוא מכיל דבר לף לא יהיה דזה משמעות של מעשה הכלה של הכלי, לך בהגדרת המעשה יתאחדו חלקי המלילות ויוגדרו משמעויות השפעה בדברים.

משמעות המעשה כהמשך וחיבור שלבי המציאות

המעשה גם יגדיר את המלילות שלפניו ולאחריו כדבר לאחר שהמלילות כפי שהגדרנו לותה אין זה יהם המקשר בין שלבי המלילות, והיינו, שלף שאמרנו שצייך להגדיר כחלק מהמלילות משמעות של אינוי, אין הכוונה שתהיה מלילות של אינוי כי המלילות היא הנמשא והאינוי ניתם אליה הוא עליון רק מלילות. ולף כשנגדיר אינוי בדבר לאחר במלילות הוא יוגדר בנמשא ולא כחלק מהמלילות המוקדמת, ולדוגמא כשנגדיר מלילות של חפץ שנעשה זו מעשה של אינוי והוא יצא ממקום למקום לאחר, לף שם נגדיר משמעות לאחת לשני המלילויות ניתם לחפץ, היינו, חפץ במשמעותו המקומית, נאמר שחפץ זה נמשא שלא במקומו וזה הגדרה בחפץ, או שנאמר זאת ניתם למקום על המקום הקודם שאינו מכיל את חפצו, או המקום הבא כמכיל חפץ שאינו חפצו, הגדרות אלו אינם הגדרות של אינוי אלא הגדרות מלילותיות לדבר נמשא.

אך המעשה במשמעות מעשה לבר בדבר היא משמעות המשכית ויש בו ליחוד חלקי המלילות לסיפור לאחד, וההמשכיות יש בה משמעות של אינוי ומשמעות של חילוק, וכדוגמא כשנגדיר מעשה נוכל לומר שהחפץ עבר ממקום למקום, וממילא לא נצטרך לומר שהיה המקום הקודם מקומו, ואם נאמר שהמקום הקודם מקומו נוכל לומר שהחפץ עבר ממקומו למקום אחר או למקום שאינו שלו, כי משמעותו ההמשכית של המעשה כמלפשרת שני חלקי מלילות בצת אחת אינה מצריכה להגדיר את המלילות הקודמת כחלק ממשמעות המלילות הנוכחית.

משמעויות הקיימות רק ביחס למעשה שהוא כהמשך

וכיון שאין גדרי המעשה כגדרי המלילות אלא יש להם משמעות של המשך על כן יוכלו להיות מושגים במעשה שלא יתכנו בהגדרת מלילות, כמו סיבה ומסובב, תיקון וקלקול, חילוק ואינוי, ושאר מושגים שמשייכים מלילויות לגדר אחד ויוכל להגדיר את עושה המעשה כמקיים את המלילות המחודשת או כיוצר את האינוי המחודש.

וע"מ להבהיר את הדברים נתייחס למלילות מעשה של דבר הנמשא בדבר.

מקרה שני דברים במעשה

יש ומלילות של שני דברים בעצם טורת המלילות ומשמעותה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה שאין הקירבה מעשה של אחד מהמתקרבים אלא הוא הגדרה כוללת ניתם לשאר דברים וזה יחשב מעשה, ואם יעשה זאת שליחי בשני דברים יחשב שעושה המעשה ואם יעשה לותה אחד מהמתקרבים יחשב מעשה שלו לף שגדר המעשה הוא בשניהם כלי יחס השפעה, ובדוגמא שלנו של דבר הנמשא בדבר לאחר יהיה משמעות קירבה שאינה נחשבת של אחד מהמתקרבים.

מקרה דבר בדבר אחר במעשה

יש ומלילות של דבר בעצם קיומו ובהיות בו מקרה לבר ומשמעות שיש בזה תחשב למעשה, ולדוגמא מעשה של קירבה בלופן שהקירבה היא מעשה של אחד מהמתקרבים, ואם יעשה זאת שליחי בשני דברים יחשב שעושה

המעשה ואם יעשה לותה הקרב או החל שלילו קרבים יחשב מעשה שלו לף שגדל המעשה הוא במתקרב או בחל שלילו קרבים, ובדוגמת שלמרנו של דבר הגמלת בדבר לחר יהיה משמעות קירבה בדבר ככלי בית בחלר שלינה מעורבת.

המעשה ביחס למציאות קיימת

המעשה לפעמים יהיה כולל רק את המלילות הנוכחית, והיינו, שעשם הקינוי בקיום המלילות המחולשת לינו חלק מהמעשה אלא רק הקיום עלמו והשייכות בין העושה לנעשה, ודוגמת לזה הוא מעשה בחלבים ועריות שמי שנתן חברו חלב בתוך פיו חייב שכן נהנה לף שלא עשה מעשה (רק לא מנעו), והיינו, שהיות החלב נאכל ע״י אדם הוא התולשה והנאה היא העשייה והאדם הנהנה הוא העושה, וכל החלקים הללו בחים כאחת, ולינם דורשים שינוי שהרי השינוי נעשה ע״י אחר אלא שעשם הקיום של אדם אוכל חלב הוא חלק המלילות והמעשה הוא ההנאה (הנה ביחס לנהנה מחלבים ועריות היה נראה שלין ההנאה נחשבת כנגרמת ע״י העושה לך מלאנו תוס׳ בסנהדרין סה שחולק בזה). ולחנם להגדיל את המעשה כמקיים את המלילות ולאי לרוש החילוש שיש במעשה לך חילוש זה נדרש רק בכדי להגדיל כנ״ל את המעשה שהוא מקיים שזה המושג מעשם מהותו נוגע לדברים המשתנים, לך לינו לרוש כגורם את המלילות המחולשת.

המעשה כגורם את התוצאה

לפעמים יהיה המעשה כולל משמעות שהוא גורם את המלילות המחולשת, והיינו, שלריך שיהיה המעשה סיבה לקיום התולשה וממילא גם העושה

המעשה כמלציא מציאות

לפעמים יהיה המעשה רק במשמעות של המלאת המלילות, והיינו, שלפני המעשה לא היה המלילות הנעשית, והמעשה יעשה שתהיה. ויהיה המעשה מגדיל את המלילות הנוכחית ביחס למלילות הקודמת כדבר שהומלא, ואת העושה כממלית דבר.

המעשה כחידוש מצב בדבר קיים

לפעמים יהיה המעשה ממלית מצב בדבר קיים להיינו שיהיה אם הדבר שלילו מיוחס המעשה לחל לפני ולחרי המעשה, אלא שיתנה מצבו מבחינה מסויימת ובזה לא יהיה המעשה נחשב אלא אם גרם מלילות לחת להיות מלילות לחרת ובמעשים כאלו הנבחנים בשינוי, גרימת מלילות מחולשת של הדבר עם המצב אלא עשם השינוי לא יחשבו כמעשה, כי כלמור יהיה המעשה עשם המלאת הדבר הקיים במצב חדש, והיינו, כי יהיה המעשה בדבר.

המעשה כשינוי מצב הדבר

לפעמים יהיה המעשה שינוי בדבר קיים ממצב למצב, והיינו, שאלא יהיה במצב החדש מלילות השונה ביחס למעשה כי עשם המלאת המצב החדש בדבר לא תהיה מעשה אלא מעשה השינוי עלמו וגדל מעשה זה הוא בדבר שיהיה חשיבות בדבר בעשם יליבות מצבו לאא שינוי והמעשה המביאו למצב חדש הוא עשם עשיית השינוי.

הגדרות שאינם משמעות במעשה

והנה מעשה לף שהוא הגדרה כאלית של מקיים מלילות, גדל המעשה המסויים יחתנה בכל מקום לפי ענייניו, ואכן הוא אינו תלוי בחילות הפעולה מבחינת הפועל או מבחינת כמות הפעולות ולפעמים יהיה חלק מכמה פעולות מחוברות או נפרדות וכן יהיה תלוי במעשים לחרים כחלק מהגדרתו שגדל פעולה הוא גדלו של העושה ואאו של המעשה.

העושה

העושה כמרכיב במעשה נחשב כמי שעושה, היינו, שהמעשה והתולדה הינם מושא בעושה, והוא נושאם, וזה יהיה בכמה לופנים. ויש בזה כמה חלקים, והיינו, שכבל שנגדיר את המעשה והתולדה, כך יוגדר העושה.

העושה כנושא המעשה

העושה כנושא המעשה הינו מחייב שיהיה אדם או בעל לגון ויש שיחשב העושה רבר לומס ולף ביחס לאדם יש שיחשב עושה ולא מחמת היותו אדם, והיינו, שיש להחשיבו עושה רק מחמת שהמעשה נעשה בגופו של הרבר. ויש מעשים ויחשבו כמעשה של הרבר רק אם הוא סיבת היותם, היינו, שהוא הגורם למעשה והתולדה.

אדם העושה

גדר אדם העושה ביחס למעשה הוא שאמרנו, שיש שיחשב עושה מחמת מעמעות המעשה ביחס אליו, ויש שיהיה העושה נחשב כך כי הוא הגורם למעשה או כגורם המלילות.

וגדר העושה לעלמו, היינו, מה יהיה העושה ביחס למעשה, ואם יהיה זה חי העושה יהיה נדרש שיהיה חי. ואם זה אדם יהיה נדרש שיהיה אדם.

ויש באדם העושה שני חלקים, אחד הוא המחשבה וזו עשייה שבלעתו, לחשוב כך או אחרת. והמעשה במלילות, וזו העשייה שבגופו, ולא יחשב האדם כאדם העושה אלא אם יש בו כח המחשבה, והיינו, שהוא בר דעת.

דעת האדם

הדעת היא מקום הידיעות ופעולת המחשבות כמו שהמלילות הגשמית היא מקום הרברים ופעולת המעשים, ופעולת מחשבה בדעת האדם תילור שינוי בדעת כמקום הידיעות, וההמחשבה החדשה תקרא לעתו ביחס לנושא הידיעה, ואם לא יהיה בו הדעת לא יהיו מחשבותיו בגדר מחשבה, והדעת עלמה היא היכולת להשיג מושגים וידיעות על המלילות והקשר ביניהם והיותם יכידים לאורך זמן, וזה יהיה גדר בדעת עלמה, ואם לא יהיה האדם בעל יכולת זו מחשבתו לא תחשב מחשבה.

דעה מקולקלת

ואם תהיה הדעה שלו מקולקלת ביחס להשגת הידיעות או המושגים או הקשר ביניהם לא תהיה מחשבתו מחשבה שכיון שדעתו אינה קיימת כראוי לא תהיה המחשבה יותר מדעתו עלמה, וזה הפשוטה.

דעת פחותה

וכן יש ויהיה האדם בעל דעה פחותה, שאינה משיגה אלא דעות מסויימות ולא דעות אחרות, וגם בכמות שהשגתו אינה מאפשרת אלא ידיעת כמות מסויימת של ידיעות, אך תהיה נכונה וקיימת בדשיסה ולא בהשוטה הנ"ל. ולכן יש שבמחשבות מסויימות שאליכים את דעת שלימה לא תהיה מחשבתו כמחשבת דעת, אך יתכן שתחשב דעתו כדעה למחשבה אחת ולא למחשבה אחרת, וזה יש כמה דרגות בקטנים עד גיל עשרים, ובחרשים ונשים.

והדעת הנ"ל היא מקום כולל לכלל מחשבות האדם שיהיה האדם נהנה ושמח ומלטער ועלוב ושאר דברים מעין אלו.

דעת כבעלת ידיעות

והדעת תכיל את הידיעות שיש לאדם הן בלופן כללי, מה שיש המושגים ואת הידיעות הפרטיות על דבר מסויימים מה הם וקיומם. והן ביחס למעשים מה יגרמו או מה יהיה מממעויות דבר קיים וכו'.

בקשה

הבקשה היא מחשבת הלורך, היינו, שיהיה בדעת האדם שאריך הוא בשימוש וכדוגמת שיחשוב האדם שאריך הוא באכילת דבר מסויים או בהנאת דבר מסויים, אבל לא תהיה המחשבה בחיזה דבר הוא אלא בסוג הדבר שאם אריך הוא לאכילת תאנים כיון שהמחשבה נוגעת לאכילה עלמה כל הדברים, היינו, התאנים יחשבו לדבר אחד, כי המחשבה היא בשימוש.

מחשבה

הדעת כאמור היא מקום המחשבות והמחשבות יהיה כוללים התייחסויות למלילות ולמעשים, והיינו, שיהיה האדם חושב

על דבר מסוים ביחס למשמעותו הקיומית, והיא התייחסות לדבר קיים והתייחסות לדבר שעליין לא קיים. התייחסות למציאות הוא לדוגמא שאם אדם יחשוב שיהיה הדבר כלי או שיהיה הדבר תרומה נחשב התייחסות למציאות קיימת שאין דרוש שינוי בדבר אלא רק מחשבת משמעותו. והתייחסות למעשים, היינו, לדבר שאינו קיים כמו שיהיה דבר חלק וכמוכן זה תחשב התולאה העתידה פרי המחשבה שהיא נחשבת כגרמה לו, והמחשבה היא העיסוק בדבר במשמעותו כשהוא ממלא לורך.

רצון

הרצון הוא מחשבת קיום מציאות, והיא אשר רץ כאדם הרץ אל מקום אחד ואף שבזמן שהוא רץ אין הוא עליין במקום כיון שהוא בדרכו אל המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות בם יש עליו אם המקום ההוא יותר משאר מקומות וכן באדם שיש בדעתו ילידה לגבי המצב הרצוי להיות בו וכשירצה, היינו, שיחשוב קיום מצב כרצוי לו יקרא שרוצה במצב ויהיה עליו אם הדבר שרוצה, וזה גם בזמן המצב ביחס להמשכו.

אך אם לא יהיה רוצה, היינו, שחושב בדעתו על אי קיום המצב כרצוי לו הוא יחשב אנוס ביחס למצב, והיא אשר גם באדם היוצא ממקום שאף שהוא עליין במקום שכיון שהוא בדרכו לצאת מן המקום ביחס למקומות שאפשר לו להיות אם יהיה עליו פחות אם שהוא במקום הזה, וכן באדם שאנוס על המצב לא יהיה עליו אם הדבר שאנוס בו וגם זה אף בזמן המצב ביחס להמשכו.

וכן הוא ביחס למעשה, היינו, קיום מציאות המעשה שיחשוב באדם קיום תולאת המעשה כרצויה לו יחשב כרוצה את המעשה וכן לאידך אם אנוס עליו.

וכיון שמשמעות אונס ורצון מתייחסים לקיום מציאות יתכן שיעשה באדם מעשה ברצון למעשה אף לא יחשב כך ביחס לתולאה, וכן ביחס לאי עשיית דבר שכיון שהאונס מתייחס למציאות לא יהיה האונס כמי שעשה, אף ביחס למציאות שנמצא שלא עשה, שייך שיהיה אונס עליו, ונפרט.

ביחס למציאות מתחדשת

אם נחשוב מעשה כגורם נחייב שיהיה המעשה ברצון. וזה יתחלק לפי המעשים, שאם נחשוב מעשה בקיום מציאות נוכחית, אז יספיק שיהיה האדם רוצה את קיום המציאות. ואם נחשוב מעשה כמקיים התולאה, נצטרך שירצה את התולאה. וזה יתנה לפי גדר המעשה. ולדוגמא, באיסורים שאינם עניין לגרימה אלא רק עצם המצב האסור, כמו נהנה מחלבים ועריות, אף שהאדם לא יהיה הגורם, כיון שההנאה היא מרצונו הרי זה נחשב רצון.

ביחס לעשיית המעשה

ובדברים שצריך שיהיה האדם גורם, וש משמעות גם למעשה עצמו בלא התייחסות הנוגעת ממטרת המעשה, אז המעשה צריך שיהיה לרצונו, וכדוגמת שבועת שוא, שמשמעות האיסור היא השבועה על דבר שהוא שקר, אם נאנס על דבר שקר לחשוב שהוא אמת נחשב כאנוס, ולא נחשב שנשבע על שקר. ואף שבאמת הוא שקר, כיון שהאיסור הוא להישבע, היינו, לומר דבר שהוא שקר, הרי שאם היה בדעתו הדבר כדבר אמיתי, אז לא יחשב השבועה כשבועת שקר. והיינו, שאין האיסור שיהיה שבועה על שקר, אלא שאמירת השבועה תהיה במשמעות של שקר ואמת היא ביחס לידיעת האדם, אם זו היתה ידיעתו הרי שהוא אנוס.

והנה מאלו בזה שני דוגמאות הפוכות חלבים ונזיקין, דחלב נאסר אפילו הוא לא גורם למעשה, אבל אינו חייב אלא ברצונו ולא באונס. ונזיקין חייב אפילו אם נעשה באונס, אבל אם אינו גורם למעשה אינו חייב.

והיינו, שבשני מקרים (ונדל זה בחלב הוא לדעת חלק מהראשונים) מאלו את שני החלוקות האמורות באופנים הטהור, והיינו, שמלבד מה שנצטרך שיהיו המעשים נעשים בגוף העושה, בנזיקין, הוגדר מעשה ביחס לעושה רק אחמת גרימתו את המעשה, ולא אחמת היותו רוצה וכו', ולכן יחשב כעושה ככל שהוגדר גרימתו. ובחלב, הוגדר המעשה ביחס לעושה

רק מחמת לגון העושה את המעשה, ולא מחמת גרימתו לותו, ולכן יחשב כעושה ככל שיוגדר לגונו.

כוונה

הכוונה היא שם כללי למחשבה בדבר מסויים, לשם דבר לחר, והוא משם כיוון, כדבר המכוון ומתאים לדבר לחר.

ביחס למציאות

ובדברים שלריך שיהיה החלם עושה למטרה, לריך שיהיה עשיית המטרה לרלונו, שלריך שבמעשה עלמו יהיה לגון למטרה בכדי שיחשב שהמעשה נחשב כמעשה למטרה זו. ולדוגמא כוונה במלוות, שאם נאמר שמלוות לריכות כוונה, היינו, שלא מספיק שיהיה החלם עושה את מעשה המלווה, אלא לריך שיהיה המעשה עלמו יהיה לשם דבר לחר. היינו, קיום מה שה' ליווה. וזה שייך גם בדברים שאין לריך שיהיה גורם להם אלא שהחלם עלמו לריך שיעשה אותם בעלמו, כמו שמיעת קול שופר, והיינו, שמעשה התקיעה לא יעשה אותו הוא אלא רק מה שישמע, ואם לריך כוונה זו לריך שיהיה עושה השמיעה לשם מלווה, היינו, לקיים הליווי שליווה ה' לשמוע קול שופר. והיינו, שמשמיעת הקול תחשב שמיעה בכל אופן, גם אם לא יכוון למלווה, אבל לריך שילכה לאחת ידי חובה בזה. וזה משמעות המילה כוונה, שיש את גוף המעשה, ויש בו משמעות של קיום מלווה, ומה שאומע הוא גוף המעשה, והרלון במשמעות הוא הכוונה.

ביחס למעשה

וכן לגבי דברים האסורים משום התולדה שנעשית, שלריך שיהיה רלון במעשה שילא ממנו התולדה. וגם זה נחשב כוונה שתהיה הפעולה בכוונת התולדה.

ביחס למעשה בעל משמעות

ובדברים שיש משמעות לעשם המעשה שהוא עושה את התולדה, והיינו, שיהיה המעשה במשמעות שהיא מובילה לתולדה, אז יהיה הרלון לתולדה חלק מגדר המעשה עלמו, ואם לא יהיה הרלון לתולדה, אז המעשה עלמו יהיה חסר במשמעותו כמעשה, ואפילו יובל המעשה לתולדה, ואפילו ידע שהמעשה מוביל לתולדה, לא יחשב המעשה כמעשה, כיון שלא רלה שיהיה המעשה מוביל לתולדה. וכוונת מעשה לתולדה תהיה בגדר רלון במעשה עלמו, והיינו, שיהיה במחשבת התולדה.

סיכום

ונמצאנו מ"כ שרבעה גדרים בדעת והם הבקשה, המחשבה, הרלון והכוונה. הבקשה, היא יחם הדעת להיות החלם לריך שיומש, והיא התייחסות לעלמו כלריך. המחשבה, היא יחם הדעת ביחס למשמעות דבר קיים או שיהיה קיים כממלא לורך, והיא התייחסות לעשם הדבר כממלא לורך הבקשה. רלון, הוא יחם הדעת לדבר שיתקיים כמילות במשמעות המחשבה, ובזה שייך ליני לונם ורלון. כוונה, יחם הדעת לדבר ביחס לדבר לחר, וכמו שיחשוב בזמן פעולה שהדבר שבו נפעל יהיה דבר לחר.

וכן יתחלקו מושגים אלו לפי משמעותם לגדרם, שהבקשה, כיון שאינה מתייחסת לדבר אלא לעלמו, אין לורך שיהיה חושב בה ביחס לדבר, או בזמן עשיית הדבר. והמחשבה, שאינה מחשבה אלא בדבר, אז כל שחשב בה ביחס לדבר תקרא מחשבה, אך תשתנה בגדריה לחשיבה לעתו של אדם לפי הבנת המילות שבה, שאם חשב מחשבה על דבר וטעה בידיעתו על הדבר לא תחשב מחשבתו, וכן לפי יכיבות המחשבה הנקראת גמירות דעת שאם יחשוב עכשיו כך ובזמן לחר יחשוב כך לא תחשב מחשבתו כלעתו. אך הרלון, כיון שהוא התייחסות ביחס לתולדה מסוימת, כל זמן שילא נחשב לרלון ביחס לזמן ההוא, ואם התרלה בעת המעשה כולו יחשב שנעשה ברלון, אף אם ברור שיתנה לרלונו לאחר מכן. ובכוונה, היינו, כוונת דבר לחל לדבר לחר, יהיו שני הדברים לריכים להיות חלק מהכוונה, ואם יהיה זה כוונה של מעשה לתולדה, אז לריך שיתכוון בזמן המעשה שתעשה התולדה.

העושה מעשה מצווה

ידיעת משמעות המצווה במעשה

והנה כל זה למרנו ביחס להיות החלם עושה המעשה, אך בנוגע למלוות התורה יש מושמעות לעשיית מעשה שהוא בלא תעשה. והיינו, שביחס לעשיית המעשה החסור יש

עוד הבחנה, אם יודע שעושה מעשה לאסור, שהיודע שעושה מעשה לאסור ועשאהו נקרא מזיד, ואם לא ידע שהמעשה לאסור נקרא שוגג.

ידיעת איסור לא תעשה

ויש לנו לחלק בגדר מחשבת שוגג ומזיד בחיסור לא תעשה, לבין שאר מחשבות בגדרי עשייה, וכן ביחס למצוות עשה. והיינו, שהתייחסות למעשה בבחינה האם הדבר נעשה, וע"י מי, וכו', אינו דומה לבחינת מחשבה של מעשה שנאמר עליו שלא לעשות. שבציווי של אי עשייה יש בו התייחסות לכלל הזמנים והמקרים שלא יהיו בגדר עשייה לאסורה זו, וכיון שכך הרי שמי שעשה במזיד הרי הוא ככל עושה מעשה ביחס לאיסור. לאפוקי מי שעשה בשוגג הרי שאיסורו הוא איסור בכלל המקרים, שלא רצה להפריש מעשה זה מכלל מעשיו. ומ"כ מלבד גוף האיסור יש בשוגג מעשה בדעת עצמה, ביחס למעשים שנעשים.

איסור לאו ביחס לכלל דעת המקרים

ועל כן הדעת תהיה משמעותית ביחס לגדרי האיסור, שילטרך ידיעה בתחילה, ויהיו ידיעות מחלקות וכו'. וכיון שאיסור לא תעשה נוגע לכלל המעשים, יהיה חלוקה בדעת גם ביחס לדברים שבהם נעשה האיסור כגופים וכו', כי מחמת האיסור היה לו להיזהר בגוף זה שלא לעשות מעשה זה. וככל שיהיה בהגדרת האיסור משמעות פרטית ביחס לחלקי המעשה, הן המעשים עצמם כגיהה ואכילה ונגיהה וכו', והן בגופי האיסור, תהיה חלוקה בדעת ביחס לאי עשייתם, ויתחלקו גם ביחס לאשמת האדם.

שלושה חלקים בעשייה ויחסם ללאווין - האדם, מעשה האיסור, והדבר האסור

וימצא (היינו, גדר עשייה האסורה) שלושה חלקים בעשייה, והם האדם, המעשה האסור, והדבר האסור. והאשמ הוא ביחס לאדם, וזה שייך בשמירת עצמו, וביחס לכלל מעשיו, ובשמירה מדבר האסור, אבל מילת פן אין היא אלא ביחס לדבר שאפשר לו להתקיים לו לא. וע"כ לא תבוא ביחס לאדם אלא אם יוגדר מצד שבו יתכן לאדם להיות לו לא, ואם נאמר פן תעשה יהיה פירושו שביחס לעשייה תהיה לפניה ולא לאחריה, והיינו, ביחס לשני המצבים בהם אתה נמצא עם העשייה ובלעדיה. ומילת אל תיתכן ביחס לאדם ושייכותו לדבר האסור, אם מעשה ואם חפץ, אבל לא לקיומו, אלא לאי קיומו[א].

סיכום

וא"כ מצאנו בגדרי עושה כמה דברים, גוף העושה, דעת העושה, הידיעות בדעת העושה, מחשבה כהגדרת מציאות, לצון ביחס למציאות מתחלקת וביחס לתולדה, כוונה, ביחס למציאות, ביחס למעשה, ביחס למעשה בעל משמעות, וביחס לעושה מעשה מצווה, ידיעת משמעות המצווה במעשה. דעת מעשה האיסור ביחס לכלל המעשים.

(לפ"ז יחולקו דיני המעשה, לחיוב חטאת הוא מקום אי הזהירות, והפטור לחטאת הוא מקום שלא היה לו להיזהר בזה. וחיוב מלאכה הוא מקום עשייתו, והפטור למלאכת מחשבת הוא מקום שאינה עשייה. והפטור לאינו מתכוין הוא מקום שאינו מעשה לאסור. והכלל לחיוב חטאת הוא חיוב כללי על האדם שיהיו מעשיו מכוונים.)

א. וזה ביאור מה שאמרה שכינה כן ירבה, היינו, שאין ישראל נמצאים במצב שעדיין אינם מתרבים, אלא מצבם הנוכחי הוא במצב ריבוי וישאר על כנו ואין זה תלוי בהתחכמות מצרים

גדרי איסור מעשה

גדרי מעשה

הנה מלתנו בתורה כמה שמות מעשה, וחלוקתם במעשה, ובתולדה. בעושה, ובנעשה. שיש מעשים שנקראים ע"ש גדל שיש במעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו הליה במי שרובה וזניה במי שזונה וכו', או בנעשה כמו הורדה במוריד והקמה במקים וכו'. ויש מעשים שנקראים ע"ש גדל שיש בתולדת המעשה בעושה או בנעשה, בעושה כמו טומאת עלמו במיטמא, ובנעשה כמו טומאת אחרים במטמא והינוח דבר במניח. וכן יש מעשים שנקראים ע"ש גדרם בעשיית הנעשה בעושה מעשה כמו הזנייה במי שמזנה אחר (אל תחלל וכו' להזנותה) והפנייה במי שמפנה אחר (כהפנות שכמו). וכן מלתנו שמות מעשה ותולדה בכלליים כמו לא תעשה ולא יהיה. וכן מלתנו שהשייכות בין העשייה לנעשה תבוא בכמה גדרים דבר, בדבר, אל דבר, מדבר, לדבר, את דבר, על דבר, כל דבר, וחילוקם כך. בדבר, מה שיש במעשה להיות כלול בדבר ככח בחפץ, וכדבר במקום. אל דבר, מעשה ביחס לדבר החלוק ושאין במעשה להכלילו. מדבר, מעשה שיש בו להוליא מן הדבר כלי לשנות גדרו, ככח דבר, או כמלאות דבר. את דבר, על דבר, כל דבר, הוא גדל במעשה או בתולדה שיש בחלקה גדל ככולה כי כללה הוא כלל חלקיה, ויתבאר לקמן. וכן מלתנו שהשייכות בין העושה למעשה תבוא בכמה גדרים כמו בדבר שהם, תעשה לך, וכן מלתנו שהשייכות בין העושה לנעשה תבוא בכמה גדרים כמו דבר, לדבר או לדברו, דבר לדבריך או לדברי לדבריך, דבר לך.

גדרי העושה

והנה במעשים שהעושה הוא חלק מהמעשה, כמו נגיעה ודיחה וחכילה וכו', אין גדל המעשה החסור דבר לעלמו, וע"כ יהיה חלוק המעשה מהעושה, אף שיהיה העושה וגופו חלק מהנעשה, וכמו חכילה שהוא גדל בעושה כנעשה. וע"כ יהיה גדל בחלם כאינו בעל המעשה, וכמו שאמרו שחלבים ועריות חייב אפילו במתעסק שכן נהנה, והיינו, לכיון שאסרה תורה מעשה שגופו של העושה הוא חלק מן המעשה, הרי שיש גדל בעשייתו כנעשה ולא כעשייה. לך במעשים שאין הס מחמת עשייתו אלא מחמת הנעשה, כמו לשיחה, היינו, שפיכות דמים דנפלת, לא יהיה מעשעות בחלם כחלק מהנעשה אלא כעושה גרידא. ולא תלתה הוא כאילו לאמר לא תהיה לאח.

ועכ"פ מלתנו כמה חלקים במעשה. העושה, המעשה והתולדה. והמעשה חלוק לעשייה, ומה שנעשה, וכגון בדליחה, העושה נקרא רולח, והמעשה חלוק, העשיה לשיחה, והנעשה נדלח, והתולדה בעושה לאח, ובעשוי רלוח. (ולאמנם לא מלתנו לשון עשוי, היינו, לפוֹעַ. כי הדליחה בנפש חיה, והנפש הרוגה, והחיה מת, והחלם חלל, והדם נשפך, ובשרו נבול. ואין זה דבר שאח שהוא רלוח) וכן באכילה, שהעושה אוכל, והעשייה אכילה, והנעשה נאכל, והתולדה בעושה אכל, ובעשוי אכול. (ולא מלתנו לשון עשוי כי אינו אאר שנאכל) ובמעשים האסורים מאמת היות הדבר העשוי, וכן להיפך במעשים שהם יצירת דבר חדש שאינו קיים לפני המעשה, כמו פסל ומלאכה. ובעושה יהיו שלושה גדרים לפקדייס, גופו, לעאו, ולשונו. ובמעשה יהיו שלושה גדרים, העשייה, הנעשה, ומשמעותם האחידה. ובתולדה יהיו שני חלקים בעושה ובנעשה. ועוד יתבאר בעז"ה.

איסור לא תעשה

איסורי לא תעשה מחולקים לשלושה בחי עשייה, בשמירת מעשה, ובמניעת קיום. אי עשייה היא בחלם העושה וגדרה החיובי הוא שמירת עשמו בעושה, ושמירת העושה היא בשלושה גדרים שמירת החלם הכוללת שמירת גופו לעאו ולשונו, שמירת מעשיו, ושמירת תולדותיו, ושמירת העושה בגופו כלוגמת חלבים ועריות שלא יהנה גופו מהם, ובדעאו כלוגמת מחשבת חיסור וכוונת ל' דבריס, ולשונו כלוגמת לא תחמוד ופניח הלב, ושמירת מעשיו כלוגמת רולח בשגגה, ושמירת

תולמותיו כדוגמת מזיק. ושמירת מעשה היא בדבר שעשוי, היינו, שלזה הוא מכוח המצווה ולפ שיתכן שנעשתה על ידו לאבד קיומו לזמן תלוי גו כמו חילול קדושת השבת ומעילה בקודש לאבד שמירת מעשה שכוללת עשייה הרי היא מצוות עשה. ומניעת קיום הוא בעשייה, ובמעשה, ובדבר, בעשייה בדר"כ יהיה על לחריס שעשייתם שייכת אליו מחמת שהם שייכים אליו או שעושים ע"פ או לכלל הגידור כלחרלי על הנעשה בתוכו, וכן במעשה שקיומם אליו מחמת בעל העשייה או הדבר הנעשה וכן בגידור כלמור, ובדבר שהוא בדשותו וכו'. ויש מן המצוות הכוללות כמה גדרים שונים, ובשבת מלאכה גדל לי עשייה לחיסור עשיית מלאכה, וגדל שמירת מעשה לקדושת השבת, וגדל מניעת קיום, בעשייה, לבנך ובהמתך. ובמעשה, בשביתת כלים לב"ק.

סימן ג

איסור עשיית מלאכה

איסור מלאכה

איסור עשיית מלאכה בשבת הוא חלק מדין שביתה בשבת. שהשבת היא קודש לה', ועשיית מלאכה היא חילול קדושתה. ולמד הכתוב קודם היא לכם, שמלבד מה שהיא קדושה לעצמה בלי שייכות למצוותה, נלמדונו שיהיה קודם זה גם ביחס ליעקרלכ. וכמו שיהיה חפץ קדוש לה', כך השבת זמנה קדוש לה' ביחס לעבודה שעושה אלם בזמן. ויש בעשיית מלאכה עבודת היום שהוא כמי שמשתמש בכוחו של הזמן, וחילל הזמן מקדושתו לה'. והזהיר לא תעשה כל מלאכה, והעושה מלאכה במזיד מיתתו בסקילה והנפש בכרת. ובשגגה והביא קרבנו חטאת.

גדר האיסור

דין איסור עשיית מלאכה נאמר בלשון לא תעשה כל מלאכה, והעשייה האסורה אינה מוגדרת לעצמה כמו אכילה וכו'. והמעשה האסור, היינו, מלאכה הוא שם כללי של סוג מעשים. וכלומר שלא לעשות סוג מסויים של מעשה, וכיון שלא הוגדרה העשייה כמו אכילה או בישה, וגם לא הוגדר תולאה בעושה כמו הנאה או עינוי, יהיה גדרה לפי המעשה, וכיון שהמעשה לא הוגדר בדבר מסויים כמו בחלב ודם, ולא הוגדר בתולאת דבר מסויים כמו בפסל ותמונה, אלא רק בסוג המעשה, גם העשייה תוגדר ע"פ זה. וכיון שאין מעשה מוגדר כנעשה אלא בתולאתו, גם העשייה בעושה תוגדר ע"פ זה. וגדרי העושה הוגדרו בפרשת חטאת, ובגדרי עושה כלליים, ובמה שיש לעשייה המוגדרת ע"פ המעשה להגדירו. ומ"כ המלאכה שהיא המעשה מגדירה את העשייה כאסורה, ואם אין על העשייה שם המעשה אין זה עשייה לאסורה, וכיון שאין המלאכה שהיא מעשה אלא בתולאתה, גם העשייה תהיה תלויה בזה. וכיון בלי תולאה לא נחשבת המלאכה, גם אין העשייה לאסורה. וכן להיפך. וגדר העושה במה שהעשייה ממנו יוגדר כמו העשיה, וכנ"ל. וע"כ יהיה האיסור תלוי בגדר מלאכה ומעשה ועשייתו והעושה.

(היינו, להיה לומר שגדר מלאכת מחשבת הוא רק אם לריך למעשה ותולאת המלאכה עלמה, וכמי שהותך כי יש לו לורך בפרי תחוך דווקא, אלא לכאמור אין זה חלק שבעבורו נקרא מלאכה, שאין זה שם מלאכה אלא מלאכתך, ולא תעשה כל מלאכה אמר רחמנא ולא מלאכתך.

והרי אין גדר איסור מלאכה מקום עינוי למנוע שיהיה לו מה שהוא לריך, אלא הוא מקום קדושת היום, וע"כ אין חשיבות מלאכה במה שהוא לריך לה, אלא במה שהיא מעשה חשוב (וכבר בישרנו במק"א גדר זה בעניין מה שלא נמנו מילות מלאכתו לבריאת ומלאכתך, במנין ל"ט מלאכות הכתובות), ומיניה לעיקר גדר האיסור לאית ביה במלאכה הוא במעשה.)

ויובחן בגדר איסור עשיית מלאכה בשבת, ושים בו מיעוט בגדר מעשה, לאין

הוא חלק מה שעושה מלאכה, והיינו, שאין במעשה גדר חלק שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבחמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על החלש (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה שתש יהיה שיש לה משמעות חלש החלש, חלק הוא גדר בעשיית החלש מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם מי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המחברים

והנה יש למנות חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הולחה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצוות התורה, ובדינים המושפעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולחה נמצא גם גדר בבעל המקום), ובמה שהוא תלוי בדעת בני חלש, ובמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, ובמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהחלש עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. וביני העושה נאמרו בפרשת חטאת, וביני המלאכה נלמדים מהמשכן. וביני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמצדו המוגמר חשוב להיקרלות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה החסור בשבת מלאנו שמות חלוקים, והס, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאס דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה החסור לחסור ביחוד, ולא משום חיסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר החיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בדבר, ואין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בדבר, אלא לו מדבר, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד למדו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתנועה, או בלורה מלוייקת לצלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר וכלית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שאריך לכוון פיו או נשיפתו בלורה מלוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה אלו, מה שהוא מכוון גופו. ות"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון לותת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד למדו שמלשון הכתוב לא תעשה כל מלאכה היה לחסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקנידת ירק שאינו מחובר, ולמדו שאמנם לף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה החסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמצא עדיין (אלא

במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו התמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההנעה חשובה כלבר לעצמו, אלא היא מצד שלב המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר חשוב בלבר, ושם מלאכה שתש היא מעשה בלבר, וכמו מלאך שהוא שאליחותו היא לבר במקבל השליחות שהוא הלבר.

חילוק גדר מלאכה ומלאכת מחשבת – מעשה שיש בו הבנה

וביאור חילוקם אלו שהנה נמצא יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאמרו וגם לאיסורם, וכיון שלא נאמרו אלא מלאכות שהיו במשכן, ושם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהלחת הכוס והנעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני לופנים או בחשיבה שקורס המעשה כילד לעשותו, או בבקשת צורכו, והנה בקשת צורכו כבר למרנו שאין זה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, היינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה לאר שלף שהלחת הכוס והנעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, לך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה במלאכה – המחשה תהיה במיעוט משמעות ההכנה בתוצאה

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו לסילורת לפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסילורת לבגד הוא הכנה ללביסה, ואין לביסה עלמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקורס לו יותר מחשבה משאר שאר מלאכות, שהרי יהיה לריך להתחיל תולדת מלאכה זו לבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו רבייתא הפת חכמה ואינה מלאכה, היינו, שלף שלולי רבייתו יצרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בלבר הזה, ולא שיתאים לבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

עשיית מלאכה

ועוד למרנו שאין למדים מן המשכן אלא גדרי המעשה, וע"כ לא בעינן שיהיה לווקא מלאכה גמורה, והיינו, לריכת בגד שלם וכתיבת ספר שלם, וזה נלמד מהאמור כל מלאכה. ובילור זה כמו שאמרנו שגדר מלאכה, היינו, הלבר המוגמר שנקרא על שם עשייתו, וכמו בגד שיש בו החוט הגזוז והמנופץ והטווי וכו', ולף ביחס לכמות המלאכה אין נחשבת המלאכה חלוקה בלריכתה שאין נקרא שמה על חוט וחוט אלא בגד אלוג כולו והיה ללמוד זה, ולמרו למשכן כל יליפין לה, היינו, שהוא נחשב כל כולל, וכלבר החלוק לחלקים הרבה, להיות כולו מלאכה כלולה, וחלקה הכתוב, לאסור לפילו חלק המלאכה. ולף שבשאר מקומות יהיה כל לשון כלל, הכא כיון למלאכה אחת היא הרי שאין לכלול אותה, ובהכרח שכיון בגדרה ככל שיש לו חלקים ולא כלבר אחר.

לימוד המלאכות ממשכן מלשון מלאכה – חשיבא מלאכה אף שלא הוזה בפועל במשכן

וכבר נתבאר מה שלא נכתבו בתורה סוגי המלאכות האסורות כמעשים, אלא הרי הם נלמדים ממה שקרלה התורה לבבר הנעשה בעשייה האסורה בשם מלאכה, ואנו למדים שחפץ שהתורה קראתו מלאכה, עשייתו היא מעשה מלאכה. וע"כ במה שקרא לאברהם מלאכה, נודע כי כל המעשים הנלריכים לבבר מוגמר זה נחשבים כמלאכה.

ויש לדקדק כי לימוד זה, היינו, מלאכה מן המשכן, אינו מקום שהיה נעשית במשכן לווקא, שאפשר שכבר היה מוכן בשעת ציווי המשכן ולא נלרכו לעשותו, אלא ממה שקראתו התורה מלאכה אנו למדים שהוא הנאמר באיסור עשיית מלאכה בשבת. וזה נלמד בגז"ש או בהיקש שבת למשכן. וע"כ נוטע אף הוא אב מלאכה, לכיון שעלי שיטים נקראו מלאכה, הרי שנטיעתם גם נחשבת למעשה מלאכה, ואף אלא היתה נטיעה במשכן, אלא הביאו עימהם או ניטע ע"י אחרים.

שלושה גדרי לימוד ממלאכת המשכן – שם מלאכה, פרטי המלאכות, ודינים כלליים

והנה מלאנו בהא ליליפין לשבת ממשכן כמה גדרים. האחד, הוא בגדר שם מלאכה האמור בשבת, ליליף ממלאכה הנאמרת במשכן, ובזה כלול כל מה לחשיב שם מלאכה (ויש בזה

שלושה חלקים. החלק, בדברים האמורים בפרקים תרומה, הוא מלאכה שעשו העם, ונקראת מלאכה לכתיב לא יעשו עוד מלאכה, ודבר כלול סידורה לסממנין ולצמר ולעור והמולית. והשני, במעשה רוקם וחרש וכו' שעשו כל חכם לב, ודבר כלול סידורה לבגד וקרקעים וכלים. והשלישי, דמה שעשה משה בבניית המשכן כלכתיב ויכל את המלאכה, ודבר כלול בונה וסותר), אבל פרטי מלאכות אלו לא נכתבו בתורה בפירוש כולם (שלא שנאמר על תרומת תכלת ושש וכו' מלאכה, והיינו, לומר לצדוע לא נתפרשו כל המלאכות המבוארות לזה כזורע וגוזז וכו').

וזה גדר הלימוד השני, היינו, מה נחשב למלאכה. וזה יליף לה ללא כתיבת המלאכה בפירוש, לכיון דילפינן דהכי הוה במשכן, והרי נקרא מלאכה כללעיל חשיב מלאכה לשבת (כמו סידורא לפת מסממנין, וסידורא לחוט מצמר, וטוויתם וסידורא לבגד מיריעות, וסידורא לעור מתחשים, וכותב ומוחק מקרקעים, ובונה וסותר מבנית המשכן, ומכבה ומבעיר מבישול סממנין, ומכה בפטיש מטפיס, ומוליד מהבלה).

והגדר השלישי, הוא מה דיליף בגדר המלאכות עצמם, ודבר לא בעי שיהיה הגדר נלמד ממקום שנלמדה המלאכה (כמו מלאכת הולאה דילפי מהבאת יקרבן, לך גדרי המלאכה כהולאה והוצטה ילפי מעגלות, וזריקה ממחטין (או ממוזיט לעגלות), והעברה למעלה מי' ממשך בני קהת, ורשויות מעגלות, וגובה רשות מארון, ומה שלנו למילף ד"ת. והרי לא נאמר מלאכה בעגלות דבני מררי אלא עבודה, וגם לא יליף מלשון מלאכה לאיתא בבני קהת, ומשמע שאין מלאכה זו כמלאכה דעשיית המשכן. ונחלקו רש"י והתוספת אם פת איתא במשכן, ומשמע דלעת רש"י שאין ללמוד מעבודת המשכן שאינה נוגעת לבנייתו), וכן גדרי מלאכה הכלליים (כמו גדר מלאכת קילקול שהיא צורך תיקון שנלמדו לא למדו אין מכבה מגדר ע"מ לבנות לסותר, לך למכבה למשכן יליף מכיבוי לך שתחת דוד לסממנין, וכמו לכתב רש"י שם, שהוא גדר אחד של קלקול שיש בו תיקון. ונחלקו אם איזה תיקון יחשיב הקלקול למלאכה, והיינו, דלא ילפינן בהיפך מקורע להוה במקומו).

מעשה מלאכה

איסור עשיית מלאכה נחלק למלאכות נפרדות, ומימלא למעשים נפרדים. ויחולקו זו מזו ע"י תולדת המעשה, ולורתו בגדר התולדה. ויתחדבו על ידיו להיות תולדות. שלמנם עשיית המעשה היא הדבר האסור שיש בו ביטול שביתה, לך משמעות העשייה היא מחמת הגעשה, שהתעסקות (היינו מה שהיא גדר בעושה בחילוק מן המעשה) בעשייה חשובה הוא איסור מלאכה, ושם המלאכה להיחשב מלאכות נפרדות, הוא בשם הגעשה. ועל כן שייך שיתחייב בעשיית אחת על שתי מלאכות, כי יהיה על התעסקותו שם שתי תולדות.

ועל כן מה שיהיה העושה גורם הדבר במלאכות שבת, יתייחס להתעסקות הנ"ל, והיינו, שאם יהיה ההתעסקות הנ"ל מוגדרת כהתעסקות בתולדה, ולף שלא יהיה גורם התולדה, כיון שגרם ההתעסקות שהיא התעסקות בתולדה גם יהיה חייב. ועל כן לף במעשים שלגבי נזיקין לא יחשבו העושה כגורם לוגמת זורה, לגבי שבת יחשבו שהרי לגבי ההתעסקות, זוהי צורת ההתעסקות של האדם בתולדה, לף שנדרשת פעולת הרוח לגרום התולדה. וכן לגבי שנים שעשאוה שלגבי נזיקין פטור ולגבי שבת חייב, ואם היה בין הגרימה ביחס לתולדה היו פטורים כי לא גרמו (היינו, שלא היה בעשיית האחד סיבה מספקת לקיום התולדה), אבל כיון שהוא בין בהתעסקות שייך לחייב, כי יש משמעות של התעסקות בתולדה גם כשהמעשה הוא חלק ממעשה של כמה אנשים. וכן הוא בשי שגרם את התולדה בשני מעשים שונים, שבנזיקין יש מי שפוטר, ולף מי שמחייב לא מחבר את שני המעשים, אלא מגדיר את אחד המעשים כהמחייב, ובשבת יהיה חייב,

גרימת הדבר במלאכות שבת - התעסקות בתוצאה בזורה ברוח, בשניים שעשאוה, ובשני מעשים

שהתולדה תחבר לה שני ההתעסקויות למעשה אחד שהיא מטרתם.

ומבואר מכל זה דבמיסוד עשיית מלאכה הדבר המסור על החלם הוא, פעולה שגורמת מעשה, היינו, כל המילות מתחילה ועד סוף שיש לה שם מלאכה, וגדרו שביחס למעשה גופו נאסרה ההתעסקות, וביחס לטעתו נאסרה יצירת התולדה. וביחס למשמעות ההתעסקות, היינו, המעשה נאסרה מלאכה.

פעולה שגורמת מעשה במלאכה - עשיית מלאכת קוצר המשלבת אדם, דעה, בקשה, מחשבה, ורצון

ולדוגמא עשיית מלאכת קוסר שהיא עשיית מעשה של חיתוך דבר מחובר, שמשמעותו כחתוך יותר מן המחובר היא שעתה הוא לוכל. וכוללת בה את החלם, הדעה, הבקשה, המחשבה, הרצון, הכוונה, הפעולה, הדבר המסויים (היינו הקרקע והדבר המחובר לה והדבר לחר שיחתך), המעשה והתולדה. שהחלם הוא בעל הדעה והפועל של המחשבה, הרצון, הכוונה, והפעולה, הדעה היא מקום יציעת המילות ופעולת המחשבות, הבקשה היא בקיום התולדה כממלאת לורך, המחשבה היא במעשה בקיום הבקשה, והיא סיבת הרצון והכוונה, הרצון הוא מחשבת קיום התולדה וסיבת קיום הפעולה, הכוונה היא מחשבת המעשה בקיום התולדה וסיבת לורת הפעולה, הפעולה היא סיבת מילות המעשה, והמעשה הוא כלל מילות הדבר שהיה עד שהוא עכשיו, והתולדה היא הדבר שנמלת.

הפעולות מיוחסות לחלם, המילות מיוחסת לפעולה ולדבר, והתולדה מיוחסת לדבר, ובקולר, היינו, חותך ירק מהקרקע. הבקשה הייתה בירק כלוכל, המחשבה הייתה במעשה החיתוך כיולר לוכל, והרצון היה בירק חתוך והכוונה היתה לחותכו מהקרקע והפעולה הייתה הנעת הסכין, והמעשה הוא מה שהיה הירק מחובר ועכשיו חתוך, והתולדה היא ירק חתוך, וממילא נבין שהבקשה הייתה בדבר כמוכן לאכילה מחשבה הייתה במעשה כמילוי בקשת האכילה וביחס לדבר ירק לאכיל, והרצון בירק החתוך, והכוונה בירק המחובר, וכן הפעולה והמעשה היה גם במחובר וגם בחתוך והתולדה רק בחתוך, וביחס לזמן, פעולת החלם נגמרת ברגע שהפעולה מכריחה לת מילות דבר חתוך עול לפני שנחתך בפועל, והמעשה הוא כל הזמן, והתולדה היא בזמן שיש לדבר משמעות כחתוך.

ייחוס הפעולה, המציאות, והתוצאה - חיתוך ירק כמוכן לאכילה וגמר פעולת האדם בזמן

מעשה החלם הוא הפעולה, וביחס לחלם הפעולה השלימה היא שחלם בר לעת יפעל בלורה שתגרום תולדה שתמלא לת הלורך שהיה לו. שלריך שהפעולה תהיה מתוך בקשת התולדה, ברלון התולדה, בכוונת המעשה, לשם מחשבת המעשה, ולשם גרימת התולדה.

הגדרת הפעולה השלימה באדם - הבחנה בין עסק, התעסקות, מלאכה, ומלאכת מחשבת בעשייה

המעשה, היינו, המילות בלי עוזה נקראת עסק, והפעולה בלי כוונה למעשה נקראת התעסקות והפועל מתעסק, והמעשה עם משמעות התולדה נקרא מלאכה, והמלאכה עם משמעות המחשבה, היינו, ביחס למחשבת התולדה נקראת מלאכת מחשבת, ומלאכת מחשבת עם הפעולה נקרא לעזות מלאכה.

והנה מלאנו בדבריהת דרבי להבילו לגבי פטור דזה עוקר וזה מניח גם לין להעושה מקלתה וגם לין לשנים ועשו לותה וגם לליו לשנים ועשלוה.

גורם התוצאה וביטול השביתה כשני גדרים במלאכת מחשבת

והנה בגמרל משמע לשין חיוב יכולים לר״י קשור לפטור להעושה מקלתה, להגמ׳ הבילה לין שנים שהיו וכו׳ ולחר כן ר״י לומר לת כל הדין מחדש ומחלק בין לש יכולים ליכולים, ומשמע דלש יכול הוא סיבה לחיוב, ולי ליכל פטורין, ולהכ קלי ר״ש דלמ״ד שלש יכול פטור, ומשמע שחולק לליטול להעושה ומקלתה, ולומר דלכך נלמר בעשותה שנים וכו׳. ובדבריהת יש שינוי לשון בדר״מ מחייב ור״י לומר חייבין ופטורים.

ונראה ע״פ מש״כ לק׳ דשין גדר הפטור בכל הני לר״ש כגדר ר״י, וכן לר״מ, דלר״מ ליכל לפטורל לעשה מקלתה, ויותר מזה מלאנו לגדר חיוב זה יכול וזה יכול לר״מ הוא משום כל חד בנפרד דיש בתולדת המלאכה להחשיב מעשה שלו כמעשה מלאכה, והוכיחו דלש לריכל לשיעור לזה ולזה ממטה דזב, ומשמע דשין בגדר חיוב זה שייכות לשין חטאת.

והיינו, שהרי קרא דחטאת לש מיירי דווקא בשיסור שבת, ובהכרח דשין גדר

הפטור במלאכה חלה במעשה בכלל, והיינו, לחף למעשה מלאכה יש בו גדרים נפרדים, כמלאכת מחשבת וכו', לך יש שיתוף בגדרי המעשה הנוגעים לחיוב חטאת בין כל חייבי חטאות, וכמו שכתבנו גדר מעשה מלאכה הוא גדר במה שהוא מבטל קדיתה, היינו, שתולדה שנעשית יש בה להגדיל את העושה לותה כמבטל קדיתה, וכיון שאין במעשה עלמו גדר איסור אלא בתולדתו, ואין בתולדה אלא מה שהיא גדר במעשה, הרי שיש כאן שני גדרי מעשה, לאין המעשה כמחשיב את העושה כגורם התולדה בלותו הגדר עם המעשה האסור, לגדר המעשה המחשיב את העושה כגורם התולדה, אין בו משמעות איסור, והמעשה האסור אין בו משמעות כגורם התולדה, וזה גדר מלאכת מחשבת.

מלאכה שאינה צריכה לגופה

ומלאכה שאינה צריכה לגופה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שהתולדה תהיה מילוי הבקשה, ואם זה קלקול היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שתהיה תולדה, ומלאכת קלקול היא מלאכה בלי מחשבה לתולדה בפעולה, ובדברים שהמקלקל חייב לא צריך מחשבה בפעולה.

חשיבות מלאכה הצריכה לגופה - בחשיבות העושה ולא ברצון התוצאה

ויבואר לק' בלורך גדר חשיבות שיש במלאכה בהיותה צריכה לגופה שהוא מגדרי חשיבות העושה מלאכה, היינו, שאין נחשב שעושה מלאכה אם אין צריך לגופה, והיינו, שלא נאמר שהוא מגדרי רצון תולדת המלאכה, כי אין חשובה מלאכה בלא תולדה, וכיון שאין רוצה התולדה אין המעשה מעשה מלאכה, דולמי כיון שהתכוון לעשות המעשה, ומעשה זה הוא מלאכה, הרי שעשה מלאכה, ואין בזה חסרון בתולדת המלאכה, אלא דס"ל לר"ש שמאחר שלא נחסרה אלא מלאכת מחשבת, והוא שיש במעשה המלאכה מחשבה,ומחשבה ביחס למעשה שנעשה ע"י היא שרוצה במה שנעשה, וגדל מה נעשה האמור כאן, אין הוא התולדה בדבר, וכלוגמא בקולר שאין הכוונה הפרי הקלור אלא החיתוך, היינו, התולדה במעשה, ובלי משמעות פרי לאית ליה שהיא התולדה.

והנה מלאנו כי גדר ללון מעשה הללוי יבוא בכמה פנים. ונחלקו ר"י ור"ש, ללעת ר"י כל לורך לאית ליה ובא לו ע"י מעשה מלאכה הוא מחשבה, והרי מלאכת מחשבת, כי נעשה מעשה המלאכה לצורך, וחשיב מחשבה מה שעושה זה לצורך זה. ולעת ר"ש שאין נחשב מלאכת מחשבת אלא אם המחשבה הוא במעשה המלאכה גופה, וכמו בקולר, שהמלאכה היא בפרי הנחתך, אבל גם לר"ש אין זה משום חשיבות הפרי החתוך החיתוך אלא משום חשיבות החיתוך, כי אין הפרי החתוך חשוב מעשה מלאכה אלא תולדתה, ומה לבעי לליהווי הלי חיתוך בפרי הוא משום לע"י שיש לו לורך בגוף המלאכה, חשוב מעשה שלו כמלאכת מחשבת. וע"כ אף אם אין הוא לריך בפרי חתוך לווקא, אלא אפילו לצורך שאין לפרי תוספת חשיבות במה שהוא חתוך, כבר חשיב מלאכת מחשבת.

חשיבות רצון מעשה במלאכה – במשמעות ראוי לשימוש בני אדם או נצרך לשימוש העושה

והנראה בזה ולבאר הא לשקלו וטרו בגמ', ליסוד מח' רש" ור"י היא במה תחשב המלאכה למלאכה, לר"י סבר שמלאכה, היינו, לבר הרלוי לשימוש בני אדם ור"ש סבר שמלאכה, היינו, לבר הנלרך לשימוש העושה, וע"כ אין במה שכל המקלקלין פטורין חילוש, שהרי אין זה תלוי כלל בדבר עלמו, ומה שהוא משמש לאחרים, ור"כ כל מקלקל הוי לבר שאינו לריך, ור"כ אי אפשר לומר שחובל ומבעיר יצאו מכלל זה, שזהו אין בעשם מה שנחשב מלאכה. וע"כ אמר ר"ש לשייני שהוא לריך לתולדה.

אבל לר"י שאין זה תלוי במה שהעושה לריך, ר"כ בהכרח שמה שכל המקלקלין פטורים, הוא משום שאין זה נחשב למלאכה, ור"כ לא יועיל מה שהוא לריך את תולדת הקלקול לדבר אחר, שכיון שגדר מלאכה הוא ביחס לכל העולם, אין מחשבת לורכו מועילה להגדיל דבר זה כתיקון, ואם כמו שאמרנו גדר מעשה מלאכה הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה שהיא מלאכה, יחולק גדר מעשה זה, לר"ש גדרו הוא מעשה הנחשב לעבודה מחמת התולדה הנלרכת לו, ור"י הוא מחמת תולדה הנחשבת למנשים.

מלאכת מחשבת

עיקר גדר מעשה מלאכה בשבת הוא שלא לעשות תועלת, לך כיון שהאיסור נובע מדין השביתה, ולא מחמת התועלת, שהרי אם התועלת לא היתה נעשית בתופן לאסור לא היה בה משמעות ביחס לשביתה, העשייה שבה היא חלק מהאיסור עצמו. וזה יגדיר את האיסור כהתעסקות במעשה. ועל כן ביחס לעושה לא מספיק שיחשב עושה רק ביחס לתועלת כמו בשאר איסורים, אלא לריך גם שיחשב עושה גם ביחס לעשייה, היינו, ההתעסקות במעשה, וכן בתועלת עצמה. שההתעסקות והתועלת הם חלק ממעשה אחד, ולריך שתהיה ההתעסקות עצמה כהתעסקות בתועלת, וכן התועלת לריכה להיות תועלת ההתעסקות ולא רק תועלת העושה. וכיון שכך גם המעשה הוא חלק מהתועלת. אם כי כפי שנראה יש דינים הנוגעים רק לעושה ולתועלת.

מלאכת מחשבת במלאכת אומנות - צורך בתכנון מוקדם המכוון לתוצאה שיש בה מילוי צורך

ומצאנו במלאכת שבת דין שתהא המלאכה מלאכת מחשבת, ומשמעות מלאכת מחשבת היא מלאכת אומנות, ומלאכת אומנות ביחס לכל מלאכה היא מה שלדוש לה תכנון קודם, שכיון שהתועלת של המעשים מיועדת לדבר מסוים ומוגדר, יש לורך במחשבה איך לעשות את המעשה בתופן שהתועלת תהיה דבר במשמעות מילוי הלורך המסוים, ואף שמלאכות שבת אינם מלאכות שבהכרח מלאכות אומנות לריך שיהיו כמלאכת אומנות, ויש בזה משמעות בעושה, במעשה ובתועלת.

מלאכת מחשבת בעושה המלאכה - פטור משצל"ג לר"ש, דבר שאינו מתכוין, וזורה ע"י רוח

בעושה, היינו, שיעשה את המלאכה מתוך מחשבה, שמלבד שלריך שתהיה עשייתו בכוונה לתועלת לריך גם שתהיה קיום המחשבה. וכיון שהמחשבה נוגעת לכל חלקי המעשה יש משמעות לחילה לכל חלקיה, שבמלאכות שבת לריך שתהיה המלאכה (במשמעות ההתעסקות המעשה והתועלת) חלק ממחשבה אחת, מלאכה שהיא מתוכננת, וזה פטור של מלאכה שאינה לגופה לר"ש, שאין התועלת במחשבת מילוי לורך. ולעת ר"י שאין דין שהתועלת תהיה במחשבת מילוי לורך (וע"ל לא יועיל לר"י מה שלריך לכללו ולאפרו להגדירו כתיקון שאין זה חלק ממחשבת המעשה). וזה פטור לבר שאינו מתכוין לר"ש, שלריך שהפעולה תהיה מתוך כוונה לתועלת, ואם התועלת לא תוכרח ע"י הפעולה, אין זו פעולת מעשה מחושב. וזה גדר חיוב זורה ע"י הרוח, שלף שאין פעולתו עושה מלאכה, מחשבת הפעולה שעושה שימוש ברוח מגדירה את הפעולה כפעולת מלאכה. וזה חיוב שניס שעשאוה.

מלאכת מחשבת במעשה עצמו - צורת מעשה מחושב במלאכה ומשמעות פטור שלא כדרך

במעשה, היינו, שלריך שיהיה המעשה מעשה מחושב, שמלבד שהעושה לריך לעשות המעשה בכוונת התועלת, לריך שהמעשה יהיה בצורה שבה נעשית מלאכה מתוך מחשבה. ואם היתה לא בצורה כזאת אינה נחשבת מלאכת מחשבת, וזהו משמעות פטור שלא כדרך.

מלאכת מחשבת בתוצאת המעשה - שיעור גרוגרת בתוצאה מחושבת ופטור מקלקל במשצל"ג לר"י

ובתוצאה, היינו, שלריך שתהיה תועלת של מלאכת מחשבת, שמי שעושה מעשה מתוך מחשבה יכוון לתועלת לחרת ממי שאינו. ועל כן לריכה להיות רלויה למעשה מחושב, וזה שיעור גרוגרת שהוא שיעור המתייחס לתועלת של מעשה מחושב. ולדוגמא שלף שמיעור לכילה הוא שיעור כזית, שזה שיעור חשוב ביחס לאכילה, אך כיון שמיעורי שבת נוגעים לחשיבות התועלת של מעשה מחושב, מי שעושה לוכל מתוך מחשבה לא יעשה זאת בכזית אלא בגרוגרת. וזה פטור מקלקל במלאכה שאינה לריכה לגופה לר' יהודה, שלף שאין הוא מעשה של קלקול שהרי הוא תיקון לבר אחר ואין חסרון במעשה, כיון שהתועלת היא קלקול אין זו תועלת הרלויה למעשה מחושב.

גדר מלאכת מחשבת במעשי המלאכות – חלק המעשה הנכלל תלוי במשמעות המלאכה

אך גדר מלאכת מחשבת ישתנה לפי משמעות המלאכה, וכמו שהבדלנו לעיל בסוגי המלאכות. ובמלאכה שהיא יצירה חשבה חלק ההתעסקות הכלול במלאכת מחשבת יהיה רק העיסוק ביצירה עלמה. ובמלאכה שהיא עילוי מצבו של חפץ קיים גם ההתעסקות בחפץ תהיה כלולה במלאכת מחשבת. ובמלאכה שהיא שינוי מצבו של חפץ אז ההתעסקות בשינוי על שני מצביו תהיה חלק מדין מלאכת מחשבת.

דבר שאינו מתכוון

ודבר שאינו מתכוון היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תכריח תולדה, ואם זה פסיק רישיה יש כוונה, ואם לא ניחא ליה היא מלאכה בלי רצון בפעולה שתהיה תולדה.

מתעסק

ומלאכה בדבר שלא התכוון למעשה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה, ונקרא מתעסק, ובדברים שהמקלקל חייב לף המתעסק חייב, שהרי כוונה לקלקול אינה נחשבת כוונה בתולדה, ולעפ"כ חייב.

מתעסק ביחס לתוצאה

ובמלאכה בדבר שלא התכוון שתהיה התולדה היא מלאכה בלי כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, הוה כמח' לחבי ורבא.

והיינו, שאם מעשה הוא מסוג עושה, היינו, שיש משמעות במעשה שנפעל מהעושה, והוא טפל לו. ואם מתעסק הוא מסוג עסק, היינו, שיש משמעות במתעסק שנפעל בעסק והוא טפל לו, ומי טפל למי, הוא תלוי אם החלש התכוון לפעול את המעשה. וזה רק בדבר שיש בו משמעות של עושה, אבל בדבר שאינו עשייה של החלש כמו בהנאה, כיון שנאסרה נאסרה אפילו בלי שיעשה.

ונחלקו האם יש כוונה בפעולה שהפעולה תגרום תולדה שתהיה קיום המחשבה, שבה יש הבדל בין ירק חתוך לירק מחובר, שלדעת רבא יש משמעות במעשה, ולכן מלאכה שהיא מעשה במשמעות התולדה, הרי שגם על המעשה יש שם של מעשה שעושה מילוי צורך, ומ"כ לא התכוון לעשות מלאכה כזו. וחבי יסבור וכו'. וכן בחלב, נחלקו אם שם התולדה של הנאת חכילה מחלב שייך במעשה החכילה עצמו, שלרבא שייך, ולכן זה שלא ידע שהוא חלב נחשב מתעסק. ולחבי אין, ולכן רק אם לא כיוון למעשה עצמו שהוא החכילה יחשב למתעסק.

פטור מתעסק בשבת לעומת חלבים – גדר פטור דמלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה אמרו בגמ' שאין שייך פטור דמתעסק בשבת ולף שכמו בחלבים ועריות מעשה של שבת הוא במציאות המלאכה, והיה לכאורה לחייב כיון שנעשתה מלאכה, וזה לשיטה תורה, עכ"פ כיון שמלאכה האסורה היא מלאכת מחשבת, היינו, שיחשב ביצירת המלאכה ונתעשה למחשבתו, הרי שיש למצוא בזה מתעסק, היינו, שלא היה במעשה שלו מחשבה ליצירת המלאכה, אלא שזה לא נתמעט ממיעוט דבה, היינו, פטור לחיוב חטאת, אלא ממלאכת מחשבת, והיינו, שאין גדר הפטור משום שאין נחשב יציעת חטאת, אלא משום שאין זה חטאת כלל, שאין זה מלאכה האסורה, וממילא אין מעשה שלה חטאת, שאינו מעשה מלאכה.

אבל אמרו שאמנם אין שייך פטור מחמת נתכוון לזו ועלתה לו זו, שזה כאמור נתמעט מלהיות למלאכת מחשבת, אבל שייך מתעסק במעשה עצמו, שהתכוון לזו, היינו, לתולדה זו, (או שאמר כל שתרצה לעלות ניחא), אבל לא נתכוון למלאכה, וזה אין לפטור משום מלאכת מחשבת, שהרי חשב בתולדה זו, אבל יש לפטור משום מתעסק, משום שאין שם מיציעת האיסור, אלא מיציעת המציאות.

ובזה חלקו מה נחשב מעשה האיסור שיש לומר בו מתעסק, אם הוא בדבר האסור במעשה, או במעשה שיש לאסור בדבר האסור. והיינו שני המקרים לאמרו, דבנתכוון לחתוך מחובר שהוא מעשה האסור, יש שני חלקים. האחד, החיתוך, שהוא מעשה האסור לעשות במחובר, והשני, מה שהדבר מחובר, ושזה הדבר האסור לעשות בו מעשה חיתוך. ואמנם כיון שנתכוון לזה ועשה בזה הרי ולפי אין לריך שילע שהוא אסור, לאחן מחייבין חטאת על לא ידע ונודע. אלא שנחלקו אם היות הדבר ממין האסור בחיתוך, הוא יציעה הנלרכת ליציעת המעשה חיתוך עלמו.

גדר מתעסק המשותף עם חלבים ועריות – בחלבים שנהנה מגוף הדבר ובשבת שיצר מלאכה

ויובחן כי גדר זה עניינו משותף עם חלבים ועריות, ובהכרח שלא נחלקו אם נחשב יציעת חיתוך בדבר שאינו מחובר יציעת חיתוך, ופשיטא לאין חיתוך בלי שיהיה הדבר הנחתך מחובר, אלא שנחלקו אם מה שנחשב חיתוך הוא גדר במעשה עלמו, או שהוא גדר רק בדבר הנחתך, היינו, שיש בתולדת הדבר להחשיב את

המעשה כחיתוך, ול"כ אין הוא חלק מידיעת מציאות המעשה, וכן לגבי לכילת חלב שנחלקו אם מה שנחשב מעשה לכילה לחלב הוא מידיעת המעשה או לא, וכללעיל.

אבל בנתכוון להגדיה או לבלוע לכ"ע הוה מתעסק, והיינו, שידיעת חיתוך ולכילה, ולמי שהם גדר במעשה עצמו (ולא שבחלבים ועריות חייב שכן נהנה, היינו, לכיון שאין מעשה לכילה חשיב איסור מחמת עצם מעשה לכילה בחלב, אלא כמה שנהנה בלכילה זו שסוף לכילה הנאה, ויש להנאה זו קיום עצמי בלי המעשה, שאין המעשה לכילה רק מעשה קידמה לגבי הנאה, ע"כ אין נחשב הלכילה לקיחת האיסור, ול"כ מה שכתבה תורה שחטא בה, היינו, ההנאה. וכמש"ת אין שייך מתעסק בזה), וכיון דמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאין המלאכה הגמורה העומדת לעצמה (כלבד חתוך), חשיבא גוף האיסור אלא כמה שנחשב בה, הרי שיש במעשה גדר שעושה את מציאות האיסור. וע"כ שייך בזה מתעסק.

וביתר ביאור שפטור דמתעסק אינו בשגגת מעשה האסור, אלא כמה שאין נחשב מעשה כיון שלא נתכוון לעשות מעשה כלבד האסור, ויש בזה חסרון לפילו לגבי שוגג שהרי אין שוגג חייב אלא משום שהיה לו להיזהר ממעשה איסור ולכלבד אם תחיכה זו אסורה ומתחייב על אי שמירת מעשיו, אבל במתעסק אין נחשב שעשה המעשה בחתיכה זו. וע"כ לא שייך לחייבו שהרי לפ אם היה רוצה להיזהר, והיה יודע שחתיכה זו אסורה, לא היה מועיל לו הידיעה לגדי התעסקות זו.

גדר פטור חטאת דמתעסק – שלא עשה מעשה בדבר האסור כלל בשגגתו

אבל בלכילת חלבים ובעילתה עדווה אין המעשה אסור אלא משום הנאה לחיות ביה, שהרי לא נתנה מעשה ביאה ולכילה המותר מהאסור, אלא כמה שהלבד עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהנאת אלו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעשה שמביא להנאת אלו, וחיוב חטאת לשוגג, היינו, כמה שהיה לו להיזהר שלא יבוא מהאסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה איסור אלא בהנאה, והרי לגבי הנאה אין לחלק אם מתעסק או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בלבד זה או אחר, אבל בהנאה אין שייך כוונה, שתמיד ההנאה הוא מגוף הלבד בין יכוון ובין לא.[ו].

סיכום

ונמצאנו כמה לינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת הנעשה כמעשה לאסור), להיינו, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הנילון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, ובזה יכנסו ענייני פסיק רישיה להגדיל לותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והיינו, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המציאותית מחשיבה לותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ולרון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת ריצת העושה והיותה חשיבות במעשה)) להיינו, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאינו מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לרון מלד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחלק הו מלאכה אינו נלרך.

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמה, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

וכמו"כ לין מתעסק יהיה גדר בעשייתו העושה בחשיבות במעשה (שהוא לין בכל התורה להגדרת המעשה כנעשה על יד העושה), להיינו, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעצם הבנת המלאות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה החסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסויים (לאפוקי שיש למעשה משמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי תוצאתן - עשיית דבר חדש, מצב חדש, ושינוי מצב חפץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תולדתם הנותנת להתעסקות שם עשייה מסוימת. תולדות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה לופנים. יש בהם מלאכות שתולדתם היא הדבר החדש. ויש בהם שהם מצד חדש בדבר קיים. ויש בהם שהם עצם שינוי המצב של דבר קיים.

וזה יתפיע על גדרי מעשיהם, שעשייה של דבר חדש היא רק ההמלאה שלו. ועשייה של מצב חדש בחפץ היא המלאת החפץ במצב החדש. ועשייה של שינוי מצב חפץ היא המלאת מהלך השינוי. וזה יתפרדו העשיות במשמעותם כמלאכה. ליסוד מלאכה הוא חוסר השביתה שיש לעושה בעשייתו את התולדה. וככל שהמלאכה, היינו, ההתעסקות תהיה במלואות התולדה עצמה תחשב למלאכה חשובה יותר. וש"כ ביחס לחילוקים אלו מלאכת שינוי מצב תהיה מלאכה חשובה יותר. ומלאכת יצירת דבר חדש תהיה חשובה פחות.

חשיבות התוצאה כדבר מוכן - הבדל בין הכנת כלי המותקיים להכנת אוכל המתבלה

וכן יחלקו בחשיבות התולדה מבחינת היותה דבר מוכן שככל שהתולדה תהיה בעלת משמעות כמוכנה תהיה המלאכה, היינו, ההתעסקות יותר משמעותית לביטול שביתה, והיינו, שככל שהדבר שהומלץ יהיה דבר שהיותו מוכן משמעותית בו. ולהוגמת שהכנת של כלי היא משמעותית יותר מהכנת לוכל כי השימוש בכלי הוא רב פעמי ושימוש אחד בו אינו סותר את קיום הדבר לך שימוש בלוכל הוא שימוש חד פעמי ובזה הוא כלה והכנה לשימוש מלאה היא פחות חשובה. ומלאכה שהיא כמ"ש ההתעסקות בהכנה תחשב יותר אם הדבר שיומלץ על ידה יחשב יותר כמוכן. לך אחר שנאספו כל מלאכות אלו, היינו, ההתעסקות בכל סוגי תולדות אלו הרי שלף כזו הכנה לסורה. ות"כ יהיה לנו כמה סוגים של מעשי הכנה ולכל אחד חשיבות עצמית ביחס לתולדה ומשום כך הכנת לוכל כיון שהיא לשימוש מלאה לא יהיה בה חסרון שאינה מתקיימת לאורך זמן שהרי לא נעשתה לקיום. לך הכנת כלי אם תהיה בלופן שלא מתקיים לאורך זמן לא תחשב הכנה.

ייחור מלאכת מבעיר לחיוב נפרד - יצירת אש כהתעסקות פחותה שאין בה ממש עומד

ועל כן יובן מה שחידשה התורה לחלק שיהיה חייב כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה לווקא במלאכת מבעיר שהיא מלאכת יצירת האש ובהיותה יצירת דבר חשוב המלאכה עצמה פחות חשובה כמ"ש וכן ביחס לדבר שנוצר שהאש היא תולדה פחות חשובה שאין בה ממש עומד שיחשב מקור שימושי ומשמעותה כדבר מוכן וההתעסקות בהכנה היא פחותה. וכיון שחייבה תורה עליה לבדה כל שכן שאר מלאכות שהן חשובות יותר שיהיו חייבים עליהם לבדם. וכן ביחס חשיבות התולדה למצד הקולם להיינו שאם התולדה נוגעת לסורה הרי שהמצד הקולם כחומר אין לו משמעות מלבד קיום לסורה.

הגדרת שיעור המלאכות בשימוש - שיעור שימוש ביצירה, בחפץ ובמצב, ובשינוי מצב החפץ

וכן יחלקו בשימוש בדבר המוכן שהשימוש בדבר המוכן יגדיל האם הדבר המוכן הוא תולדה חשובה. ולכן כל מלאכה שמשמעותה יצירת דבר חדש הרי שקיעורה יהיה קיעור הרלוי לשימוש בתולדה זו, ומלאכה שמשמעותה יצירת מצד בחפץ יהיה קיעורה שניס גם קיעור חפץ חשוב וגם קיעור מצד חשוב, ומלאכה שהיא שינוי יהיה בה קיעור גם בחפץ וגם במצד וגם בשינוי שיהיו כולם בעלי חשיבות.

גדר חילוק מלאכות - מהות המלאכה עצמה וחשיבות תוצאתן במשכן

ועיקר גדר חילוק המלאכות, היינו, במה שתחשב המלאכה נפרדת מחבירתה, נלמד ממהותם ומנלרכותם, ומהיותם

במקצן. וזה חלוק לשני גדריס, האחד, במהות המלאכה, היינו, במה שהמלאכות שונות זה מזו, שמלאכה שהיא חלוקה במהותה הרי היא מלאכה נפרדת, והשני, בחשיבות הדבר המוגמר, וזה במלאכות הדומות שנחלקות משום חשיבות תולדותס. שאחי מלאכות הנגרכות לעשות שתיהס בכדי להגיע לתוצאה סופית, וגס היו במקצן בתותו תופן, נחשבות למלאכות נפרדות. ובגדר הראשון, היינו, מה שאמרו לזורע ונוטע מלאכה אחת הן וכו', וכן מה שנחלקו רבי ור"י בשובט ומלקלק, לרבי שבר לשובט בכלל מיסך וכו', ור"י חילק. ובגדר השני הוא מה שאמרו בזורה ובורר וכו', לאף שהס דומיס כיון שהיו במקצן נחשבים לאחת, וכן בכותש ודס שאמרו שאף שהיו במקצן, כיון שאינס חשובים ככלל שעני לוכל פתו בלא כתיצה, אין חשוב להיחלק מדס. וכן במה שאמרו למולח לורך עיבוד הוא, ואף שמולח הוא שלב מוקדס, הרי בכלל מעבד שהוא לורך עיבוד, ואף להוה במקצן אין נחשב תולדת מליחה, כיון שהיא עיבוד, ויש לחריה עוד עיבוד, הרי שאף שהעושה לותה לבדו חייב שהיא תולדה חשובה, אין היא חשובה ביחס למעבד והיא כשלב מוקדס שלו. ומלאכות שהן דומות ועשאס בהעלס אחד אין חייב אלא אחת, ומשמע דזה אף למי שמחייב על אב ותולדה שלו שאיס, שאין גדר תולדה דימוי ממש שהדומה הרי הוא אב.

מלאכות יצירה

גדרי מלאכות של יצירה חדשה - התעסקות בכתיבה עצמה והחומר והנייר כאמצעי בעלמא

ישנם מלאכות שיש בהס יצירה חדשה שאין היא יחס למציאות הקודמת מלבד מה שלא היתה בו ולגמרי מלאכת כתיבה שאין משמעות במלאכת כתיבה להפיכת דיו לדבר כתוב לו הנייר לדבר שכתוב עליו אלא עצס היצירה של דבר כתוב, והיינו, שכתיבה אינה תוספת חשיבות בדיו לו בנייר ואין מלאכת כתיבה חשובה בגלל שנעשה בדיו אינו משמעותי, אלא היו הוא רק לאמצעי לכתיבה, והכתיבה היא עצס לורת האות או הסימן שיש לה משמעות קריאה, וכיון שכך במלאכה זו ההתעסקות במעשה היא בכתיבה עצמה ולא בדיו. ומזה יצאו גס חילוקי דינים הנוגעים להתעסקות שיהיו נוגעים לך ורק להתעסקות בכתיבה, ושאר התעסקות, היינו, החומר שבו נכתב ומקוס הכתב יחשבו רק כאמצעי ולא חלק מעשיית המלאכה[א].

מלאכות יצירת מצב בחפץ

מלאכות של יצירת מצב חדש - חידוש מצב בדבר קיים כבורר אוכל מפסולת

צורה אחרת שלב מלאכות שבת היא יצירת מצב חדש בדבר, והיינו, שתולדת המלאכה היא לא עצס יצירת דבר חדש כי הדבר לעצמו חשוב גס לפני אלא היא חידוש מצב שלב דבר קייס, שהיה דבר שנמצא במצב מסויס וכעת הוא במצב אחר, וההתעסקות הוא בדבר לשנות מצבו ולא בעצס יצירת המצב כי המצב, הוא רק חשיבות בדבר, והדבר הרי היה וחשיבות הדבר נובעת מהדבר עצמו, ולגמרי מלאכת בורר שהרי לפני ואחרי המעשה האוכל נחשב אוכל והפסולת לפסולת אלא שהאוכל נמצא במצב שהוא מעורב וע"י המעשה האוכל מבורר, שהדבר עצמו שהוא אוכל לא השתנה, אלא שנוספה לו חשיבות שהוא מבורר.

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר

התעסקות בתוצאה בחפץ קיים - תלות המצב החדש בקיום הדבר והחפץ המבורר לשימוש

ובמלאכה כזו התעסקות בתולדה כוללת את ההתעסקות בחפץ, והיינו הנוגעים להתעסקות יהיו נוגעים לפי לחפץ עצמו לפני השינוי, שהרי המלאכה היא מלאכה בחפץ קיים, וכיון שהמלאכה נוגעת למצב הקודם יהיה חשיבות המצב לא רק בעצם קיומו אלא ביחס לדבר, והיינו, שבסוג המלאכות הקודם שהוא עצם יצירת הדבר החדש, חשיבות קיומו תהיה רק במה שנוגע למציאותו, ובדוגמת שלמדנו במלאכת כתיבה שיהיה הכתב מתקיים, אך לא יהיה פחות משמעות קיום במה שלעת הכותב למחוק את הכתב, שהרי זה מעשה חדש, אבל במלאכות שהוא חידוש מצב בדבר הרי שהמצב תלוי בדבר, וכיון שהמלאכה נעשית בדבר יהיה משמעות מה מחשבת הדבר אם להתקיים ואם לא, ואמנם ביחס למצב עצמו שהוא החידוש לא יהיה משמעות מה שחושב אלא יתקיים, ובדוגמת שלמדנו שיבדור מתוך מחשבה לעבד אחר כך, אך ביחס לדבר עצמו יהיה משמעות מה שהוא מתקיים, שהרי המצב הוא חשיבות הדבר ואם הדבר עצמו לא עשוי להתקיים לא יהיה חשיבות במצב[1].

גדר בורר כתוספת תכונת מוכנות – ברירה יצירת תכונה חדשה בדבר צבור ולא במפוזר

וביתר ביאור במה שמלאנו במלאכת בורר שברירה הנעשית ע"י פיזור התערובת (וליקוטה) לא נחשבת מלאכה, וביאור כנ"ל כי אין גדר מלאכת בורר ביחס לתכונה הקיימת בחפץ שיש מלאכה בשינוי מצבה, והיינו, שיש תכונת מוכנות שדבר בורר מוכן לזה, ודבר שאינו מוכן לזה, שאז יש לחייב אף במפזר שהרי גדר המצב הוא תערובת, וגדר ברירה הוא שינוי ממצב תערובת לשאינה, ובגדר זה יאסר אף עירוב (ולא בעינן לכם), אלא גדר המלאכה הוא תוספת תכונה בחפץ ועילויו, ובזה מצד בורר הוא כיצירת תכונה חדשה, וולמי שמעורב אינו שייך לבורר, ולא יועיל פיזור התערובת שאין בורר תוספת תכונה, אלא בדבר לבור ולא בדבר מפוזר[2].

סיכום לימוד המלאכות מתוצאתן במשכן - חילול שבת באי קדושה לה' ולא כחשיבות לאדם

והנה כבר חילקנו שהמלאכות האסורות נלמדו מן שם מלאכה הקרוי לדבר שיש בו תכונות הבאות ממלאכות אלו, וזה גדר מלאכות לפי תולדותיהם, אבל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה יזוע שנעשה במשכן, והיינו, למחר שאנו יודעים להולדה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הולדת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו. והנה למדו בין העבדה וזריקה דהה"כ מהולדה וגם הם חשובים כתולדה להולדה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הולדה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, היינו, שיש לקדש את הזמן לשבת בדי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולדתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת ליזרחל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה שחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה דקידוש, וע"כ אין לחפץ בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

א. ומלאכות הכלולות בגדר זה הן, זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג, פוצע, קושר, מתיר, תופר, קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד, משרטט, ממחק, מחתך

ב. ובזה גם יבואר גדר פסולת מתוך אוכל שאין התכונה בכל גרגיר, אלא במה שהוא צבור, וכן יבואר גדר לאלתר שאין משמעות תוספת תכונה בצבור אלא בדבר שעומד להתקיים, אבל אם הדבר שבו ברירה הוא תוספת תכונה אינו עומד להתקיים, אין תוספת תכונה חשובה מלאכה. וכן יבואר מה שזה דווקא בכלי, דכיון שגדר המעשה הוא בכל הצבור, אין נחשב מעשה שהוא רק בחלק מסיבת אי היות התכונה, מעשה דתוספת תכונה, וברירה דפחות מכשיעור תחשב חצי שיעור ואף שאחר כן יעשה עוד שיעור, ואין זה רק חצי שיעור בתוצאה שיש לו להצטרף, דכיון דגדר המלאכה הוא תוספת תכונה בדבר צבור, הרי שאי חשיבות החפץ הוא מימלא אי חשיבות תוספת תכונה (אלא דאף מלאכת חצי שיעור נאסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, אלא רק בתוצאה, ואין בזה חוסר חשיבות לגבי תוספת תכונה דאית ביה)

גדרי מלאכת הוצאה

והנה כמו שכתבנו מלאכת הוצאה היא מלאכה הנוגעת לשינוי מצב של חפץ מבחינת מקומו, ולא במשמעות עשיית המצב החדש, והיינו, שהרי הוצאה כוללת גם הוצאה לרה"ר וגם הכנסה לרה"י, ובהכרח שאין עליפות למצב לחד על משנהו שנאמר שהמלאכה היא עשיית המצב החדש, ומ"כ בהכרח שהמלאכה היא עשה שינוי מקום החפץ. וכיון ששינוי כולל את המצב הקודם, והמצב הבא, הרי שההתעסקות בשינוי תחייב התעסקות גם במצב הקודם וגם במצב הבא. והיינו, שמלאכת הוצאה היא מהיות החפץ מונח ברשות זו ועד היות החפץ מונח ברשות השניה, ותוצאת המלאכה היא היות החפץ במקום חדש.

הוצאה כשינוי מצב מקום החפץ - התעסקות ממונה ברשות זו עד מונח ברשות השניה

ובזה תמצא הבדל מלאכת הוצאה משאר המלאכות הנ"ל שהמעשה שלה הוא עשה שינוי מצב חפץ, וההבדל ביניה לבין מלאכות יצירת דבר חדש הוא ברור, שמלאכות יצירה אינם מצב בדבר מסויים אלא עשה החידוש, אבל גם אין היא ממלאכות של מצב חדש בדבר, שבכל מלאכות של מצב חדש יצטרך בעשה התוצאה שהיא מצב מעולה יותר, ולדוגמא בורר שאוכל מבורר יהיה מוכן יותר מאוכל שאינו מבורר, ומשמעות זו היא היצירה, שהחפץ במשמעותו העצמית שאינה נוגעת למעשה עכשיו הוא יותר חשוב, ועל כן אם יערב לוכל בפסולת אין זה ממלאכת בורר, שמלאכת בורר היא תוספת חשיבות, ובזה לזה מי שמערב לא עשה דבר.

ייחוד הוצאה משאר המלאכות - שינוי מצב מקום החפץ בלא תוספת עילוי בחפץ

אך בשינוי למלאכת הוצאה אין משמעות עילוי במצב החדש, שני המצבים הינם שווים, ואף שיש תועלות הנוגעות למקום החפץ אך אין הם מוסיפות חשיבות בחפץ, אלא רק משנות אותו ממצב למצב, שכשהחפץ נמצא במקום זה הוא רצוי לבבר מסויים וכשנמצא במקום זה הוא רצוי לבבר אחר, וזה אינם התוצאה תהיה החפץ כהשתנה מצבו אך זה יהיה רק ביחס למצבו הקודם, שמי שימליץ חפץ במקום מסויים לא יחשב זה יצירה אלא רק ביחס לחפץ ולא ביחס למקומו, ועל כן מלאכה זו היא עשה השינוי, היינו, שבחינת החפץ זה מה שהחפץ בשני מצבים והמעשה הוא השינוי, ומשום כך ניתנים הנוגעים להתעסקות במעשה יהיו נוגעים מלבד לחפץ גם לכלל המצבים של החפץ, וההתעסקות במעשה צריכה להיות גם במצב הקודם וגם במצב הבא שזה מה שיגדיר את התוצאה, היינו, המצב החדש כשינוי מצב החפץ, וכיון שכך משמעות קיום מליחות היצירה תהיה בקיום המצב ולא בחפץ.

שיווי שני המצבים בהוצאה - קיום מציאות היצירה בקיום המצב המשתנה ולא בחפץ

ועוד יש להקליס חילוק שיש למצוא לכלורה במלאכת הוצאה משאר מלאכות, והוא שיהיה תלוי מעשה שלה בהצטרפות שני דברים, ולכלורה כן ביחס לשם מלאכה לילה, שלא תחשב תוצאתה אלא בהצטרפות שני דברים, היינו, מקום ודבר (שרובן של מלאכות הם בדבר או במקום כדבר). ויש בחילוק זה יסוד ביאור כמה וכמה דינים במלאכת הוצאה כמו שיתבאר בע"ה. והיינו, ממאחר שמעשה להוצאה הוא בהצטרפות שני דברים, יהיה גדר משמעות המעשה שהוא מעשה שינוי, שאין זהות מקום נחשב לתכונת חפץ, ואין חפץ תכונת מקום, ושימוש האדם הוא תכונת שניהם יחד, וכל אחד בנפרד. וע"כ יהיה המקום מקום במה שהוא לשימוש האדם, וחפץ גם במה שהוא שימוש לאדם, ומקום הרצוי לחפץ במה שהוא שימוש לאדם, וחפץ הרצוי למקום במה שהוא שימוש לאדם, אבל המקום לעצמו והחפץ לעצמו אינם חלק מעשיית הוצאה, וע"כ לא יהיו תלויים באדם העושה, לא במצבם בעשיית המעשה, ולא במצבם בתוצאת המעשה, אלא בדעת כלל בני אדם. אבל גדר מקום חפץ, וחפץ הרצוי למקום, שהן כלמור מיוחסים במה שהן חלק משימוש האדם, יהיו תלויים בדעת העושה להחשיב עשייתו.

חילוק הוצאה משאר מלאכות – הוצאה הוה מעשה בצירוף מקום וחפץ

ועתה תבלה כי מאחר שהתצטלמות של תשיבות חפץ ממוקם בדעת שימוש, הוא התצטלמות מרובעת, אין השימוש תלוי בדעת בני אדם, היינו, שאין גדר במעשה כחילול

השתלשלות משמעות חפץ במקום – חשיבות שימוש מקום וחפץ בהוצאה

חשיבות רשות במלאכת הוצאה - נצרכות המלאכה אינה ביחס לרשות המסויימת

אלא מחמת שנעשה מעשה מלאכה, ואין מלאכה אלא בחפץ, ואין גדר מלאכה בחפץ אלא מחמת היותו מקומו, ואין גדר במקומו אלא מחמת שהוא רשות, ואין גדר ברשות אלא מחמת שהיא לצימוק מסויים, אין סוג הצימוק תלוי בדעת בני אדם, והחשבתם את הצימוק. ויהיו סוג הצימוק, וממילא גדרי הרשות היוצאים ממנו, וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות, וגדרי חפץ ממוקם היוצאים מהם, כמה שהחשיבה התורה כראוי לצימוק (כמו חלב ודם). אבל היות דבר רשות לצימוק הנ"ל היא בדעת בני אדם והסכמתם המוקדמת, וכן בכל המשתלשלים מזה כנ"ל, והיות מקום רשות לצימוק זה היא במשתמשים וכן וכו', והיות חפץ ממוקם ברשות לצימוק הנ"ל היא בדעת העושה וכו', והשיבות חפץ היא בדעת בעליו. והצימוק העמוד הוא גדרי רה"י וים"ל (היינו, מה ראוי להיחשב רשות ונתמעטה כרמלית וכו'), והיות דבר רשות העמודה הוא גדרי מה שדבר זה הוא רה"י וים"ל הנ"ל (כליני עיר של רבים ועיר של יחיד ועוד). והיות מקום חלק מרשות הנ"ל הוא גדרי מקומות שאינם חשובים להיות רשות בעצמם (כליני עמוד ט' וקרן זווית ובקעי בית רבים וכו'), והיות חפץ ממוקם ברשות הוא בגדרי השיבות המעשה (כדין ידו של אדם חשובה לו, ומחשבית למקומו, ועקירת גופו וכו'), והשיבות חפץ, (היינו, המניע וכו'), וגדרי רשות היוצאים מגדרי הצימוק (כדין ס' ריבות), וגדרי מקום היוצאים מגדרי הרשות (דגלי מדבר ומחילות), וגדרי חפץ ממוקם (ביתא כמקן למליא, וקלוטה כמי שהונחה), וגדרי השיבות חפץ (הרלוי להכנה וכו').

והנה מלאנו בדין מלאכה הצריכה לגופה שאין גדר הצורך תלוי בגדרי הרשות, וכמו מה שאמרו לקרות בו ולעשות לו טס, שאין לאו דבריס שיש בהס שייכות לרשות שבה יעשו, שאין רה"י טובה לצרכיס אלו יותר מרה"י, וכן בהיפך. ועוד למה משמע לישנא דרבי ור"י דמחייבי שהייס תלוי בזה, היינו, כי היה להשות כיון למה בעי לה אלא ברשות המחכונה, הרי דמה להיות קלוטה בחמשע השיב אינה צריכה לגופה, ואף אי אמר כל היכא שתרצה תנוח, אין זה רק בכדי שלא יחשב אחד מהס שלא נתכוון לה, אבל לענין צורך ולאי צורך אחד אית ליה בה.

וכן פשוט, כי אין גדר מה שאין הולאה רק בה"י ור"ה מפוס לעתו, ולא פטרו נתכוון להגיבה ואחד מפוס מלאכה שאינה וכו', כי אין זה גדר במלאכה, אלא במעשה, והמלאכה נחשבת כן אפילו לא צריך לה כלל, אבל אינו נחשב מעשה שלו. כי אין לעת האדם מחשיבה את המלאכה אלא במה שיש לו חלק בעשייתה, וכאילו היתה המלאכה חפצה לאיסורא לעצמה, ואף שהוא העושה אותה. והיינו, להחותך את הפרי אין מעשה שלו חיתוך, כי החיתוך הרי הוא כמציאות בפני עצמה, ורק למדנו בכוונתו שצריכה להיות לחתיכה.

דקדוק לישנא דקרא לא תעשה מלאכה - משמעות מעשה המלאכה כיוצרת תוצאה

ונראה זה נלמד מקרא לכתיב לא תעשה מלאכה, והיינו שהיה להקשות להרי מלאכה היא סוג של מעשה, ומה שייך לומר לא תעשה מעשה, אלא ביאורו שיש בהיות אדם עושה מעשה שנחשב למלאכה חפצה לאיסורא בעצמו, וכמו שכילה שאף שהיא מעשה לאדם בדבר הנאכל, אין זה המעשה האסור, אלא ההגעה אליו, והיינו, שיש גדר במעשה שהוא חשוב כמצב ולא פעולה גרידא, ובזה שוו שכילה ומלאכה להדדי. וכמו שמצאנו שקראוהו הדבר הנעשה ע"י מלאכה האסורה מעשה שבת, ותימה הוא איך תיחשב השבת חלק מן המעשה ומה פעלה, הלא השבת היא רק זמן שבו נעשה הדבר, והנראה מזה לגדרו כמו דין שביתת כלים דצ"ע בתוגין של פשתן (יח.), לכתב ברש"י דמה שדבר מונח בכלי, חשוב שהוא מעשה של הכלי, והיינו, שגדר מעשה הוא מקרה שני דברים המשפיעים אחד על משנהו, והמשפיע יחשב כבעל המקרה, היינו, מעשה דיליה. וזה גם גדר מלאכה, היינו, שהות אדם משפיע על חפץ הוא גדר המעשה, ואף שאין זה מצד קבוע, היינו, אי"ל שמעשה לכלי בדבר המונח בו הוא קבוע, שהרי הדבר מונח, והכלי מניחו, אין זה נכון, כי גדר מעשה אין הוא מצד קבוע, ונחשב תמיד שהכלי בכוחו העכשווי, יוכל תולתה עתידית.

ולענייננו היות הולמת חפץ מלשון לרשות, היינו, השינוי, הוא גדר המלאכה עצמה, ומה להוא לווקא מלה"י לרה"י והיפך, אין זה משום התולמה, אלא משום המעשה עצמו, וכמו לגבי חשיב מעשה לכילת חלב אלא בחלב, כך לא חשיב הולמה אלא בשינוי רשות חפץ מלשות לרשות הג"ל. ומיניה כמו שמלילות שינוי חלב אינו תלוי בדעת בני אדם, כך מלילות שינוי רשות חפץ אינו תלוי בדעת בני אדם, ותהיה הולמת ספר מלה"י ולרה"י לקדות בו חשיב מעשה, והולמת חפץ מחלר חבירו לחלרו לקנותו בקנין חלר לא חשיב מעשה, לף שבזה יש משמעות בשינוי מקום החפץ ביחס לצורך האדם (וחלר חברו מונעת הקנין וחלרו פועלת הקניין), ובזה לא.

חשיבות מעשה הוצאה למלאכה - המעשה יחשב אף שתוצאתו שינוי מצב דבר ולא חידושו

ולפמשנ"ת בגדר מלאכת הולמה שהיא מלאכת שינוי מצד דבר[א], ושמנם יש לעדוף חשיבות מעשה שיש בו חילוק תולמה, ביחס למה שיש בתולמה להחשיב המעשה, אבל אין זה גדר מלאכת מחשבת שהוא גדר מעשה ולא תולמה (ולא אמר הכתוב לא יהיה אלא לא תעשה). וע"כ במלאכת הולמה לף שאין למצוא בתולמתה דבר חדש בחפץ, שהרי מקודם המלאכה ולאחר שנעשית יצאו לחפץ המונח במקום, ומצוי ברשות הצובה, ולא נשתנה זה ע"י מעשה ההולמה, אבל מאחר שעיקר המעשה הוא מעשה הצוב, שינוי מקום חפץ מכאן לכאן הוא צורך הצוב (בבחינת מוכנותו לשימוש התלוי במקום וכו'), ויש במעשה זה מחשבה, חשיבת מלאכת מחשבת, ושינוי מצד מוכנותו לשימוש התלוי במקום הוא הרי במקום עצמו, ובהיות מקומו של החפץ בו.

וא"כ יהיה עיקר חשיבות מעשה הולמה במה שהיא מעשה במקומות כחפלים ולא במקום חפץ, והמשל בזה מי שיש לו שני כלים והוא מחשב בחיזה מהן רצוי להשתמש (ולא כמי שיש לו חפץ והוא מחשב למצוא לו כלי), וע"כ לא יהיה גדר חשיבות מעשה ההולמה במה שהוא שינוי מקום חפץ מסויים, אלא בשינוי מצב שימוש ברשויות בלולי, אלא שזה אינו שייך אלא בשינוי מקום חפץ מסויים.

גדר הקבוע בהוצאה להחשיב שינוי המצב - חשיבות לאדם במיקום דבר

ובהקדם זה יבואר עיקר חשיבות מעשה הולמה שהוא המיקום, והיינו, שיש לאדם חשיבות במיקום לברים במקומות, ומעשה שיש להחשיבו כשינוי בגדר קבוע, זה הרי הוא חשוב כהולמה. ובילרנו גדר חשיבות זו כגדר כללי, שבו יהיו כל המקומות כלבר אחד לאדם, ומעשה ההולמה ממקום למקום הוא מעשה במיקום, ולא במקום מסויים, ולא בחפץ המסויים.

וע"כ לא יהיה נחשב זהות המקום החלוקה לחלק המעשה (היינו, שאלמ היה גדר המעשה במקום מסויים, הרי לא נעשה מעשה זה אלא בחלק מכלל מעשה ההולמה, שהמעשה במקום הרשון נסתיים בעקירה ממנו, או בילואה ממנו, והמעשה במקום השני נעשה בהכנסה לילו או בהנחה בו, ולא קרב זה אלא זה), וכן לא יהיה הפסק קיום מקום לחפץ כדי לחלק המעשה משום לי המשכיותו (והיינו, שאם היה גדר המעשה שינוי בסוג החשיבות שיש לחפץ מחמת מיקומו, היה בעצם עקירתו או במעבר שעובר ברשות פטור כדי להפסיק חשיבות זו, ואין זה מעשה שינוי אלא סתירה ובנין וכלמור), וכן לא יהיה בהיות המעשה בשני כוחות חסרון שלא נעשה בבת אחת (וכמו מה לחייב על הולמת שני חלבי שיעור, לף שהמעשה היה בשני פעולות שונות כי ביחס למשמעות מיקום כללי, אין בזה כדי חילוק כלמור).

ואם כניס הדברים הרי שאין המעשה לסור משום מה שנעשה בחפץ, אלא משום מה שנעשה במקומות, אלא שאין שייך מעשה במקומות אם לא ע"י החפץ.

מלאכה גרועה

הוצאה כמלאכה גרועה בראשונים - היתר מרה"י לרה"י והיעדר עילוי בחפץ עצמו בהוצאתו

והנה מלשון שכתבו הרשונים על מלאכת הולמה שהיא מלאכה גרועה, והבילור

א. ונתבאר מדוע אינה מלאכת עלוי דבר כבורר ומבשל וכו', וזה פשוט שאינה מלאכת חידוש דבר ככותב וכו' (היינו יצירת חפץ מונח במקום) ואפשר דסותר וקורע ומוחק ומכבה גם חשיבי מלאכת שינוי. ויבואר בע"ה.

זה הוא, שכיון שהחפץ עצמו חשוב לעצמו בשני מצדי המקום, הרי שהשינוי לינו משמעות עילוי ביחס לחפץ, וכיון שהשינוי לינו חשוב לז גם ההתעסקות בו לינה חשובה. וזה שכתבו בבילור מה שהיא מלאכה גרועה שהרי מרה"י לרה"י מותר. והיינו, שלמרות שלף מקרה זה הוא שינוי מקומו של חפץ לעפ"כ לינו נחשר, ובהכרח הוללה ממקום למקום לין זה משמעותי לחשיבות חפץ, ול"כ לין ההתעסקות התעסקות במשמעותו של החפץ, והרי כל ההתעסקות היא רק בחפץ.

חשיבות תוצאת ההתעסקות בהוצאה - חשיבות העשייה אינה חלק מהתוצאה כשליח במעשה הגט

ואף שתוללת ההתעסקות היא תוללה חשובה שהרי חייבים עליה, לין חשיבות זו נובעת מעצם ההתעסקות שהרי ההתעסקות לא ילרה לא את החפץ ולא את המקום, והתוללה החשובה כוללת רק שני אלה, וכמו מי שנתן גט ע"י שליח שלף שבלעדי השליח לא היה מעשה גירושין, לא נחשיב את השליח כעושה מעשה הגירושין, ולף כאן חשיבות ההתעסקות שהיא העשיה של העושה אינה חלק מחשיבות התוללה.

חילוק איסור הוצאה משאר מלאכות - מנוחת שבת בהיות בתכלית ועשייה בלא יצירה אינה מלאכה

ותוספת ביאור חילוק מלאכת הוללה משאר מלאכות, שבשאר מלאכות שבת יש למצוא שינוי משמעות בחפץ, ולכן יחשב זה לתוללה חשובה, ומעשה שכזה יחשב כעשיית מלאכה. והיינו, כי ממנ עשייה לכשעצמה תחשב לפילו ללא תוללה, אבל עשייה שנאמר שיש בה גם גדר ביטול מנוחה היא רק עשייה שיש בה תוללה, שאין עניין המנוחה מנוחת הגוף, שמנוחה זו היא כאמצעי לחזור כח למלאכת שבת ימים, וזה הפך משמעות השבת שהיא תכלית, ונעשית לשם ה'. אלא משמעות מנוחה האמרוה שיהיה האדם מונח, במשמעות שהוא מוכן כבר, ומנוחה זו היא היפך עשיית מלאכה שהיא לעשות משהו תכליתי, שיהיה התוללה הנלית התכלית, והעשייה לותה לאמצעי. וככל שתהיה התוללה חשובה, כך תחשב העשייה לותה היפך המנוחה בשבת, שמשמעותה שהאדם כבר נמצא בתכלית. לך עשייה שאינה מביאה לילירה, לא תבטל את המנוחה ולכילה ושהיה והנאה בשבת הם עשייה של תכלית, שהם במשמעות של שימוש במוכן כבר, והם עשייה של מנוחה.[ג]

ועכ"פ הרי שהגדרת השינוי היא ממצב למצב וממילא חלק ההתעסקות במלאכה תהיה לא רק בתוללה ובחפץ אלא גם במצב הקודם והמצב הנוכחי.

והנה כל אחר ביאורנו הוא נוצח מליאות המעשה להוללה שבה פועל האדם, והיא כרקע שאינו משתנה כחלק ממעשה ההוללה. לך ההוללה הנוגעת לשינוי חפץ במובנו המקומי היא חלק של המעשה.

א. ובזה יתבאר השוואת כל מלאכות שבת באיסור אחד של עשיית מלאכה, ומה דילפו לכלוהו ממלאכת המשכן שהוא היה התכלית הנרצית, וכיון שלא נצרך בעל משכן זה לזולתו, בהכרח שעשייה שציווה אותם לעשות היתה לתכליתם. ועל כן כל תהליך במלאכת המשכן נחשב לתכלית למרות שהוא שלב אחר שלב. וכן, בזה יבואר שלא נאסרה אלא מלאכת מחשבת, והיינו, שהמעשה יכוון לתוצאה החשובה. שכן זה משמעות איסור העשייה, ואם לא יכוון לתוצאה אין בזה העשייה האסורה שהיא עשייה לתכלית.

סימן ד
רשויות

מציאות מעשה הוצאה

והנה כלשון תנאי המלילות המגדירים את המעשה של מלאכת הוצאה הוא שיש בשלושה דברים בחפץ, במקום, ובהיות חפץ במקום, וכוד רואים של גדרי המלאכה מבחינת העושה והמעשה תלויים בגדרי מלילות אלו.

והנה גדרי מלילות חפץ ומקום, יהיו כמ״ש כתבנו לעיל בגדרי מלילות של כל מעשה, הרי שהיחס בין שני דברים נוגע למשמעות חפץ במקום ומשמעות שניהם יחד ביחס לאדם.

וגדרי מקום חפצים האמורין במלאכת הוצאה הם גדרים הנוגעים למושג השימושי של מקום, ולא במשמעות מקום המוקדמת, אך יש בהם גדרים הנוגעים אף לזה.

גדרי מקום

והנה המקום יבוא בכמה משמעויות, מלילותיות ושימושיות, ויהיו משמעויותיו המלילותיות של מושגי חפץ ומקום יסודו, והשימושיות בנויות על המשמעויות המלילותיות ועל כן נמלא גדריהם דומים.

הגדרות מציאותיות

המקום והדבר

והמשמעות הראשונה תהיה במשמעות המקום עצמה, שאין דבר שאין לו מקום ומקומו של דבר קומו, כי קיום דבר תלוי בהיות לו מקום כהכנה למלילותו, ונראה כי אין הכנה זו במשמעות קדימת מקום לפני היות הדבר, אלא שקיום הדבר מחוייב היות לו מקום, וזו משמעות קיומית. ואף שמשמעות זו אינה שייכת למקום חפץ, שהרי ביחס לגדר קיום הנ״ל לא ימלא חשיבות מקום חפץ, שאין החפץ אחד בקיומו, אלא קיבוץ של דברים הקיימים לעצמם, וגדר מקום כקיום הוא ביחס לאליהם, וע״כ יהיה למשמעות זו שייכות ביחס לגדרי הוצאה במשמעות חפץ הנמלא במקום.

החלל והחפץ

המשמעות השניה של מקום חפץ היא חלל, החלל הוא מקום בלי היות חפץ שאינו סותר היות חפץ, ואף שיש קיום לדבר בלי החלל, אחר שיש חלל כולל הרי אין דבר שלא נמלא בחלל, ויהיה משמעות בחפץ כנמלא בחלל, והחלל שאינו מקום הוא לחיל ושווה ביחס לחפץ, ועל כן הוא כולל חפצים הנמלאים בו וזה שם מכיל, והחלל אחד לדברים רבים, וכיון אין חלק החלל המסוים שבו נמלא החפץ מקום של חפץ, אלא החפץ הוא שנמלא בתוך החלל שמכיל אותו, וזה יתווסף למשמעות הקודמת ויהיה חפץ מוכל במקום ונמלא בתוך החלל, ומשמעות כוללת זו תהיה גם ביחס למושגים השימושיים.

הרשות והכלי

המשמעות הפלוסופית היא מקום חלל, והיינו, חלל שיש לו צורה, ויהיה בזה שני המשמעויות הקודמות, והיינו, שהחלל המחזיק לעיל הוא חלל לחיל שלזן לו שייכות עם קיום הדבר, לך ביחס לדבר בעל צורה אין החלל לחלק, והיינו, שהרי קיום הדבר במקום אינו נוגע לצורתו ול"כ מה שלזן שני דברים יכולים להתקיים בחלל לחלק הוא ממגדלת החלל, וזה חלל שיש לו צורה, וע"כ יהיה משמעות בחלל שמתאים לדבר, ויתווסף בדבר שנמצא בחלל שמתאים לו משמעות קיום כבעל צורה, וזה משמעות כלי, ובזה יהיה משמעות שהחלל מלא לו ריק, ובמשמעות זו החפץ קיים במקום החלל ונמצא בתוך חלל המקום שהחלל הוא מקום ביחס להתלחמתו, וחלל ביחס לקיומו, וזה רשות, וזה יתווסף למשמעות הקודמת שחפץ קיים במקומו ונמצא בתוך החלל ומתאים לרשותו, ולפי משמעות זו קיימת בגדרי הולאה וכנ"ל.

מושג מקום במקיים הוא בקיום אפשרי - הגדרת מקום ברוחב, אורך וגובה, בנפרד לכל צד

הנה הרי רשויות לשבת ולינה הם לינים במקום, וכיון לשלן לך קיום בלא מקום, הרי שלזן במציאות חסרון במקום עצמו (שנלמד למקום מסוים לינו מקום), ול"כ בהכרח לכל לין הנוגע למקום לא יהיה גדר במקום כשלעצמו, אלא רק בחשיבותו לותו מקום ביחס לדבר לחר, היינו, היות המקום רלוי ומכון ועומד לדבר לחר.

ויש להבחין כי עצם המושג מקום הרי הוא בכל קיום המפקרי, היינו, ברוחב ולורך וגובה כל לחד לבדו, וזה מוכרח מהיות דבריס שלינים מרובעים ומעוקבים, דדבר לשורכו יתר על רוחבו הרי למקומו יותר בלורך מברוחב, כי לין מקום מגדרי חלל (דגדלו הוא במעוקב). וכיון שכן הרי לינ לנו ללון בגדלו של מקום בגדר נפרד לכל לדדיו, ואם נמצא שיעור הנוגע רק לשורכו הרי שגדר מקום שלו הוא רק בלורך, וכן ברוחב וכו'.

שם מקום בשני מובנים נפרדים - מקום המאפשר קיום דברים ביחס לחפץ וביחס לשאר מקומות

ויש להבחין כי שם מקום במשמעות שהוא דבר המפקר קיום דבריס יבוא בשני מובנים. לחלק, ביחס לדבריס הלריכים מקום, ויתכן שביחס לדבר לחר נחשב מקום, וביחס לשני לש, וזה גדר נפרד מעצם משמעות מקום, וכגון מה דקיימ"ל דלשן מקום השוב פחות מד"ט על ד"ט הלמור ביחס לשטח, דביחס לגדר מקום עצמו בלופן כללי כמפקר קיום דבריס, הרי שלזן מקום שלינו ד"ט על ד"ט דהרי כל העולם הוא מקום, אלא מקום חשוב הלמור הוא חשיבות ביחס להיותו מפקר קיום דבריס מסוימים או סוג מסוים של קיום, ובמקום ד"ט שכמש"כ במק"ח שגדר חשיבותו הוא ביחס לקיום דבר מרעי, וביחס לקיום דבר לשורך זמן, וע"כ בעינן מקום שיש לו קרקע המפקר קיום לשורך זמן, וזה גדר מקום הינות, שלף שוללי שגם לוויר חשוב מקום, שן בעינן מקום קיום לשורך זמן. וביחס לדבר מרעי, שיהיה המקום מפקר קיום לדבר שהיותו במקום שינו חלק מקיום המקום כדבר המפקר קיום לשורך זמן, אלא גדר היותו במקום שהוא נח, וזה ימעט דבריס שהם בגדר קיום המקום לשורך זמן. וזה ילכה למילף מהגדלת המעשה החסור שהוא לש להוליל דבר ממקום למקום, שיש למלוא בזה הכלח שיש מקומות חלוקים ושין כל המקום לחל, והכלח שלזן היות הדבר המולא בגדרי המקום. שחלוקת מקום ממקום וגדר מקום עצמו נעשה ע"י דבר שלינו בגדרי הדבר המולא, וזה גדר קרקע למקום, שבזה יהיה המקום חשוב קבוע ביחס לחפץ, שהוא עשוי לנוע ולנוח והיל עשויה לשורך זמן, ובלא כן הרי בהינות החפץ ישתנה המקום, ושין זה הולאה אלא ילירת מקום חדש.

נפרדות גדרי מקום מגדר רשות - גדרי היות דברים במקומות אינם מענייני רשויות שבת

והבן כי גדריס אלו לינם מענייני רשויות כלל, אלא להיות דבריס במקומות בלופן כללי, והיינו, שלזן לורך לדבר ע"מ שיחשב מונח יותר מכלי הנחתו, היינו, מקום בגודל הרלוי לקיימו שם. וכיון שלזן מנוחה אלא על דבר, הרי שלזן גדר הינוח נוגע אלא למשטח, ועל כן יהיו גדרי הינוח ביחס לפני שטחו אלא שיעור, היינו, שאחר שלנו לריכים לגדר העברת דבר ממקום למקום הכרחנו גדר מקום בנפרד, וגדר הולאה בנפרד, היינו, יולא ממקום. ושיעור ד"ט לינו חלק מהגדלה זו. וע"כ בהכרח לשיעור ד"ט

לינו במקום, לזין מקום אלא לדבר, ולכן אין למצוא חסרון במקום עצמו אלא מי היותו.

וזה גדר כל שיעור שהוא תורך על רוחב שמקומו בתורך לו ברוחב לבד, וכנ"ל. וכמו שמצינו דינים הנוגעים לשטח בלי גדר עובי, היינו, רק ביחס לתורכו ורוחבו, וזה פשר שיעור ד"ט על ד"ט שהוא שיעור בשטח מחוזן ומנכי בתוכו משמעות, שהרי שיעורו הוא לפילו ביחס לתורך לבד, ואף אחר שמיערנו בו שטח, נשאר גדלו כשיעור נפרל לתורך ורוחב. וכן לגבי מקום בעל עובי. וכו"ק.

הגדרות שימושיות

ואחר הגדרות אלו יבואו המשמעויות השימושיות של מקום, והיינו, שכיון שאדם נמצא במקום ומשתמש בו ומשתמש בחפלים ומניח חפלים בין שימוש לשימוש ע"כ יהיה משמעות לחפלים ביחס למקום והחיפך וכל התמור למעלה שייך גם באדם בגדרי מלילות.

קירבה **המשמעות** הרחשונה הוא משמעות של קירבה שאדם משתמש בדברים בקירוב, והדוגמא הפשוטה היא תכילה, היינו, שימלא התוכל את תוכו במקום גדונו או מעיו, ובמשמעות זו האדם עצמו הוא מקום, וביחס לשימוש אדם משמעות זו היא משמעות קירוב ביחס לריחוק, וחיבור ביחס לניתוק במובן חילוי, והיא תחילת משמעות שימוש במקום אצל אדם.

מנוחה **המשמעות** השניה היא שימוש אדם במקום במקום שלו, והיינו, מה שילטרך האדם מקום להנחת עצמו, ובמשמעות זו המקום מקיים את האדם בדין תנועה לתנועה ע"י שמאפשר הנחה, וזה גדר מקום במשמעות המלילותית הרחשונה וביחס לשימוש, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש.

ישיבה **המשמעות** הג"כ תבוא גם ביחס לשימוש קבוע יותר, כמו מי שחונה במקום, ויהיה בזה תוספת משמעות במה שהמקום משמש לותו לאדם לרכיש הנלרכים לאדם תרוכה, וזה קרוי בכל מקום ישיבה, וגם זה גדר מקום במשמעות המלילותית הרחשונה וביחס לשימוש קבוע יותר, ומבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום ישיבה.

חלל שימוש **המשמעות** השלישית היא משמעות שימוש אדם בחפץ במקום, והיינו, שאדם המשתמש בכלי לריך שהכלי יהיה אתו בתותו המקום, ולריך שיהיה מקום לכלי, וזו משמעות של מקום של חפץ ביחס לשימושו, שיהיו יחל בתוך תותו המקום הכולל מקום לאדם ומקום שימוש בחפץ שהוא מקום האדם כמשתמש, ומקום זה כיון שהוא מתייחס לשימוש אדם ושימוש חפץ משמעותו מקום שכולל שתי מקומות וזה גדר חלל כמו במשמעות המלילותית הרחשונה.

מקום הינוח **המשמעות** הרביעית הוא שימוש אדם במקום ע"י הנחת חפץ, היינו, שיש לאדם מעלה שימושית בזה שיהיה לחפץ מקום, גם בלי האפיכות לשימוש בפועל, אלא שיהיה מוכן לשימושו שיוכל לקחתו לכשילטרך (וזה כמו משמעות בעלות), וכזה יהיה משמעות למקום שיהיה רלוי להעמיד חפץ ואין משמעות זו ביחס לחפץ אלא באדם ביחס למקום שרואה את החפץ לשימוש ואת המקום לשימוש זה וזה משמעות מקום כרשות ביחס לחפץ, ויהיה לזה שיעור נפרל משיעור מקום שימוש אדם לעלמו שמבחינה שימושית יהיה זה שיעור מקום שימוש אדם לתורך הנחת חפץ במקום, וכן יהיה משמעות שימוש אדם במקום לתורך הכנת חפץ שהמקום יניח את החפץ, שלריך שיהיה תורת המקום רלויה להנחת חפץ, והיינו, שאין משמעות ההנחה בחפץ עלמו שאין לחפץ משמעות שימושית עלמית בהיותו במקום זה אלא כבר משמעות שימושו ולא מקומו, אלא המשמעות היא ביחס לאדם שהחפץ מוכן לו והיא משמעות שימוש במקום.

עד כאן אלו משמעויות בשימוש במקום בפועל והם כמו מושג המקום במשמעות המלילותית שמקיים את האדבר, ובמשמעות השימושית הוא מקיים את השימוש, ומעתה יבואו המשמעויות של יעוד שימוש במקום, והם כמו מושג החלל במשמעות המלילותית שמכיל

את הדבר, ובמשמעות השימושית שהוא מכיל את השימוש.

מקום המוכן לשימוש

המשמעות החמישית הוא משמעות מקום כמוכן לשימוש, והיינו, שיש למישהו צורך שיהיו לו מקומות המיוחדים לשימוש ושלא ישמשו לדברים אחרים הנוגדים את השימוש המסוים שבולה בו, ומשמעות זו היא כפולה שביחס לשאר מקומות שאינם מיוחדים יחוד זה הוא כמו מקום המקיים שאמרנו שהרי הוא מקיים את מוכנות השימוש לך ביחס לשימוש במקום עצמו אין זה מקום השימוש, אלא מוכנות לשימוש, ובמובן הזה יש לו משמעות חלל שהיא מאפשרת שימוש, וזה המובן לשון שימוש שהיא מקום מבחינת היותה מוכנה לשימוש והיא חלל ביחס לשימוש עצמו, וכיון שכך אין לזה שייכות למשמעות השניה והשלישית שמשמש אלא במקום יהיה ביחס לאדם, ושימוש אדם של חפץ במקום יהיה רשות החפץ והחפץ שיהיה מוכן.

רשות

המשמעות השישית היא יעוד שימוש במקום כמוכן לשימוש מבוזה מקומות, והיינו, שיש לאדם צורך שיהיה לו מקום הכולל מקומות רבים המאוחדים לשימוש מסוג מסוים, ומשמעות זו היא כמו הקולמת לה לך כיון שהיא מתייחסת למקומות רבים כחלקים של מקום כולל יהיה בה משמעות שונה לכלל והפרט שבמקום הכולל לא יהיה לו משמעות מקום אלא משמעות חלל לך למקומותיו כנפרדים יהיה משמעות מקום שימוש והיא הרשות השלישית, ועל כן לא יהיה גדר המקום הכולל בגדרי מקום שימוש אדם או מקום שימוש חפץ אלא בגדרי השימוש המסוים שלו נדרשת הכללת המקומות.

רשות מקום

המשמעות השביעית הוא יעוד השימוש במקומות הרשות הנפרדים ביחס לשימוש שאליו הרשות מוכנה, ומשמעות זו היא המשמעות החמישית והשישית יחד, והיינו, שבמשמעות החמישית התייחסה למקום מסוים כמוכן לשימוש, והמשמעות השישית כמחלת מקומות רבים ומיועדת לשימוש מסוים, והמשמעות השביעית היא המשמעות החמישית ביחס לשישית.

גדרים חלוקים במקום, חלל ורשות ובחפץ - חלל בשלעצמו, מקום במאפשר קיום, ורשות לדבר מסוים

וביתר ביאור כי מאחר שהיו אלו שלושה גדרים במקום, חלל, מקום, ורשות. שם חלל הוא משמעות מקום כדבר שלעצמו (לעומת חומר), וכיון שגדר זה הוא ביחס למה שאינו חלל, הרי שאין חשיבותו נובעת מדברים הנמצאים בו או שיתכנו להימצאות בו, וע"כ אין הוא חלוק או מוגדר לפי יכולתו להכיל חיזה דבר ויהיה כולו אחיד, וגדריו ביחס לשאר חללים בגבול גודל וצורה. שם מקום הוא משמעות החלל כמאפשר קיום לדברים, ויהיו הדברים קודמים לו וחשיבותו נובעת מהם, ויהיה חלוק ביחס לרוב לאפשרויות שיש בו להכיל שתי דבר, שכיון שהדברים נפרדים מטבעם, גם החלל שחשיבותו היא ביחס לדברים יחשב מחולק. שם רשות הוא ביחס לדבר המסוים שנמצא בו. שהדברים נפרדים נחשבים גם לשונים אחד מהשני מעצם הפרדתם, וע"כ גם גדר מקום שביחס אליהם יחשב נפרד משאר מקומות, וזה רשות. וע"כ ביחס לחפץ האמור יהיה שלוש הגדרות במקום, חלל, במשמעותו חסר היחס לדברים. מקום הוא המשמעות ביחס לדברים. ורשות היא המשמעות ביחס לדבר מסוים.

וכן יש למנות שלושה גדרים אלו בחפץ, דבר, חפץ וכלי. שם דבר הוא במשמעותו בלי יחס למקום. שם חפץ, משמעותו ביחס למקום, וגדר זה יפריד דבר ממשנהו, שהוא במקום אחר ממשנהו. וכלי שמשמעותו ביחס למקום מסוים, וזה יוגדר הכלי ככלי של המקום. ובניין המושגים הכולל חפץ ומקום הוא כך, חלל, דבר, מקום, חפץ, רשות, כלי.

בניין מושגי חפץ מקום ורשות - השתלשלות מושגים מחלל ודבר ועד רשות וכלי בית

ואמנם חלל ודבר המאורים אינם שייכים לגדרי הולאה שהם בחפץ ומקום, לך יהיה גדרם מושאל ביחס לחללי מקום, וכהגדרה של מקום נטול דברים, וכן גדר חפץ ומקום יהיה מושאל למקום שיש לו אפשרות מעשית להנחת דבר עליו, וכן המושג יהיה גדר כלי ורשות מושאל למקומות שמוגדרים לשימוש מסוים בחפץ. וכן בעניין הדברים שנגדיל דבר

שלא נח כלל נמצא ברשות, והוא מקביל לחלל, וגדל דבר שנמצא ברשות לא מוגדרת כנמצא בחוויר, הוא מקביל למקום, ודבר שנמצא ברשות מוגדרת יחשב שהוא כלי שצייך למקום, והוא מקביל לרשות. ובנין הדינים כך חלל מקום, לא נח, מקום ד', דבר בחוויר, רשות מוגדרת, כלי בית ויש להמשיך זה שאחר היחס של כלי למקום מסויים נגדיר רשות כמיועד לחפצים מסוימים, ויבדלו החפצים לשונותם הצימודית. וכיון שהגדרנו כזה מקום נוכל לומר ברק כלי שנמצא במקום שרצוי לצימודו נחשב כנמצא ברשות. וכיון שהגדרנו כך לפשר להגדיר רשות כמקום שתופס כלים הנמצאים בו. וכיון שכך נוכל להגדיר כלים ככלים שלף שעבדו רשות עדיין נחשבים ברשות שתפסה אותם. וכיון שיש כלים חוץ לרשות שנחשבים כברשות כך נוכל להגדיר שרשויות יוכלו לתפוס רשויות אחרות להיות נספח אליהם. וכיון שהרשויות התפוסות נחשבות כנספח נוכל לומר שכלים הנמצאים בהם לף נספחים לרשויות אלו. וכיון שכך נוכל לומר שיש רשויות שלף שיש בהם כלים לף יוכלו הכלים להגדיר הרשות, וכיון שכך נוכל לומר שיש כלים שנחשבים שאינם ברשות גם כשהם שם, וכו'.

ועכ"פ יהיה גדר במקום ביחס לקיום חפצים בו, וע"כ דברים הקיימים במקום יוגדרו כמי שיש להם מקום, וכיון שבתוך אותו המקום יצנם דברים המוגדרים כדבר שיש לו מקום והרי הם נפרדים, הרי שהמקום יחשב כמקום הדבר, ויחולק למקומות נפרדים. וכיון שהמקום מחולק הרי שדברים הנמצאים יחשבו כיש להם מקום נפרד. וכיון שיש דברים שיש להם מקום נפרד, הרי ביחס לדברים אלה יוגדר המקום שנמצאים בו הדברים כמקום של דבר. וכיון שהדברים נמצאים במקום שיש בו גדר עצמי כמקום של דבר, הרי שיוגדר מקום שנמצאים בו כמקומם. וכיון שבמקום ימצאו דברים שצייך שיהיה מקום שהוא מקומם, לז יהיה שייך במקום עצמו גדר שהוא מקום שמיוחד לדבר, וכיון שדברים נמצאים במקום שצייך שיהיה מיוחד לדבר, הרי שיוגדר שיהיה מקום שמיוחד להם גם בלי שיהיו בו. וכיון שיש לדברים מקום מיוחד בלא שנמצאים בו, הרי שיחשבו כנמצאים במקום אחר. וכיון שבמקום יצנם דברים שנחשבים כנמצאים במקום אחר, לז יהיה גדר במקום עצמו שהוא מקום אחר, וכיון שיהיה המקום מוגדר כמקום אחר, הרי שגם דברים שנמצאים בכל מקומותיו יחשבו כנמצאים במקום אחר.

הגדרות רשות

ועתה נפרט את המשמעות החמישית לסוגיה, שיש במשמעות זו שני סוגים עיקריים של שימוש אדם במקום, כמקום הכנה, וכמקום מעבר.

רשות המוכנה לתשמיש

המשמעות הראשונה היא המשמעות הרביעית במשמעות החמישית, והיינו, שיש לאדם שימוש במקום כרשות חפץ, ועל כן יהיה שייך יעוד שימוש במקום כהכנה לשימוש כזה, ובמשמעות הרביעית יהיה זה משמעות החלל הכולל שיהיה מוכן לשימוש הכנת חפצים, ועל כן יהיו כל מקומותיו הנפרדים מקומות המוכנים להכנת חפץ, וביחס לחלל יהיה זה משמעות לחילה שהוא מיועד לשימוש אדם, וכיון שהוא אחד והמקומות שסביבו נפרדים הרי שזה יגדיר אותו בנפרד משאר המקומות לך ביחס לכלל מקומותיו לף שהם משמשים לשימוש אחד אין הם אחד שהם משמשים שימוש זה בנפרד ולהפריל לריך שתהיה הפרלה ממקומות שסביבותיו וכיון שנפרדו הרי שיש להם משמעות לחילה ביחס לאוץ.

רשות המוכנה לשימוש

והמשמעות השניה היא שימוש במקום כמעבר, והיינו, שכיון שחפצים משמשים את האדם בכמה מקומות יהיה לריך למעבר בין מקומות אלו, ומשמעות זו היא מקום במובן הפשוט ביותר של קיום החפץ, ועל כן לא יהיו המקומות לריכים להתאחד לפילו כמקום החפץ בעל הטורה, והחלל המיועד לשימוש יכלול מקומות אלו כמוכנים לשימוש המעבר, שהמעבר ברוב מקומות אלו יוגדר כמעבר אחד שהרי לא יהיה למקומות תפיסה בחפץ שאינם מקומות שימוש מקומי רק בקיום.

שלושה מוסגים שימושיים לנו שייכים רק במקומות המיועדים מעכבר לשימוש אך מקומות שאינם מיועדים לשימוש לא יהיה להם לחילות שימוש ומקומותיהם יוגדרו רק לפי השימוש בפועל.

א״כ מלאנו שלושה מוסגים מלילותיים, מקום כמקיים והוא מקום הדבר עצמו, מקום כחלל והדבר נמצא בתוכו, חלל המתאים למקום, ושלושה מוסגים שימושיים, מקום כמשמעות קרבה, מקום שימוש לדם, מקום שימוש לדם בחפץ, מקום המיועד לשימוש, רשות מקומות רבים המיועדים כולם יחד לשימוש מסוים, רשות הינות, ורשות מעבר.

והנה למנס השתמשנו בלשון מעורבת במוסגי קיום, שהרי המקום אינו שייך לקיימת הדבר אלא לקומתו, שהיא תוכנה חיובית בו, ולא מקיומו העצמי, ובמצב היותו, וכמו שכתוב הקיים את המקום, שלפני כן לא היה המקום, והוא פעולה בעצם היותו, ועל זה שייך לשון קיום. אבל גדר חפץ במקום והעברתו שייך לקומתו, וזה יהיה שייך פעולה בחפץ קיים, ובעל קומה שיהיה המקום מלפצר קומתו.

דיני מקום

הנה כמו״ש כתבנו לעיל במשמעותו השימושית של מקום תנאי מקום ביחס להוצאה יהיו חלק ממשמעותו השימושית של המקום, ויש בזה שני גדרים גדול מרחב שימוש והחילות השימושית בכלל המרחב.

גודל מקום

הנה מלאנו ביחס להוצאה כמה שיעורי מקום, ויש לנו להגדירם כדלהלן מחיזה משמעות מקום מקורם.

עשרה טפחים

גדר מה שגובה עשרה טפחים הוא מקום תפיסת רשות, וכן גובה מחילות וגובה להחשיב מקום להיות נפרד מרשות שסביבו, ועוד כאלה, הוא מלימוד שלא ירדה שכינה לארץ ומלאנו שלבבי עימו מעל הכפורת שהיא גובה עשרה טפחים. והנה זה הגדר לינו מגדרי מקום אלא מגדרי תפיסת הקרקע את חווירה שתחשב חלק מהקרקע, וממנו נלמד שמשימוש של אדם בקרקע הוא על גובה י׳, והיינו, שעד י׳ טפחים נחשיב את שימוש האדם כחלק משימושו בקרקע, ואפילו שיתכן שימוש גם מעל י׳ טפחים לא יחשב זה כשימוש בקרקע, אלא כשימוש בחוויר. וכיון שאין הגדרת רשות אלא במקום, ואין מקום בלא קרקע, לא תחשב הרשות אלא עד עשרה טפחים. וממילא אם נרצה להפריד רשויות אין לנו אלא להפריד את הקרקע שלהם, וזה יספיק מחילה י׳ טפחים. ועל כן מקום עשרה טפחים יחשב כמקום נפרד ממקרקע שסביבותיו. וכיון שהוא גדר בקרקע לא תועיל מחילה י׳ טפחים להפוך רשות אם לא תתחיל מהקרקע.

ארבע אמות

גדר מה שמקום שביתת אדם הוא ד׳ אמות, וכן העברה היא ד׳ אמות, וכן שיעור תל המתלקט עשרה הוא בהרבע אמות, הוא מקום ששיעור מקומו של אדם הוא הרבע אמות, ומה שהוא שיעור מקומו של אדם מלאנו מחלוקת אם הוא מקום שעשה מקום אדם המונח הוא בד׳ אמות, או ששיעור שימוש אדם בחפץ הוא במקום ד׳ אמות. ואיך שלא יהיה הוא גדר בשימוש אדם. וממילא יהיה שיעור מקום שימוש אחד של אדם ד׳ אמות, וכיון שעד עשרה טפחים נחשב השימוש כחלק מהקרקע, אם התל יתלקט עשרה בתוך הרבע לא יהיה חלק התל שמעל עשרה חלק משימוש אחד של החלק של הקרקע שלידו, ויחשב חלק זה של התל כנפרד מהקרקע. אך אם יתלקט עשרה ביותר מהרבע הרי שהוא מקום שימוש עם הקרקע, וכן לכל אורך התל לפילו יגיע לעשרה יהיה המשך שימוש אחד עם הקרקע, כיון שהגדל הגדול ביותר של מקום שימוש אחד הוא הרבע אמות, וכן לא תחשב העברה בה״ר בפחות מד׳ כיון שעד ד׳ לפשר שיש עליה שם שימוש אחד במקום.

ארבעה טפחים

גדר מה שצריך שיהיו הרשויות בעלות גודל מקום של ד׳ על ד׳, וכן שלא יחשב עקירה והנחה אלא במקום ד׳, וכן שלא תחשב מחילה

אלא אם היא למקום ד', וכן לא יהיה פתח נחשב אלא אם הוא רחב ד', וחלון רחב וגבוה ד', כי אין לך מקום חשוב פחות מד' (והנה לפ אלא מאמנו שכתבו זה לכאורה רוחב מרבעה הוא גם גדל בשם שהוא רוחב מרבעה כמו שמצינו במסכתין לעניין פתח הולתת המת), והיינו, שביתם לחפצים המונחים לא יחשבו כמונחים בתופן שיחשב שזה מקומם, אלא אם יהיו מונחים במקום שרגילים להיעשר עליו מבחינת מה שיעמדו עליו ולא יפלו ממנו, וזה גדל מקום ד', וזה בתופן כללי כיון שיש חפצים דקים שיונחו גם במקום קטן יותר, וכן יש כאלה שלא יונחו אלא במקום גדול מזה, אבל ביתם לרוב חפצים לא יהיו מונחים בתופן המועיל אלא אם הם מונחים במקום ד'. ומשמעות מילת חשוב הוא שרצוי לקיום חוזר, אם לשימוש, ואם לשמר דברים. וכיון שכן לא יחשב מקום אם אלא אם הוא מקום הרצוי להניח עליו חפצים, וכיון שאין מניחים חפצים אלא במקום ד' לא יחשב מקום חפצים אלא אם הוא בגודל ד' על ד', וכיון שכך בדומנו להגדיר מקום ברשות שמהותה היא מקום המיועד לשימוש מסוים, הרי שלא תחשב אלא אם יהיה בה גדרי מקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין עקירת והנחת חפץ, אף שיחשב שהחפץ נמצא ברשות, לא יחשב כמונח ברשות, אלא אם הוא מונח במקום, וזה אינו אלא בד' על ד'. וכן לעניין מחילה, שלא תחשב מחילה אלא אם היא מחילה למקום, שאין מחילה אלא למקומות, וכיון שמקום פחות מד' על ד' לא חשוב מקום, לא תחשב מחילה כזו מחילה.

והנה כלשון שנמנה שיעור ל"ט הוא ביתם לשימוש אדם, אבל אין שטח של ל"ט על ל"ט הרי זה כבר אין בשטח הקרקע. ולאמנם ביתם למקום אינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שרצוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו לכאורה שאין שיעור שטח דל"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הרצוי לשימוש, כיון שאשטח זה רצוי להניח עליו דבר ויהיה רצוי לשימוש, אף ביתם לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר לעצם גדל קרקע לרשות (היינו לעומת לוויר) הוא ביתם להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדל שיעור רוחב ל"ט הוא ביתם לשימוש אדם, וגדל שטח ל"ט הוא בהגדרת הקרקע במקום. וע"כ אין זה רצוי לרצוי שביתם לרוחב ל"ט הוא לרצוי מקום לתלי בית מידי, וביתם לשטח קרקע הוא רצוי ע"י שיניח שם חיזה דבר ויתמם.

וביתר ביאור כי אין גדל ל"ט ברוחב שווה לגדל ל"ט לשטח, והיינו, אף שמה שלגבי שיעור ל"ט ברוחב הוא מקום רוחב קרקע הרצוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדל קרקע הרצוי לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופיכוסו שכשילו אנו רואים שמקום זה אדם, וע"כ אם יהיה יתד שאינו בשותו גדל שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעבשיו אין רצוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביתם לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביתם לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ לי אינה דבר. והיינו, אף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחר ולא זה, אין זה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, אף לולי הלי מילי נחשב הלי שטח כשטח אחר, אלא שיש בו לין שיהיה רצוי לשימוש, וזה מועיל מה שרצוי להניח וכו'.

דין בית שאתיים הוא לין הנוהג ביתם להגדרת מקום המשמש לשימוש הינוח אחר, וזה נקרא שימוש לירה, והיינו, שכמו שכתבנו, ששימוש המיועד לדירה מגדיר את כל המקומות המשמשים לשימוש זה כמשמשים לאדם, וכיון ששימוש זה נוגע לשימוש בקרקע הרי שהרשות תלויה בנפרדות השימוש בקרקע, וכיון שכך לריך שהקרקע עצמה תוגדר ממקומות שמביאותיה. והנה בכדי להגדיר את המקומות כנפרדים מספיק מה שיעשו מחילה למקום, ומקומות שנפרדים משאר מקומות יוכלו לשמש לשימוש של הינוח, וההרשות הכוללת כל המקומות

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

בית סאתיים

תחסך לרשות לחת לחילה, לך לין זה ענין לחילות המקומות, שהן לא נתחלו ביעור השימוש שהרי משמשים לשימושים נפרדים ולחפלים נפרדים. ות"כ יש לנו רשות לחת המיועדת לשימוש של הינוח ומקומות רבים המיועדים להנחת דברים רבים, אלא שכיון שהרשות נפרדת מסדיבותיה יש לנו להגדיל לת מקומותיה כדבר לחד, שהרי כולן כלחת נמצלות בתוך מחילות הרשות, והיות למחילות תוך יגדילים כדבר לחד. ומעיקר הדין לין לריך שיהיו המקומות עלמם מיועדים לשימוש דירה, אלא כיון שיש מחילות הרי שכל המקום נתלחד לרשות לחת, וכל מקומותיו מוגדרים חלק מהרשות. אלא שמתקנת חכמים להבדיל בין שימושי הינוח שונים. וגדר לחד מתקנה זו היא להבדיל בין שימוש דירה לשלינו, ולהגדיל רשות ע"פ הבדלה זו, והם למרו שלא תחסך רשות לחת, היינו, מקום המיועד לשימוש כרשות, היינו, שהיא מלחלת מקומותיה לשימוש זה, לם יהיה זה שלא לשם דירה, לך כיון שכלמור המחילות בהיותם מכילים לת כלל המקומות מלחלים לת המקום, יהיה תלוי בכח הכלה מחילות, ומקום שלין המחילות מוגדרות כמכילות, יעוד שימוש כזה לא יתלחד לרשות לחת, ולמדנו שגודל זה הוא כגודל חלר המשכן שהיה מלה בחמישים שהוא גודל בית שלתייס, והיינו, שכיון שלמדנו שהשרה ה' שכינתו בתוך המשכן, וכלכתיב ושכנתי בתוכם הרי לנו שמחילות יכילו גודל כזה, היינו, להגדיל מה שנמלא בחללם כנמלא בתוכם. ות"כ מלאנו מהו גודל מקום שמחילות יגדילוהו כלחת מכח היות מכילים לותו. וע"כ שימוש שלא יחשב כשימוש הרלוי ללחד לת חללו לשימוש לחד לם יהיה בתוך בית שלתייס יחשב ללחד, מכח מחילותיו, ויותר מזה לא. לך לם יהיה מיועד לשימוש דירה, יחשב ללחד מיעוד שימושו, כיון ששימוש זה הוא שימוש לחיד בכל הרשות, והיינו, שיש לחלק בין שני סוגי יעוד שימוש, שיש שימוש שהוא ממש מחולק ביחס למקומות שמשתמשים בו בחפלים שונים, לך לף השימוש הנפרד הוא חלק משימוש שלינו מחולק, והיינו, שמי שיתמש במקום שלא לשימושי דירה הרי שכל מקום הוא מקום נפרד ביחס לשימוש. לך מי שיתמש שימושי דירה לא יהיה בשימוש הנפרד משמעות נפרדת, כי הכל תחת שם דירה יחשב ועל כן יחשב חלל הרשות לחד.

שיעור ט"ז למה הנוגע לכוחב רה"ר, (ולשורכו בפלטויל) הוא לין הנלמד משיעור כוחב הלכך שמימשה לת עגלות קרקי המשכן, והשימוש בהם. וסיבת השיעור בזה שהוא שיעור שימוש שלינו שימוש במקום מסויים אלא שימוש מעבר, שהיו העגלות עוברות ממקום למקום, שמקום הקרקים היה על העגלות, והם עברו בלרך. ולף שמלאנו שיעורים גדולים יותר ביחס לשימוש מעבר, זה שיעור הקטן ביותר. ומזה שלמנו משערים בן לוי שהיה עמהם נלמד שלף הוא שיעור בשימוש החלם במקום כמעבר. ולהבדיל בין שימוש זה לשימוש של מרבע למות נלמר, שמשיעור מרבע למות הוא שיעור לוכך, כי הוא נוגע לשימוש לחד. לך שיעור רה"ר הוא שיעור של ריבוי, וע"כ נמלל בשיעור רוחב. והיינו, כי שיעור לוכך הוא שיעור שימוש של התחלה וסוף, והוא שיעור גדול. לך רה"ר לין לה משמעות של התחלה וסוף, כי היא משמעות מעבר. ולכן יהיה שיעורה ברוחב, שהוא שיעור שלינו שיעור של התחלה וסוף, אלא שיעור של התפשטות, ועל כן הוא שיעור קטן (וכן מלאנו שיעור ט"ז למה ביחס להתפשטות קילוח ירק בכרס). (ובמק"א כת' לאולי יש בזה גדר של מרבע פעמים מרבע למות).

ט"ז אמה

וביתר ביאור ולגב גם זה נבלר לגדר לוכך בכל מקום הוא גדר התמשכות דבר, וגדר רוחב הוא גדר תפיסת דבר, ובכל שיעור יש לבדר לם גדר משך לו גדר תפיסה, דבזה יבתנו, לאם השיעור הוא גדר תפיסה, הרי שמשמעותו הוא הדבר עלמו, והוא שיעור המועט. לך לם הוא בגדר התמשכות, משמעותו הוא התפשטות, והוא שיעור המרובה, ובזותר לא יתווסף. וכן ביחס למקום המשוער ע"י שיעור לחד לוכך ורוחב, יש לבדר לם הוא בגדר לוכך לו רוחב. שלם הוא שיעורו מרובע הרי בהכרח שהוא גדר ברוחב, לך לם הוא

גדר אורך ורוחב במקום ובשיעורים - אורך גדר התמשכות ורוחב גדר תפיסת הדבר במקום

שיעור רק לחוכך או רוחב, הרי שבהכרח או שהוא שיעור מרחק, והוא שיעור המרובה. או שהוא שיעור תפיסה, והוא שיעור המועט. וכמו לרבעה טפחים שהם שיעור המועט, ולרבע לחות שהם שיעור המרובה. כי שיעור לרבעה טפחים הוא שיעור ברוחב, וכמו למעלה בחלון לעירוב וטומאה, וע"כ הוא שיעור המועט, והוא שיעור מרובע. לך שיעור לרבע הוא לכאורה שיעור בחוך. וע"כ יבוא בכל מקום כשיעור המרובה ובהתפשטות.

וסדר הדברים הוא שנמצא תשיבות בחוך לבר, וכן נמצא ברוחבו, ולוחך חשוב ברוחב חשוב בחשב שטח, ושטח בעל משמעות לחילה כלשהי יחשב מקום לעניין ההוא. ובסדר זה הרי גולל אינו גדר במקום אלא בשטח, והוא, משום גוללו חשוב להיקרות שטח, והמעביל חפץ מרחק יותר משטח זה הרי הוא כמעביל משטח לשטח. וכל מקום שמלינו שיעור שטח שהוא בחוך וברוחב שויים ולא יחשב גולל השטח בשם לא יהיו מרובעים, בהכרח שמקור שיעור זה הוא בחוך לבר, ומשמעות תשיבותו כשטח הוא מה שהשטח הוא לוחך חשוב משום כמות רוחב שלו, והרוחב הוא רק תשיבות לחוך.

סדר חשיבות שטח מקום מרובע - אורך חשוב ברוחב חשוב להיות שטח ומקום נפרד

ועי"כ מצאנו בשיעורים כאלו שהם שיעור גם לחוך לבר, וכמו במקום ל"ט שיצאנו ברוחב מחילה בלי לוחך, ולבור ל"ט לרשב"ג, וכן ברוחב פתח, וכן לגבי ל' לחות לדופן עקומה.

אחידות המקום

ואחר שנתבאר כי אין מקום הוא גדר הנובע משימוש האדם במקום, מ"כ לא יחשב מקום כמקום אלא עם השימוש בו יהיה לחיל, וכיון שראינו שמקום חשוב אינו אלא בד' טפחים, מ"כ לריך שכל הד' טפחים יהיו משמשים שימוש אחד. לך אם לא יהיה המקום ראוי לשימוש בכולו כאחד לא יחשב המקום אחד, ולא יהיה בו שיעור מקום. לך זה הגדר נוגע רק למה שיתמצו בו בפועל, והיינו, שאם הניח אדם חפץ במקום ד' שאינו אחיל לא יחשב שהניח בו. אבל מקום הנוגע לגדרי רשות אלא תחשב רשות לולא שיהיה בה מקום חשוב, כיון שאין הם נוגעים לשימוש בפועל, אלא ליעוד לשימוש, אם יהיה אפשר להשתמש במקום בלופן אחיל ע"י שיניח עליו אבן או בדרך אחרת יחשב המקום כרשות, אפילו לא הניח עליו אבן. כיון שאין הרשות אין בקרקע אלא בשימוש בו.

גדרי מציאות חפץ במקום

אחד שבירורנו את משמעות המקום, יש לנו לבאר גדרי מה שנקרא חפץ במקום וכמו שכתבנו לעיל ישנם שלושה גדרים עיקריים בהיות חפץ במקום והוא המשמעות המלילותית הפשוטה מה שכל חלקיו נמלאים במקום והמקום מקיימם המשמעות השניה היא היות חפץ לבר אחד במקום והמשמעות השלישית הוא היות חפץ במקום שהוא חלק ממקום גדול ויהיה משמעות שהוא בתוך חלל המקום הגדול.

מקום

והנה שם מקום נמלאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

דבר שיש בו לבר לו שמייך שיהיה בו לבר, והיינו, לא במשמעות שהמקום מקיים את הלבר כי אין קיום לבר בלא מקום, אלא כגדר לפשרי, היינו, שיש לבר להתקיים בו (כי אין לבר הנמלא במקום זה שונה מנמלא במקום אחר לגבי קיומו, ואין להחשיב זאת כקיום הלבר). והוא עיקר תכונת מקום בשונה מחפלים ובגדר חלל.

דבר שיש בו דבר

דבר המקיים לבר. וזה שייך במקום שיש בו תוספת משמעות מלבד עלם התקיימות לבר בו במקום הינות, שאין מנוחת לבר מחוייבת מעלם קיומו. וזהו גדר במקום עלמו, לך ביחס לבר שיש בו או שמייך שיהיה בו.

דבר המקיים דבר

דבר המוכן לקיום לברים. וזה שייך במקום שיש בו יכולת כללית לקיים בו לברים, וזה גדר במקום עלמו, ולא מחמת מיזה לבר שיהיה בו. ולף כשיהיה בו לבר, אין גדרו כמקום

דבר המוכן לקיום דברים

מחמת היותו קיום הדבר המסויים הנמצא בו עתה שהרי רצוי לדברים הרבה.

חפץ ומקומו

וכן הוא בשם חפץ ומקומו, שנמצאים במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בכלום, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חפץ הנמצא במקום

חפץ הנמצא במקום. ולא במשמעות שהוא במקום שתם (זה ממשמעויות מקום), אלא כמה שהוא במקום זה ולא אחר. ומשמעות זו היא ביחס לדבר אחר, וכמו ביחס לקירבת החפץ לדבר אחר. ובזה לא יהיה משמעות במקום אלא כמה שהדבר האחר נמצא במקום הסמוך לו. וכן ביחס לשימוש בחפץ בתשמיש שאינו מעשה קיומו.

חפץ הנמצא במקום מסוים

חפץ הנמצא במקום מסוים, והיינו, כמה שיש במקום תוספת משמעות מלבד מה שהוא מקום החפץ כזהות, וכמו מקום מנוחת חפץ, וכלעיל במובן השני של מקום. ויש בזה גדר מוכנות לקירבה הנ"ל, שבלא סיום המקום אין הקירבה שייכת אלא בזמנה. אבל בחפץ הנמצא במקום מסויים, הרי שמייד הוא קירבה בתי שיתקרב אליו, שהוא קבוע וזה מתקרב.

חפץ הנמצא במקום חשוב

חפץ הנמצא במקום חשוב, והיינו, במקום שהוא מוכן לקיום דברים. וזה גדר שהחפץ קבוע במקום, וכמו בשעת קירבה ממש, שהרי המקום חשוב לעצמו (וכמו ההבדל בין מי שמניח דבר מחוסר יכולת להחזיקו לזמן קצר, לבין מי שמניחו מחמת שאין לריך לו עתה, שהראשון יניחו במקום כל שהוא ובלבד שינוח, אבל השני יניחו במקום שהמכינו לכשיצטרך לו).

צורך אדם במקום

והנה כאמור לעיל עיקר השיבות מקום וחפץ הן ביחס לאדם, ויש לנו לפרט משמעות אלו במובן זה, ונחל במקום, ונמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בכלום, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

חלל

מקום כאחל, וכגדר הראשון במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו אפשרות התקיימות, ובזה לא יהיה גדר במקום אלא כמה שאינו מלא, שהמקום המלא ימחצהו ולא יאפשר קיומו. וזה שייך בצורך כמו הילוך (וביחס לאוויר המאפשר מעבר ולא ביחס לקרקע שמהלך עליה).

מקום

מקום שתם, וכגדר השני במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שיש בו תוספת על עצם התקיימותו בה, וזה שייך בצורך כמו ארץ לרוץ (וביחס למה שהיא מאפשרת התקדמות, היינו, פסיעה), וקרקע לעמוד (היינו מה שהוא מתייצב עליה).

רשות

רשות, וכגדר השלישי במקום וביחס לאדם עצמו, היינו, מה שמקום זה מוכן למילוי צורך שיש לאדם, וזה שייך בשני המובנים הקודמים, או שיש בו קביעות לריכות ויהיה מוכן להילוך, או שיש בו תכונת שמאפשר תשמיש מקומי.

גדר מקום בקרקע בשלושה פנים - שטח, אורך, ורוחב, ומשמעות השטח בכולל ולעצמו

וכמשנ"ת גדר מקום ביחס לקרקע, היינו, שטחה, מוגדר בשלושה מובנים, אורכו, רוחבו, ושטחו. ולף שמושג שטח נפרד ממושגי אורך ורוחב, ויש בו מה שאין בהם, שאין גדרי אורך אלא באורך וכו', אבל השטח הוא בכח אחד גם באורך וגם ברוחב, וע"כ יהיה שייך להגדירו באחת, שכל אורכו ורוחבו הוא משמעות אחת של שטח. אך ראוי נא, כי גדרו הנ"ל אינו מבטל את מושגי אורך ורוחב, ולף השטח יש לו אורך ורוחב. ועל כן יבוא בשלושה גדרים, שטחו, אורכו, ורוחבו. ולכן מלאנו שיהיה השטח מוגדר בשני גדרים. האחד, במשמעותו ככולל האורך והרוחב, כמו אין ל"ט על ל"ט, שפירושו שיש בשטח זה שיעור רוחב ל"ט, ולף של"ט הוא שיעור ברוחב לבד, כשנרצה להגדיר שטח שיש לו כזה שיעור הרי שנצטרך שיהיה בו זה השיעור בכל השטח. והשני, הוא בגדרי שטח עצמו והיותו לו כמות שטח, ולף שלגדרי מדידה נשתמש במושגי אורך, לא יהיה זה גדר השטח עצמו, וכמו בשיעור בית שאתים שאינו שיעור באורך או רוחב השטח אלא בשטח עצמו, היינו, גודלו.

משמעות קרקע כפני שטח המקום - קרקע פני השטח בלבד ונפרדותה תיבחן ע"י גדרי שטח

וקרקע זו משמעותה היא בשטח המקום, יען כי אין משמעות בקרקע כמציבת

השימוש מלבד בפני עצמה. וע"כ יהיה שטח מקום גדר רשות בו, ויתר בילוד שלף ממנו וכמ"כ שיעורי השטח אינם מוכרחים להיות בגדרי שטח עצמו, והם זה בגדרים כמותיים ביחס למשמעות הקרקע עצמה, לך עצם משמעות הקרקע מוגדרת ע"י שטח, היינו, שלין קרקע הוא בכל נקודה ונקודה בשטח, וכשנגדיל גודל שטח הרי מוכח שיהיה לכל נקודה ונקודה גדר קרקע בפני עצמו, וכמ"כ הרי משמעות זו של קרקע היא בפני שטחה. ולף שיהיה השטח חלק מגוף עצמו אין זה שייך לגדר קרקע כי קרקע היא פני השטח לבד, ומשום כך גם היותה נפרדת ומלוחלת תיבחן ע"י גדרי שטח, וזה לף שאין לשטח זה לבדו עמידה במציאות.

צורך האדם בחפץ

וכן בצורך החדם בחפץ שנמצאהו במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם (לף שיש מהם לא נמצאהו גדר בהולחה) מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בילוי

שימוש כילוי, וזה שייך בצורך עכשווי, ובחפץ מתכלה, וכמו הרעב לאוכל.

בלי תשמיש

בלי תשמיש, וזה שייך בצורך עתידי מסויים, ובחפץ הרלוי לזה, וכמו בלי לכילה.

אסיפת ממון

אסיפת ממון, וזה שייך בצורך עתידי שאינו מסויים, ובחפץ הרלוי להרבה דברים, וכמו כסף לקניית לכילה (או שווה כסף).

צורך האדם בחפץ ממוקם

והנה על לף החמור במשמעותם הנפרדת של חפץ ומקום בצורך החדם, ומה שיש בזה להגדירם כל חד לעצמו, תהיה משמעותם כלחד בגדר נוסף על החמור, ונמצאם במשמעויות חלוקות, וחלוקתם העיקרית בשלוש, ונפרטם מהמשמעות היסודית ומעלה.

שימוש בו

שימוש בו, וזה כמו בגדר הרשות למקום חפץ, ובגדר הרשות בצורך החדם בחפץ, והיינו, מה שיש לו לורך עכשווי, ולא יוצג אלא במקום זה לכילה וקירבה וכו'.

מוכנותו לו

מוכנותו לו, וזה כמו בגדר השני וכו', והיינו, מה שיש לו לורך עתידי, ולריך שיהיה ממוקם בחיזה מקום שיוכל לקחתו לכשילטרך לו.

שמירתו

שמירתו וזה כמו וכו', והיינו, מה שיש לו לורך עתידי שאינו מסויים, ולריך שיהיה ממוקם בקביעות לכשיתעורר חיזה לורך שחפץ זה רלוי להשלימו.

והנה לף שנמצא סדרם של דברים זה לעומת זה, ומהנדרך לחשוב. לך אין חשיבות זה תלוי בחשיבות בזה, וכדוגמת שולחי מקום הרלוי לדברים הרבה הוא מקום חשוב יותר לעצמו ממקום שאינו, אבל ביחס לצורך שיש לחדם בחפץ ממוקם יהיה זה תלוי בצורך, שמי שלריך לשימוש כילוי לחפץ אין מקום המוכן חשוב לו יותר משאינו, כי אין בצורך שלו משמעות הכנה (וע' מש"כ לקרוא לציפור מלחה בית ולכור קן לה, שהצורך הגדול יצריך הכנה גדולה).

סיכום

ונסכם את כל האמור, ונקדים בשייכותם למלאכת הולחה, להנה מלאכת הולחה מצוות לרשות לא נאמרה בכל דבר שיש להגדילו כילילה, אלא בדברים מסוימים, ולא נאסרה הולחה מצות לרשות בכל הרשויות, ומוצג הולחה מצות לרשות אינו נוצע מעצם ציסור המלאכה, אלא מציאות הולחה מצות לרשות נוצעת מצורת שימוש החדם.

ומאחר שמלאכת הולחה בשבת נוגעת במעשה חדם בחפץ ובמקום. יהיו גדרי המלאכה ושיעוריה קבועים לפי שלושה חלקים אלו, להיינו מעשה החדם, החפץ, והמקום. ומקום וחפץ יוגדרו ע"פ מה שעושה בהם החדם, והגדרת חפץ ומקום יגדילו את מעשה החדם, וחוזר ציכול מעשה החדם להגדיל החפץ והמקום.

מקום וחפץ

הנה המוצג מקום נוצע מהיחס להיות חפלים הנמלחים במקום, והיינו, שהמוצג מקום בלי יחס החפלים נקלחהו חלל, והוא המוצג המופשט למקום לולי מוצג החפלים.

ואחר שנתבאר שהחפצים נמצאים במקום הוא החלל המוקף, הרי שנמצא משמעות למושג חלל כמקום לחפץ, וזה יקרא מקום.

כמו"כ המושג חפץ במובנו המופשט אין לו צורך במקום, שמשמעותו הקיומית אינה תלויה בהיות לו מקום, ולפי לחלק היות לו מקום לא יהיה מקומו חלק ממהותו.

אך לחלק שיש מושג המקום וכיון שמקום מכיל חפצים הרי שיש משמעות לחפץ גם במובן שהוא במקום.

והיינו שלחלק שיש המושגים היחסיים של חפץ ומקום, יוגדרו יחסים לחלו כמושגם של חפץ ומקום בנפרד ביחס למשמעות זו, ויהיה זה היחס הבסיסי של מושגי חפץ ומקום, שיש שחפץ יש לו מקום, ויש שחפץ שאין לו מקום. וכן במקום, שיש שמקום מלא, ויש שמקום ריק.

ואחר שיש יחסיות המושגים יאפשר להגדיר את מציאותם של דברים, והיינו, שחפץ הנמצא במקום יחשב שהוא שיש לו מקום וכן מקום שיש בו חפץ יחשב שהוא מלא, וההיפך. ממילא יוגדר מצבם היחסי בנפרד להיינו שמקום שיש בו חפץ ביחס לחפץ החפץ יוגדר שהוא נמצא במקום וביחס למקום שבמקום יש חפץ.

מקום וחפץ והאדם

וכל זה הוא ביחס למושגי מקום וחפץ שיוגדרו ביחס זה לזה, ולא יהיה משמעות למקומות נפרדים וחפצים נפרדים. לך ביחס לחלם יוגדרו מושגים בנפרד, והיינו, שכיון שהחלם מתייחס לחפצים נפרדים בחופן נפרד, וכן למקומות נפרדים בחופן נפרד, הרי שמושגי מקום וחפץ יוגדרו בחופן נפרד, והיינו, שלפי שולחי שגם מצד המציאות דברים הם נפרדים, לך כיון שלא יהיה בהם שוני לולי יחס החלם, נפרדותם לא תגדיר את יחסיהם, לך לחלר שיש להם משמעות לחלם הרי שיוגדרו הן מחמת נפרדותם והן מחמת כמותם, והיינו, שכיון שחפץ זה מוגדר בנפרד משלר חפצים מחמת משמעותו של החלם, הרי שהמקום שבו הוא נמצא יוגדר כמקום שיש בו חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כלבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משלר מקומות מחמת משמעותו של החלם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

מקום חפץ ושימוש האדם

וכיון שמושג חפץ מסויים הנמצא במקום מסויים הוא מושג היחסי לחלם יוגדרו הם ע"פ החלם, והיינו, שלא יחשב לבר הנמצא במקום כנמצא במקום לחלו בלם יחשיב החלם לת החפץ כרחוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, חלא לם יחשיב החלם לת המקום כרחוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם לת מושגם העלמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו למקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ לחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ לחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס החלם למשמעות מקום חפצים, לך ביחס לשימוש החלם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם בחופן לחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן צורת השימוש תגדיר לת המקום, שמקום המשמש לשימוש לחר יחשב למקום לחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משומש לשימוש לחר לא יחשב מקום לחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ניתם לשימוש החלש שמשמש במקום הנתשב שימוש לחיל יגליל לת המקום הנ"ל כמקום לחל, וחפץ הנע במקום זה לל יחשב כילל ממקום.

והנה יש כוונתנו שהיתם המשמשי יבטל לת המשמעות המוקלמת שיש לחפץ ומקום ניתם ניניהם, וניתם לחלש, וכן משמעות זו לל תבטל לת המשמעות המוקלמת שיש למקום וחפץ, והיתם ניניהם בלבד, חלל הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מלילות לחו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. ל. מלילות חפץ ומקום והיתם ניניהם מגדיר לת המשמעות של חפץ הנמלל במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מלילות חפץ מקום והחלש והיתם ניניהם מגדיר לת המשמעות של חפלים נפרדים הנמללים במקומות נפרדים. ג. מלילות חפץ מקום ושימוש והיתם ניניהם מגדיר לת המשמעות של חפלים מסוימים במקומות מלוחדים.

חילוקי רשויות

הנה במה שלמרה תורה שלל להוליל מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעלמם (היינו, שגדרם כרשויות לינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הולחה, וגדר כולל שיש למלוח בהם הוח במה שהם מקום המשמש ליעול, וחילוק רשויות בגדר זה הוח בשני גדרים, החלד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למלוח שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהבדלת מקום ממה שלינו. ובנפרדותו, בהבדלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבדלת מקום המיועד לליזה דבר ממה שלינו, ובנפרדותה, בהבדלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לחלד.

רשויות, 7 – (804) - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרם כמקום וכרשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

ונמצאם כולם בלרבע רשויות של שבת, שרה"י היל מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היל מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היל מקום ולינה מיועדת לשימוש. ומקום פטור לינו מקום וממילל לין שייך בו יעול (ולף שיהיה מיועד לין זה מקום המיועד). וממילל יש להבין חילוק ניניהם, שלין טלטול מרבע למות הוח ענייו הנוגע למקום חפץ, שמקום שימוש חפץ הוח בכל ז' למות שסביבו, ובלחילות המקום, היינו, שכשהמקום לחיל, לל יהיו שני מקומות לחפץ ברשות זו, וכל המקום יהיה מקומו. ולכן יאסר לטלטל ברה"ר וברכמלית שלינם מקום לחיל, ולל יאסר ברה"י. ומקום פטור שלינו מקום כלל גם יהיה מותר, כי לל יצל ממקום ולל נכנס לל מקום.

ודין להוליל מרשות לרשות נוגע למקום החפץ כללעיל, ולשינוי הרשויות במובן השימוש שבהם, ולכן יהיה לסור להוליל מרה"ר לרה"י וההפך, כי הם רשויות שונות מבחינת שימושיהם, וע"כ גם יקרלו מקומות שונים ניתם לחפץ. וכן מרה"י ורה"ר לכרמלית שהיל לינה בעלת שימוש, ולכן יקרלו מקומות שונים ניתם לגדר הרשות כמקום שימוש, לך למקום פטור שהוח לינו מקום כלל, יחשב כלילו הניחו בלל מקום.

נושאי דיני הוצאה ברשויות

דיני הולחה ורשויות מן התורה ותקנות חז"ל מתחלקים לכמה נושלים הנלרכים ביחור וגדר. ל. מהות הרשויות עלמם לחופייס השימושי והמבנה הממשי. ב. ההפרלה וההגדרה (מהם מחילה ופרלה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות. ג. תקנות חז"ל הנוגעות לשינוי המבנה השימושי (עירוב וכדומה). ד. ההולחה המסורה (הנחה ועקירה, ד' למות, וכן דין כלי בית ועוד).

חילוקי רשויות, מחיצה ופרצה, תקנות עירובין, ומעשה ההוצאה האסורה

והנה מהיות כי רשויות של תורה וגם חילוקי רשויות מדרבנן בעלי הגדרות עלמיות, ותנלים כנלרך להם, ועוד יש בהם תנלים ודינים הנובעים מעיקרי הרשויות הללו (שגם הם יולחים מכח הגדרתם העלמית לו מתקנות החכמים ז"ל להלריכם הגדרות נוספות שלינם

עיקר הגדרתם מן התורה), כי בזמני קל תובחן ותוקפע גדל הרשות, ויועיל זה החילוק יותר על ההשוואה.

רשויות, 7 – 586) - חילוק גדרי רשות דאורייתא מדרבנן - רשות דאורייתא נוגעת רק למקומו של חפץ

וגדר ההבדל בין רשות לשורייתא (היינו, הדינים שנאמרו בתורה שביחס להם יש להיות דין רשות), ובין רשות לרבנן. כי מן התורה אין משמעות לרשות מלבד לדין הוצאת חפץ, וכל גדרי רשויות לשורייתא נוגעות רק למשמעותם במקומו של חפץ, ולפי זה נימא דאל יצא חיש ממקומו, היינו, אל יוציא, היי מקומו הוא מקומו של חיש, וזה לכאורה גדל במקום אחד ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדל חפץ הוא מושג בשימושו של אחד, וע״כ יהיה גדל מקומו ביחס למושגי מקום של אחד. אבל אין זה משום דאין הוצאה במקום אחד, והיינו, שנאמר דגדל הוצאה הוא הרחקת החפץ מאחד, והרחקה מאחד ביחס לחפץ היא במקום, וע״כ יהיה הגדל מקומו של אחד, וכמו שהיה לפנים לומר בדין ליגורו בידו, ובזה נשתנה גדל העברה ביד מזריקה. דזה היינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה״ר והיחיד, וגדל העברה דרה״ר בגדל אחד, דנימא דגדל אחד לשניהם ביחס להוצאה. ובהכרח דגדל מקום והוצאה הוא גדל במקום חפץ, ואין גדל מקום אחד בגדל מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאחד, וע״כ יהיה מקום חפץ ביחס לאחד ומקומו. וזה מוכח גם מענין שיעור ד״ת להעברה משיעור ד״ט דרה״י ומקום חפץ, ובהכרח לומיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן יהו של אחד השובה וכו׳ וגדל אחשביה ביחס למקום ד״ט, דאחד היה הגדל ביחס לאחד, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד״ט למקום חפץ הוא ביחס לאחד, ועיש בזה לשיות רבות. ואכמ״ל), והיינו, גדל הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה לשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לענין התרומה, ואם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בענין התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי זי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדל בחפץ.

הגדרת מושג רשות כמקום המיועד לשימוש - התאמת המקום לסוג התשמיש והמשתמש והצורך בהפרדת מקומות

והנה המושג הראשי שממנו יולמים עיקרי הדינים הוא רשות שמשמעותו מקום שהוא מיועד לצירות שימוש מסוים, ושימוש זה כולל בתוכו חלוקה על פי סוג התשמיש, וסוג המשתמש. ובכדי להגדיר מקום שהוא מיועד לשימוש מסוים (רשות), נצטרך להתחיל את המקום המיועד לשימוש הנ״ל תוך שימוש בתנאים המגדירים הנמצאים במושגי שימושי המקום הכלליים (טרם הגדרת השימוש המיועד), ע״פ התנאים שמחייב השימוש המסוים שהמקום יועד לו, ודבר זה נכון גם לכשנרצה להגדיר מחדש מקום שימוש מיועד ליעוד שונה ממנו כבתקנות החכמים ז״ל. ומעתה נאמר שלפי הצורך בהפרדת מקומות לצורך המושג רשות, סיבתו, מהיות מקומות מיועדים לענייניים שונים, השוני (המצוי והמְצוּוֶה) מחייב הבדלה בין אחד למשנהו על מנת לשמר כל מקום כמקום השימוש המסוים, ושיהיו מוגדרים לעצמם כמיועדים לשימוש מסוים זה ולא זה, ופשוט. ועפ״ז נצטרך לדון בע״ה בכל ענייני בגדרי השימוש שלו, ועי״ז, על מהות המקום הנצרך לשימוש זה ועל גדרי המקום (טרם הגדרת היעוד).

שני מרכיבים המשפיעים על הרשות - מבנה ממשי בששת צדדיה מול אופי השימוש בה

והנה מלשון בדיני רשות שני מרכיבים שצר משפיעים על לופי הרשות. חלקם יפיעו על עיקר דין התורה לרשות היחיד, הרבים ומקום פטור, וחלקם יפיעו רק על דינים לרבנן כמו כרמלית, ודינים הנובעים מתקנת עירובי חצרות. האחד, הוא מבנה הרשות הממשי, היינו, הגובל (גובה, מרחב), גידור שסת לדדיה (מרצפה לדיים, תקרה, וקרקע). והשני, הוא לופי השימוש שברשות, היינו, סוג השימוש (נוח, מיוחד, תדיר, נפוץ, לשוויר שהוא לו, לאוצר, חוסר שימוש, ועוד), סוג המשתמשים (יחיד, רבים, שותפים, לורחים, גזלנים, ועוד).

(ואע״פ שלשון בדיסוד כל הדינים והגדרים המשתנים מונח לופי השימוש, והגדרים נקבעו על פיו, דין ע״י שיעורים מהלכה למשה מסיני, ודין ע״י קביעת חכמינו ברוחב ועומק לעתם וברוח הקולם, עדיין יש לנו לחלק דין אלה שמשפיעים מלופי השימוש בלופן יתיר לדין אלה שבבר הועמדו לשיעורים קבועים.)

גדרי רשויות קודמים לצורת מקומן - רה"י ורה"ר עומדות לעצמן ודיני צורתן התאמה להן

והנה שיהיו חילוקי רשויות בצורתם ובשימושם, גדלי רה"ר ורה"י החלוקים ונבדלים מצורת מקומם, שלפי רשות בעלת מחיצות יש למצוא שתחשב רה"ר, ולפי רה"י בעל גובה טז' אמה תחשב רה"י, כי דינים הנוגעים לצורת הרשויות אינה גדר הרשות עצמה ואין גדרה נודע מצורתה, אלא בהיפך שגדר הרשות עומד לעצמו, ודיני צורת הרשות הם התאמה לגדר זה. שרה"י עצמה יש לה משמעות לפי בלא תגיה, אלא שלהגדיל מקום כרה"י אינו נדרשים שיהיו לו מחיצות וכו', וכן רה"ר להגדיל מקום בשמה נדרש טז' אמה וכו'. והנ"ל לכאורה תלוי בגדר הרשות עצמה.

חילוקי השימושים הכלליים ברשויות התורה ומדרבנן

ארבע רשויות בחילוקי השימושים הכלליים - שימוש היחיד, שימוש הרבים, מקום פטור, וכרמלית

והנה חילוקי השימושים הכלליים הנזכרים הם: א. שימוש היחיד שמקומו נקרא בכל מקום לשות היחיד. ב. שימוש הרבים שמקומו נקרא בכל מקום לשות הרבים. ג. ושימוש שאינו לחד מהלו אינו נחשב שימוש להגדיל מקומו על פיו, וכן מקום שאינו ראוי לשימוש (שאין יכולים להגדיל לותו כלחד מן משני הרשויות השימושיות שכוחם מלופי שימושם), ומקומו נקרא מקום פטור. ד. עוד לשות לחת מדברי חז"ל היא כרמלית, שהחשיבוה בתגיה המסוימים כרשות נפרדת. (ולא מלאנו לו הגדרה שימושית לחילה, ולפשר שנתנו לו חכמים הגדרה רק ע"פ תגיי מקום הממשי. וכן שם כרמלית ניתן כהגדרה חיסורית (לעניין הולאה וטילטול בתוכו) למקומות שאינם מתוקנים שם כתקנת חז"ל, ובלי שייכות לגדרים המבניים שם כרמלית).

רשות כמקום שימוש

וביאור חלוקה זו, כי משמעות רשות כמקום שימוש, היינו, שגדרי מקום הרגילים יגדירו מקום של דבר רק אם נמלא בו, ורק בזה לחפץ מסוים. אבל רשות משמעה מקום שהוא מיועד לשימוש. ויש בזה שני שינוים מגדר מקום, גם שאינו מיועד לחפץ מסוים אלא לשימוש. וגם שהוא אינו מוגדר ע"י שימוש בפועל אלא ע"י יעודו לשימוש.

והנה מאחר לגדר רשות נודע ממשמעות מלילות מקום בזה לשימוש המסוים, וכמ"ש לעיל שמקום המיועד לשימוש מסוים יחשב כרשות נפרדת ומקום לאחר. ובזה לזה נמלא שלושה מיני רשויות.

(ואין מקום פטור מהן, לאחר שאינו מוגדר בזה ליעוד שימושו (או לחוסר יעוד ככרמלית), אלא בהיעדר האפשרות להיות בעל יעוד כל שהו.)

רשויות – 7 – 819 820 (821) - גדר מקום רשות ותנאיו - מקום המכיל ומקום דבר, קרקע ורוחב

והנה כמ"ש בגדר מקום המוזכר בדינים שלו, שיש למלוא בו שני גדרים. האחד, מקום שלעצמו, היינו, מה שיכול להכיל לדברים. והשני, מקום של דבר, היינו, שדבר זה נמלא במקום הנ"ל, ובגדר זה אין למקום משמעות עצמית.

והנה אף שלגבי מקום שאם כל שיהיה בו גדרים הנ"ל, יש להחשיבו כמקום. לגבי שם רשות, היינו, שיהיה המקום חשוב מקום רשות, ושיהיה דבר הנמלא חשוב ברשות, מלאנו שני דינים. האחד, שיהיה לו קרקע ולא לוויר. והשני, שיהיה רחב ז' על ז' טפחים.

ותנאי הראשון שיהיה קרקע ולא לוויר, הוא שיהיה לו בסיס להנחת דברים. והיינו, שאף שלוויר שווה לקרקע לענין מה שיכול להכיל דברים, לגבי היות המקום חשוב רשות לריך שיהיה בו גם יכולת הינוחס, ובילור הדבר הוא כי אין גדר מקום כרשות רק ביכולתו להיות בו דבר, אלא לריך גם שיהיה מוכן לכך, וכיון שדברים ללא תנועה אינם יכולים להתקיים שם לזמן, אין זה נחשב שמוכן לכך. ובילורו כי משמעות מקום לדבר הנמלא בו כמקומו הוא בשני גדרים. האחד, בעלם הקיום, שאין קיום לדבר ללא מקום. והשני, שהוא מקומו ביחס לשאר מקומות. ויהיה גדרים אלו משמעות במקום שלעלמו, האחד, כחלל שיש יכולת להכיל דבר. והשני, כמקום שיש בו יכולת למקם דבר.

קרקע ואוויר כשני משמעויות במקום – קדימתם לגדר חלל ומשמעות קביעות ברשות

וביאור הדברים בהקדם גדר חלל לרשות, והיינו, לכמו שלמרנו יש לקרקע משמעות מקום נוספת ביחס לסתם מקום, כמה שהיא מקום קבוע ויליב, וע"כ יש לה משמעות כיסוד ביחס להיות מקום רשות שימוש, וביחס

למה שיש ברשות משמעות שימוש חשובה (עול יותר ביחס לסתם שימוש קבוע), והנה אם מקום שאין לו משמעות זו קרוי בכל מקום לוויר, וכמו שאמרנו לף לוויר זה נחשב מקום שימוש, שניתן להשתמש בו, ול"כ יהיה לנו שני גדרים הנוגעים למשמעות מקום לשימוש, וכיון שאין שימוש בעצם פני השטח כי רק יסוד לקיום השימוש, הרי שהמוסג קרקע הוא גם בגדר מקום הפחות הנ"ל, היינו, לוויר, אלא שבהיות לו קרקע יש לו משמעות נוספת שהוא יציב וקבוע, ול"כ ביחס למוסגי מקום לרשות יהיה משמעות לקרקע כמה שהיא יולדת קביעות שימוש לוויר שעימה, וע"כ כשנלה להגדיר רשות לף שאין צורך לשימוש כל שהוא לווקף בקרקע, הגדרת מקום עצמו כרשות שימוש הרי היא ביחס לקרקע, שמוסג רשות הוא גדר במקום כמוקס שימוש קבוע.

גדר רשות בשימוש הקבוע במקום – שלא יחשב שימוש ארעי להגדרת הרשות

ובזה יבואר שלף לאמנם שימוש כל שהוא הרי לפסקי בכל מקום פנוי, ובכלל שהוא אינו צריך להכנה (כמובן כן ולא כמובן הקלמה), לך גדר רשות שימוש אינו ביחס לשימוש כזה אלא ביחס לשימוש הקבוע, והוא בהכרח גדר נפרד ממוסגי שימוש סתם, וכמו בקנין לחפץ שנאמר שחפץ שייך לאדם מסויים, שלף אין שייכות בין חפץ עצמו (בקיומו ובסגולותיו השימושיים) למוסגי קנין אדם בו, אלא הוא מתקיים אחר שיהיה שייכות בין אדם לחפץ, והוא גדר מגביל ביחס לעצם מוסג חפץ הכולל, וכן הוא ביחס לשימוש ורשות שמוסג השימוש עצמו אין לו הגבלה לרשות, אלא שביחס לשימוש בלורה מסויימת, תהיה רשות הגדרה בשימוש (ולכן גם גדרים האמורים אינם לווקף במקום כרשות לענין שבת, ויש למלותם גם ביחס לאדם מקומות שמשמעותם מקומות שימוש), וכן בגדרי מקום הרי שמשמעות מקום ביחס לרשות שימוש, מוגדרת בגדרי מקום עצמו (ולזה כי זה משמעות שם רשות בכל מקום, היינו, השייכות בין דבר שבעצמו אינו מוגבל ביחס לדבר אחר שמגבילו ומגדירו), והיינו, לוויר. וביחס לקרקע כמכון לרשות נדבר ממוסגי לוויר של קרקע, וכמו שכתבנו שלף שעצם גדר לוויר קרקע אינו נוגע לעצם המוסג שימוש בקרקע, אלא שייך לפילו יותר מלוויר קרקע, כיון שרשות נוגעת לשימוש בקרקע, יש לנו לבאר על היכן נחשב לוויר שאינו קרקע, כחלק מקרקע.

רשות היחיד

רה"י. היא מקום המיועד לשימוש של היחיד.

טבעו של שימוש היחיד שהוא שימוש של מנוחה, להיינו שמניחים בו חפצים לשומרם ולהשתמש בהם במקומם, ובזה הוא שימוש תכליתי. וכיון שכך כשנתאים מקום להיות רה"י נלטרך שיהיה גדול לעצמו, ומקום כזה ממהותו הוא מיועד לשימוש לחיל, כיון שמטירה היא הגדרה חיובית לחילה לכלל המקום, ונחשב כל המקום כמקום לחד.

רשות הרבים

רה"ר. היא מקום המיועד לשימוש הרבים.

טבעו של שימוש הרבים הוא שימוש של מעבר, להיינו שאין חפץ שמקום הנחתו מיועד להיות ברה"ר, אלא חפצים מקומם ברה"י, ורה"ר משמש כמקום מעבר מרה"י לרה"י. וכיון שכך כשנתאים מקום להיות רה"ר נלטרך שיהיה רחב, ונוח להילוך, ושיהיה בעל מעבר נוח, ומקום זה ממהותו אינו מיועד לשימוש מנוחה, ולפילו כשיונח חפץ לא יהיה לו מקומו לשם תחתיו לחד.

רשות כרמלית

כרמלית. היא מקום ללא יעוד שימושי.

משמעות המוסג כרמלית שהיא לא רה"י ולא רה"ר, והיינו, שאין בה את הגורם המאחד של רה"י שהיא משמשת לשימוש לחיל, ואין בה את הגורם המבדר של רה"י שהיא משמשת לשימוש מעבר. ועל לא תחשב כרה"ר ולא כרה"י.

איסור הוצאה ברשויות דאורייתא - שינוי מקום כנוס ברה"י למקום מוצא ברה"ר

והנה מן התורה לא נאסרה הולאה אלא ברה"ר וכרה"י, ויובהן שאין זה מעצם שם הולאה (היינו, שיהיה שם הולאה מרשות לרשות כולל גם הולאה מרה"י לרה"י החלוקה ממנה), הוא כי גדר מעשה ההולאה מרשות לרשות הוא עשייה שחפץ הנמלא ברשות לחת יהיה ברשות אניה, והיותה רשות אניה מוגדרת כך במופרדות השטח, וזה שייך לף בשני רשויות היחיד ושאר

רשויות. לך ליסוד התורה נלמד רק על הכנסה או הוצאה (במובנה היחסי להכנסה). והיינו, שבפשטות היה לומר שגדר המלאכה האסורה היא כל שינוי מקומו של חפץ, ומה שאין כלל בזה הוצאה מרה"י זה לרה"י זה, הוא משום שאין חשוב מקום זה שונה ממקום זה אלא רק בשינוי רשויות הנ"ל. אבל מלשונו לא משמע כן, אלא כל רשויות הנפרדות חשובות כמקומות שונים לגבי שם הוצאה, וגדר מה שאסרה תורה דווקא ברשויות הנ"ל הוא משום שרק בזה יהיה שם מלאכה. ולכאורה זהו גדר במשמעות מקום חפץ, היינו, שהיות חפץ ברה"ר מלבד מה שהוא במקום מסוים (עצם הגדרת מקום הוא מסוים), יש לו משמעות שהוא מוצא, ולהיפך שהיות חפץ ברה"י יש לו משמעות שהוא כנוס.

ובזה יש לנו להגדיר רשות כרמלית שהיא לא ברה"י ולא ברה"ר, והיינו, שאין בה איכות רה"י להחשיב את כלל מקומותיה כמקום אחד, ואין בה איכות רה"ר להחשיב מקום המשמש חפץ אחד למקומות נפרדים. וע"כ המוציא מרה"י לכרמלית פטור ולא חשוב כמוציא, כי אף שביציאתו אליה בטל ממנו שם כנוס כיון שבהיותה בה אינו חשוב מוצא אין זה מלאכה שנאסרה, וכן להיפך.

רשות ביחס לחפץ המונח בה

הנה מה שכתבנו במה שרה"י היא לחילה ורה"ר לאינה, הוא רק ביחס לחפץ המונח בה. שוודאי שאף רה"ר היא רשות לחילה לעצמה שהרי יש שיעור ותנאים הנוגעים לכלל הרשות, אלא שרה"י ביחס לחפץ הנמצא בה דומה שיהיה השימוש בה לחיל, כמו שישתמש האדם במקום אחד, ובמובן שהוא ביחס מקום וחפץ לאדם, ולא לשימוש. וזה אינו ברה"ר שאין משמעות לחילה לשימוש בה.

ועכ"פ מקבילת שלש רשויות אלו תורה אלו נלמד, שאע"פ שישנם שימושים רבים ושונים, החילוקים הנוגעים לשיני רשויות הם רק חילוקי שימושים אלו, ואמנם ניתן ליחס לשימושים אלו כמה מרכיבים, כמו כמות המשתמשים, וסוגי השימושים, אבל יסודם הוא, בהגדרת שימושים אלו כשימושי יחיל ושימושי רבים על כל פנים.

עוד יש לבאר, שההבחנה העיקרית בין רשות היחיל לבין רשות הרבים (חילוקי הרשויות מן התורה) היא כעין המשמעות הממונית שלהם, וכמו חילוק שיש בדינים הממוניים בין אדם שמשתמש בחפץ שלו, שגדר השימוש הוא כפועל יוצא מזכותו והשלמת היעוד הממוני שלו, לבין אדם שמשתמש ברשות הפתוחה לכל, וגדר שימושו אינו מהמת שיש לו זכות במקום, אלא רק שאותו מקום מופקע מזכות אחר למנוע, והרי שאין בשימושו קיום של זכות כלשהי, וכן בענייננו, רשות היחיל מיועדת לשימוש של אדם פלוני בלופן חיובי, שהיא שלו ולא של אחרים, ושימושו בה נובע מזכותו, ויש בשימוש זה מימוש היעוד של זכותו ברשות זו. ולעומת זאת רשות הרבים אמנם גם היא מיועדת לשימוש של אותו אדם, אבל לא בלופן חיובי, ולא בגדרו המסויים משאר אנשים, אלא רק מהמת שהיא מקום שמיועד לכל אדם, ולכן גם שימוש של שותפות, יחשב לשימוש היחיל, לפילו אם הוא מכובה שותפים, שכל אחד משתמש כאן בזכות ותרלה כי בזה רשות הרבים היא היעדר הגדרה במשמעות הגדר הפרטי (אמנם אין רשות הרבים אי הגדרה של רשות בעצם, שאף לה ישנם תנאים חיוביים להיות ראויה לשימוש הרבים, רק שביחס לפרטיות השימוש, חוסר תנאי זה ברשות הרבים הוא אי הגדרה).

ואם כי לינו רשויות אלו וחילוקי השימושים העקרוניים ניתנו רק כהגדרות למקום הממשי שלהם, כמו גודל וכו', אבל מכמה מקומות נראה כי יש השפעה אף לשימוש בפועל כהגדרתו לכל שימוש (רבים, יחיל). ועיין להלן.

והנה יש נמצא כמה גדרים בהגדרת רשות, וחלוק לשלושה א. קרקע ב. מקום ג. רשות. ואין רשות אלא בקרקע, ואין מקום אלא בקרקע.

וחילוק גדר מקומם כך. הגדרת קרקע היא ע"י מחילות, וזה בשני גדרים. א. קרקע נפרדת ע"י מחילות. ב. קרקע לחילה ע"י

הבחנה ממונית בין רה"י לרה"ר - שימוש היחיד בזכותו מול שימוש הרבים בהפקעת מניעה

חילוקי גדרים ברשות במקומה – משמעותם הנפרדת והמאוחדת

ל׳ מחיצות. והגדלת מקום היא ע״י היקף, וזה בשני גדרים. ל. מקום נפרד ע״י היקף. ב. מקום לחיל ע״י שימוש לחיל. והגדלת רשות היא בשימושיות, וזה בשני גדרים, ל. רשות נפרדת ע״י סוג השימוש. ב. רשות לחילה ע״י יחולה.

וגדרם המאוחד לרשות המקום בקרקע, שתהיה לחויה קרקע המקום לאחד את כל שימושיה, שיחשבו שימוש בלותו המקום, וזה מוקדם לשימוש, והיא הגדרה ביחס לכל חלק וחלק בנפרד. לך לף לאחר שיהיה זה הגדר יש לנו להחשיב את כלל השימוש במקום לאחד, וזה ההיקף. ולאחר כל זה יש לנו להגדיר את הרשות ע״פ מה שהמקום משמש. ולמנם אין היקף לשתי וערב לשוי להחשיב את כלל המקום לאחד ביותר מדית שאתים. לך כיון שהמקום הוקף לדירה, ומשמש כדירה, הרי שהשימוש מחשיב את המקום כאחד, וממילא את כלל המחיצות כאחד. ונמצאו מרבעה שלבים. מחיצות לקרקע שיחשב מקום. והיקף למקום שיחשב משמש. ושימוש במקום שיחשב רשות. ורשות לטלטול שלא יחשב העברה. וליורין לרשות שיחשב הולחה.

רשות היחיד

גדר רשות היחיד כמותאמת לשימוש היחיד - דין ההבדלה וההפרדה במבנה המשמש כתנאי לייחוד הרשות

כמו שכתבנו לעיל גדרו העיקרי של רשות היחיד הוא, שיהיה רלוי לשימוש היחיד כדרך המשמעות הממונית של חפץ היחיד, והיינו, שהוא מותאם בלופן פרטני לשימוש של חיש (או מנשים מסויימים), ולכן דין ההבדלה וההפרדה של רשות היחיד הוא כל כך מהותי בדינו, שהרי כל מהותו שהוא מיוחד, וההבדלה היא החלק החיצוני של הייחוד.

והנה לרשות היחיד ניתנו כמה תנאים במבנה הרשות הממשי, ועל פיהם תיקרא רשות היחיד מן התורה בכל מקום.

וברשות היחיד המוגדרת כך ע״י המבנה הבסיסי שלה (ומאין בה סיבות פנימיות שיגדירוה כרשות הרבים, כפלטיא וכו׳), ישנם כמה סוגים הנזכרים לפלנו.

חלקם מוקפעים מלופי השימוש שבלותו מקום ומהם בית, חלר, מבוי (שיש להכלילו מסוגי החלר), גג, קרפף, לירה העשויה לגוך שחוצה לה. וחלקם המוקפעים ע״י המבנה עלמו כמו מקום שגוללו יותר מבית סלחייס, שמחיצתם לינה שתי וערב, ומחילה העומדת מלליה.

איכות רשות היחיד ושם הכנסה – בהכלתה יהיה חפץ בנוס וכלל מקומותיה מקום אחד

והנה משם הכנסה הנלמד במעביר לרה״י ומם הולחה הנלמד במעביר לרה״ר יש ללמוד על גדרי הרשויות עלמם. והיינו, שיש ברה״י ליכות שחפץ הנמלא בה חשוב ככנוס, ובזה גדל החפץ שנמלא ברה״י לינו ביחס למקום שהוא נמלא בו ממש, ושהוא נמלא במקום שיש עליו שם רה״י. ללא הרי הוא נחשב כנוס בכלל הרשות, והוא ליכות נוספת בחפץ חוץ מהמוקף מקומו של חפץ. ומזה נלמד על גדרי רה״י שכלל מקומותיה חשובים כמקום לחד. ויתבלר בע״ה כי גדר רשויות ללו נובע משני סוגי תשמישין שיש לאדם, ולוך שיש לו בהיות לו מקום מוכן לתשמישין ללו. האחד, תשמיש. והשני, מעבר (הילוך). ורה״י היא מקום המוכן לתשמיש, ורה״ר היא מקום המוכן למעבר.

ותראה כי שני סוגי תשמישין ללו יגדירו את מקום הרשות בלופן זונה, כי מקום שימוש הוא קבוע, ומשמעותו שווה בכל המקום, ומקום מעבר הוא לרעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע״כ יהיה נובע מזה גדר חפלים המונחים ברשויות אלו, שבבר הנמלא ברה״י עומד לשימוש במקומו, ובבר הנמלא ברה״ר עומד להעברתו. שמשימוש ברה״ר הוא שימוש למלעי, ושימוש ברה״י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה״ר היא המשמשת כמעבר לרשויות לחרות אין בה מקום להיות דברים, אלא למהלכים של דברים, ואם יונח בה דבר לא יוגדר זה כמקומו של דבר. לך רה״י שהיא לשימוש דבר המונח בה יחשב הדבר כנמלא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה דבר לא יחשב כדבר שהתקלס.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והמפקחויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: ח. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה היינו בכמה מקומות, ומקורה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ומנם בברייתא דל' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחברים, ושה"כ שלושה והם: ח. חריץ שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב מרבעה על מרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב מרבעה על מרבעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר לקה הסובבת את המקום הנרצה), והנה למרות שלהגדיל מקום צריך שיהיה גדול לחלוטין, מצאנו שלא צריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לסורך הרחקת מפריע מסויים, שגידור זה הוא חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנודע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, בכי שאינו מתייחס למפריע מסויים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שמצאנו, היינו חריץ, וגדר (ולהלן שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש חסרים גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למצוא גדר זה בתל, אם נבחר גדר גבול שאמרנו בחופ"ח, והיינו, שנאמר שהמושג גבולות אינו לטיבות מוחלטת, (וכמו בחריץ בה לידי החריץ נתקלים בגבולות של קרקע) אלא גבולות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, אך לזה נצטרך להוסיף שהשימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חריץ, על אף שנראה שהיה אפשר להכליל את גבולותיו בדיני מחיצות (לקות), עדיין יש לחלק שכן מחיצות חוצצות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משא"כ בחריץ בו הטפח הראשון חוץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה ל"ב, שלא יוצרה לין מחיצות לזה, ויש לומר שהשימוש בטפח הראשון אינו שימוש לכך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החריץ לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת לכך כל אותם עשרה טפחים, ואם אמנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי לכך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (לקות) ובגדר מחיצה עשרה יש לנו לדון, במקרה הפשוט של רשות היחיד מגד אחד ורשות הרבים מגד שני ומחיצת עשרה טפחים ביניהם, מה הוא גדרה של המחיצה, שיש לומר מגד אחד, שהרי רשות הרבים תופס על עשרה טפחים, וכך יש לחשוב את העירוב רשויות שלה עם רשות היחיד שלגידה, וההמחיצה הרי מחלקת ביניהם. אבל מגד אחד, כיון שמחיצה תפקידה למנוע רגל רבים, הרי שהמחיצה צריכה להיות על פי גדרי הימנעות הרבים מלעבור, ונצטרך לומר שמחיצה עשרה טפחים היא שיעור

גובה מספיק של יכולת עמידה של הרבים מלעבור.

שני צדדים בהגדרת שטח המחיצה - חלוקת אוויר הרשויות לעומת מניעת רגל רבים

ותראה כי שני צדדים אלו יגידו את שטח המחיצה ופעולתו בלופן קונה, שלכל הרשות שהמחיצה מתייחסת לשני הצדדים ומחלקת ביניהם, הרי שכל חלק בגובה המחיצה פועל חלוקה על חלק אחר באוויר הרשויות שכנגדו (ובכל לופן יש כאן הבדלה כוללת הבנויה מחלקים), ולביאור השני שהמחיצה מתייחסת למניעת רגל רבים, המשמעות של חלקי המחיצה מחיצה למניעת רגל רבים ואין ערך לחלקיה, וגובה המחיצה משמש כמשך אחיד, (ולפחו"ז זכיתי שתאמר בדין סלע שיש בתוכו עשרה טפחים וברחבו מרובעה ואין בגבהו עשרה לעניין כלאים (ירושלמי כלאים פ"ב ה"ו)).

ולפי שני צדדים אלו יש לחלק את שייכות המושג מחיצה בחריץ ואל, שלכל הרשות גם שם נאמר שהגובה השונה של חריץ ואל מרשות הרבים מספיק בכדי להגדיר גבולות לחריץ ואל וכלעיל, לך אין לנו לומר שיש כאן מחיצה במובנה הפשוט החוצץ בין רשות הרבים לרשות היחיד (אלא שם נאמר גוד וכו'). ולכל השני יש לבאר שלף בחריץ ואל שייך המושג מחיצה, בלופן זה שהם יוצרים משך מסוים שמונע רגל רבים, ובזאת יופרדו ביניהם מטרסקל על גבי קנה וגזוזטרא, ויתבאר בלופן דומה בין אל המתלקט.

הגדרה עצמית לדין מחיצה - צירוף שני הדינים בהפרדת רשויות ובמניעת רגל רבים

ומיניה נפקא הגדרה עצמית לדין מחיצה וגובהה, שלכל הרשות, שהמחיצה מחלקת ואינה אלא הפרדת הרשויות והגדרתם, ממילא אין משמעות למחיצה עצמה, אך למחיצה המונעת רגל רבים הרי משמעות וחשיבות עצמית לה ככח מונע, והתולאות היולאות מזה הן תולאות למשמעות עצמית, והבן. (והנה, יש מי שרצה לתת למחיצה הגדרה עצמית שלא בדרך זו, והדברים אינם מובנים, שלא מצאנו שום משמעות לגופה של המחיצה מלבד שהיא חוצצת, שהרי אין לה הגדרות בעוביה או בחומרה, ועשרה טפחים נאמר בגדר ברשות הנחצצת ולא במחיצה, וכוולאי לא ניתן למצוא משמעות בעצם קיומה במקום, והדברים תמוהים.) ובאמת נראה לומר שאת"ל שיש בה במחיצה, אין מחיצה המחלקת וגם מניעת רגל רבים, ועל כן יש להבחין בחסרונות הקיימות רק באחת מהגדרות אלו, והתיקון בזה יבוא רק על הגדרה זאת.

גובה עשרה טפחים

והנה בכל הנ"ל יש למצוא שעריך גידול של עשרה טפחים. ובכמה מקומות מוגדל עשרה טפחים גם הוא כמקום הרשוי לשימוש.

מספר המחיצות

מחלוקת שלוש או ארבע מחיצות - מהות הגידור בשלושה או ארבעה צדדים מול פירצה

והנה מלשון שנחלקו בדין מחיצות רה"י לי שלש מחיצות לשורייתא או ארבע (ולע"פ שהדברים נאמרו לגבי מחיצות, ה"ה לגבי חריץ וכו' ונתפוס מקרה מחיצות לקלות הענייו), ובשפר זה היה להניח שני נילונים נפרדים, הרשות הוא בעיקר המושג גידור אם יש לו שלושה צדדים או ארבעה צדדים (ובידיעתי נאמר שלמשל שנראה לגדור בין כרם לזרע הקרוב לו שפניהם נפגשים מצד אחד, אז נאמר שהגידור הנצרך הוא רק מצד אחד, וכך יתכן שגידור של מקום רשות היחיד הוא רק משלושה צדדים, והצד השותר אינו צד לענין זה), ועוד יש להניח בשפר זה שאף אם נאמר שלגידור רשות היחיד יצטרך ארבעה צדדים, עדיין יש לדון ולומר שיש בכל הצדדים יחד גדר אחד של גידור, וע"כ יספיק לנו לגדור חלקם שע"י זה יוגדרו כל הצדדים מאיזה סיבה.

ותראה שעפ"פ שני נילונים אלה הם אחד משני פנים, ושניהם מכוונים על מהות הגידור, ואמנם היה נראה שיש לומר בתו"ל שהמח' מתייחסת רק לנושא הפרצה והעירוב הבלתי נראה, ולכ"ע הגידור נצרך או אינו נצרך מכל הצדדים, רק שחלקו כמה צדדים תעשה פרצה, ויהיה קלקול בגידור האמור (ואמנם שיש לפקפק בחלוקה האמורה בין גידור ופרצה, שפשטות הדברים שהן דבר אחד, היינו, שפרצה המקלקלת היא היא חסרון גידור, וגדרו אחד. אבל אחר העיון יש למצוא מקום שנחלק הגידור והפרצה להיות שני נושאים נפרדים, ויהיה הגידור מתייחס ליצירת דבר שאינו, ופרצה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

ועכ"פ נראה שיצטרף שלושה הבחנות בזה, המחלק, מספר הללים. השני, מספר בעיות העירוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ושורתם הנדרשות לגדור את הללים הנדרשים.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השפעת עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

והנה עיקר עניין חלבעה ללים נגדיר ע"פ המשנה, שהגישה של מקום (הכולל את כל ללייו ומהותו) מן החוץ הוא מחולק לחלבעה ללים, והיינו, שיצטרף חלבעה ללים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מושפע ע"י חלבעת ללייו, וכל לל משפיע בחופן כולל על כל הללים, ועל כל המקום בהגדלתו, והיינו, על לף שבעייית העירוב לחת היא, והיא חוסר הגדלת המקום לעצמו, לבל חיבור לותו מקום ושלפסל שיתערב, מחולק לחלבעה חלקים שיוגדלו כל לחד לעצמו לייניו הנוגעים ללל לחד (ותליא בזה גדל יין עומל מרובה בלל לחד, ויין פרוץ במילואו, ועוד) ויפשיעו בחופן כולל על כל הללים המשפיעים על מהותו של המקום הכולל והלחד. והיינו שיין חלקי העירוב המערבים לת המקום הנדלה להגדלה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, ללא מהיות השטח בלתי מתגדל בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שחלבעה ללים החמורים ליש גדל ללא במקום עצמו שמכיל חלבעה ללי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא יין המתייחס לל שני ללי העירוב מבחינתו של לל לחד), וללא כמו שיש שרלו לדון, לם יין חלבעה ללי עירוב נאמל במקום, שלכל מקום יש חלבעה ללים, לו שהמקום הוא לחד וחלבעה ללים מתייחסים לכוחות המערבים, וזה ליינו ע"פ החמור, שיין כאן שני ליניים, יין המקום להיות מוגדל לעצמו, ויין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, ללא הכל יין לחד שיהיה המקום מוגדל לעצמו ולתשמישו וכל הנ"ל משפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נאמל מוגדל לעצמו, ות"כ בהכרח שיש משפיעים על החלק שהוא היין עצמו (ועיין הערה לעיל).

והנה בעניין ללי המקום, יש לנו לדון איך נחשב לת הללים החמיתיים של הרשות החמורה להתגדל בהם, שהרי כשיש חלבע מחיצות שלמות, יין לנו צורך להגדיר לת מיקום הללים כלפי הללים החמיתים, שמכל מקום הרי הרשות גדולה לעצמה, לבל הרי כמו שכתבנו ישנם יניים המתייחסים לכל לל בנפרל, ובשם לא נגדיר לת ללי העירוב לפני שנתייחס לצורת המחיצות במקרה מסוים, לא נוכל לדעת השם מדובר בלל לחד, שהעומל מרובה בו ושאר המחיצות ישרות, לו בשלושה ללים, שלחד משם פרוץ במילואו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתחה בקצן זווית לא לחרינו, וכן במקרה שלא כל ללייה של הרשות שווים בגודלם, וכמו ברשות מלבנית שני ללייה קלים מן השניים החרים, וברשות משולשת וכו'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מלמנו שמחשבים לפי רוחות העולם, ולא מלמנו זשת לגבי מחיצות רשות היחיל, ולף בזשת נרשה לומר כללעיל שיין חלבעה ללים נאמר רק ביחס לרשות עצמה, ולהגדלתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדלים המעמידים לת הללים שאינם מתייחסים ללללים לחיתיים וקבועים, ללא רק ליכולת להכליל לת הרשות לעצמה ולהגדילה, וממין כללים ללו הם הסימטריה הפנימית של הרשות והיכולת להגדיל לותה כגדולה, ודוק.

חישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הרשות לפי גדרה הפנימי

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל ללייו שהם חלבעה, וכמו שהקדמנו שיצטרף מחלוקת כמה ללים מהווים בעיה וחסרון בהגדלת המקום לעצמו, ת"כ יש לנו לסגור לת כל ללייו הגורמים לת היותו מוגדר. והנה יצטרף מחלוקת נוספת כמה ללים נדרשים להיות נחללים ע"מ להגדיר לת המקום, והנה מחיצה לחת וולחי לא תגדור לת המקום כיון שאין לה לפיולו יכולת להגדיר ריבוע מקום לו כל מקום סגור, לף לם נאמר שיש לה יכולת להגדיר עוד שני ללים ע"י קלותיה אין זה הגדרה שאין להם סוף ללללים ללו כיון שאין מגדירה לת הלל הרביעי. והנה חלבעה מחיצות וולחי יגדירו לת ללי המקום כמוגדר, כיון שחוללים לת כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש

מחלוקת כמה צדדים נצרכים להיחצץ - הגדרת קצוות המחיצות בשתיים ובשלוש לסגירת חלקי העירוב הנצרכים

מחיצות, והיינו, שאני מחיצות יכולים להגדיר את המקום שבתוכם על ידי הם עצמם מלידם, ועל ידי קלותיהם שיגדירו את שני הצדדים הנותרים של המקום, (רק שיש לנו להבין שלפי שאנו אומרים שקלותיהם מגדירים את שאר הצדדים הם לאנס חוצצים לותו), והנה בלא יאנס שלא מחיצות יש שלשה צדדים ולאי מוגדרים ולפ הלא הרביעי מוגדר מכח שני המחיצות הגדולות לותו בשני קלותיהם (וכללעיל).

והנה מלבד מה שכל אחד מחלקי העירוב, היינו, הצדדים מהווים בעיה בהיותם פולשים את השטח הנראה יאנו מושג שנקרא פילוש, והיינו, שבלא שני צדדים פולשים לשטח הנראה מכיוונים המתחברים בפרילתם (המוגדר ע"י דרכי השימוש, הילוך וכו') מוגדר השטח כמפולש על ידם והנה יש לנו האם הוא מקום היות כל לא פורץ על הלא שממולו (ויש להגדירו יותר מאשר פירצה המהווה ייעותא בהגדרה אלא היא מבטלת את עצם היכולת של מקום זה להשתמש גם בשאר המחיצות הקיימות) או מקום שיש שני צדדים פתוחים והרי השטח פרוץ משני כיוונים אזי לא יקרא מוגדר מצדדיו דיו.

בירור גדר פילוש במחיצות הרשות - פרייצה רצופה מעבר לעבר המבטלת יכולת שימוש המחיצות הקיימות

דין שתהיה ראויה לשימוש

דין מרבעה על מרבעה הוא דין בכל מקום שיקרא רשות ע"י שיהיה ראוי לשימוש. וכן הא לבעינן לויר עשרה טפחים גובה.

דין שעולה עד הרקיע

בנוגע לכל שלש הרשויות שהם מן התורה מלאנו שנפרדו דיניהם לגבי על כמה גובה מהרקע המקום, יחשב האוויר כשייך לרשות הקיימת על הקרקע, וברשות היחיד נאמר שהאוויר עד הרקיע נחשב חלק מהרשות הקיימת על הקרקע.

ויש להבין שהרי גם ברשות היחיד יאנס דינים מסויימים המתייחסים רק לעשרה טפחים התחתונים שלו, כמו שלריך שיהא גדול רק בעשרה הטפחים התחתונים שלו, ולפ לגבי מי שמרינן עומד מרובה בערב, העומד והפרוץ ממוקמים רק בעשרה הטפחים התחתונים, וכמו שביארנו לעיל אין לומר שזה חלק מהגדרך לגדול את הרשות הנפרצת שלו שהיא על עשרה טפחים, ועוד, שלגבי חלוקה בין שני רשויות היחיד, לא מלאנו שיצטרכו יותר מעשרה טפחים בגלל ששניהם עולים עד הרקיע, ובהכרח שאין זה בין שרשות היחיד היא לחילה לכל גובהה, אלא רק שהרשות העיקרית הנמלאת תוך עשרה טפחים בכוחה להחיל את דיניה לכל גובהה.

רשות היחיד עולה עד לרקיע - כח עשרה טפחים תחתונים להחיל דיני הרשות בגובהה

ומעתה יש לנו לדון בבית מקורה, שהיה לומר שהתקמים הנמלא על גבי הבית (גג) הינו חלק מהרשות שתחתיו, ולא יחול עליו דין רשות היחיד עולה עד הרקיע (אלא אם כן יש בו דין גוד לסיק מחיצתו שאז המחיצות גודלות לותו בנפרד ובלי שייכות לבית שתחתיו), ולפ שיש מי שסובר שלפ בכהאי גוונא מרינן רשות היחיד עולה עד הרקיע, הרי לפ הוא מודה שאם נפרץ במילואו לכרמלית נאסר, ומאי שנא מכל חריץ שעולה עד הרקיע לפ על פי שהוא פרוץ למעלה בלוויו לרשות הרבים, ואע"פ שהיה לתרץ שכאן האוויר הינו מיועד לשימוש לחיל עם שימוש הקרקע של רשות הרבים, שהיא קרקע והוא לוויר, וקרקעו גדול עשרה טפחים, היא הנותנת, אלא יהיה דין עולה עד הרקיע, אם תשמיטו התחלק מסיבתו שהיא הקרקע, ע"י קרקע אחרת, ועיין לה, שבכרמלית אנו אומרים שלפ שאוויר כרמלית הוא עד עשרה טפחים, הרי אם נחלק האוויר ע"י קרקע אחרת, תהיה הקרקע גובה חדש לחישוב דין כרמלית עד עשרה טפחים, אלא לומר שכך הוא בכל רשות הרבים שיש לה למעלה טז' אמה ושאר דיניה.

גג בבית מקורה ברשות היחיד - חילוק תשמיש הגג מהבית ואיסור כיתוף כומתא וסודרא

והנה, מלאנו עוד בדין גג שמשתמשי רשות הרבים המשתמשים בו בכומתא וסודרא, אוסרים אותו לבעליו, אע"פ שרשות הרבים עד עשרה טפחים, וגג זה גבוה עשרה (ע"ש), ורשות היחיד עולה עד הרקיע, ואיסור זה נפתר ע"י העמדת סולם בין הבית (או החלר) לבין הגג, ולא נתברר גדר תיקונו לגבי השתמשות הרבים האוסרת בכומתא וסודרא.

ההגדרה השימושית של רשות היחיד.

רשות היחיד מוגדרת כמיועדת לשימושים פרטיים ולמשתמשים פרטיים, ומלאנו

שיעסק כמה וכמה סוגים של שימושים שנחשבים שימושי רשות היחיד, והם מחולקים ע"פ מקומות שהיו ידועים ולהם לופי שימושי מסויים, נאמר שלא מצאנו שחילוקים אלו ישפיעו על דין תורה להחשיבם כרשות היחיד.

הגדרות שימושיות ברשות היחיד - אופי בית, חצר, מבוי, גג, קרפף, מוקצה, דירה

ואלו הם והגדרותיהם לשימושם:

בית. מקום מיוחד ליחידים המיועד לשימוש לנוע, דינים מיוחדים ניתנו לכלים שנשברו בתוכו, ולוויכו נחשב כמלא.

חצר

חצר. מקום שאינו מיוחד רק לאדם אחד אלא לכמה אנשים בשותפות, (אפילו אחד ששייכת בפועל לאדם אחד עדיין היא מוגדרת כבית המיועד ליחידים מעצם סוג השימוש בה אבל הוא הוא המאפשר שיתוף רבים בסוג רשות זו) ואינו מיועד לשימושים לנועים כבתים, וכשרבים שותפים בו נרכים לערב ביניהם.

מבוי

מבוי. גם הוא אינו מיוחד כאחד ומיועד עוד פחות ממנו לשימושים לנועים, ולכן מאפשר שימוש של אנשים רבים יותר יחד, דין במבוי שניתן לגדור מחיצתו ע"י לחי או קורה מה שלא הותר באחד (הגדרת לפס מרבעה). ונרייכים להשתתף כל בני המבוי להתירו.

גג

גג. מקום מיוחד ליחיד ואין שימושו תדיר כבאחד ואינו מיועד לשימושים לנועים, דינו כאחד לגדור מחיצתו ע"י פס מרבעה.

קרפף

קרפף. אין שימושו תדיר ואינו מיועד לדירה כבית ואחד, כי אם לאוצר וזריעה וכדומה, אם היה גדול מבית שאחיים עשאוהו חכמים ז"ל כדין כרמלית, שאסור לטלטל בו.

מוקצה

מוקצה. רואים שאחרי הבתים שאין שימושה תדיר כבאחד אלא לאוצר וכדומה ואינה בקרפף, ואם היתה גדולה מבית שאחיים עשאוה ככרמלית שאסור לטלטל בה.

דירה שתשמישה לאוויר

דירה שתשמיתה לאוויר. אם היתה גדולה מבית שאחיים עשאוה חכמים ז"ל ככרמלית ואסור לטלטל בה.

ההפרדה וההגדרה (מחיצה ופרצה) הנובעים מהמבנה הממשי של הרשות.

ע"מ להבין את פעולת המחיצות כיוצרות את ההגדרה העצמית של הרשות, נצרכים אנו להבין את החלקים הקשורים בפעולת המחיצה.

גדרי מחיצה

בכל מקום בו פועלת מחיצה קיימים שלושה מרכיבים:

א. מחיצה, היינו, המבנה הממשי בהגדרתו כדבר בעל יכולת לחצון.

ב. הדבר שהמחיצה חוצצת בפניו.

ג. הדבר שהמחיצה אמורה לחצון עליו.

סדר השתלשלות משמעות מקום - מקום, קרקע, שטח, אוויר ומחיצת מקום

ובהקדם לזה, סדר משמעות למקום (ויתבאר בע"ה). ה. מקום שאם נגללו הכותל לוויר וקרקע נשאת. ב. קרקע נגדר אם מקום קבוע, וזה יהיו שיעורי לוכך ורוחב הנפרדים. ג. שטח נגדר קרקע המאור וביחס לחשיבות הינות, ויש בזה משמעות ללוכך ורוחב כגדר עצמי ולא כשיעור, ושיעורי שטח כמו בית שאחיים. ד. לוויר המצוייך לקרקע ונגדר הקרקע, וזה יהיה ין גובה עשרה. ולסיים הקרקע כשלעצמה לא בעינן מחיצות, ויהיה די בסיום כל דהו או בהבדל שע"י סיבות שאינן גילוך כמו ברה"ר או בדרכים לחרות הנוגעים לשטח. ועל השטח הנ"ל יהיו גדרי מקום חשוב דל"ט על ל"ט, והוא גדר ברוחב המוקף על השטח, שכשנגלה שיהיה שטח (שהוא נגדר נפרד מלוכך ורוחב) בעל רוחב כזה, נשטרך שיהיה כך בכל כיון. גדר מחיצה אין הוא גדר בשטח לבד, אלא הוא סיום שטח הקרקע לגובהה, וכלשמרן אין זה דין חלל לאיזה דיה שלושה עוביים ושאה לדדים ושיעורו שווה בשלושת לוכניו לגבי גדר רוחב המוקף על חלל, ואחם היתה מחיצת עשרה ביחס חלל הרי שהיה שיעורה בעשרה מעוקב. וגדר גבוה לוויר לקרקע גדר של קרקע וביחס להשפעתה על לוויר שלילה, ועכ"פ ביחס לוויר שמעליה.

שלושת חלקי המחיצה בעירוב - השפעה הדדית בדרבנן מול השפעה חד-צדדית בדאורייתא

והנה שלושה חלקים אלו קיימים בנפרד כלפי כל פעולה הנובעת מעירוב, ואם שני חלקים בסה"כ לשני לידי העירוב, ושני חלקים

לכל לל בעירוב, אחיס אהן לרבע, והיינו, ההפעה על הלל אני בעירוב וההפעה ממנה. ומע״פ אברשויות לאורייתא הגרלה הוא איש הפעה חל לדלית אל רשות הרבים על רשות היחיל, ואין כל הפעה אל היחיל על הרבים, ברשויות לרבנן קיימת אפקרות זו (אפקרות זו קיימת מחמת שונות הגדרים בין הדין לאורייתא המתייחס לרבים במובן אל ריבוי כמותי אתוספת אל יחיל אינה סחידה לריבוי, אך מאידך ההתייחסות ליחיל היא אל מיעוט שהרבים הם סחידה לו. משמ״כ ברשויות לרבנן שבהם השוני בין הרשויות השונות הוא שינויים איכותיים ולא כמותיים, אמז נמצא שעירוב יחיל (או אחר הגדרות) איכותי לעצמו יסתור הגדרה אל יחיל לחבר), והיינו, בשתי חצרות אלבל חצר יש לת אני האפקרויות להפקיע על החצר השניה ולהיות מופקעת ממנה.

ואע״פ שהמונח מחיצה הוא דבר לחבר, ובעצם הגדרת מבנה כלשהו כמחיצה הרי הוגדרו גם בעיית העירוב טרוס המחיצה, ופתירתה ע״י המחיצה כדבר מפריל, יש לחפש לת חלקי פעולת המחיצה טרם ליחודו על מנת לברר לת קיומם אל חלקים אלו במקרים שונים.

והן למת שמע״פ שהיה נראה שבהתקיים תנאי מחיצה כלשהו פרחו היכולת להפקיע ולהתערב, יתנה גם פעולה חיובית למחיצה זאת ביחס למהות המפקיעה, והיא הקיום החחיל למהות בתוך המחיצות אשר שייך בעיקר בהגדרת רשות היחיל, וכמדומה שגם ברשות הרבים להגדרתה שייך דבר זה.

הגדרת המקום הנחצץ לפי צרכיו - מחיצה המפרידה צד אחד בלבד עקב מהותו

והנה למרות שכל הנחלקים מצני לידי המחיצה שווים כלפיו בהפרלתם, רק מקומות כאלה שים להם צורך בחיצה (או צורך ללאי חיצה) מוגדרים ע״י המחיצה כנחלקים, ואלה אשר אין פעולת העירוב מפקיעה עליהם ועל הגדרתם העצמית גם המחיצה לא תשייחם אליהם רק כחוללת מפניהם, וכדלעיל.

ועל כן תיתכן מחיצה המפרילה רק לל לחל מלילה עקב מהותו אל לל זה, ועקב צורת קיום המחיצה כלפיו (והם, היינו, הך). ולל הצני יוגדל עליין כמעורב.

ולאחד כל הגדרות אלה נאמר כי המונח עירוב למרות שהוא נגרם ע״י אני אלקים שנתערבו הרי כל חלק מוגדל (ובמילה מוגדל הכוונה ע״ש העבר או העתיל שיקום עם קום המחיצה. ויש מקומות בהם יש לפיון לחר במקום, המגדילו בנפרל מהמעורב לו גם ללא מחיצה, אך לא יקרא מופרל לעניין רשות אלא בחחיצה.) מעורב לעצמו ובעייתי העירוב היא בעייתו עצמו, ועל כן גם המחיצה לא תועיל אלא אם כן תקום ע״פ לרכיו.

הגדרת המחיצה הממשית והמקום הנחצץ - דיני עומד מרובה ופתח כדינים במקום הנחצץ ולא במחיצה

ונרחיב בבדיאור כי התנאים בחחל משלושת מונחים אלו הם תנאים בעצם על כל כולם, והתנאי החמישי שהוא יכולת ההגדרה עצמית לנאלך לו.

בהגדרה של מחיצה (במובנה הממשי) לא תהיה הגדרה בפני מה היא חוללת ועל מה, כיון שאין היא הגדרה עצמית אלא היחס כלפי כל לל והגדרתו העצמית ובאלכיו הוא נותן לת ההגדרה הנלית בפני מי היא חוללת ועל מי, ועל כן כל הדינים שמודילים למיעוט בחטיומות המחיצה (עומל מרובה, ופתח וכדומה) הינם דינים במקום הנחלץ (ובהגדרתו העצמית) ולא במחיצה שעליה לא יחולו דינים ונאמר בה שהיא קיימת בשלימות או שאינה כלל (ע״ע לעיל שמאלנו שתהיה במחיצה משמעות של הרחקה ואינו עניין לכאן בו אנו דנים על מחיצה במשמעותה העצמית).

הדבר הנאלך מחיצה הוא מהיות שבאי החלילה נוצרת בו עירוב בלתי רצוי לו. ועירוב זה יהיה ע״י פרצה למקום שונה מהמקום הצריך חלילה שעי״ז תוסר הגדרתו.

תנאי המחיצה בהתאם למציאות הרשות - חציצה מושלמת מול רשות מערבת שאינה צריכה הגדרה עצמית

ויהיו תנאי המחיצה הן בהתאם לעירוב הקיים וההפרלה הרלויה, ובאיחוד ההגדרות נאמר שהיא בהתאם למילות הרשות וקיומה (ואכן בכמה מקומות נראה שבין התורה ותקנת החכמים היא דווקא בהגדרת מילות הרשות והיא הבסיס לשאר הדינים).

העירוב כלשון מתייחס לשני הכללים המעורבים ויחס לכל כל בנפרד שיחסך כמעורב עם הכל השני, אם כי לא יפעיל על שניהם בחופן שווה או בכלל, וכשמחילה עושה הפרלה היא מגדירה שני דברים כמוגדרים, אך כלשון הפרלה אינה מתייחסת לשני הכללים המופרדים בחופן שווה בעקבות הכרכים השונים של כל כל בהפרלה. הגדרת מקום מתייחסת רק לכל לחד כמופרל.

ישנם סוגים שונים של עירוב המשפיעים על המקום הנלרך להגדרה וכל מקום שנלרך להגדרה היא שהוא ניתן לעירוב, שכמו שכתבנו העירוב וההפרלה הינם שני מפשרויות קוטביות במקום.

והנה המחילה לשורה לחלוץ בחופן מושלם את כל הדבר הנרלה לחלילה שאם חלילה לחד הוא. וההגדרה של הרשות המוגדרת והרשות המערבת (כשמתייחסים לכל לחד, המוגדר) היא הגדרה שונה ביסודה, בהיות הרשות המערבת בלתי נלרכת להגדרה כל שהיא על מנת ליצור עירוב, אלא כוחה הוא רזה שאינה מוגדרת ודבר לא נתבאר ליו.

והנה כלשון ע״מ לגדור מקום מסויים נלרכים אנו להגדיר את מהות המקום, ואת החלק בו הנלרך להגדרה, ומסיבת חיזה גורם מערב הוא נלרך להתגדר.

שלושת תנאי הגידור במקום מסויים - מהות שימוש היחיד, החלק הנצרך להגדרה, והגורם המערב שמסביבו

והיינו מהות המושג שימוש היחיד והיחס הנ״ל למקום שאנו באים להגדירו כך, ואת החלק במקום זה הנלרך להגדרה, והגורם המערב והוא היות השטחים שמסביב לשטח הנ״ל אינם רשות היחיד (והיינו, כיון שבמקום אותו אנו רולים להגדיר ישנם חלקים רבים במרחב המקום, אין דעתנו לגדור כל חלק במקום בנפרד אלא לשים גדר שתגדיר את כל המקום בחתת, שאין בעיית עירוב המקום נמלאת רק בפניו החשופים למקום המערב, אלא בעיית העירוב קיימת בכל מרחבו של המקום, ויש לנו לדון האם המחילה (או כל גבול) הגדירה את כל המקום הקיים ברשות או רק את לדדיו שהם הבעיה ובהיות לדדי המקום בלתי מערבים את הבעיה הרי ממילא הופך הוא שאר המקום לבלתי מעורב).

מהות הכח הסותר לרשות היחיד - תנאי מקום גדור ליחיד מול מקום פרוץ למעבר הרבים

ונצרכים אנו להגדיר את המשמעות של מקום שאין הוא רשות היחיד בגלל מחילותיו, ולהבין את הכח שעומד ממול ההגדרה של רשות להיות רשות היחיד. והנה ברור שהמושג רשות היחיד הוא מושג בעל הגדרה עלמית ללא שייכות למה שהיה ההגדרה של השטח המדובר לפני עשייתו לרשות היחיד. ומן התורה ישנם שלושה רשויות והם רשות הרבים, רשות היחיד ומקום פטור. ורשות היחיד יש לו תנאים שמשמעותם העיקרית היא, היות המקום גדור לעלמו ומיוחד לשימוש נמלאים בתוכו. ורשות הרבים תנאיה בעלי משמעות עיקרית של מקום פרוץ המיועד לשימוש מעבר הרבים. ורשות מקום פטור עיקר הגדרתו הוא מקום שאין לו הגדרה מן ההגדרות האמורות לעיל, שאין הוא בעל תנאים להיות בו שימוש הרבים או היחיד.

והנה ישנם הגדרות שהם הגדרות בלורת השטח מבחינה גשמית, והגדרות שהם נובעות מהשימוש הנוכחי בשטח. ונראה שהכח שגורם לשטח להיות לא רשות היחיד הם תנאים שגורמים שהשטח לא יהיה רלוי להיות שימוש ליחיד. ומעתה נאמר שההגדרה של המחילות של רשות היחיד הם גורמי היותו מקום מוגדר ליחיד.

ולפמש״ת לעיל יובאו שני דינים נפרדים בהחילת מקום, דין בהחילה כהגדרת קרקע להנחת חפץ (ובזה יש דין מניעת רגל רבים וכו׳), וסוג המחילה וכו׳, ומלבד זה יש דין בהחילות יחד, כהגדרת מקום שימוש לשם (ובזה יש דין שיהיו מחילות ניכרות). וכמו שיתבאר בעז״ה אין זה דין בהחילות עלמם, אלא בהה שהם גבולות המקום. וזה יובדל מאוד ביחס לחל, והיינו, שולחי מחילות לחל כהגדרת קרקע הם בלידי החל וכל החל עלמו, ובזה אין חסרון אלא נרלה. אך גדר מחילות המקום, היינו, גבולותיו, אין זה גוף החל אלא עלם הבדל הגובה, והיינו, שביחס לקרקע במובנה כמקום הנחת חפץ, אין גובה עשרה למחילות הוא לא

רשויות, 7, 676) - שני דינים במחיצת רשות - מחיצה להגדרת קרקע להנחה ובכל המחיצות יחד להגדרת שימוש

דין בגובה אלא בתפיסת קרקע את לווייה, ובזה אין משמעות אם זה למעלה או למטה ממנה, וגדל מחיצות הוא גדר חיובי, היינו, שנלטרך להגדיר קרקע ע״י שנגדיר את לווייה, ובזה גדל המחיצה מניעת רגל רבים. לך ביחס להגדרת הקרקע כמקום שימוש אחר, אין המחיצות רק גבולות, ואין למחיצה עצמה משמעות, ובאל יהיה זה הפרש הגובה, (ובזה יהיה שייך גדר לומר להר״ן (גבי שיעור גודל מקום ליהני ליה מחיצות) במחיצות ניכרות, היינו, שלריך שירצה את הפרש הגובה).

ובזה יהיה ההבדל בין מחיצת רה״י ומחיצת רה״ר שמחיצת רה״ר אין לה משמעות רק בהיותה גבוה. ובזה יהיה גם ההבדל בין שבת וסוכה לגבי מחיצות ניכרות שיש בדין מחיצת סוכה מה שאין בשבת, דולמי ביחס למחיצה להגדרת הקרקע עצמה שתהיה נפרלת, ובלי שם מקום, שוו ליניהם. אלא שביחס למחיצה להגדרת מקום הרי יש למקום שלה דיני תקרה, ול״כ יהיה דין שתהיה גם גבול ביחס לתקרה, וע״כ לריך שתהיה ניכרת ביחס לסכך, וזה משמעות גוד לסיק. וזה יש לומר גם בגבולות רשות שבת ביחס לחל. וזה הבדל הנמלא בין גדר פירלה לגדר בקיעת גדיים, לפירלה היא דין במחיצה בהגדרה למקום ובגבולותיו, וע״כ שייך שיהיה בזה דין רוב שזה ביחס למקום שהוא אחל, אך בקיעת גדיים הוא דין במחיצה בהגדרת הקרקע ע״י לווייה, שזה דין חיובי במחיצה ועל זה לא יועיל רוב.

ובזה יבואר גדר היקף לדירה, והיינו, שמדין התורה אין גוף המחיצה למקום, אלא כיון שגזרו חכ׳ שיהיה מחיצה למקום, היינו, שאף שיהיה מקום מוגדל בגבולותיו, והיינו, שאין בדין מחיצות רק להגדיר קרקע ע״י לווייה, ואין משמעות במחיצות עצמם לגבי המקום מלבד היותם גבולותיו, כיון שתקנו דינים במקום עצמו, היינו, ביחס לשימוש, והיינו, שיהיה משמעות שימוש גם בהגדרת רה״י, וזה גזרת מבוי שמימוש נראה כרה״ר, וזה משמעות יותר מבית סאתים, שאין המחיצות מגדירות את המקום שאין בהם תוך. וזה משמעות כרמלית אלא תובדל מרה״ר אלא בשימוש.

צורת הרשות קודמת לקיום הרשות - המחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הרשות

והנה כלשמור דין שיהיה המקום נפרל הוא דין תמידי, ויש לדון בזה משוגיא דאחי רבים, והיינו, שעכ״פ בשותו הזמן אלא אחי עכ״פ יחשב המקום כנפרל, ויש להכריח מזה שהוא דין במחיצות, אלא שיש לבאר למה לא יחשבו המחיצות עכ״פ בזמן אלא אחי, וכן יש לבאר אאם זה דין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד׳ מחיצות, או בגדל שתי מחיצות מעלייתא, הרי משמעות המחיצות יחד הוא משמעות ברשות, ולא במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לכאורה למבבד מה דאית ביה במחיצות המשמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם משמעות במחיצות כולן יחד ובלי שייכות לרשות.

ואחר העיון הוא מוכרח להא לורת הרשות, ולולי קודמת לרשות, אאף אם ג׳ מחיצות אאורייתא, מי יגביל הרשות בדוח רביעית אלא נאמר להיא ממשיכה עוד וליכא למחיצות, ובשתר לר״י דב׳ מחיצות אאורייתא. אלא בהכרח שיש גדר במחיצות יחד במשמעות לורת המקום, וגדר זה קודם לקיום הרשות, וגדר זה גם איזו שייך למשמעות הרשות, להוא בשותו משמעות ביחס לשורת רה״ר (לגבי גבול טז׳ אמה ומפולש משער לשער ועוד), וביחס לשורת רה״י האמורה.

גדר גובה עשרה טפחים – תפיסת גובה של פני השטח ולא גדר בחלל

וכן משמע מהא דגדר עשרה טפחים הוא גדר התפשטות פני השטח לגובה האוויר, וכמו מה דרה״י עולה על הקיבע, ורה״ר תופסת על עשרה, והיינו, דמשמע למקום עצמו הינו השטח, והגובה הוא ביחס לפני השטח, וגדר אורך ורוחב שטח, הרי אינם במושגי שטח, שהרי אין בכוח אורך רק לאורך, ואיך נאמר בו גדר ביחס לגובה. אלא שמקום היינו, השטח, כיון שיש לו פנים, היינו, פני שטחו, הרי שיש לו שייכות לאוויר שפניו פונים אליו, וזה לא נובע ממושגי אורך ורוחב דשטח, אלא ממציאות המתחלפת בשטח יותר מאורך ורוחב, וזה ביחס לכלל השטח. והיינו, כמו שיעור ל״ט למקום אלא שהוא ביסודו ממושגי רוחב ד׳, אחר שיש

לנו שטח חשוב ביחס למוקף רוחב זה, הרי שהשטח עצמו הוא כבר בגדרי שטח, ולא מחולק לאורכו ורוחבו. וע״כ יהיה בו גדר פני שטח, שמופנה לחוויר שמולו.

וביתר ביאור מאמעות מק״כ לגובה עשרה
אינו רק בחלל המקום, אלא בגובה מקום, כי אם אכן היה גדלו בחלל, היה שיעורו מרובע ומעוקב ובעל ו׳ לדיים, משא״כ אם הוא רק במרחק או תפיסת גובה של שטח. ות״כ הרי שגם שיעור המועט או המרובה לגובה מקום אינו ביחס לחלל, ואם נמצא גדר חלל לגביו, ביאורו שע״י הגדרת גובה ביחס למקום ממילא יש לנו לפשרות להגדיר חלל, ואין גדר החלל גדר במקום בעצמו אלא מסדר שני.

חילוק גדר מחיצות דאורייתא ודרבנן – מחיצות דאורייתא להגדרת קרקע לעומת ודרבנן להיקף חלל

והנה מזה תמצא הכרח לאין רק מחילות הנוגע להגדרת קרקע לשות גדר בעצם הגדרת הרשות, שאם כן לא היה מועיל בו הלכות לבוד וכוד וכו׳, אלא רק במה שהוא מגדיר את קרקע המקום, היינו, לכיון שמאמעות רשות היא החלל, הרי שאם נרצה להגדיר מקום ביחס לרשות נצטרך להגדיר את חוויר הקרקע, שנגדיר את הקרקע לעניין רשות. ות״כ אין גדר המחילות ביחס למקום כהגדרת המחילות עצמם, כי המחילות מגדירות את החוויר עצמו, ואין בזה צורך ביחס לקרקע, כי עצם שייכות החוויר ביחס לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חוויה לבד ולא חוויר לקרקע אחרת, וכן אין לקרקע אחרת להיות תופסת את חוויה, אלא גדר מחילות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדיר את החוויר, הרי שיש לו גם להגדיר אותה עצמה, במה שהיא וחוויה שויים, היינו, גדר מקום לגבי רשות (מקום המוכן לשימוש).

ולפי זה נראה לפף גדר מקום בעל ו׳ לדיים
הוא בצורתו, היינו, ריבוע, וזה הוא מאחר שהוא סיום והגבלה, לכיון שאין הגבלה אלא ביושר, היינו, ביחס לכח התפשטות אחד, ויושר מקום הוא באורכו ורוחבו, וגדר מקום היותר מועט הוא באורך אחד, ורוחב אחד, הרי שסיום מקום הפחות בגדליו הוא בריבוע. ואף שיתכן לחלקו ביותר מזה אין זה מקום גדרו, והיינו, שכיון שמקום מסויים ביחס לשאר מקומות מאמעותו בשטחו, שהרי אין שייכות בין מקום אחד לשני אלא בזה. לביחס לגובה אין זה מאמעות מקום לווקא. ו״כ זה גדר המוקף מקום שבין שאר מקומות, ולגבי גדר זה הרי לאין אלא שני גדרים שהם אורך ורוחב חיוביים, ואף לביחס למקומות שבחוץ מאלאו לבאים מד׳ לדדים, ו״ל לאין זה מגדר מקום הבסיסי, היינו, שטחו, אלא זה במובן גובהו שיש לו מאמעות פירצה וחיבור מצד לצד.

דיני מחיצה

אין מחיצה אלא לד׳ טפחים

אין חשיבות למחילה למקום להיקרא מחילה,
אלא ו״כ היא עשויה למקום שיש בו ד׳ טפחים. אין זה מתייחס למקרים בו תהיה למחילה השפעה נוספת מלבד המקום המסויים הנ״ל.

לבוד

לבוד – הל״מ. והוא אין על רווח הגדול שלא יחשב כרווח. ויש בו שני בחינות, האחד, במקום בו יש צורך של חיבור בין שני דברים, ובהיות ליחוקם תוך שיעור לבוד יחשב כיאלו חיבור הנצרך. ב, במקום בו נדרש קיום כלשהו יעשה הלבוד את המקום החסר כאילו לא קיים.

ומאחר שאין לבוד מתייחס למקום (רווח, שטח) כבלתי ראוי להתייחסות נפרדת מסביבותיו, הרי שלא יתקיים רק בדברים שהם עצמם בחינה של דבר אחר, דוגמת מחילות שהם בחינה (של גידור) למקום אותם הם חוצצות (היינו, שאין המחילות רק צורך להגדרת המקום הגידון כגדול או לא), שבאופן זה אין לבוד יאחד את הרווח שבין המחילות עם המחילות עצמם לצורך הגדרת המקום אותם הם חוצצת כאחת.

וביאור הדבר שאין אומרים לבוד אלא בדבר שהוא התייחסות לאחר, כי אין לנו להתייחס לחלקים נפרדים כמחוברים אלא אם כן יש בהם סיבת איחוד קודמת לאיחודם, וכמו במקרה לעיל שיש מקום לאיל ומחילות נפרדות, ולכך לאחילות המקום לעניין גידורו אנו מתייחסים גם למחילות ולרווח שבסיבותיו כאחד. וכך הוא גם בדיני קורה

ובזה יש להבחין בין שני ענייניס, גדר המקום והרווח עצמם, וגדר שני החלקים

שביניהם יש לתת הרווח, ובוודאי שיקל עליו לומר רק שאני החלקים בשני הכלים נחשבים כהמשך לחד, משאר לומר שעל מקום הרווח חל לין שני החלקים.

ויש לחקור במקום בו לרוב קיבה בין שני חלקים שונים כמו מבוי וקורה, לאיזה שם יינתן לרווח. ויש לחלק בזה בין לופן שהרווח הוא רק במרחק, ואין היותו חסרון ביחס למקום בו הוא פועל, וכמו במקרה בו הקורה גבוהה פחות מג׳ מהמבוי, שבזה לא יתנה הלין בשם נגדיל שהקורה קרבה לול המבוי או המבוי קרב לול הקורה, לשם הרווח נתון על מקום בה נלרכת פעולתם כשמקרה שהקורה קלרה ואינה מגיעה לכותל המבוי מלבד הבעיה שיש שהיא רחוקה מן המבוי גם חסרה פעולתה על המקום שתחת הרווח שלף לם נאמר שהמקום אינו נחשב למקום עקב קטנותו לבל גם לא יחול עליו לין הקורה.

הצורך בלין לבול נובע מהלורך להגדיל שיעור גודל ליחוק שלא יחשב כליחוק שהרי אין כל לבר לבוק לחבירו לחלוטין שלא יהיה בו סוס רווח לכן יש לורך להגדיל ממתי נעשה הרווח בעיה לחיבור ולבעיות רווח בלופן כללי וכללעיל.

גוד אסיק

גוד לסיק – הל״מ והוא לין המתייחס להמשכת מחילה כלפי מעלה, ומשמעות המילים גוד לסיק הוא, שאני מושך ומעלה את המחילה לכיוון למעלה. ובו נאמרו שני דינים שונים, לין הגורס שגם החזור שממעל למחילה יקרא שהוא בעל מחילה, ולין נוסף הגורס שיחשב שהמחילה הנוכחים נחשבת שהיא מגיעה ומתקרבת עד למעלה. ולכאורה שני דינים אלו אינם נובעים מאותה המשמעות, ולהבין את הקשר בין שני משמעויות אלו, ובפרט את הלין הראשון שגם מה שלמעלה מן המחילה יקרא בעל מחילה מה שלא שמענו בשאר כללים נאמר, שהוא בגלל שמחילת עבר כוחה מלהתחילה להיות חוללת כלפי כל אחד לגמרי, לכן גם (לגבי הלין השני) ביחס הקשר מחילה לבבר נוסף, הרי שמחילה סוגרת את כל הבל, ומימלא לין המחילה קיים לכל הבל ומתקרב על הבבר הנלרך קירוב מחילה

גוד אחרית

גוד לחית – הל״מ והוא לין המתייחס להמשכת מחילה כלפי מטה, וגם לין זה כמו קודמו מתייחס ליכולת של מחילה בבל אחד להשפיע על כל הבל.

פי תקרה

דין המתייחס לגילור המקום שתחת התקרה ע״י ההבחנה של סיום המקום בסיום התקרה, ולין זה בשונה מדין גוד לחית הוא לין הנוגע מכוח הגדרת התקרה על המקום שמתחתיה, ושבכוחה זה קלות התקרה נעשות למעין מחילות מגדילות לכלל המקום. ועל כן לין בקיעת גדיים הפורלת מחילות מקלקלת לין זה, שהוא חל מכח ובכלל המקום.

לחי

סתימה משהו בדוח לחת המגדילה לת כל הדוח כסתומה, ולין זה לם נאמר שהוא בגדרי מחילה, כוחו מכלל גילור הרשות והוא כנספח למחילות המחדות ברשות, והוא כלילו נאמר שבהיות המחילות ממשיכות משהו על הדוח הפתוחה, הרי הם חלים גם עליה.

קורה

המונחת מעל דוח פרוסה, ומגדילה לת הדוח כסתומה, וגם לין זה כקודמו כוחו נובע מכלל לורת הגילור שבשאר דוחות הרשות.

(לחי וקורה הם דינים החלים בהתוספם לשאר מחילות קיימות, ויש ולבאר בשני פנים, או שהוא כזו של רשות נחשבת כבעלת מחילות מכל הכיוונים, או שמשנם הרשות אינה חלושה מכיוון הל״ק לך המרחה שלהם מורה על ההפרדה שיש בין הרשות לחושה לה.)

פתח

הגדרה למקום שהוא פרוץ ממחילות המשמש לכניסה ויליחה, ולין עליו שם פירצה כיון שהוא משמש לשימוש (כניסה ויליחה) שאינו שותר (הגדרת מקום עם) מחילה, כמו כן כיוון שפתח הוא לחד ממרכיבי הבל של בל מקום גדול, הרי לשורה מובהקת שלו יש שם גילור (עיין שורת הפתח). הגדרת המושג פתח תיתכן כהגדרה לרוח לחת, והיא תהיה חלק ממחילת שותו הבל, או כהגדרה לכלל הרוחות, והיא תהיה חלק מכלל מחילות הרוחות.

פתחא רבה **הגדרה** המתייחסת לפתח העיקרי של הרשות מחמת גודלו ומקומו ביחס לרשות.

צורת הפתח **הנחת** צורה הגלומה בפתח כזה אין מחיצה מגדירה את המקום לא כפרוץ ולא כפתוח.

דופן **דופן** הוא שם למחיצת רוח לחת שהיא חלק מכלל מחיצות שאר רוחות, והיינו, שכל מחיצה למכות שהיא גודרת לרוח לחת, הרי מכלל כל הרוחות הנלרכות להגדרת מקום רשות שהוא בעל כמה רוחות.

כותל **שם** לופן המשמשת למיה לחייה להיטפל לשאר רוחות.

עומד מרובה **דין** המתייחס למקום הפרוץ במחיצה כשהוא ע״י התייחסות לכלל הרוח (או כלל הרוחות), וביטול המיזור הפרוץ מהשפעה על כלל הרוח או כלל הרוחות ביחס למקום.

פסי ביראות **צורת** מחיצות מיוחדת המגדירה את המקום בתוכה כנפרד לע״פ שרוב הרוחות פרוצות.

גידודי **חלקי** מחיצה שאינה שלימה, לך שם מחיצה קיים עליה לעניינים מסוימים.

גיפופי **חלקי** מחיצה שאינה שלימה, לך שם מחיצה קיים עליה לעניינים מסוימים.

דיני פירצה

חילוק גדר בין פירצה וביטול במחיצה – פירצה חסרון במחיצות מקום והביטול ביתרון כח הפורצן **והנה** מלאנו במחיצה הפסולה שתי שמות, פירצה וביטול. וגדר חילוקם שכח המבטל יגדיל כי סיבת מי נפרדות המקום מכח שהוא לו, וזה לעון מבטלי מחיצה, וגדר פירצה נוגע לחסרון בכח המקום להפריד עלמו, והוא גדר המימר בחתי רבים שהוא נוגע לכח החזק לפעול עירוב, ופירצה נעשית ממילא. והיינו, כי הפרדת המקום מהוא לו לי במחיצה, ולא קרב זה לא זה, שאין למקום שהוא לו שום גדר חיובי בנוגע לעירוב רשויות, ואין בכח שום מקום לחבר עלמו למקום אחר, אלא זה שייך רק ע״י כח מערב חיובי, וגדר הנ״ל הוא, שהשימוש החיוב שעושים הרבים בשתי המקומות משמעותו ביחס לשימוש ברשות שאין היא נפרדת מהוא לה, לבל זה אינו לי להפוך את המקום לפרוץ, דהא אית ליה מחיצה, ואין כח המערב הנ״ל נוגע לנפרדות הנעשית ע״י מחיצה. לכיון שהמקום נחשב לנפרד ע״י מחיצתו, יש לו להגדיר את שימוש הרבים כשימוש נפרד מהשימוש במקום שהוא לו. לבל כיון שאין מחיצה עלמו משמעותו מניעת רגל רבים, הרי שהשימוש החיוב מבטל את משמעות המחיצה כמונעת רגל רבים, וזה חסרון במחיצה עלמה. לך גדר המקום כפרוץ הוא נעשה ממילא לחר לליתת למחיצה, וע״כ אין זה תלוהו בביטול מחיצה.

שלושה טפחים **גודל** פירצה המפרידה בין חלקי המחיצה שלא יוכלו להיקרות לחר, ולהחיל שם גידור על מקום השלוש.

ארבעה טפחים **גודל** פירצה שהוא הניתנת להגדרת מקום עלמית ופרוץ.

עשר אמות **גודל** פירצה שהוא שאינה מושפעת בהגדרתה כפרוצה ע״י דברים לחרים.

פרוץ במלואו **פירצה** המתייחסת לרוח לחת כפרוצה לחלוטין ואינה ניתנת להגדרה ע״י הרוחות הלחרות.

פרוץ מרובה **דין** המתייחס לרוח לחת (או לכלל הרוחות) שאין ביכולת המחיצה הקיימת (שהוא ככל שתהיה) להגדיר את שאר הרוח המכוסה ממנה.

פרצה בקרן זווית **פרצה** בקרן זווית – פרצה במיקום שאינו מאפשר להגדירה כפתח שאין לרך בני אדם לעשות במיקום זה פתח

מפולש **שתי** רוחות פרוצות היוצרות פירצה מתמשכת לעומק הרשות.

בקעי ביה רבים **שימוש** ברשות בשופן המערב את הרשות שמחוצה לו לתוכו.

אתי רבים **דין** החל ברשות מוגדרת שנעשה בה שימוש שהוא חלק משימוש כולל ברשות לחרת המתנגדת להגדרתה, והוא מאחל לותה להיות חלק מלותה רשות (הרבים).

אתי אוירא דהאי גיסא **דין** המונע ממחיצה לאויה לגדור חלק ממקום כשאר המקום משני לידי המחיצה פרוצים.

בקיעת גדי

דין המונע ממחיצה לגדול מקום, כיון שהוא פרוץ מלמטה לכניסת גדי.

דקירת גדי

דין המונע מגני חלקי מחיצה לגדול מקום כלאחר, כיון שהוא פרוץ בלמעליתו לכניסת גדי.

רשות הרבים

כמו שכתבנו עיקר ההבחנה שיש ברשות הרבים מהבחינה השימושית היא, שהשימוש בה אינו בזכות ומימלא גם שימוש שנעשה ע"י חלש יחידי לצורכו המיוחד הרי הוא שימוש של רשות הרבים.

לרשות הרבים ניתנו כמה תנאים הנוגעים לצורת המקום והשימוש שעל פיהם תיקרא רשות הרבים מן התורה.

ומלבד זאת ישנם מקומות שיקראו רשות הרבים לף שאינם בתנאים אלו מחמת שהם נספחים אל הרשות ויש עליהם דיני רשות.

ותמצא מדיני רה"ר (היינו, כמה חשוב מקום כרה"ר), דיניש שהם במקום עצמו, ודיניש שהם בשימושו. במקום עצמו, כמו שיעור רוחב רה"ר וכו'. ובשימושו, מעבר ס' ריבוא, והיותו סרטיא לו פלטיא לו פתוח להם וכו'.

גדר מקום חפץ דרשות הרבים – אין קרקע רה"ר אחת ומקומותיה נפרדים

ובאמת כמש"כ הרי זה יוצא מההבדל בין גדרי רה"י ורה"ר, שאין נחשבת קרקע כרה"ר ע"י תנאיה כהגדרה כוללת לכלל המקום, אלא כל חלק וחלק מרה"ר יש בו גדר רה"ר בנפרד. משא"כ ברה"י שכל גדריה הוא הגדרת המקום כלאחר. וזה פשר שיש ברה"י חסרון בדוב גדולה שהוא ביחס למחילות המקום.

וכן לרה"ר שחפץ הנמצא בה חשוב כמונח, כי יש ליכות ברה"ר שאין כלל מקומותיה חשובים להיות לאחר, ולדבה שהיא מפרילתם, והיינו, שאמנם ביחס לגדר כנוס שיש ברה"י הרי משמעות זו ברה"ר היא שלילית, לך יש גם ליכות חיובית להחשיב כל מקום ומקום בה לנפרד, לפילו במקום שיש להחשיבו כלאחר מלא עצמו וכמו מקום הנחתו של חפץ (היינו חפץ המונח כבר לגבי כלל המקום שעליו מונח), לא יחשב להיות מקום לאחר ולא יהיה נפרד משאר מקומותיה, והרי זה חשוב כמי שנמצא בכמה מקומות ואין לו מקום.

המבנה הממשי של רשות הרבים

מצאנו כמה דיניש הנוגעים למבנה הממשי של רשות הרבים.

א. רוחבו (ואורכו) של רשות הרבים צריך להיות ט"ז אמה.

ב. צריך שלא יהיה מקורה.

ג. שיעברו בו ס' ריבוא בכל יום.

רשויות – ד, 592) – חילוק גדר רשות ברה"י מרה"ר – רה"י בקרקע נפרדת ורה"ר בשימושה

והנה בהקשר גדרי רה"ר יבואר חילוק רה"י ורה"ר ובמה יחשבו לרשותם, היינו, לין גילוך הנמצא ברה"י, ולין שימוש הנמצא ברה"ר, ללכאורה יחוייב גדר המשותף להיותם מחשיבים מעשה הוללה בחפץ. וביאורו, דולאי אין גדר שינוי מקום חפץ להוללה אלא ביחס למקום חפץ, והוא בקרקע, וגדר רה"י הוא גדר במקום אלם יחיל, וממילא גדר מקום חפץ הוא ביחס לשייכות אלם וחפץ, וגדר זה במקום הוא גדר סיום, היינו, מקום זה ולא מקום אחר, שזה המושג שייכות ביחס למקום. וע"כ ביחס למקום חפץ, היינו, הקרקע, יהיה גדר שקרקע זו נפרדת.

אך גדר רה"ר אינו ביחס לאלם מסוים, שאין אלם אחד מגדיר רה"ר, וע"כ ביחס למקום חפץ לא יהיה הגדרת הקרקע כמה שהיא נפרדת, ויותר מזה שאין כלל הגדרה בקרקע דרה"ר בנפרד משימושה, דרוחב רה"ר ואורכו הם גדרים שלייים לחוסר הגבלה. ומ"כ אין כלל הגדרה בלורת רה"ר, אלא כל משמעות רה"ר הוא בשימושה, וע"כ לא תוגדר אלא בשימושה, וע"כ תנאי רה"ר הוא בשימוש. אלא לכיון שהוללה נוגעת למקום חפץ, והיינו, קרקע הרי שגדר שימוש הרבים אינו רה"ר עצמה, אלא ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע, וזה בלותה המשמעות כמו ברה"י.

וע"כ כל שיעורי רה"ר יהיו במובן של חוסר הגבלה, שאין הם משמעות חיובית בקרקע אלא בהגדרת השימוש. וע"כ אם לא

יהיה בהם משמעות ביחס לקימום, היינו, שלא יהיה בהגבלה הנ"ל, משמעות ביחס לקימום, לא יהיה זה חסרון בהיות הקרקע רה"י, ומי לית ליה שלא יהיה הרי שגדר רשות התורה הוא בקרקע המקום כי הם ביחס למקום חפץ, ולית מקום חפץ בכל הרשות חלא בקרקעה, וכל הדינים הנוגעים למה שהוא לא גדר בקרקע, הם בהכרח לא דינים עצמיים חלא ביחס לקרקע.

וע"כ לא יהיה גדר מחילות דרה"י חלא גדר בקרקע, והיינו, שלפי שיש ברה"י מה שלית ברה"ר שיש בו משמעות שהוא תופס חלל, שהרי עולה על הרקיע, לית זה חלק מהגדרת הרשות, שלית הגדרת הרשות חלא בקרקעה, והיא לית חלא ביחס לגובה עשרה. וגם לית יועיל בה גדרים שלית נוגעים לקרקעה בלופן חיובי, ולם נמצא בדיניה גדרים הנוגעים לזה, הרי בהכרח שהם גדרים שליליים כמניעה וכו'.[א]

ועכ"פ מלתנו לגדר קרקע הנלרך לרה"י הינו ביחס לקימום חלס להנתת חפץ. לך לית זה הגדר בקרקע דרה"ר, והיינו, לפי שלריך שיהיה מקום דרה"ר רלוי להנתת חפץ, לית זה משמעות רה"ר עלמה. כי לית משמעות חפץ המונח ברה"ר (היינו, תוספת המשמעות התמורה לעיל המוגדרת כהולמה) גדר רה"ר עלמה.

רשויות – 7, 640) - חילוק גדר קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו נחשב כמונח בכלל הרשות

ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר לינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמלא בה, דמ"כ לא הוי בית בין העברה, ובהכרח משמעות הרשות שלעלמה לינה בהיותה מקום חפץ. ויותר מזה לכיון שהיותה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ לין רה"ר הוא לין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמלא במקום הרשות כנמלא בכל הרשות (ויותר מזה מלתנו לעיל בי' יומי לפי שתי רשויות הרבים נפרלות הוי לחד לגבי הולמה).

וא"כ הוא שלית רה"ר גדר מקום חפץ, ומ"כ הוא שבילרנו שלין רשות להולמה הוא לין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי בית בדין הולמה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שלית לנו לומר שית הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום לחר. וזה משום שכמו שלמרנו יש כלן שני גדרים, הלחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עפ"י מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שלינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שית בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקלמת לעפ"י משום חפץ והיא המגדילה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שלינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסויים, וכיון שזה לומר ביחס לקרקע לעומת לוויר, וכיון שלית ברה"י חלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שלפ"י לית הם בלותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, חלא תוספת, וזה ברור.

רשויות – 7, 641) - שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות היותו ברשות

ונקדים להולית מדעת מה שהיה לומר דלין העברה כשינוי מקום חפץ נובע מגדר רשות שבה נמסרה, היינו, רה"ר, שלפי שית למלות דלין העברה מכלל ליסור הולמה מרשות לרשות לנו למדים שהעברה חשיב שינוי במקום חפץ, לית זה משום חסרון לחילות משמעות היות חפץ ברה"ר ומה שהית לותה הרשות, שנלמר ללכן הוה כשני רשויות.

הוצאה – 7, 170) - שלילת חסרון אחידות ברה"ר בהעברה ד' - מעשה העברה נחשב שינוי חשוב אף באותה רשות

וזה לינו, שהרי לפי ברה"ר מלתנו שהית רשות לחת, וכמו לענין הלטרפות הולמת שני חלמי שיעור לשני רה"ר דבגמ' בב"ב (ולפי לפר"ח פס לא חלק רק שלית חסרון דמחוסר קירבה כמו בכתיבה. וע"ש. ומ"כ בזה), חלא ולמי דגדר העברה הוא בלעפ"כ, היינו, שלפי

א. אך כאמור לעיל גדר מה שתקנו חכ' הוא ביחס הפוך, דאין הם דינים ביחס לקרקע, אלא ביחס לרשות עצמה, היינו, חללה. והיינו, שראו חכ' שאף שקרקע רה"י מוגדרת היטיב כדינה מן התורה, הרי שהתייחסות האנשים לחלל הרשויות כזהות הרשות יביא להחליף את משמעות זהות הרשויות ממשמעות הקרקע למשמעות החלל. והרי אין דיני רשויות מן התורה מיועדים ומועילים להגדיר את החלל. וע"כ תקנו דינים הנוגעים לחלל הרשות, והיינו, שאם היה ברור גדר זה דאין רשות אלא ביחס למקום חפץ, ואין רשות אלא בקרקעה, היה הבדל הרשויות ברור לאנשים. אך כיון דאין זה ברור, הרי שאנו נצרכים להגדיר אף את חלל הרשות, וזה משמעות מה שתיקוני מבוי שווים, בלי שייכות לדין מחיצות התורה, ובין אם יהיה הדין ב' או ג' מחיצות דאורייתא, יהיה דין להכשיר את המבוי מארבעה צדדים.

שנעשית בשותה הרשות, עליין יהיה מעשה העבירה נחשב שינוי חשוב במקום חפץ.

רשויות – 7, 171) - ראיה משיעור ד' אמות בהעברה - גדר העברה שינוי מקום חפץ ולא שינוי רשות עצמו

וכן נראה שיש להוכיח שאין גדר העבירה בה"ר שהוא מה"ר לחת לאחרת, כמה ששיעור העבירה הוא ד' אמות. שהנה אם היה בהעברה גדר מה שאין ה"ר לאחת היה לי בהעברה ל"ט שזה שיעור מקום חפץ, ואין לומר שממנע חשיב רשות לאחרת, לך מחמת שתוך ד"א חשיב שהוא עדין ברשותו, להמעביר זה חסרון, היינו, שרשות ד"א שיש לאדם המעביר מאחד המקום להיות לאחר, שהרי לף בעומד בה"י ומטלטל בה"ר, ואיכא ביני וביני מחילה, וולמי אין נחשב שהחפץ ברשות המעביר, עדיין אין דין העבירה אלא בד"א.

והיינו, שאמנם שיעור ד"א הוא שיעור בשיעור אדם, אך אין גדר במעשה העבירה אלא בגדר מקום חפץ, שכיון שהוא בתוך מקום שיעור אדם אחד, הוא נחשב לותו מקום לענין שינוי מקום חפץ. ומ"כ ל"ל שגדר מעשה הוללה הוא שינוי מקום חפץ ביחס לשיעורו ברשות, וגדר ה"ר מה שאין היא מגדירה את כל מקומותיה אחד לענין מקום חפץ הוא גדר שלילי, ולא מעשי גדר מעשה הוללה.

רשויות – 7, 177) - חילוק גדר מקום דרה"ר מרה"י - רה"ר לשימוש זמני ורה"י לשימוש קבוע דהנחה

ומעתה יבואר ההבדל בין גדר מקום לה"ר לגדר מקום לה"י, והיינו, שלווקא בה"ר שאינה מיועדת לשימוש במקום אחד אלא להילוך יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש מקומי, אך בה"י שהיא מקום שאינו מיועד להילוך אלא לשימוש במקום, גם גדר מקום חפץ אינו ביחס לשימושו במקום המסויים, כי ה"ר אינה נחשבת במקום הרחוי להנחת חפץ ואינה משמשת לכך, וע"כ לא יהיה גדר במקום החפץ אלא ביחס לשימושו הנוכחי, שכל שימוש בחפץ בה"ר הוא לרעי.

אך בה"י המיועדת לשימוש במקום לא יהיה גדר מקום חפץ ביחס לשימוש לרעי כזה, אלא ביחס לשימוש קבוע להוא שימוש להנחה, וע"כ לא יהיה לו משמעות בשימושו המקומי, וע"כ לא יהיה הבדל בין ה"י לחת לשניה, לכיון שביחס למושגי שימוש לה"י, היינו, מקום מנוחת חפץ, אין הבדל בין לחת לשניה, ולף שהם שתי רשויות נפרדות. שבשימוש הנחה הנ"ל הוא שימוש נפרד כיון שאין משמעות קידבה ביחס להנחת חפץ, שאין משמעות מקום חפץ ביחס להנחתו משמעות שימוש בפועל, ולא יהיה מחילות שביניהם משמעות, שאין למחילות משמעות הפרדה אלא ביחס לשימוש בפועל, ולא ביחס למשמעות הנחה.

(ורש"י כתב בה"ר עבידא להילוך וה"י לתשמיש היחיד (לאין הילוך תשמיש אלא שימוש) והיא היא. וכן בזה יש לבאר סברת רב חסדא אלא בעי מקום ד' בה"י ותלה זה במה שהיא עולה על הרקיע ובזה הרי לא פליגי כ"ע ובילהו הוא גם מה לעולה על הרקיע הוא מקום לאינו תלוי בשימוש המוגבל בי"ט. ובמק"א האריכתי)

רשויות – 7, 646) - גדר שימוש רה"ר בהילוך ותשמיש - דריסת קרקע ללא תפיסת היחיד ברוחב ט"ז אמה

ועכ"פ נמצא כי גדר בה"ר הוא ביחס לשימוש אדם, והנה תמצא שימוש אדם במקום הוא בשני פנים, הילוך, ועמידה. וגדר שימוש הרגיל הוא בהילוך, והילוך אדם אחד הוא ברוחב ד"א, והילוך לרגיל ברוחב ט"ז אמה, והילוך ליחיד דד"א הוא שיעור תפיסה, היינו, שהוא תופס בהילוכו רוחב ד"א הנצרכים לו. והילוך לרגיל לט"ז אמה הוא בשלילת זה, היינו, שיהיה הילוך מבלי תפיסה ע"י מי שהולך. והילוך, היינו, המשכיות הפסיעה, ופסיעה אחת לאדם היא בשוכך ד"ט (לביותר מזה אין נחשב פסיעה, אלא קפיצה מהילוך להילוך, ואין נחשב ההילוך אחד, ואין קרקע נחשבת לשימוש אחד אלא בהילוך), והילוך הוא ביושר, והילוך ביושר הוא בתוך רוחב ד"א, ויותר מזה הוא עיקוף. והילוך הרגיל הוא הילוך הנוח והמיידי (היינו בלא עמידה), ודין ה"ר כמו בה"י מוגבל בקרקע, והיינו, קרקע המשמשת להילוך הרגיל, וכיון דאין הילוך הרגיל אלא ט"ז אמה, יהיו כל ט"ז אמה אחד בה"ר ביחס להילוך, וע"מ שיהיה נחשב הקרקע כקרקע המשמשת לה"ר צריך שיהיה בה ט"ז אמה, והיינו, שהקרקע עצמה אינה מלוחלת בט"ז אמה אלא שימוש הרגיל אינו נחשב ככזה אלא ברוחב קרקע זה, ובפחות אינו נחשב הילוך הרגיל. אך קרקע

רה"ר לוינה לחת בט"ז לחמה, ולין לה רוחב, וע"כ גדר ההילוך ביחס לקרקע הוא ע"י לריסה, היינו, מה שדורסים בה הרגיים בהילוכם, שלין משמעות בכל חלק מהקרקע במשך ההילוך, אלא בלריסה, וע"כ כל מקום שיהיו הרגיים דורסים כחלק מהילוכם יחשב כרה"ר, וע"כ לא יהיה עמידה חסרון בהגדרת קרקע כרה"ר, אלא בהגדרת שימוש כזה כשימוש הרגיים, וע"כ אם יהיה עמידה שהיא מוגדרת כשימוש הרגיים לריסת קרקע זו, גם תחשוב את הקרקע כרה"ר.

ודין קרקע החמור לגבי רשות הוא ביחס להנחת חפץ כלמור, ולין זה שייך לגדרי הילוך, וע"כ לף שלא יחשב שימוש המגדיר רה"ר אלא בלריסת קרקע להילוך קרקע, הרשות עלמה לא תוגבל בגדר זה, וע"כ שימוש הרגיים לינו מגדיר ביחס לקרקע הרשות כדין בהילוך, וכל שימוש שיחשב שימוש הרגיים יגדיר את הקרקע כמקום הנחשב כרה"ר. והיינו, שלמנם רה"ר המוגדרת כך היא ע"י שימוש הרגיים, והמושג שימוש הרגיים הוא בהילוכם, וכל שימוש לחר לינו מוגדר שימוש הרגיים אלא שימוש היחיד, אך לין הילוך עלמו הגדרת קרקע ברה"ר, אלא עצם השימוש שביחס להילוך נקרא לריסה, אך כל שימוש שיחשב שימוש הרגיים יגדיר את המקום המשומש כרה"ר, וע"כ שימוש שנחשב לחר עם הילוך גם הוא יחשב שימוש הרגיים, וע"כ עמידה שהיא חלק מהילוך כמו עמידה לכתף גם היא נחשבת לשימוש הרגיים, כי לין גדר הילוך הרגיים כסוג שימוש גדר חיובי של שימוש לדם, אלא גדר שלילי, היינו, שימוש המועיל שלינו מבטל שימוש הרגיים, שהרי לין הרגיים לשלא הרבה יחידים, ולין שימוש במקום אלא שימוש היחיד, והגדרת רגיים לין היא חיובית ביחס ליחידים, אלא ביטול היחיד.

רשויות – 7, 647) - קרקע דרשות האמור ביחס להילוך - קרקע רשות להנחת חפץ אינה מוגבלת לגדרי הילוך

וע"כ יהיה גדר שימוש הרגיים ביחס למקום גדר ברגיים ולא בשימוש, והיינו, עצם מה שהמקום הוא לרגיים. ולם היה לפשר שיהיה הגדרה במקום שהוא לרגיים, בלי היותם לא היה לריך את השימוש. אלא כיון שלין הגדרת המקום כרה"ר אלא ע"י היותם, ולין היותם אלא ע"י

רשויות – 7, 648) - גדר שימוש הרבים ביחס למקום - שימוש שאינו סותר היות המקום לרבים כהילוך וביתוף

שימושם, אלא שלין היחיד משתמש אלא לעלמו (ולף בהילוך), וא"כ לין שימושו ראוי להגדיר רה"ר, ע"כ יהיה השימוש המגדיר את המקום שימוש שאינו סותר את היות המקום לרגיים והיינו, הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו לבט"ז לחמה לין נחשב שהיחיד תופס המקום, ללין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר להתפשטות ד"ל ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הג"ל). וא"כ יש כלן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרגיים לפילו ביחיד. ואמנם לין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף לף היא נחשבת שימוש הרגיים, שלף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרגיים להגדיר את המקום הרלוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ולף שלין הוא חלק מהקרקע ברה"ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עלמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בלריסה להילוך. ובזה יבולר גדר תשמיש, דהרי לף הילוך לינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרגיים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבולר מה שלין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך לקרקע, להילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו לווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קולם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק לחר שיש רשות, שחפץ הנמלא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

רשויות – 7, 649) - דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר - עמידה לכתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

וא"כ הרי שלריסה ביחס לקרקע קולם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב לריסה שלינה נוחה כלל ניחא תשמיטיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמעת לרגיים, שלין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי לריסה, ולא נחשב לריסת רגיים לפילו שרגיים דורסים,

לכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, לית זה רבים לגלא הרבה יחידים (וזה גדל רבים מכתפיס לה בכומתא וסורלא בריה״י, שלף שולאי לית לזה גדל ריה״ל, לכיון שהוא ריה״י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי לף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז״ה), לך בזה יש גדל שני, והיינו, שלף אחר שיטנם התנאים בקרקע להגדלת שימוש כשימוש הרבים, הרי לית הקרקע נחשבת לקרקע ריה״ל אלא ע״י שימוש הרבים, ובזה ליכא הבדל בין ריה״ל ליחיל, שכיון שלית ריה״י אלא בנפרדותה, וזה גדל חיובי, לית שייך שזה יתפקע למקום אחר, שלית נפרדות מתפקעת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרדת ע״י החיבור), מאידך כיון שהגדלת ריה״ל היא ע״י שימושה, וזה הרי שייך שיתפקע, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים בשאת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא ריה״ל. וגדל זה הוא בכל ריה״ל, שכיון שלית ריה״ל מוגדלת אלא ע״י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדל בנפרד ע״י שימוש הרבים.

וע״כ יהיה שייך שלף במקומות שלית בהם תנאים להגדלת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו׳, כיון שהם משמשים בשאת עם ריה״ל גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים לעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע״כ עמוד תשעה יחשב לריה״ל לף שהוא נחשב מקום נפרד מגל קרקע, לך הוא שאת עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה ריה״ל נפרדת ביחס לגבי הלכיך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שלף שאני מקומות יחשבו לריה״ל ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע״י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

רשויות – 7, 650) - התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה״ר

ובהתפשטות שימוש הרבים לעול מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע״י הלחק, היינו, שלף אם יהיה מקום המשמש את הרבים בשאת עם ריה״ל שלילו, והיה לו להיחשב כשאת, כיון שלית זה מכוחו אלא מכח התפקעות של שימוש שלילו, לכיך שהוא יהיה משמש בשאת, ומקום שמתפקע שימוש הרבים אליו מקום הלחק שיש בריה״ל, הוא אסרון בעצם ההתפקעות להגדיל את השימוש אשת עם שימוש שלילו, ושימוש שהוא מקום שלית מקום בריה״ל, לית הוא נחשב שימוש אשת. ועל זה אמרו שהילוך ע״י הלחק נחשב כהילוך, ותמיס ע״י הלחק אינו נחשב תמיס. וביאורו שכיון שמשימוש הרבים בהילוך הוא עיקר אם שימוש הרבים, לף שנעשה ע״י הלחק, אשת אין הבדל בינו לבין שימוש מקומם לו. לך תמיס שלית הוא נחשב אלא משימוש רבים לקרקע, ואין הוא משמעות שימוש הרבים עצמו, אלא רק בזה שהוא מחובר להילוך שלילו, אם נעשה שימוש זה ע״י הלחק, לית נחשב להיקבות מחובר. לך הילוך כזה נחשב הילוך, וזה גדל קבן זווית, שלמנם יש בה הילוך ע״י הלחק, ונחשב הילוך אשת, לך מקום קבן זווית עצמה יש בו אסרון בהילוך שלא נוח תמיסה. וזה אסרון בהגדלת שימוש הרבים, ולא יועיל ההתפקעות. וזה גם גדל מאי אלא מסגי בהליא, שלית זה נחשב שימוש אשת אלא שימוש אשת, וכיון שלית במקום עצמו גדל ריה״ל לית זה נחשב שימוש הרבים.

גידור ושיעור ט"ז ברשות הרבים - רוחב השתמשות מול מחיצות ושיטת הרשב"א בפלטיא

ובענין גידור לרשות הרבים שלכאורה משמע לגידור הוא שתיהא לצורת רשות הרבים, ואינו ענין אלא לרשות היחיד. ומימלא יש לבאר גדל טז׳ אמה מבבל רוחב השתמשות הלחויה לרבים, גם כרוחב שמחיצות כבר אינם משפיעות עליו לענין רשות הרבים.

ואמנם מצאנו בשבב״ח לפירש פלטיא שהוא מקום סגור מלרבע רוחות, וגודלו טז׳ אמה על טז׳ אמה (ולשון טז׳ מרובע הוא גם בעור). ואם כן קשה לומר לדין טז׳ הוא למנוע השפעת המחיצות על מקום רשות הרבים, לדין לומר כן כשיש לרבע מחיצות. אלא יש לבאר לדעתו ז״ל גדל טז׳ אמה כרוחב השתמשות בלבד.

והנה לעת כ׳ יהודה דב׳ מחיצות לשורייתא, וכן מצאנו למערבין רשות הרבים לחי או קורה מכאן וכו׳, ומבבל זה מצאנו לחית ליה לכ״י לרוחב פלגה הוא יג׳ אמה ושליש, וכן

מלמנו לו דין לחתי רבים ומבטלי מחילתא. ולתירוץ קני הענייניס הרלשנויס, כתבו בתוס' לתרץ דרשות הרבים החמור מתקלרת פחות מיג' אמה ושליש דין קני רשות הרבים רחבים טז' אמה, שיש בזה דין רשות הרבים משום שהוא המשך של רשות הרבים שיש בו שיעור, ומחידך שייך בו לחי לו קורה מכלן וכו'.

שתי מחיצות דר' יהודה ברה"ר – דעת תוס' בגדר הנ"ל מה דעביד לרה"י הוה ביטול רה"ר

עכ"פ מלמנו דדין ב' מחילות הינו ענייו לדין רשות הרבים, דלפילו תוס' לא נחתי אלא לעניין עשייית לחי לו קורה לעשותו רשות היחיד, אבל משום טעם דב' מחילות הוו סתירה לרשות הרבים לא אתו. והנה בתוס' פ"ב בעניין ירושלים הקשו לרל"י עדיין כיון דהוי ב' מחילות דאורייתא, אם כן הין זה רשות הרבים לפילו אינם ננעלות, וכתבו לתרץ שיש מקום בירושלים דאין לו מחילות כלל, כגון שהעיר חלויה לארבה ולרחבה, ויש בלמלע מקום פרוץ לכל הרוחות (וקשה שהרי הין הין לרבע מחילות לארבע רוחות ואם כן הרי במקרה זה לפשר לרלות המקום הפרוץ בלמלע כגדול משאר רוחות ות"ת כיון שהם עשויים כקרן זווית ואין פנים מחיתה לקרנות הרי למרינן בפסים חוקקין להשלים ולא יגרע ול"ע).

ועכ"פ משמע בתוס' שאף שאין מתירים רה"י לר"י יותר מיג' אמה ושליש, עכ"פ גם הין רשות הרבים לא נחתה ליה, כיון שיש לו מחילות. וכן משמע מגמ' ותירוצי הרלשונים למה לא יהיה גבולות הארץ ושוקיינות לעולם כארבע מחילות, ואין לחלק הין לרבע מחילות לרבנן לעין ב' מחילות דר"י, ואין מרחק טז' אמה הין מחילות מספיק להיות המחילות לא משפיעות על מקום רה"ר. וברשב"ם התקשה בתירוץ התוס' דירושלים. ותימה שלא הזכיר שיטתו (בעה"ק) בעניין פלטיות דוולחי לא שנא אף לר"י, וגם התקשה שם מגמרא (ו:) למה לא אמרו לחייבי באין פרוץ מד' רוחות.

הגדרות השימושיות של רשות הרבים

הנה כמש"ת דיני רשות הרבים בכל מקום, שורשם שיהיה מקום זה מיועד לשימוש הרבים כל אחד שילה.

והביאור בזה בהקדם מה לל"ב לאיך בכלל יגליל שימוש הרבים גדל בקרקע, אחר שהקרקע אינה מושפעת ע"י שימוש בה. ובהכרח שאין זה הין בקרקע עצמה, אלא במה שיש בה לאפשרות שימוש, ובזה יש לרבים להגדיל את משמעות שימוש הקרקע, והיותה מוכנה לשימוש, שהרי גדרה הנ"ל הוא מכוחם (שאין משמעות שימוש בקרקע בלי משתמשים). וע"כ עשם גדל הקרקע אין הוא מוגדר ע"י הרבים, וההפך שהוא מגדיל את השימוש (והרי זה ההכלל בין רשות לסתם לוויל מקום שאין שייך רשות בלוויל אלא בקרקע).

רשויות – 7, 627) - משמעות שימוש הרבים לגבי קרקע - הרבים מגדירים משמעות שימוש הקרקע ולא הקרקע עצמה

ולפ"ז יש למלוא גדל במה דזה תלוי במסירת יהושע וכוחו להנחיל את הארץ, כי הין התורה במה נחשב הנ"ל הוא בקרקע שאין לה משמעות שימושית בעצמה, שבזה אמרה תורה שבשימוש הרבים בה יחשיבה הנה"כ, ובאמת בזה אין ליהושע לאחש הין (יותר ממה שאין לאחר בכל דור), דבהגדרת שימוש הרבים עצמם ואי שאין ליהושע כח, אלא ניתן לו כח בחנשים, ואף בקרקע הרי לא ניתן לו כח אלא לאלוקתה, ואין לו בה קניין, ואין לו כח להגבילה בגדרים קניניים, וגם אין גדל הנ"ל תלוי בקניין (דל"כ לא אתי מה דאמר ר' יוחנן בירושלים אלא למ"ד לא נתחלקה לשבטים, ואף אי נימא דאין קנין השבט כמו קנין יחיד לגבי זה, הרי שהיה לבדר בכל מקום מה הונחל ליחיד ומה לא. וגם אין לאפשרות לבדר זה בקרקע שאין נוחות תשמישה קבוע, וגם בדור דאין זה גדל תפיסת שבט או תפיסת יחיד דשבט, דזה שייך לגדלי אחוזת אבות ולא לגדלי קנין, דלמי אוזרת ביובל. ואכמ"ל). אלא שכיון שניתן לו להנחיל ולאלקה לכל יפראל, היה לו גם כח להגדיל מקום לכל יפראל, היינו, מה שזה טורכס, וגם זה בגדל אלוקה, שזה שיהיה מקום שהוא לשימוש הרבים אין זה גדל של זכות וחובה הסותר לזכות היחיד, וכולם לריכים לזה, וע"כ גם זה הוא מדין אלוקה. ואלוקת הארץ לשימושיה אכן היה בכוחו, ובזה שאילק סוג הקרקע ביאם לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיל שבארץ יפראל יש משמעות בסוג

רשויות – 7, 628) - גדר כח יהושע בהנחלת הארץ - כח הנ"ל להיות מגדיר מסירת קרקע לשימוש הרבים והיחיד

הקרקע לשימושיה, וזה כמ"כ קושט לדין רה"ר לחורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושמין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו חלוי בקרקע לארץ ישראל ואין דין הוללה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, לך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, וע"כ לא יהיה זה שייך חלוי בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר חלוקות לף שיהיו חוקיים חוק לומה, כי לף שיהיה להם שלטון על מנשים (ולינוי למלכותא לינוי), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל חלוי לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לע"י הוא חסרון בדיני התורה, ובמה שאין לומה קרקע למעלות ומורדות לע"י לגבי מדבר.

וא"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע במקום הרחוי להנחת חפץ הוא תנאי לחשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, חלא גדרו הוא בעשה מושג קרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ולוך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרל הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, שמשמוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אלם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבע"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום אלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ביחס לשימושי אלם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הולאת חפץ שווים בכל הרשויות.

רשויות – 7, 629) – סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע – שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

ומצאנו ברשות הרבים שבשאר דיני התורה שלושה סוגים. א. רשות הרבים. ב. שימטא. ג. לילי רשות הרבים. וברש"י ב"מ (י:) ביאר את ההבדל בין שלושת רשויות אלו, ששמטא הוא רשות לכל אלם, ולילי רשות הרבים היא הפקר לרבים, ורשות הרבים הרי היא כמשמעו, ומדבריו נלמד שחילוקי גדרים במקום המיועד לשימוש הרבים, והם בשלושה אמור.

ביאור שלושה סוגי רה"ר וגדרם המאוחד – רה"ר, שמטא, צידי רה"ר

רשות הרבים, והיא המיועדת לשימושו הציבוריים של אלם היחיד, ולכל אלם שילה בכך, והיא רשות הרבים כמשמעו, ושימוש פרטי בה כשותר את יעוד המקום, כיון שהוא גוזל מהרבים את האפשרות להשתמש שימושים ציבוריים, וזכותם למנוע ממנו שימוש כזה, והיא רשות הרבים שבדיני שבת.

שמטא, והיא המיועדת לשימושו הפרטיים של אלם היחיד ולכל אלם שילה בכך. והיא זכות כל אלם, ואין זכות למנוע ממנו שימושים פרטיים, כל זמן שאינם מבטלים את האפשרות שכל אלם יתשמש בהם, ואפילו בעת אחרת, וזו אינה נחשבת רשות הרבים לענייני שבת.

צידי רשות הרבים, הוא הפקר לרבים. והיא אינה מיועדת לשום תשמיש, וכן אינה מקבלת שום יעוד כזה, ולכן יכול כל אלם להשתמש שם. לך שימוש שכזה אינו שימוש בזכות כלל, וכזו חלקו ר"ל וחכ' אם נחשבת רשות הרבים.

ויש לשמוע מהנ"ל שמהות השימוש ברשות הרבים (לענת חכמים לכל הפחות) הוא שימוש בזכות כמו ברשות היחיד לעניין השימוש הציבורי לך אינו מיועד לשימושים פרטיים כלל ויש למשתמשי השימוש הציבורי זכות למנוע כזה שימוש.

ובזה יבואר מה שחילקו בגמ' בין מקום הילוך למקום תשמיש, וכי הם שני סוגי שימוש שיהיה ברשות (הרבים). ותשמיש, היינו, במקום עלמו, ויהיה נחשב כחלק מרה"ר משום שהוא משמש את הקרקע שלה, וכמו בכיתוף שהאלם

גדר חלוק בשימוש רה"ר – ההילוך בקרקע והתשמיש בכיתוף

עומד בקרקע ומכתף על העמוד, ולפ"ז אין זה להגדיל את העמוד כקרקע, אבל יהיה זה השימוש לבטל ממנו דין קרקע שהיה לו (וזה מה שאין חסרון בחורי רה"ר כמה שאין הם בגובה ט', דכיון שאין בחורים צורך בהגדרת שימושם עם קרקע, אזה נצרך רק כדי להגדיל קרקע נפרדת כתמיד הרשות, אבל בחורים שאין גדר קרקע נפרד לא יהיה צריך אלא שימשכו את רה"ר, ויהיו כלוויה, היינו, אחר שיש רשות (וזה גופא נסתפקו בחורי רה"ר אי מיכא ברה"ר גדר שלא ביחס לקרקע). וע"כ לא יהיה בהם חסרון מחילות ושיעור וכו'), אבל הילוך הוא בקרקע עצמה והילוך אחיל מחשיב את הקרקע כאחת, ולא משום שמשמש את הקרקע, וע"כ אם יהיה ההילוך בקרקע שהיא נפרדת בעצמה כמו ע"י מחילה, לא יועיל זה הילוך, שנפרדות הקרקע תגדיל את ההילוך כנפרד ולא ההילוך לותה, שהנפרדות גדר בקרקע, וההילוך גדר בשימוש בה (ולא שלה). אבל תשמיש הרי הינו בקרקע, וגם הינו מגדיל את המקום כקרקע אחת, וע"כ אפשר שע"י שימוש המוגדר אחד עם שימוש הקרקע דרה"ר יחשיב המקום כחלק מרה"ר לר"י.

וא"כ מלתנו לעיקר גדר רה"ר הוא במה שהרבים משתמשים בו, ועיקר שימוש הרבים הוא הילוך, היינו, דריסת הרגל, דהוא שימוש היחיד שהינו נצרך למקום נפרד, כי הין חסרון לגבי מקום לדריסת רגל ליחיד במה שאף אחרים דורסים בו, וכמש"כ הין נחשב שימוש הרבים אלא במקום שהין שימוש כל אחד תופס הרשות, וזה שיעור ט"ז אמה. אך אחר שיחשב המקום לאחד לשימוש הרבים יהיה זה גדר בשימושם שיחשב שימוש הרבים, וכל קרקע שיהיו רבים משתמשים בה תחשב כקרקע הרבים, אף אם הין בה שיעור זה (וזה הדין בכל רה"ר ואף בט"ז אמה שלה) וכמש"כ אף שעשה שימוש הרבים הוא בכל הרשות תהיה הגדרתם ביחס להולאה רק בקרקע שהיא נחשבת לגבי מקום הראוי להנחת חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן הין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

סיכום שימוש המגדיר רה"ר – דריסת רגל הרבים המגדירה את הקרקע

סימן ה

מעשה הוצאה

סוגי מעשה הוצאה

הנה תחת מלאכת הוצאה מצאנו שני סוגים של מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות, והעברה ד"ח ברה"ר, שאף שהם נכנסים תחת מלאכה אחת, אינם נלמדים זה מזה, כי יש בהם שני מעשים.

מעשה הוצאה מרשות לרשות

הוצאה מרשות לרשות כשינוי - מעמד כנוס ברה"י מול מעמד בחוץ ברשות הרבים

הוצאה מרשות לרשות היא מעשה כולל, שיש בו דברים המותרים כהוצאה מרה"י לרה"י, ומרה"י לרה"ר (שנחשבים לשני רשויות עי' ב"ב נה: רשב"ם ותוס'), וכן לכרמלית. והיינו, שמלאכת ההוצאה היא מעשה הנוגע לשינוי מקומו של חפץ. לכך השינוי הנאסר בתורה הוא רק שינוי מקום מרה"י לרה"ר וההיפך. וזה כי רשויות לאו שונות אחת מהשניה יותר משאר רשויות נפרדות.

ובגמרא נקראת הוצאה מרה"י לרה"ר הוצאה, והוצאה מרה"ר לרה"י הכנסה. ומזה נלמד שהשינוי המשמעותי החמור נוגע למה שבהיות החפץ ברה"י יש משמעות שהוא כנוס, שרה"י כמ"ש הוא מקום מנוחה ושמירה. ובהיות החפץ ברה"ר יש משמעות שהוא בחוץ, שרה"ר כמ"ש היא מקום מעבר. ועל כן שינוי חפץ ממקום בעל משמעות זו למקום בעל משמעות כזו היא שינוי בעל משמעות, מה שאין שאר שינויי רשויות. והיינו, שאף שמשמעות המלאכה היא שינוי מקומו של חפץ, האיסור הוא רק כשהשינוי משמעותי.

מעשה העברה ד' ברה"ר

העברה ד' אמות ברה"ר כתולדה - איסור המעבר במקום מרובה מקומות חוץ לד' אמות

העברה היא תולדה למלאכת הוצאה, והעברה האסורה היא במעביר ד', ושיעור ד' הוא שיעור מקום שימוש, ומזה נלמד שלא נאסרה העברה אלא אם כן היא חוץ למקום החפץ מבחינת שימושו.

ואיסור העברה אינו אלא ברה"ר, ומזה נלמד שיש משמעות העברה לווקא ברה"ר, וכמ"ש רה"ר היא מקום מרובה מקומות מעצם מהות צורת השימוש בה שהיא מעבר, ולכן נראה שמשמעות איסור העברה הוא עצם המעבר ממקום למקום, היינו, היות החפץ לא ממוקם, וזה שייך רק ברה"ר שהמקומות בה אינם מתאחדים להיות מקום חפץ. וגדר שיהיה חוץ לארבע אמות שלו יחשב שנשאר במקומו מחמת שימושו.

חילוק בין הוצאה להעברה בלימודן - הוצאה תלויה בסוג המקום והעברה תלויה בזהות המקום

ואחר כל זאת יבואר סדר חלוקת הדינים הנוגעים למלאכת הוצאה כך, שהנה כמ"כ ליש למצוא חילוק בין הוצאה להעברה, שהוצאה שינוי במקום הנוגע לסוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם משפיע על חפצים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות משפיעים על שינוי השימוש של חפץ ומקום, וכיון שגדר שינוי

להולאה תלוי בהגדרת המקום לעצמו, יבואר מה דלא בעו יליפותא להכנסה, שאין בה פחות מהולאה בשינוי סוג המקום (ולפשר לכן דלזי כתב רחמנא הולאה בגוונא דהכנסה, היה לומר שאין המלאכה שינוי אלא עילוי שיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר דלייבי בהולאה פשוט דלייבי בשינוי, שאין רה"י מועטת שימוש מרה"י שאינה מטומה וחטומה).

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השינוי הוא בחיכות המקום, הרי שגדר ההולאה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הולאה נוגע רק לעשייה אחת של השינוי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולכה דיל לו ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השינוי הוא לא במקום עצמו, שאין המקום מחולק מחציצו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדירה את המקום כשונה ממקום שלילו (ד"ה), הרי שיהיה צורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ואין ללמוד זה מזה. ולזי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השינוי הוא במקום חפץ, היה לומר שאם אין הוא מניח בידים במקום החלק, אין זה נחשב שהמקום משוייך לחפץ בלותו המופן שהיה המקום הקודם, ואין זה שינוי אלא קלקול שעתה הרי הוא כבלי מקום (ומעם יש בזה שהרי אין זכות להניח חפלים במקום רה"ר אם אין הם חלק מעימום לאם בו). ואי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאדם נותר במקום הקודם יש מעמעת לחילה לעני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש מעמעת במעשה בלילוף עני המקרים לגדל שינוי.

וע"כ גדר הולאה הפשוט הוא גדל העברה לד"ה, והיינו, מה שיש בחפץ מעמעות לחרת ביחס לעימום ממה שהוא כאן לעומת מה שהוא במקום אחר, שעתה הוא מעמם עימום מקום אחר (לגבי חשיבות המעשה), והיינו, שיש בחפץ המונח במקום גדל מה שהוא מוכן לעימום במקומו. וזה מעמעות חפץ נח מעאינו, היינו, שהוא מוכן לעימום במקומו.

מיעוט העיקרי בגדר הוצאה - בהעברה - חשיבות חפץ נח כמוכן לשימוש במקומו בד' אמות

וע"כ לא יהיה גדל העברה ביחס לסתם מקום חפץ שהוא ד"ט, אלא ביחס לעימום במקום שהוא ד"ח, לכיון שאין גדל מקום חפץ ביחס לעימום במקום אלא ביחס למעמעם, ועימום אדם הוא בארבע אמות, היינו, שזה עימום אדם במקום אחר. ע"כ לא יהיה מעמעות שינוי ביחס למקום חפץ אלא ביחס למקום עימום אדם, דהוא ד"ח.

תנאי מעשה הוצאה

תנאי מעשה במלאכת הוצאה - התעסקות בכלל מצבי החפץ כמעשה מלאכה אחד לתוצאה

כיון שאמרנו שמלאכת הולאה מעמעותה שינוי מצב מקומו של חפץ, ולא עשיית המצב החדש, וזה מכליל בעשייה את כלל המצבים של החפץ מהיותו במקום הקודם ועד היותו במצב הנוכחי והשונה, הרי שההתעסקות בכל אלו תחשב חלק מהמלאכה. ובכדי להחציב את העושה בעושה את כל המלאכה יהיה צורך שיתעסק בגורם כל מצבים אלו, וכן שהולאת ההתעסקות, היינו, המעשה תהיה חשובה. וכן שאני חלקים אלו יהיו מעשה מלאכה אחד, במעמעות שהתולאה תהיה משום ההתעסקות וההתעסקות לשם התולאה.

עקירה והנחה

צורך עקירה והנחה בהוצאה - הגדרת מקום החפץ כמונח ברשות היוצאת וברשות הנכנסת

גדר מה שמעשה הולאה מרשות לרשות לריך שיעקור מרשות ויניח ברשות, הוא חלק ממה שלא נחשב חפץ בתוך רשות אלא לאם הוא מונח במקום, דהיינו, שאמנם אם רשות שהוא אם כולל לכלל המקום, כולל את לווילו, והחפץ אכן נמלא ברשות, אך בכדי להגדיר שהחפץ עצמו יש אם הרשות שהיא מקומו, לריך שיהיה מונח במקום. והיינו, שאין ליסור הולאת חפץ מרשות אלא אם הוא נחשב ברשות, ובכדי להגדילו ברשות לריך שיהיה במקום שיש עליו אם הרשות. ובילולו שמה שחפץ נחשב ברשות הוא לא בהיותו ברשות עצמה, שהרי אין לחפץ המעמעות שהוא בכל הרשות. אלא מעמעות

חפץ בדשות הכוונה שמקומו הוא חלק מדשות. ולזה צריך שיהיה החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום צריך שיהיה מונח שם. וממילא ולמי שכשמוציא לדשות צריך שיניח שם. וכן צריך שילא מהדשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן צריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהוציא מדשות זו. וכן לגבי העברה בדה"ר שיחשב הטלטול העברה, לריך שיהיה בדה"ר, וזה ע"י שנעקר מדה"ר והונח שם.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה - עקירה כהתעסקות במונח והנחה כהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וביתר ביאור שאמרנו שמלאכת הוצאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מצב ולא ההגעה למצב החדש, וכיון שבשינוי כולל את שני המצבים, אז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא אם יהיה התעסקות גם במצב הקודם, היינו, היות החפץ מונח בדשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהנחה בדשות השניה שהיא ההתעסקות בהיות החפץ מונח.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה - חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

וגדר האמור במעשה הוצאה לבעינן שיהיה בדרך הוצאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הוצאה קרוי מוציא, ואמנם אין מעשה בלא תוצאה, אך זו אינה אלא תשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ אף שיהיה תוצאה מכוחו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוציא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוציא נחשבת אם תהיה מקום התוצאה למפרע, שהרי היא עדמה אינה אלא תשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הוצאה אסורה אלא בדבר שהוא שהיה מקומו בדשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוציאו לדשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה אסורה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הוצאה.

ואמנם אין המלאות והתוצאה האמורים אלא מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוציא בשם עשייתו עדמה לא רצויה להוצאה אסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא שיחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמוציאים הוצאה אסורה לא היו מוציאים (ויש להלק בין זה לבין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במצב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הוצאה.

משמעות הנחה לחשיבות מעשה הוצאה - גדר דרך הוצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תראה כי זה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הוצאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביוצא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הוצאה להעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה לאחר (בשופן שהוא מעשה אחד להיו חייבים עליו אי לאו מיעוט דשנים שעשאוה).

הנה להמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הוצאה הוא כדכתב בדמ"י לאין דרך הוצאה וכו', אבל כמ"כ לעיל בביאור לאת דדרך הוצאה, שהוא משום למעשה הוצאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (הנעשה) הוצאה שגדרו שינוי מיקום חפלים, אלא כמה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שים לחפץ מקום, והמוציא משנה מקומו, ולא עשה המלאת מקום לחפץ.

(וכמשנ"ת לעיל שאין מעשה הוצאה חשוב מלאכה משום עילוי מצבו של חפץ קיים, או משום המלאת המילות לחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמלא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ לצורך שים לו בזה, ואפילו הוי צורך במקום קבוע אין בצורך לשם לחוד להגדיר עילוי בגדר החפץ עלמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המלאת דבר כבונה וכותב, לאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג משהו), חשוב יותר

ממקום קיום (היינו, הנע בלוויר), להלי חפץ והלי חפץ, ואין זה מלא כהגעת המיטה וקניבת ירק ללא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ שינה תולאת המעשה, להחפץ הוי חשוב לפני המעשה ולאחריו בלותה המילה, וגם אין חשיבות חדשה ללית בית קרויה על שם העושה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעצמו, ולאו מהילה, ומה לחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הכלל מקום, ולא מעשם קיום מקום לו, והיינו, משום מה למחשבי אינשי מיקום לדברים בלופן כללי, ומימלא שינוי בזה הוה מעשה חשוב, וע"ע שם.)

וע"כ יהיה משמעות הולאה לווקא בדבר הממוקם משכבר, ובהיות ממקום לאחר מעשה, וכיון שאין היות לדבר מקום (בדשות), חלק ממעשה הולאה אין מעשה השינוי שייך אלא ביחס למקום המסויים שבו הוא נמלא ביחס לגדרי מנוחה לאית ליה.

והנה בימוש חשוב לגבי חפץ הוא מטבען עלמן, לא יחשב מעשה דיליה אלא ביחס למקום החפץ המסויים, והיינו, לא במה לחשיב החפץ בתוך מקום המוגדל כמקום לאחר מאחת היותו דשות, אלא ע"ג מקום המוגדל מאחת היותו מונח שם, וזה אינו אלא במקום מסויים. ובזה יהיה מעשה להמולית במה שמניחו שם, והנחה זו משמעה כעזיבה, וכיון שאין עזיבה מעשה נפרד, אלא ביטול מעשה התפיסה, אין זה גדר מעשה בחפץ אלא עזיבתו לעלמו.

וע"כ יהיה גדר המעשה ביחס למקום מסויים, והיינו, הבאתו למקום, וזה ע"י שהוא עושה מעשה עזיבה בכוונת קיום במקום, וכיון שאמרנו שעשם קיום החפץ במקום אינו מעשה להמולית, ולף מנוחתו הרי היא מוכרחת, לא תהיה חשובה הנחתו יותר מסתם עזיבה אלא במה שיש תוספת משמעות במקום זה יותר מסתם היות החפץ שם ומתקיים במקום, וזה יתקיים במקום ז' להוא חשוב יותר מסתם מקום מנוחת חפץ, אבל אין גדר למקום ז' ביחס להיות החפץ במקום, אלא רק למה שהשיב עזיבתו שם כהנחה, וזה מה שאמרו מעל גבי מקום ז' ולא על גבי מקום ז', לאין זה גדר בתולאת היותו בדשות, היינו, עליה, אבל מה לבעי אינוח זהו מגדרי היותו בדשות.

וא"כ נמלאנו כך, המעשה הוא הנחה, וגדר הנחה הוא אינו מעשה בחפץ ובמקום (לזה שמו הנחייה, והעושה שמו מניח), אלא הוא מעשה אלם בחפץ לבד, והעושה, היינו, מניח, מעשה, היינו, הנחה, והנעשה בחפץ, היינו, מונח. וביחס לחפץ עלמו, המעשה הוא נוח, והחפץ נח. ומעשה שעושה את החפץ במקום הוא כך, העושה הוא מניח, והמעשה הוא הנחייה, והחפץ הונח. והעושה בדשות הוא מקליט, והעשייה היא הקלטה, ופעולת הדשות היא קלוטה כמו גמולה.

(ובהשתלשלות מעשה פשוט לעושה, מעשה, ותולאה, וביחס לאלם לחפץ ולמקום, היינו, מעשה לאלם בחפץ, מניח, הנחה, מונח. מעשה הנחת חפץ מניח (עושה) מונח (מעושה) מנוחה (מעשה) הנחייה (עשייה) הונח (נעשה) מונח הנחה הנחה הונחה הנחייה נח מונח הונח ביחס לחפץ, היינו, עושה(וביחס לחפץ הוא מֵעַשֶׂה), מעשה (המחולק לעשייה, ונעשה) תולאה (בְּמֵעשה, ובמעושה), ומלד החפץ, העושה מנחה והמֵעַשֶׂה מניח, המעשה הוא מנוחה (העשייה הנחייה, הנחה, הנעשה הונחה, הונח) התולאה הינוח (בְּמֵעשה הניח, במעושה מונח), ומלד החפץ הוא נח נח הונח הנחה נוח מנוח).

שיעור דבר היוצא

גדר מה שמעשה הולאה לריך שיעור מסויים הוא משום חשיבותו המקומית. והיינו, שלא יחשב חפץ כמונח אלא אם יהיה בהנחתו משמעות לחשיבות חפץ. וגדר חפלים הנחשבים מונחים במקום, תלוי במה שיחשבו כרלויים להנעה, והנעה היא כהנחה, אלא שהנחה מתייחסת לגוף החפץ, והנעה למשמעותו. ואם יהיה חפץ בלתי משמעותי לא יהיה משמעות להולאתו, וגם המקום שבו נמלא לא יחשב כמקומו, וממילא לא נחשב הולאתו כבעל משמעות שיחשב מלאכת הולאה.

סיכום גדרי הנחה כמעשה האדם - חילוק שמות הנחה לגדריהם ביחס לחפץ ולרשות

גדר חשיבות במקום רה"י ורה"ר לחפץ – משמעות הנחה כמעשה עזיבה במקום מסוים הקבוע מראש

צורך שיעור מסוים בהוצאה - חשיבות מקומית של חפץ הראוי להצנעה לקניית שימושו

והנה בלחמת זה חלק מצס חפץ עצמו שמלאנוהו ע״פ רוב לו במשמעות מקום לו במשמעות קניה, שצס חפץ מתייחס דווקא לקנייתו. והיינו, שהרי אין חפץ אלא לצימושיו, אך קניית חפץ היא משמעות עצמית בחפץ חוץ למשמעות צימושו, כי יחפץ בו האדם. ודבר הקנוי לאדם הוא מה שעומד לצימושו, וזה גדר הנענה במקום, שאין מקום אלא לחפצים העתידים לצימוש.

ובזה יבואר מה שלא יתחייב על הוצאת השלהבת, שאין היא חפץ הרשוי להנענה אלא הוא כולו רק שמושו, ועל כן לא יתבטל אליו כלי שמונח בו, שזה שייך רק בחפץ השווה לו, שיוגדר כהחפץ המיותר להוצאה זו. אבל ודאי שלא יתבטל לדבר שאין לו חשיבות חפץ.

פטור הוצאת שלהבת בלא כלי - העדר חשיבות הצנענה לחפץ שכולו שימוש והחשיבו האדם

וכמו בדין מקום ד׳, שאפשר שיחשיב האדם מקום שלא בשיעור, כך בשיעור החפץ, יש לאדם לאפשרות להחשיבו לפילו שאינו בשיעור.

וכיון ששיעור הוצאה הוא לא בעצם חשיבות החפץ, אלא בחשיבותו המקומית, ביחס להוצאה, אם החשיב דבר, הרי שיחשב גם מקומו. ומעשה הוצאה שלו יהיה חשוב, ולא תבטל לעתו. ומצוס גדר זה שייך שחשיבות החפץ והנחתו במקום יבואו בלחת כזורק לאת.

והנה מה שכתבנו בגדר שיעור זה, הוא במשמעותו של החפץ כמונח. אך כיון שהוצאה והעברה כוללים שתי נקודות הנחה, הרי שים בזה שתי נקודות שצריך שיהא הדבר בעל שיעור חשוב, וכיון שאין בין שני מקומות אלו אלא החפץ, נצטרך לומר שהשיעור מלבד מה שהוא מחשיב ההנחה, הוא גם גדר בחפץ, שים לו שיעור לצורך חשיבותו. אך זה לכאורה רק בשלבי המעשה של עקירת והנחת החפץ. וכמ״ש.

שיעור בשתי נקודות ההנחה - חשיבות ההנחה וגדר בחפץ בשלבי עקירתו והנחתו ברשות

והיטב בלאר ע״פ מה שכתבנו במק״ח שעיקר הוצאה מרצות לרשות היא במהותה שינוי מקום חפץ, וכיון שכך הרי שמעשה הוצאה מרצות לרשות מיועד להגדרת חפץ כנפרד מגדר המקום שבו הוא נמלא, ושיהיה מקומו מלבו.

עיקר ההוצאה במעשה בשינוי מקום חפץ - חילוק הפסק מקום פטור באמצע משיעור התלוי בהנחה

וא״כ יש לומר שמעשה זה כולל גם לי התחצבות במקום שבו עובר החפץ לאחר לת מקום עקירתו והנחתו. לך לעומת כן לגבי שיעור שהוא משמעות חשיבות נוספת שים לחפץ מלבד משמעות חפץ ורשות הבסיסיים, יש לומר, שהרי כמו שהתורה לא חסרה אלא הוצאה מה״י לרבים, למרות שהוצאה מה״י לרה״י גם היא הוצאה מרשות לרשות, גם לגבי שיעור יש לומר שלא שביחס למקום פטור בלמלא מעשה ההוצאה, אין זה חסרון בהנחה, לגבי שיעור יש לומר שהוא גדר בהנחה, וא״כ הנחה עצמה היא הנחת שיעור החפץ הנעקר, וא״כ חסרון בשיעור יהיה הפסק בין עקירה להנחה, וכאילו נגמרה העקירה. ולמנס לף זה יש לומר שכיון שהשיעור חזר וניעור, והיינו, שהרי מעשה ההוצאה (שכמו שכתבנו משמעותו הבסיסית שלא מחמת חיסור מלאכה היא כוללת שיעור ועקירה והנחה) לאחל לא הפסיק ביחס לחפץ זה לף שנתמעט משיעורו, וא״כ יש למעשה לאחל לת העקירה, וההנחה לאחר שעמד על שיעורו. אלא שים לדון שהרי לא נאסרה הוצאה אלא בשבת, וכיון שכן ביחס לזמן החיסור, יש לדון שחפץ שילא מכלל חיסור הוצאה בשבת, יקרא שנלחה כבר מחיסור שבת, ולא יחשבו העקירה וההנחה למעשה חסור.

חילוקי גדרים בדיני מלאכת הוצאה – דיני מעשה הוצאה ודיני איסור מלאכת שבת

ונמצא בזה חילוק גדרים בדיני מלאכת הוצאה, דהיינו שגדרם נובע מעצם משמעות מעשה ההוצאה, ומהם נמלא שיהיו גדרים במקום ובחפץ ובאדם, ובחסרונם לא יחשב המעשה כלל. והיינו שגדרם נובע ממשמעות כללית לחיסור מלאכת הוצאה בשבת. ולף שאלו ואלו חלק ממעשה הנאסר, ואלא יחשב כן בהעדרם, ולכאתמלא לומר יהיו חלוקים בדבר הנוגע על יהיהם, שאלו גדרים בחשיבות, ואלו גדרים במציאות (וכמו שאי אפשר לו לאדם להחשיב מקום לאחל כקניים לו חפץ כלא נמלא במקומו). ולף למנס שאין דיני החיסור חלק מהגדרת המעשה, ולאי שיהיה להם הגדרה בחלקי המעשה דווקא, וכמ״ש ששיעור גרוגרת הוא גדר בחפץ, ועקירה והנחה הם גדר בחפץ, וכן במקום.

וע"פ מה שביארנו לעיל נמצא לומר שגדרים אלה אינם רק ביחס למעשה ההוצאה עצמה. אלא דין שיעור כיון שהוא מתנאי החיסור ולא חלק ממעשה ההוצאה, הרי שמעשי הוצאה שיחשבו כמעשה אחד לעניין החיסור ממילא יגדירו את התנאי כנמצא במעשה אחד, ויהיה בו חשיבות חפץ. דהיינו שיעשה במעשה אחד הוא מגדרי חיסור הגלמדים מקרא למלאכת מחשבת, ולא במשמעות ההוצאה עצמה שאין בה חסרון שיעשה בשני מעשים. אלא ביחס לשתי רשויות, אפילו שבגדרי החיסור הם נחשבים למקום אחד, כיון שביחס למשמעות מעשה הוצאה יחשבו לשתי רשויות, הרי שיחלקו, אף אם עשה זאת במעשה אחד.

ונמצאנו מ"כ דדין שיעור הוא מתנאי החיסור, ואינו מגדר אם המלאכה עצמה, ומשמעותו הוא חשיבות החפץ, ובחשיבות זו תלוי מה שהוא יחשב כמונח ברשות.

חשיבות שיעור קודמת לדין מלאכה – גדרי מעשה הנובעים מלאו דשבת

ונראה שאין גדר זה חלק מגדרי מלאכה, שהרי למדנו לבעינן שיעשה המלאכה בשת אחת. אלא גדרו במעשה למדם, והוא מוקדם לדין מלאכה כי לא תחשב מלאכה לענין חיסור שבת אלא במעשה כזה, ותו ליכא להאי אין בחילוק המלאכה לחלק המעשה.

וביאור דבר זה נראה שהוא משום גדרי מצוות לא תעשה דשבת, והיינו, לכיון שנאסר לעשות מלאכה הוא שיש גדר מעשה לכל מה שיש לו להיחשב כמלאכה, וזה הגדר שייך בתופנים שונים (וכמו שחילקו במקום אחר בין דברים האסורים משום תולדה שיש בהם לבין דברים האסורים משום מעשה, והיינו, שדברים האסורים משום תולדה אין גדר במעשה אלא מה שהוא גורם את התולדה וע"כ יהיה חייב אדם להיזהר בכח שיש בו להגיע לתולדה זו, אבל דברים האסורים משום מעשה גדר העמירה הוא באדם עצמו וביחס להיותו עושה.

חילוק גדר שיעור גרוגרת דשבת משוה פרוטה דגזל - שיעור שגדרו נובע מהתוצאה ושיעור שהוא מחשיבות מעשה

ובזה יהיה גדר החיסור ע"פ מה שיחשב מעשה אחד (והיינו שאין שיעור גרוגרת דשבת כשוה פרוטה לגזל דשוה פרוטה אין זה משום שאין בפחות מזה חשיבות מעשה גזל, אלא משום שאין נחשב תולדה לחסרון שוה פרוטה כתולדה חשובה, אבל גרוגרת דשבת אין זה משום חשיבות התולדה, אלא משום חשיבות המעשה שאין מעשה בפחות מזה חשוב כמעשה, ומשום חשיבות מעשה בכללית, היינו, שאין אדם העושה מעשה בפחות מזה חשוב כעושה מלאכה אם משום שאין זה מלאכה ואם משום שאין זה מלאכה שיש עמה מחשבה)), ובשבת כיון שנתחייבנו אלא לעשות מלאכה הרי שגם גדר העשיה כדבר אחר הוא ביחס לעשיית מלאכה, וכיון לעשיית מלאכה היא עשייה למחשבה אלא יפחת חשיבותה כמה שהיא בנויה מכמה שלבים גם לא יהיה חסרון בעשייתה בשני מעשים כמה שאין הוא חסרון בשם מלאכה.

העושה מלאכת הוצאה

סוגי עשייה דמלאכת הוצאה

הנה מלאנו שלושה סוגים עשיה במלאכת הוצאה, שהם סוגים שונים שיעשה האדם את מהלך ההוצאה. וזה בין בהוצאה מרשות לרשות, ובין בהעברה ד' אמות ברה"י, ואינם נלמדים זה מזה.

המעביר

המוציא, היינו, מי שעושה המלאכה בהליכתו, ושכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, עקירה, הנחה וההוצאה, או ההעברה. ויש בזה משמעות מה שהוא יוצא עם החפץ, וכל ההוצאה נעשית בגופו.

הזורק

הזורק, היינו, שחוץ מעקירת החפץ מהמקום נעשה הכל ע"י כוחו, ומהלך ההוצאה מרשות לרשות או העברה נעשה ע"י כוחו הראשון, ויש בזה משמעות שהכל נעשה בפעולה אחת.

המושיט

המושיט, היינו, שלא עושה המעשה בהליכתו, אלא בהוצאת ידו. וכל מהלך ההוצאה נעשה בידיים, אך החפץ נשאר במקום הקודם. ויש בזה משמעות מה שמקור המקום שממנו יצא החפץ, מוגדר ע"י מקום העושה, לכל אורך מעשה ההוצאה.

חילוק מעשי זריקה הושטה והעברה - שייכות מקום עקירה למקום הנחה לפי כח העושה

והנה יש למצוא חילוק בין מיני פעולת מהלך ההוצאה, והיינו, זריקה, הושטה והעברה, ועיקרו שהובדלו בשייכות מקום שממנו נעקר למקום שהונח שיש במעשה, דבהעברה ליתא השייכות במעשה לשום אחד מאלו המקומות שנאמר שיש שייכות ביניהם, אבל בזריקה והושטה כיון שהעושה נשאר במקום שממנו נעקר, יש משמעות יותר במקום שממנו נעקר שם נמצא העושה.

וכן בין זריקה להושטה, שבהושטה הוי הנחה בגופו, ובזריקה אין ההנחה אלא מכוחו, דיש בזה שינוי גדר לגבי ההבדל האמור, לכיון שבהושטה נעשית ההנחה בידו והוא נמצא במקום שממנו נעקר החפץ, יש יותר משמעות במקום שממנו נעקר, כי אף בזריקה כוחו הוא, וכוחו כגופו, אין הכוונה לחשיב שגופו נמצא במקום כוחו, אלא לכוחו הוה כגוף לשם ליליה, ומ"כ אין בהנחה בזריקה גדר השייכות הנ"ל, ועפ"כ עדיפא ממעביר, כיון דהוי מעשה לשם, ויש שייכות בכלל המעשה בין שני המקומות, משא"כ במעביר שבשייכות היא רק משום זהות החפץ (וכמו לשמו בהולילא ולמקה וחזרה ותפחה למטו בה משום ליחוי. ובמק"ל המרכתי).

שלוש משמעויות במעשה המוציא בעצמו - ההליכה, המשא, והמעבר, וחילוק ביניהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור ההגה יש למצוא במעשה ההמוליל חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלושה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנמצאם בעת ובמעשה אחד אין בינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (למ"ל לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הולאה כמעשה ברשויות, אלא שע"י זה יצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואלרבה לגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועצם המושג משא לחפץ, הוא מעצם חלוקו, שאין היות החפץ ניצא בחלק אחד להמעשה, שייך להיותו ניצא בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, ומ"כ הרי שגדר המושג ניצא הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ ניצא משאר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו ניצא, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא ניצא הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שבדגע לאחון גדר ניצא הוא ביחס לדגע הבני, ובדגע הבני יש בני גדרים, אחר שהוא העתיד לדגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והבני שהוא סיבת המצב בדגע שלאחי (ואמנם ימצא גם משמעות לחילה לכל הזמן, שהרי היותו ניצא בדגע לאחון הוא סיבת כל הדגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שניצא יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלויים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (היינו, למזה דמחייב להולאה להילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולאה, כמו לחילות רבות בכדי לחילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שווה לף בזורק ומושיט) ועיקר גדרו הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא החילוק, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב

החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של חילוק לבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא חילוק קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא חילוק ביטול הבנין, ובהולמה יהיה בו שני מעמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאחת, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעשה החלם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה מאחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעשה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני לפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו לפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה למילוי המקום שלו, לכיון שאין חשיבות מקום מחמתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, לף שהוא הולמה חשובה), והמעמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה כמאחד מעשה ההוצאה

הנה אמרו במלחמת שבת החסורה היא במלחמת מחשבת, והיינו, שיהיה צריך כוונת העושה לא רק לתולמת המלחמה שתעשה, אלא גם למעשה המלחמה עצמו שיעשה התולמה.

והנה במלחמת הולמה לכאורה המשמעות למלחמת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה צריך שיעשה המלחמה לכוונה, שהרי הכל מעשה אחד, שהגדרת הולמה כמלחמה היא רק בהלטרף כל חלקיו (ויל"ד בחס הולית בכוונה ועקר אלא בכוונה, ובאינה צריכה לגופה לרש"י, ובמגיע אלא כרשב"א, וכן השיעור גרוגרת בדעת רשב"ם).

אך זה ולאי לעניין המעשה עצמו, כוונת העקירה ממקום זה וההנחה במקום זה לריכים שיהיו בכוונה אחת.

הכוונה כגורם תוצאת ההוצאה

כמו בדוב ליסורים שבתורה, לא יהיה חייב אלא במעשה האיסור אלא אם נעשה מכוחו. וגדר גרימת תולמת האיסור וחיוב חטאת הנובעת מזה יתבאר בע"ה לקמן בלוחך.

הכוונה כמחשיב החפץ היוצא

אם למנם שתהא חשיבות לבר מגדרי חשיבות מעשה הנעשה בו, מאחר במלחמת הולמה שיהיה כוונת העושה מועלת בחשיבות החפץ, כמחשבת בעליו. היינו, אלא מהני מה שרולה לעשות לבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לבר אחר, וזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לגרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, להמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסוים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר שיווי חשיבות למלחמת הולמה לשאר מלחמות.[א]

א. ועפ"ז יש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוה מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה"י לרה"ר למוציא מרה"י לרה"י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.

איסור עשיית מלאכה במלאכת הוצאה

שלושת חלקי עשיית מלאכה - בהוצאה, העושה, וההתעסקות, והתוצאה, והאיסור במטרת הגורם הסיבתי

בהוצאה כמו בכל מלאכות שבת, האיסור הוא לעשות מלאכת מחשבת, לעשות, הכוונה להיות גורם סיבתי, ומלאכה, היא ההתעסקות המובילה למציאות חשובה, ומחשבת, שתהא המציאות החשובה מטרת הגורם בהתעסקות.

ונמצאנו מ"כ שלושה חלקים, העושה, ההתעסקות והתולדה. והאיסור הוא שיהיה העושה כסיבה וכוונה, גורם להתעסקות למטרת התולדה, וכלוגמא, במלאכת כתיבה, העושה צריך להיות הגורם, היינו, הכותב, להתעסקות, שהיא תהליך הנחת הדיו על הנייר, היינו, כתיבה, ושיהיה זה למטרת התולדה, היינו, האותיות הכתובות.

העושה כגורם ההתעסקות, היינו, האדם, שבהחלטתו, הוא סיבת ההתעסקות במציאות, שאם לא החליט על ההתעסקות, אפילו יהיה גופו סיבת ההתעסקות, לא יהיה זה שייך אליו, שלא יחשב עושה אלא בהחלטתו.

ההתעסקות כמטרת התולדה, היינו, שכשיעשה העושה את ההתעסקות, צריך שיהיה זה למטרת התולדה, וגם שההתעסקות תהיה בצורה שהיא הדרך הרגילה לתולדה.

התוצאה, היא מטרת העושה וההתעסקות, אך אין הכרונה מטרת האיסור על העושה אלא הכרון ההתעסקות.